

MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA I
OSIGURANJE MIRA

80. PREGLED SREDSTAVA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Recite uvodno o rješavanju međunarodnih sporova.

Sukobi interesa nastaju neprestano među državama, kao i među pojedincima i skupinama u državi. Ali u državi postoji organizacija i autoritet koji treba i može riješiti takve sukobe, tako da ne dolazi do borbe između nositelja suprotnih interesa.

U međunarodnoj zajednici takva organizacija i takav autoritet javljaju se tek u novije doba, ali odavno postoje različiti oblici sprečavanja izbijanja borbe u slučaju sukoba interesa. Uglavnom su to dvije velike skupine sredstava. Jedno su sredstva za mirno rješavanje međunarodnih sporova, a drugo su načini kolektivnog jamstva i akcije radi osiguranja mira. Dok su još donedavno ti načini bilo ograničeni kao čisto političko djelovanje saveza i „koncerata“ država, novije vrijeme donijelo je, u sklopu međunarodnih organizacija, čvršće institucionalizirane oblike. Tako imamo paralelizam i isprepletanje niza izgrađenih sredstava za mirno rješavanje međunarodnih sporova i organiziranih oblika kolektivne sigurnosti sa svrhom da se spriječi rat. U taj sustav danas ulazi i zabrana rata, koja danas više nije ograničena na širi ili uži krug članova organizacije kao što je bila Liga naroda, već je ušla u načela općeg MP, a obvezatno je mirno rješavanje sporova koji i dovode do rata. No upravo zato što je danas rat zabranjen, trebaju se sredstva mirnog rješavanja sporova i osiguranja mira izgraditi do mjere koja bi bila adekvatna zabrani rata, tj. zbog koje bi rat bio suvišan kao sredstvo za pronalaženje izlaza iz inače rješivog spora, a s druge strane, rat bi postao toliko opasan za njegova početnika da ga ne bi nitko htio poduzeti. Dakle, potrebno je da ta sredstva budu dovoljna za rješavanje svakog spora koji bi mogao dovesti do rata i da osiguranje kolektivnom akcijom bude tako djelotvorno da u svakom slučaju spriječi ili onemogući rat ili barem da se krivac za rat brzo i sigurno svlada, odnosno prisili na obustavu svojeg protupravnog čina.

Drugi zahtjev, tj. osiguranje mira uz pomoć prikladne organizacije i akcije, ovisi o snazi međunarodne zajednice i o savršenosti postupka za sprečavanje rata, odnosno uspostavljanje mira. Prvi zahtjev, tj. mirno rješavanje svakog spora, ovisi o tome da svaki spor postoji i bude upotrijebljeno prikladno sredstvo za njegovo rješavanje. Tu nije dovoljno da se stranke spora ušutkaju, nego valja otkloniti ili izgladiti sam spor, ali i njegove uzroke. Kad se kaže da treba postojati prikladno sredstvo, misli se time na to da nije svako sredstvo prikladno za svaki spor, odnosno da nijedno sredstvo nije prikladno za rješavanje svih sporova. S tog gledišta valja razmatrati i podjelu sporova na pravne i nepravne.

2. Što je to međunarodni spor?

Međunarodni spor je svako neslaganje tvrdnji ili zahtjeva između dvije međunarodne osobe ili više njih. Dovoljno je da jedna od njih postavlja neki zahtjev, a druga ga odbija ili ne priznaje. Činjenica da se (od jedne stranke) nijeće postojanje spora, ne dokazuje da taj spor ne postoji. Mogu to također biti međusobni zahtjevi i protuzahtjevi koji tvore logičnu cjelinu.

3. Kako dijelimo međunarodne sporove?

Sporovi se često dijele na pravne i nepravne (političke, interesne). Pri tome nije riječ o nekom strogom razgraničenju nego o dva tipa koja su rijetko krajnje čista, dok su, naprotiv, vrlo česti primjeri njihove kombinacije i različitih prijelaznih tipova.

To razlikovanje nalazi se i u znanosti i ugovorima. Uvedeno je već na početku rada Instituta za MP s namjerom da se otvore putovi obvezatnoj arbitraži, barem za one sporove koji su se smatrali pravnima. U prvi mah činilo se da je to razlikovanje jasno i lako provedivo u praksi, ali ni do danas se nije uspjelo uz pomoć pojma pravnih sporova postići ono što je bila prva svrha njegova nastanka – podvrgnuti velik dio međunarodnih sporova arbitraži.

4. Objasnite razlikovanje međunarodnih pravnih i nepravni sporova.

Uvedeno je već na početku rada Instituta za MP s namjerom da se otvore putovi obvezatnoj arbitraži, barem za one sporove koji su se smatrali pravnima. U prvi mah činilo se da je to razlikovanje jasno i lako provedivo u praksi, ali ni do danas se nije uspjelo uz pomoć pojma pravnih sporova postići ono što je bila prva svrha njegova nastanka – podvrgnuti velik dio međunarodnih sporova arbitraži.

Pod izrazom pravni spor može se razumijevati više toga. Takvima se mogu smatrati sporovi prema objektivnim i prema subjektivnim značajkama. Prema objektivnim značajkama, to mogu biti takvi sporovi koji se mogu riješiti primjenom pravila MP (objektivni kriterij). S druge strane, kao pravni se mogu označiti takvi sporovi za koje stranke žele da budu riješeni primjenom pravnih pravila (subjektivni kriterij). Ako se prihvati objektivni kriterij, pravo daje

odgovor ili rješenje na svako pitanje, čak i onda ako za neki problem – koji je potpuno nov – nema baš nikakvog pravila. Naime, u takvom slučaju sudac mora odbiti zahtjev tužitelja kad se on ne može u svoj prilog pozvati ni na kakvo pravno pravilo. S tog gledišta, svaki spor među državama sadržava neko pravno pitanje i to pitanje se može riješiti arbitražom. No, takvo rješenje ne pogađa srž problema, jer se razlikovanje pravnih i interesnih sporova ne može provesti na tom temelju. Iz stilizacije mnogih međunarodnih ugovora, a i iz historijata postanka pojma pravnih sporova, vidi se da se pravna narav nekog spora ravna prema subjektivnom kriteriju. Ali, ako je to tako, tada svaka država može spriječiti iznošenje nekog spora pred arbitražu, tako da ne ulazi u raspravljanje njegove pravne strane, nego tvrdi da postoji interesni sukob. U raspravama odbora pravnika za izradu Statuta Stalnog suda međunarodne pravde konstatirano je da nema pitanja koje se ne bi dalo riješiti na temelju prava, a opet, da svaki spor među državama ima i neku političku notu.

Pri tom razlikovanju riječ je o tome žele li stranke spora da on bude riješen primjenom prava ili traže drugo rješenje. Često će se stranke u tome složiti, ali isto tako često pravno rješenje predlaže stranka čiji se zahtjev temelji na nekom pravnom propisu ili ugovoru, a spor se sastoji u tome da druga stranka želi izmjenu tog pravnog pitanja. Primjer za to bilo je stajalište VB prema Gvatemali – ona je predlagala Gvatemali da se spor o Britanskom Hondurasu (Belizeu) iznese pred Međunarodni sud i s tom namjerom je čak dala izjavu o prihvatanju nadležnosti tog suda za sve sporove o granicama Britanskog Hondurasa. Ali Gvatemala nije pristala na iznošenje spora pred Sud ako VB ne prihvati da Sud može odlučivati *ex aequo et bono*. Tu, kao i u mnogim drugim slučajevima, presuda primjenom prava ne bi uklonila napetost. međutim, ako se žele izgladiti sporovi koji nužno nastaju s promjenom prilika, moraju se osigurati i takvi načini njihova rješavanja kod kojih dolazi do izmjene postojećeg pravnog stanja, do izmjene pravila koja vrijede u tom trenutku. To je zahtjev za „mirnom izmjenom“, kojim se problemom bave pisci još od 19.st. Dosadašnji razvoj nije još zadovoljavajući stupanj. Činjenica da je danas rat zabranjen svakako bi trebala djelovati povoljno na daljnji razvoj. Neke mogućnosti postoje također u daljnjoj izgradnji ovlasti Opće skupštine UN.

5. Kako dijelimo pravne sporove?

Dijelimo ih na one prema objektivnim te prema subjektivnim značajkama. Prema objektivnim značajkama, to mogu biti takvi sporovi koji se mogu riješiti primjenom pravila MP (objektivni kriterij). S druge strane, kao pravni se mogu označiti takvi sporovi za koje stranke žele da budu riješeni primjenom pravnih pravila (subjektivni kriterij).

6. Koje su značajke objektivnog kriterija definiranja pravnih sporova?

Ako se prihvati objektivni kriterij, pravo daje odgovor ili rješenje na svako pitanje, čak i onda ako za neki problem – koji je potpuno nov – nema baš nikakvog pravila. Naime, u takvom slučaju sudac mora odbiti zahtjev tužitelja kad se on ne može u svoj prilog pozvati ni na kakvo pravno pravilo. S tog gledišta, svaki spor među državama sadržava neko pravno pitanje i to pitanje se može riješiti arbitražom. No, takvo rješenje ne pogađa srž problema, jer se razlikovanje pravnih i interesnih sporova ne može provesti na tom temelju. Iz stilizacije mnogih međunarodnih ugovora, a i iz historijata postanka pojma pravnih sporova, vidi se da se pravna narav nekog spora ravna prema subjektivnom kriteriju. Ali, ako je to tako, tada svaka država može spriječiti iznošenje nekog spora pred arbitražu, tako da ne ulazi u raspravljanje njegove pravne strane, nego tvrdi da postoji interesni sukob. U raspravama odbora pravnika za izradu Statuta Stalnog suda međunarodne pravde konstatirano je da nema pitanja koje se ne bi dalo riješiti na temelju prava, a opet, da svaki spor među državama ima i neku političku notu.

7. Koje su značajke subjektivnog kriterija?

Kao pravni se mogu označiti i takvi sporovi za koje stranke žele da budu riješeni primjenom pravnih pravila (subjektivni kriterij). Ako se prihvati objektivni kriterij, pravo daje odgovor ili rješenje na svako pitanje, čak i onda ako za neki problem – koji je potpuno nov – nema baš nikakvog pravila. Naime, u takvom slučaju sudac mora odbiti zahtjev tužitelja kad se on ne može u svoj prilog pozvati ni na kakvo pravno pravilo. S tog gledišta, svaki spor među državama sadržava neko pravno pitanje i to pitanje se može riješiti arbitražom. No, takvo rješenje ne pogađa srž problema, jer se razlikovanje pravnih i interesnih sporova ne može provesti na tom temelju. Iz stilizacije mnogih međunarodnih ugovora, a i iz historijata postanka pojma pravnih sporova, vidi se da se pravna narav nekog spora ravna prema subjektivnom kriteriju. Ali, ako je to tako, tada svaka država može spriječiti iznošenje nekog spora pred arbitražu, tako da ne ulazi u raspravljanje njegove pravne strane, nego tvrdi da postoji interesni sukob. U raspravama odbora pravnika za izradu Statuta Stalnog suda međunarodne pravde konstatirano je da nema pitanja koje se ne bi dalo riješiti na temelju prava, a opet, da svaki spor među državama ima i neku političku notu.

8. Što je to zahtjev za mirnom izmjenom?

Pri tom razlikovanju riječ je o tome žele li stranke spora da on bude riješen primjenom prava ili traže drugo rješenje. Često će se stranke u tome složiti, ali isto tako često pravno rješenje predlaže stranka čiji se zahtjev temelji na nekom pravnom propisu ili ugovoru, a spor se sastoji u tome da druga stranka želi izmjenu tog pravnog pitanja. Primjer za to bilo je stajalište VB prema Gvatemali – ona je predlagala Gvatemali da se spor o Britanskom Hondurasu (Belizeu) iznese pred Međunarodni sud i s tom namjerom je čak dala izjavu o prihvatanju nadležnosti tog suda za sve sporove o

granicama Britanskog Hondurasa. Ali Gvatemala nije pristala na iznošenje spora pred Sud ako VB ne prihvati da Sud može odlučivati *ex aequo et bono*. Tu, kao i u mnogim drugim slučajevima, presuda primjenom prava ne bi uklonila napetost. međutim, ako se žele izgladiti sporovi koji nužno nastaju s promjenom prilika, moraju se osigurati i takvi načini njihova rješavanja kod kojih dolazi do izmjene postojećeg pravnog stanja, do izmjene pravila koja vrijede u tom trenutku. To je zahtjev za „mirnom izmjenom“, kojim se problemom bave pisci još od 19.st. Dosadašnji razvoj nije još zadovoljavajući stupanj. Činjenica da je danas rat zabranjen svakako bi trebala djelovati povoljno na daljnji razvoj. Neke mogućnosti postoje također u daljnjoj izgradnji ovlasti Opće skupštine UN.

9. Kakve pregovore imamo?

Većinu sporova rješavaju stranke spora same između sebe, nakon kraćih ili duljih pregovora. Izravni pregovori su normalan način rješavanja većine spornih pitanja koja se pojavljuju između subjekata MP gotovo svakog dana. Pregovori se mogu voditi na različitim razinama predstavnika stranaka spora (predsjednici vlada, ministri vanjskih poslova, diplomatski predstavnici itd.). Pregovori mogu biti dvostrani, ali se može pregovarati i na međunarodnim konferencijama, osobito ako se u sporu radi o interesima većeg broja subjekata. Mnogi međunarodni ugovori sadržavaju obvezu svojih stranaka da pregovaraju u određenim spornim slučajevima, ali ima i mišljenja da su stranke svakog spora obvezne pregovarati već i na temelju općeg MP. Međutim, bez obzira na to kako dolazi do pregovora, stranke spora nisu dužne pregovorima postići rješenje spora – one su jedino obvezane pregovarati u dobroj vjeri. Međunarodni ugovori mogu predvidjeti pregovore kao jedino sredstvo ili kao jedno od mogućih sredstava mirnog rješavanja sporova. U ovom drugom slučaju strankama budućih sporova neki ugovori nalažu da spor pokušaju riješiti pregovorima prije nego što pribjegnu drugim sredstvima rješavanja, dok se u drugima pregovori predviđaju kao jedno od sredstava, bez određenog redoslijeda u njihovoj primjeni. Tako se u *Povelji UN* pregovori spominju kao prvi u nizu sredstava mirnog rješavanja sporova, ali se strankama spora prepušta izbor sredstava kojim će se i kada poslužiti.

10. Što su to izravni pregovori?

Izravni pregovori su normalan način rješavanja većine spornih pitanja koja se pojavljuju između subjekata MP gotovo svakog dana. Pregovori se mogu voditi na različitim razinama predstavnika stranaka spora (predsjednici vlada, ministri vanjskih poslova, diplomatski predstavnici itd.). Pregovori mogu biti dvostrani, ali se može pregovarati i na međunarodnim konferencijama, osobito ako se u sporu radi o interesima većeg broja subjekata.

81. POSREDOVANJE

11. Što je to posredovanje?

U *Haaškoj konvenciji o mirnom rješavanju sporova* (1907), posredovanje je opisano kao djelovanje jedne ili više država, koje nisu umiješane u spor, kojim one nastoje pomiriti suprotstavljena stajališta i ublažiti napetost između država u sporu, kako bi se spor miroljubivo riješio. Međutim, ubrzo nakon takvog definiranja posredovanja je osnovana Liga naroda, u kojoj ulogu posredovanja više nemaju države pojedinačno, nego organi Lige, koja je upravo i osnovana radi rješavanja sporova i sprečavanja rata.

Danas, osim država pojedinačno, posreduju i organi UN (Vijeće sigurnost, Opća skupština, glavni tajnik) ili po njima imenovani pojedinci, grupe ili tijela. Posredovati mogu i druge univerzalne međunarodne organizacije, Sveta Stolica, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije. Primjeri posredovanja iz najnovijeg vremena jasno pokazuju današnju raznovrsnost posrednika kao i stranaka u sporovima. Međutim, bez obzira na tu raznovrsnost sudionika, posredovanje se sastoji u prenošenju i tumačenju zahtjeva, odgovora i prijedloga između stranaka, u davanju savjeta i prijedloga strankama spora, s pomoću kojih se nastoje približiti njihova stajališta i omogućiti sporazumno rješavanje spora.

Posredovanje se može ponuditi iz vlastite pobude, ali stranke u sporu mogu ga i zatražiti, bilo samo jedna od njih ili obje zajedno. Katkada se radi posredovanja sazivaju kongresi ili konferencije. Poznati primjer za to je Berlinski kongres 1878. I mirovne konferencije sastajale su se često posredovanjem neke države među zaraćenim stranama; tako Pariški kongres 1856. nakon posredovanja Austrije, a predsjednik SAD Roosevelt posredovao je u rusko-japanskom ratu (Mir u Portsmouthu 1905).

12. U čemu se sastoji dobre usluge?

Često se razlikuju dobre usluge od posredovanja. Dobre usluge (*good offices*) sastojale bi se u nastojanju da se savjetom i nagovaranjem, upravljenim bilo jednom stranci ili objema, dovede do izravnih pregovora ili da se ti pregovori ubrzaju, tako da se spor riješi sporazumom među strankama.

13. Što je to posredovanje u užem smislu?

Posredovanje (medijacija) u užem smislu bilo bi ono nastojanje posrednika oko mirnog rješenja nekog spora izravnim sporazumom stranaka, gdje on iznosi strankama vlastite prijedloge za to rješenje. To znači da posrednik aktivno sudjeluje u pregovorima, a ne ograničava se samo na nagovaranje ili prenošenje prijedloga stranaka.

14. Koja je razlika između dobrih usluga i posredovanja?

Često se razlikuju dobre usluge od posredovanja. Dobre usluge (*good offices*) sastojale bi se u nastojanju da se savjetom i nagovaranjem, upravljenim bilo jednoj stranci ili objema, dovede do izravnih pregovora ili da se ti pregovori ubrzaju, tako da se spor riješi sporazumom među strankama.

Posredovanje (medijacija) u užem smislu bilo bi ono nastojanje posrednika oko mirnog rješenja nekog spora izravnim sporazumom stranaka, gdje on iznosi strankama vlastite prijedloge za to rješenje. To znači da posrednik aktivno sudjeluje u pregovorima, a ne ograničava se samo na nagovaranje ili prenošenje prijedloga stranaka.

Između dobrih usluga i posredovanja u užem smislu ima toliko prijelaznih oblika da je teško postaviti granicu. Bitnih razlika između njih nema. I diplomatska praksa često miješa te izraze, a Haaške konvencije o mirnom rješavanju sporova, iako se koriste obama izrazima, ne pružaju nikakve osnove za njihovo međusobno razlikovanje. Zato možemo govoriti zapravo o jedinstvenom sredstvu posredovanja s bogatom ljestvicom različite primjene u praksi. Ako su pregovori između zainteresiranih država u tijeku, posrednik nastoji da se uspješno završe; ako su, pak, pregovori prekinuti, posredovanje teži da se oni nastave.

15. Objasnite tzv. posebno posredovanje!

Haaške konvencije predviđjele su i novi tip tzv. posebnog posredovanja. Prema njemu, svaka država u sporu imenuje po jednu od nezainteresiranih država sa zadatkom da imenovane države umjesto zavađenih vode pregovore, a same stranke u to vrijeme pregovaraju o spornom pitanju.

16. Tko daje inicijativu za posredovanje u UN i koja tijela ga provode?

Danas, osim država pojedinačno, posreduju i organi UN (Vijeće sigurnosti, Opća skupština, glavni tajnik) ili po njima imenovani pojedinci, grupe ili tijela.

Poslije I. svjetskog rata, u vrijeme Lige naroda, posredovanje u sporovima i situacijama opasnim za mir je zadatak organa Lige – u takvim je slučajevima, na inicijativu člana Lige, posredovalo njezino Vijeće.

U UN takvo djelovanje Vijeća sigurnosti može potaknuti svaka stranka spora, čak i ako nije članica UN, svaka druga država članica UN ili glavni tajnik. Prema tome, u nekim će slučajevima posredovanje Vijeća sigurnosti biti traženo, a u nekim ponuđeno. U praksi UN često su upotrijebljeni posebni odbori za dobre usluge, često je posredovao glavni tajnik ili posebni izaslanici koje je odredio UN.

82. ISTRAGA

17. Što je to istraga?

Države u sporu često se razilaze u prikazu i ocjeni činjenica koje su dale povod sporu ili su važne za njegovo rješavanje. Tako se npr. postavljaju pitanja gdje se dogodio neki granični incident, jesu li u oružanom sukobu povrijeđena pravila humanitarnog prava, je li neki ratni čin izvršen u granicama teritorijalnog mora neutralne države ili na otvorenom moru i sl. Kad bi se o tim činjenicama mogle složiti, stranke bi većinom lako i našle rješenje spora.

Kako bi se sporne činjenice rasvijetlile i objektivno prikazale, države u sporu mogu se poslužiti nekim nepristranim pojedincem ili zborom (istražno povjerenstvo). Takvo objektivno istraživanje činjenica naziva se istraga (anketa, *inquiry*). Kako bi savjesno i uspješno obavilo svoju zadaću, istražno povjerenstvo može saslušavati stranke, ispitivati svjedoke i stručnjake, obići mjesto spornih događaja, primiti i proučiti relevantne dokumente.

18. Koje su ovlasti istražnog povjerenstva?

Kako bi savjesno i uspješno obavilo svoju zadaću, istražno povjerenstvo može saslušavati stranke, ispitivati svjedoke i stručnjake, obići mjesto spornih događaja, primiti i proučiti relevantne dokumente.

19. Kakav je sastav istražnog povjerenstva?

Države su isprva istražna povjerenstva sastavljale od jednakog broja predstavnika država u sporu. I danas mnogi ugovori predviđaju takav sastav istražnog povjerenstva. Međutim, njihova djelotvornost i pouzdanost je povećana dodavanjem osoba (predsjednika i drugih članova) koje ne pripadaju strankama spora. Na kraju, istragu može provesti neutralni objektivni pojedinac ili istražno povjerenstvo u kojem uopće ni nema pripadnika stranaka spora.

20. Kakav je učinak istrage istražnog povjerenstva?

Povjeravajući istražnom povjerenstvu zadaću da ispita činjenice spora, stranke se mogu odlučiti da činjenični nalaz povjerenstva smatraju konačnim, ali se isto tako mogu sporazumjeti da izvješće povjerenstva nema značenje definitivnog opisa činjenica spora.

Međutim, bez obzira na stajalište stranaka prema obvezatnosti nalaza povjerenstva o činjenicama, njegovo izvješće samo po sebi ne rješava spor. Ono samo daje strankama podlogu za daljnje pregovore i za rješenje spora izravnim sporazumom ili primjenom nekog drugog sredstva mirnog rješavanja. S obzirom na neobvezatnost, nema razlike između istražnog postupka i postupka mirenja. Razlika između ta dva načina je u tome što se rad istražnog povjerenstva ograničava samo na to da ispita i utvrdi činjenice i da dađe prikaz činjeničnog stanja, a u postupku mirenja predlaže se i rješenje spora. Međutim, utvrđivanje činjenica često je i pri mirenju i pri arbitraži. S druge strane, istražnim povjerenstvima se katkad nazivaju komisije čija zadaća nije samo ispitivanje činjenica nego i predlaganje mjera za rješavanje spora.

21. Koja je razlika između istražnog postupka i postupka mirenja?

S obzirom na neobvezatnost, nema razlike između istražnog postupka i postupka mirenja. Razlika između ta dva načina je u tome što se rad istražnog povjerenstva ograničava samo na to da ispita i utvrdi činjenice i da dađe prikaz činjeničnog stanja, a u postupku mirenja predlaže se i rješenje spora. Međutim, utvrđivanje činjenica često je i pri mirenju i pri arbitraži. S druge strane, istražnim povjerenstvima se katkad nazivaju komisije čija zadaća nije samo ispitivanje činjenica nego i predlaganje mjera za rješavanje spora.

22. Što je to preventivna istraga?

Istražna povjerenstva, kojima je zadaća utvrđivanje činjenica (*fact finding*), ne moraju biti korištena samo za već nastali spor. Ona mogu biti predviđena i kao metoda nadzora nad izvršavanjem nekog međunarodnog ugovora ili kao sredstvo sprečavanja međunarodnih sporova. Takva specifična, djelomično preventivna istraga, predviđena je u čl. 34 *Povelje UN za Vijeće sigurnosti*. Ono je ovlašteno ispitivati svaki spor ili svaku situaciju koja bi mogla dovesti do međunarodnog trvenja ili izazvati spor da utvrdi može li nastavljanje tog spora ili te situacije ugroziti održavanje međunarodnog mira i sigurnosti. Prema tome, Vijeće sigurnosti prema ovom članku može ispitivati ne samo nastale sporove već i situacije koje tek mogu dovesti do spora. Bitan razlog za odluku Vijeća sigurnosti da pokrene istragu jest njegova sumnja da bi daljnje pogoršanje odnosa suprotstavljenih strana moglo ugroziti održavanje međunarodnog mira i sigurnosti; za takvu odluku mu ne treba njihova inicijativa.

23. Koji međunarodni dokumenti pozivaju državu na korištenje istrage u UN?

U *Ustavu Međunarodne organizacije rada* predviđa se upućivanje istražnog povjerenstva u slučaju da se jedna država članica Organizacije optužuje (od drugih država, udruga poslodavaca ili radnika, ili Upravnog vijeća Organizacije) da krši jednu od konvencija usvojenih u krilu te Organizacije, kojoj je stranka. U svom izvješću istražno povjerenstvo izvještava o svim relevantnim činjenicama, ali da je i preporuke o mjerama koje smatra nužnima na temelju tužbe i utvrđenog činjeničnog stanja.

Međunarodno istražno povjerenstvo, koje se može imenovati na temelju *Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije* od 12. kolovoza 1949., koji se odnosi na žrtve međunarodnih sukoba, ima zadaću istražiti činjenice o navodnim teškim kršenjima *Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata* i samog tog *Protokola*, ali usto, s pomoću dobrih usluga, omogućiti poštovanje tih međunarodnih ugovora o humanitarnom pravu. Zato, u izvješću strankama u sukobu, povjerenstvo daje svoj nalaz o činjenicama, ali i preporuke koje smatra primjerenima za uspostavljanje poštovanja humanitarnog ratnog prava.

U *Konvenciji UN o pravu mora* daje se pravo strankama spora što su iznijele pred posebni arbitražni sud, da od njega zahtijevaju da obavi istragu i utvrdi činjenice koje su prouzročile spor. Pri tome se mogu sporazumjeti da taj arbitražni sud formulira preporuke koje nemaju snagu odluke, već jedino služe strankama da na temelju njih same ponovo razmotre pitanja koja su prouzročila spor.

Važnost istrage pri rješavanju, ali i sprečavanju međunarodnih sporova, naglasila je Opća skupština UN 1963., a nakon 4 godine preporučila je da se što više upotrebljavaju metode utvrđivanja činjenica i da se taj postupak povjerala nadležnim međunarodnim organizacijama i tijelima koja bi stranke sporazumno osnovale. Glavni tajnik pozvan je da izradi popis stručnjaka na pravnom i drugim poljima kojima bi se države u sporu mogle sporazumno poslužiti. Na temelju prijedloga država članica, glavni tajnik je taj popis izradio 1968.

Godine 1988. Opća skupština je pozvala na punu upotrebu mogućnosti koje imaju Vijeće sigurnosti, Opća skupština i glavni tajnik za istraživanje činjenica radi daljnjeg jačanja uloge i djelotvornosti UN u očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti za sve države. Taj poziv sadržan je u *Deklaraciji o sprečavanju i otklanjanju sporova i situacija koje mogu ugroziti međunarodni mir i sigurnost i o ulozi UN na tom polju*. Slični su intencija i sadržaj *Deklaracije o istraživanju činjenica o UN na polju očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti*, koju je izradio Posebni odbor za *Povelju UN* i jačanje uloge Organizacije, a usvojila ju je Opća skupština 1991. Spomenuti glavni organi UN često su određivali bilo

pojedince, bilo istražna povjerenstva s različito preciziranim zadaćama, ali uvijek unutar temeljne zadaće Organizacije – sprečavanje i rješavanje međunarodnih sporova i očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti. Tako danas, na temelju rezolucija Vijeća sigurnosti, djeluju povjerenstva (komisije) i uredi koji, često uz druge dužnosti, imaju i zadaću promatranja i utvrđivanja činjenica. To im je zadaća npr. u Palestini, Kašmiru, Cipru, Iraku, Libanonu, Zapadnoj Sahari, Gruziji, DRK, Liberiji, Burundiju, Somaliji, Sudanu, Srednjoafričkoj Republici, Sierra Leoneu.

24. Koje primjere istražnih povjerenstava imamo?

U *Ustavu Međunarodne organizacije rada* predviđa se upućivanje istražnog povjerenstva u slučaju da se jedna država članica Organizacije optužuje (od drugih država, udruga poslodavaca ili radnika, ili Upravnog vijeća Organizacije) da krši jednu od konvencija usvojenih u krilu te Organizacije, kojoj je stranka.

Međunarodno istražno povjerenstvo, koje se može imenovati na temelju *Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije* od 12. kolovoza 1949., koji se odnosi na žrtve međunarodnih sukoba, ima zadaću istražiti činjenice o navodnim teškim kršenjima *Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata* i samog tog *Protokola*, ali usto, s pomoću dobrih usluga, omogućiti poštovanje tih međunarodnih ugovora o humanitarnom pravu.

U *Konvenciji UN o pravu mora* daje se pravo strankama spora što su iznijele pred posebni arbitražni sud, da od njega zahtijevaju da obavi istragu i utvrdi činjenice koje su prouzročile spor.

Spomenuti glavni organi UN često su određivali bilo pojedince, bilo istražna povjerenstva s različito preciziranim zadaćama, ali uvijek unutar temeljne zadaće Organizacije – sprečavanje i rješavanje međunarodnih sporova i očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti. Tako danas, na temelju rezolucija Vijeća sigurnosti, djeluju povjerenstva (komisije) i uredi koji, često uz druge dužnosti, imaju i zadaću promatranja i utvrđivanja činjenica. To im je zadaća npr. u Palestini, Kašmiru, Cipru, Iraku, Libanonu, Zapadnoj Sahari, Gruziji, DRK, Liberiji, Burundiju, Somaliji, Sudanu, Srednjoafričkoj Republici, Sierra Leoneu.

25. Koji organ vodi istragu?

Pa istražno povjerenstvo (komisija), ali istragu može provesti i neutralni, objektivni pojedinac.

83. MIRENJE

26. Što je to mirenje?

Postupak mirenja (koncilijacija) razvio se razmjerno kasno kao posebna vrsta sredstva za mirno rješavanje međunarodnih sporova. Mirenje je postupak u kojem države iznose svoj spor pred sporazumno izabranog pojedinca ili zbor, sa zadatkom da spor ispita i predloži neko prikladno rješenje, ali stranke se nisu unaprijed obvezale da će to rješenje prihvatiti.

27. Koja je razlika između posredovanja i mirenja?

Za razliku od posredovanja, gdje djeluju države (tj. državni organi u ime države), organ mirenja je pojedinac ili zbor koji uživa povjerenje stranaka. Doduše, i pri posredovanju često zapravo djeluju pojedinci, ali su to uglavnom državni dužnosnici ili predstavnici međunarodnih organizacija – oni su izabrani i djeluju na temelju autoriteta državne vlasti, odnosno međunarodne organizacije kojoj pripadaju, dok se za mirenje biraju osobe samo na temelju svojih moralnih i stručnih karakteristika. Mirenje se približava posredovanju po naravi djelovanja izabranog organa, koji ne traži odgovarajuće pravno rješenje, nego rješenje koje će biti prihvatljivo objema strankama. U tome se mirenje bitno razlikuje od arbitraže. To znači da organ mirenja neće predložiti pravno rješenje ako misli da je ono najprikladnije za prihvrat stranaka, a vrlo često će pravno znatno utjecati na pronalaženje rješenja.

28. Koji su organi mirenja?

Za razliku od posredovanja, gdje djeluju države (tj. državni organi u ime države), organ mirenja je pojedinac ili zbor koji uživa povjerenje stranaka. Doduše, i pri posredovanju često zapravo djeluju pojedinci, ali su to uglavnom državni dužnosnici ili predstavnici međunarodnih organizacija – oni su izabrani i djeluju na temelju autoriteta državne vlasti, odnosno međunarodne organizacije kojoj pripadaju, dok se za mirenje biraju osobe samo na temelju svojih moralnih i stručnih karakteristika.

29. Kakav je odnos mirenja, posredovanja i arbitraže?

Za razliku od posredovanja, gdje djeluju države (tj. državni organi u ime države), organ mirenja je pojedinac ili zbor koji uživa povjerenje stranaka. Doduše, i pri posredovanju često zapravo djeluju pojedinci, ali su to uglavnom državni dužnosnici ili predstavnici međunarodnih organizacija – oni su izabrani i djeluju na temelju autoriteta državne vlasti, odnosno međunarodne organizacije kojoj pripadaju, dok se za mirenje biraju osobe samo na temelju svojih moralnih i stručnih karakteristika. Mirenje se približava posredovanju po naravi djelovanja izabranog organa, koji ne traži odgovarajuće pravno rješenje, nego rješenje koje će biti prihvatljivo objema strankama. U tome se mirenje bitno

razlikuje od arbitraže. To znači da organ mirenja neće predložiti pravno rješenje ako misli da je ono najprikladnije za prihvrat stranaka, a vrlo često će pravno znatno utjecati na pronalaženje rješenja.

Mirenje ima mnogo sličnosti s arbitražom, osobito što se tiče sastava organa za mirenje, načina određivanja nadležnosti, postupka itd. Organ mirenja – pojedinac ili odbori za mirenje – imenuju se slično kao i organi arbitraže, a i sastav višechlanih odbora uglavnom je isti kao kod arbitraže. Tako se i na temelju *Konvencije o mirenju i arbitraži*, zaključene 1992. među državama članicama Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, povjerenstva za mirenje i arbitražu na sličan način sastavljaju s popisa miritelja i arbitara koje su istaknule države stranke *Konvencije*. Mnogi ugovori predviđaju stvaranje stalnih odbora za mirenje s unaprijed imenovanim članovima, tako da se odbor može prema potrebi odmah prizvati, eventualno jednostranom inicijativom jedne od stranaka. Drugi ugovori predviđaju samo način imenovanja takvih odbora. Na kraju, kao i kod arbitraže, i do mirenja može doći dogovorom *ad hoc* stranaka u sporu, pri čemu se one razumijevaju i o načinu izbora pojedinca ili zbora kojemu povjeravaju mirenje.

Slične analogije postoje između arbitraže i mirenja što se tiče određivanja nadležnosti. Nadležnost organa mirenja i arbitraže osniva se samo izričitim sporazumom stranaka. Taj sporazum države mogu sklopiti tek kad spor izbije, ali ima međunarodnih ugovora u kojima se za sve ili za pojedine kategorije sporova predviđa obvezatno podvrgavanje mirenju, tj. svaka stranka spora ima pravo jednostrano podvrgnuti spor mirenju. Primjer za to su *Konvencija UN o pravu mora* i *Konvencija o mirenju i arbitraži* u sklopu OEES. Postupak mirenja često je izrađen analogno postupku arbitraže, iako s obzirom na drugačiji zadatak mirenja, taj postupak može biti mnogo slobodniji.

Zadatak mirenja je rasvijetliti činjeničnu i pravnu stranu spora, prikupiti potrebne obavijesti te, na temelju objektivnih izlaganja i nepristranih prijedloga, dovesti stranke do sporazumne odluke o rješenju spora. Budući da sporovi često obuhvaćaju i razilaženje o činjeničnom stanju, postupak mirenja – poput arbitraže – treba najprije ispitati i utvrditi činjenice. U tom se dijelu postupka mirenje poklapa s postupkom istrage. S obzirom na neobvezatan konačni prijedlog, mirenje je blisko s posredovanjem.

30. Koje su razlike između mirenja i arbitraže?

Navedene analogije i paralelizmi glede mirenja i arbitraže nisu bitni. Između njih postoje ove načelne razlike:

- Dok je arbitraža uvijek suđenje koje primjenjuje normu na spor, mirenje načelno nije vezano za normu; stranke mogu dati organu mirenja zadatak da svoj prijedlog izradi strogo u skladu s MP, ali isto tako mogu ga uputiti da se ne obazire na pravo.
- Organ mirenja donosi samo izvješća i prijedloge koji ne obvezuju stranke.
- Zbog b. nije potrebno da organ mirenja dade samo jedno i konačno izvješće, nego se može ovlastiti da strankama uzastopce iznosi različite prijedloge ako prijašnji ne bi doveli do uspjeha.

31. Kako je uređeno mirenje u međunarodnim ugovorima?

Iako je neobvezatnost prijedloga organa mirenja temeljna značajka tog sredstva mirnog rješavanja sporova, u nekim ugovorima države predviđaju razne mjere za povećanje utjecaja tih prijedloga. Tako se u *Bečkoj konvenciji o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim međunarodnim organizacijama* (1975) predviđa da svaka stranka spora može jednostrano izjaviti da će se pridržavati preporuka sadržanih u izvješću povjerenstva za mirenje. U *Bečkoj konvenciji o zaštiti ozonskog omotača* države su se obvezale da će preporuke komisije za mirenje razmotriti u dobroj vjeri.

Rješenja koja idu i dalje, te preporuke povjerenstva za mirenje proglašavaju obvezujućim za stranke spora, ne ubrajaju se u mirenje, bez obzira na terminologiju koja se u njima upotrebljava. Tako je s *Ugovorom o osnivanju Organizacije istočnokaripskih država*, kojim se odluke i preporuke komisije za mirenje proglašavaju konačnim i obvezujućim za države stranke. Taj postupak, bez obzira na naziv mirenja, s obzirom na obvezatnost sadržaja izvješća povjerenstva, nije mirenje nego izravnaje ili arbitraža.

Mirenje u novije vrijeme nije samo navedeno kao jedno od sredstava mirnog rješavanja sporova u posebnim dokumentima o rješavanju sporova, već je predviđeno i detaljno uređeno mnogim međunarodnim ugovorima kojima se kodificiraju i razvijaju različita područja MP. Spomenimo najvažnije – *Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije* (1965), *Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima* (1966), *Konvencija o intervenciji na otvorenom moru u slučajevima nezgoda koje dovode do onečišćenja naftom*, *Bečka konvencija o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim međunarodnim organizacijama* (1978), *Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora* (1978), *Konvencija UN o pravu mora* (1982), *Bečka konvencija o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i drugova* (1985), *Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača* (1985), *Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovor između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija* (1969). Odredbe o mirenju iz priloga *Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora* (1969) bile su uzor za više spomenutih kodifikacijskih ugovora zaključenih pod okriljem UN.

32. Kako se provodi mirenje u sklopu UN i navedi primjer?

I postupak u krilu organa UN (Opća skupština, Vijeće sigurnosti) katkad se služi metodom mirenja – nastoji se dovesti do sporazuma između stranaka spora, dajući im savjete ili preporuke. Tako je 1948. Opća skupština osnovala Komisiju za mirenje za Palestinu, a sljedeće godine jedan trajan skup stručnjaka za istragu i mirenje u budućim sporovima. I u kongoanskoj krizi 1960/61. bila je osnovana jedna komisija za mirenje. Glavni tajnik se također služi mirenjem; tako je npr. imenovao komisiju radi uspostavljanja normalnih odnosa između Kambodže i Tajlanda.

84. IZRAVNANJE

33. Što je izravnanje?

Ima sporova u kojima se države podvrgavaju konačnom rješenju od strane nekog objektivnog foruma, pa se unaprijed obvezuju da će izvršiti rješenje, ali ovlašćuju taj forum da svoju odluku donese bez obzira na pravo ili da predmet spora uredi izdavanjem novih propisa. Tako je npr. u američko-britanskom sporu o ribolovu u Beringovu moru, prema želji stranaka, donesen pravilnik o ribolovu u tom prostoru. Francuska i Švicarska predale su Stalnom sudu međunarodne pravde da presudi spor o Savojskim slobodnim zonama, sa zahtjevom da Sud u svojoj presudi izda propise o cjelokupnom budućem uređenju odnosa u tim zonama. Stalni sud je presudio da prava Švicarske, prema ugovorima iz 1815. još postoje, ali odbio je izdati rješenje prema spomenutom zahtjevu stranaka, jer bi to prelazilo njegovu pravosudnu funkciju. Na to su stranke taj zadatak povjerile posebnom „arbitražnom“ zboru, koji je izradio pravilnik o uvozu proizvoda slobodnih zona u Švicarsku. Tako je on obavio funkciju koju bi normalno trebale obaviti same stranke izravnim pregovorima u obliku međunarodnog ugovora. Međutim, u slučaju *Tacna i Arica* (1925), „arbitar“ je ostvario dvostruku zadaću – uz rješenje pravnog pitanja je izradio i pravila o provođenju postupka.

Opisani način rješavanja nisu presude u smislu primjene prava na predmet spora. Pojam arbitraže valja ograničiti na rješavanje sporova primjenom prava. Prije navedenim i drugim slučajevima je zajedničko s arbitražom to da su se stranke unaprijed obvezale na izvršenje odluke koju će stvoriti prizvani forum. Ali, s druge strane, nema tu druge bitne značajke arbitraže – ne traži se i ne donosi odluka o obliku primjene postojećeg prava na izneseni konkretni slučaj, tj. doneseno rješenje nije presuda. Ipak, mnogi i takve postupke pribrajaju arbitraži i zato daju širu definiciju arbitraže, koja obuhvaća i njih. Drugi provode neko razlikovanje i pomažu s nazivima politička, zakonodavna ili administrativna arbitraža. Scelle pak te pojave naziva neoarbitražom, i kaže da je to zapravo obvezatno posredovanje.

Najbolje je pravu arbitražu pojmovno razlučiti od prije opisanih slučajeva. Pod nazivom arbitraža treba ostati takva vrsta postupka gdje se rješenja postižu primjenom prava, a daljnja bitna značajka joj je da su se stranke unaprijed obvezale na izvršenje arbitražne odluke. Sve ono što se ne podudara s tim bitnim značajkama arbitraže treba izlučiti iz tog pojma i dati mu drugi naziv. Postupak s neobvezatnim rješenjem izgradio se pod nazivom mirenje. Ako je, pak, to postupak u kojem su se stranke, istina, unaprijed obvezale da će izvršiti rješenje, ali se to rješenje ne ograničava na primjenu prava, takav postupak je posebno sredstvo, bitno različito od arbitraže.

Dakle, izravnanje je način mirnog rješavanja međunarodnog spora koji ima ove značajke – a) stranke su prizvale neki objektivni forum, sa zadatkom da riješi spor, a već su se unaprijed obvezale da će izvršiti rješenje; b) prizvani forum nije pri donošenju rješenja vezan na primjenu prava, bilo zato što to nije moguće (mnogi sporovi o određivanju granica), bilo zato što stranke žele ukloniti uzrok sukoba novim uređenjem (tzv. zakonodavna ili administrativna arbitraža). Sigurno je da će takvo posebno sredstvo katkad biti potrebno i upotrebljavano, ali to će biti mnogo rjeđe nego upotreba arbitraže, jer su ovlasti organa za izravnanje toliko široke da će države tek u krajnjem slučaju pristati podvrgnuti svoje interese rješenju prema takvom postupku. Uostalom, kao i pri mirenju, za situacije koje bi bile prikladne da budu rješavane izravnanjem postoje i politička sredstva rješavanja (kongresi, konferencije, posredovanje), a za njih je stvoren i postupak pred UN.

34. Što ga karakterizira?

Izravnanje je način mirnog rješavanja međunarodnog spora koji ima ove značajke – a) stranke su prizvale neki objektivni forum, sa zadatkom da riješi spor, a već su se unaprijed obvezale da će izvršiti rješenje; b) prizvani forum nije pri donošenju rješenja vezan na primjenu prava, bilo zato što to nije moguće (mnogi sporovi o određivanju granica), bilo zato što stranke žele ukloniti uzrok sukoba novim uređenjem (tzv. zakonodavna ili administrativna arbitraža).

35. Da li je obvezatno?

Izravnanje nije obvezno, ali, ako države odluče podvrgnuti svoj spor konačnom rješenju od strane nekog objektivnog foruma, one se unaprijed obvezuju da će izvršiti to rješenje.

36. Koja je razlika između arbitraže i izravnanja?

Opisani način rješavanja nisu presude u smislu primjene prava na predmet spora. Pojam arbitraže valja ograničiti na rješavanje sporova primjenom prava. Prije navedenim i drugim slučajevima je zajedničko s arbitražom to da su se stranke unaprijed obvezale na izvršenje odluke koju će stvoriti prizvani forum. Ali, s druge strane, nema tu druge bitne značajke arbitraže – ne traži se i ne donosi odluka o obliku primjene postojećeg prava na izneseni konkretni slučaj, tj. doneseno rješenje nije presuda. Ipak, mnogi i takve postupke pribrajaju arbitraži i zato daju širu definiciju arbitraže, koja obuhvaća i njih. Drugi provode neko razlikovanje i pomažu s nazivima politička, zakonodavna ili administrativna arbitraža. Scelle pak te pojave naziva neoarbitražom, i kaže da je to zapravo obvezatno posredovanje.

Najbolje je pravu arbitražu pojmovno razlučiti od prije opisanih slučajeva. Pod nazivom arbitraža treba ostati takva vrsta postupka gdje se rješenja postižu primjenom prava, a daljnja bitna značajka joj je da su se stranke unaprijed obvezale na izvršenje arbitražne odluke. Sve ono što se ne podudara s tim bitnim značajkama arbitraže treba izlučiti iz tog pojma i dati mu drugi naziv. Postupak s neobvezatnim rješenjem izgradio se pod nazivom mirenja. Ako je, pak, to postupak u kojem su se stranke, istina, unaprijed obvezale da će izvršiti rješenje, ali se to rješenje ne ograničava na primjenu prava, takav postupak je posebno sredstvo, bitno različito od arbitraže.

37. Što je zajedničko izravanju i arbitraži?

Zajedničko je to što se stranke unaprijed obvezuju na izvršenje odluke koju će stvoriti prizvani forum.

38. Što znaš o izravanju pri sudovanju?

I međunarodni sudovi mogu biti ovlašteni djelovati na način koji se kvalificira kao izravanje. Naime, neki su sudovi, prema svojim statutima, ovlašteni odlučivati na temelju načela pravičnosti. Tako je već Statut Stalnog suda međunarodne pravde (1920) predviđao da Sud može, ako se stranke spora o tome sporazume, odlučivati *ex aequo et bono*. Ta odredba se ponavlja i u Statutu Međunarodnog suda.

Na temelju *Konvencije UN o pravu mora*, stranke spora iz tog područja MP mogu se sporazumjeti da njihov spor odlučuje *ex aequo et bono* ne samo Međunarodni sud, već i posebna sudska tijela ustanovljena na temelju te konvencije: Međunarodni sud za pravo mora, arbitražni sud ili posebni arbitražni sud. Međutim, takva ovlast sudova, da na izričit zahtjev stranaka pojedinog spora odlučuju na temelju načela pravičnosti, ne znači da i u tim slučajevima sudovi ne smiju primijeniti neka pravila MP koja se uklapaju u njihovo poimanje pravičnog rješenja tog spora. Osim toga, ni odlučivanje *ex aequo et bono* nikada ne smije biti protivno kogentnim normama MP.

Niti jedan od spomenutih sudova dosad nije odlučivao *ex aequo et bono*, jer to od njih nije bilo zatraženo od stranaka u sporovima koji su im bili dani na rješavanje. Takav pokušaj bio je prijedlog Gvatemale da se njezin spor s VB o Britanskom Hondurasu (Belizeu) riješi pred Međunarodnim sudom *ex aequo et bono* – Gvatemala je u tom smislu ograničila i svoju izjavu o prihvatanju nadležnosti Međunarodnog suda, danu na temelju njegova Statuta: prihvaćala je sudbenost Međunarodnog suda u sporu o Belizeu jedino pod uvjetima da i VB pristane da Sud odlučuje *ex aequo et bono*.

85. ARBITRAŽA

39. Što je arbitraža?

Arbitraža je postupak kojemu je cilj uređenje sporova između država od strane sudaca koje su one izabrale, na temelju poštivanja prava (*Haaška konvencija o mirnom rješavanju međunarodnih sporova*, 1907.). Za arbitražu su bitne dvije značajke – a) rješenje koje ona donosi je presuda, tj. primjena pozitivnog prava na konkretni spor; b) rješenje je obvezatno i mora se izvršiti (*Haaška konvencija: pribjegavanje arbitraži uključuje obvezu podvrgavanja presudi u dobroj vjeri*).

40. Koje su karakteristike arbitraže?

Za arbitražu su bitne dvije značajke – a) rješenje koje ona donosi je presuda, tj. primjena pozitivnog prava na konkretni spor; b) rješenje je obvezatno i mora se izvršiti.

Iako je arbitraža suđenje i donošenje rješenja, obvezatnog za stranke, temelji njezina postojanja, njezina autoriteta, njezine obvezatnosti, leže uvijek u dobrovoljnom podvrgavanju, u sporazumnom obvezivanju stranaka na arbitražni postupak. Stranke u međunarodnoj arbitraži su države i drugi subjekti MP. Oni se podvrgavaju arbitraži samo prema vlastitoj odluci, a budući da su uvijek barem dvije stranke, potrebna je odluka obiju stranaka, tj. sporazum. Pa i onda kad je neka država podvrgnuta nekom stalnom međunarodnom sudu za sve svoje međunarodne sporove, tako da se parnica protiv nje može započeti jednostranom tužbom, čak i tada njezino podvrgavanje tom sudu ima korijen u njezinoj privoli, u sklapanju nekog ugovora kojim je sudu dana takva nadležnost.

Sporodno je kakav forum donosi arbitražnu presudu. To može biti pojedinac, privatna osoba ili više njih, visoki dužnosnik ili čak glavar neke strane države, određeni zbor, npr. neki pravni fakultet itd. U prijašnje doba bili su česti primjeri vladarske arbitraže, ali je tu, zapravo, sudačku djelatnost obavljao neki stručnjak ili više njih, kojima je arbitrar

taj posao povjerio, a gotova presuda izrečena je uz potpis tog vladara. Zato je zanimljivo da su takvi zadatci sve više povjeravati pravnim stručnjacima, bilo sucima bilo znanstvenicima. Danas, s obzirom na usvajanje međunarodnih pravila o vrlo različitim problemima međunarodne zajednice (međunarodni promet, telekomunikacije, zaštita okoliša i dr.), katkad se od arbitara traži stručnost u određenim područjima znanosti, čije je poznavanje za rješavanje određenih sporova isto tako važno kao i znanje o primjenjivim međunarodnim pravnim pravilima.

Arbitraža se najčešće povjerava zboru od više arbitara, tri, pet, pa i više. Stranke sporazumno imenuju suca pojedinca ili sastavljaju zbor sudaca, a često se sporazumijevaju da svaka stranka imenuje jednaki broj članova zbora. No, budući da se obično određuje neparni broj članova zbora, barem o tom dodatnom članu, najčešće predsjedniku arbitražnog vijeća, mora doći do sporazuma.

41. Kako može započeti arbitraža?

Iako je arbitraža suđenje i donošenje rješenja, obvezatnog za stranke, temelji njezina postojanja, njezina autoriteta, njezine obvezatnosti, leže uvijek u dobrovoljnom podvrgavanju, u sporazumnom obvezivanju stranaka na arbitražni postupak. Stranke u međunarodnoj arbitraži su države i drugi subjekti MP. Oni se podvrgavaju arbitraži samo prema vlastitoj odluci, a budući da su uvijek barem dvije stranke, potrebna je odluka obiju stranaka, tj. sporazum. Pa i onda kad je neka država podvrgnuta nekom stalnom međunarodnom sudu za sve svoje međunarodne sporove, tako da se parnica protiv nje može započeti jednostranom tužbom, čak i tada njezino podvrgavanje tom sudu ima korijen u njezinoj privoli, u sklapanju nekog ugovora kojim je sudu dana takva nadležnost.

42. Koje su vrste arbitraže?

Arbitraža je zapravo suđenje. Ali nadležnost tog suda nije nametnuta strankama (kao što to biva u unutrašnjem državnom poretku) nekim vanjskim, njima nadređenim autoritetom, nego se one toj sudbenosti podvrgavaju dobrovoljno, međusobnim sporazumom.

Razlikuju se prigodna (izolirana, *ad hoc*) i institucionalna arbitraža, prema tome stvara li se taj sporazum za pojedini već nastali spor (odnosno više njih) ili postoji unaprijed dana obveza da će se sporovi određene vrste (ili svi budući sporovi) podvrgavati arbitraži.

Odluka o podvrgavanju pojedinog spora arbitraži potrebna je onda ako među strankama ne postoji ugovor o institucionalnoj arbitraži – tada će stranke morati sklopiti poseban ugovor (kompromis, pristatna pogodba), u kojem trebaju naznačiti pred koji će forum iznijeti spor, predmet spora i postupak koji će arbitražni forum primijeniti pri rješavanju spora. Ima ugovora gdje se stranke unaprijed obvezuju da će za svaki budući spor neke određene vrste sklopiti sporazum o njegovu rješavanju arbitražom. Kod tih ugovora postoji obveza rješavanja predviđenih sporova arbitražom, ali ipak nema mogućnosti da jedna od stranaka spora iznese spor pred arbitražu jednostranim korakom (tužbom), jer se još moraju dogovoriti pojedinosti bez kojih jednostrano postupanje nije moguće.

43. Koja je razlika između prigodne i institucionalne arbitraže?

Prigodna (izolirana, *ad hoc*) i institucionalna arbitraža se razlikuju prema tome stvara li se taj sporazum za pojedini već nastali spor (odnosno više njih) ili postoji unaprijed dana obveza da će se sporovi određene vrste (ili svi budući sporovi) podvrgavati arbitraži.

44. Kad se zaključuje pristatna pogodba kod prigodne arbitraže?

Odluka o podvrgavanju pojedinog spora arbitraži potrebna je onda ako među strankama ne postoji ugovor o institucionalnoj arbitraži – tada će stranke morati sklopiti poseban ugovor (kompromis, pristatna pogodba), u kojem trebaju naznačiti pred koji će forum iznijeti spor, predmet spora i postupak koji će arbitražni forum primijeniti pri rješavanju spora.

45. Koja je razlika između arbitraže i suđenja?

Pisci često razlikuju arbitražu od suđenja. Suđenje bi bilo rješavanje međunarodnog spora pred nekim stalnim međunarodnim sudom, kakav je osnovan nakon I. svjetskog rata u Haagu (Stalni sud međunarodne pravde), a poslije je ponovno ustanovljen *Poveljom UN* (Međunarodni sud). No, razlike između takvog postupka i obične arbitraže nisu bitne. I stalni sudac i prigodni arbitar moraju suditi po pravu, primjenjuju pravo na konkretni slučaj. I jedan i drugi prizvani su od stranaka slobodnom odlukom i priznati kao nadležni za rješavanje bilo jednog ili niza sporova. To se najbolje vidi iz činjenice da se i strankama sporova koji se iznose pred stalne sudove daje mogućnost da znatno utječu na sastav zbora koji će rješavati njihov spor. Statuti stalnih međunarodnih sudova, naime, daju strankama spora mogućnost da njegovo rješavanje ne povjere punom sastavu, plenumu suda, već nekom užem sastavu, tj. vijeću suda. Pri tome one imaju pravo i znatno utjecati na sastav tih vijeća – njihov sastav sud određuje iz suglasnost stranaka, a stranka spora koja u sastavu suda nema svog državljanina u svakom slučaju (u plenumu ili užem vijeću) ima pravo imenovati posebnog suca za taj spor, tzv. suca *ad hoc*.

46. Koja je prednost stalnih sudova pri rješavanju sporova u odnosu na arbitražu?

Ako i nema pojmovne razlike između arbitraže i suđenja pred stalnim sudom, ipak suđenje pred stalnim sudom znači znatno usavršavanje rješavanja sporova primjenom prava. Stalni suci su nezavisniji od utjecaja partijskih stranaka, što povećava i povjerenje u objektivnost suda i tako najbolje osigurava izvršenje presude. Daljnja prednost je što suci sude dugi niz godina i time stječu potrebnu vještinu i iskustvo u obavljanju svoje djelatnosti. U istom smislu djeluje i kontinuitet samog suda, osobito ako se svi suci ne izmjenjuju odjednom. Znatno usavršavanje međunarodnog sudovanja postignuto je i stvaranjem specijaliziranih međunarodnih sudova (za međunarodna kaznena djela, za prava čovjeka, za pravo mora).

47. Koja je prednost arbitraže pri rješavanju sporova?

Uz sve navedene prednosti suđenja pred stalnim sudom, i arbitraža pojedinaca i prigodno sastavljenih arbitražnih vijeća je većinom bila na visini zadatka. Ona je i danas, zbog nekih značajki, državama često prihvatljivija od stalnih sudova – zbog većeg utjecaja stranaka na sastav arbitražnih vijeća; zbog brzine i fleksibilnosti arbitražnog postupka; zbog mogućnosti djelomične ili potpune tajnosti postupka; zbog manjeg utjecaja ranijih međunarodnih presuda na odlučivanje arbitražnih vijeća. Osim toga, arbitražom se mogu rješavati i sporovi država s međunarodnim organizacijama i drugim subjektima MP, dok Međunarodni sud – glavni sudski organ UN – kao i većina drugih sudova, može rješavati samo sporove između država.

Zbog svih tih obilježja arbitraže, države se njome i danas služe unatoč sve većem broju stalnih međunarodnih sudova. U novije vrijeme, upravo u pitanjima za koja postoji i jedan specijalizirani međunarodni sud (Međunarodni sud za pravo mora), države su se poslužile arbitražom.

48. Što znaš o povijesti arbitraže?

Arbitraža je vrlo staro sredstvo rješavanja međunarodnih sporova. Spominje se kod Sumerana, često se upotrebljavala u Grka i u pojedinim razdobljima srednjeg vijeka, osobito u sporovima između talijanskih gradova. Njezin daljnji razvoj prekinut je u novom vijeku zbog nestanka duhovnih veza koje su pogodovale upotrebi arbitraže i zbog pojave novovjekovnog pojma vladarske suverenosti. Tek potkraj 18.st. se arbitraža pojavljuje u poznatom ugovoru iz 1794. između VB i SAD u određivanju dijela granice u Kanadi i nekim drugim sporovima. Od tog vremena arbitraža se sve češće proučava, predlaže i primjenjuje.

U povijesti arbitraže važan je datum rješenja tzv. Alabamskog spora između SAD i VB pravorijekom arbitražnog suda (1972.). Riječ je bila o povredi neutralnosti od VB u Američkom građanskom ratu, za koji je ta država osuđena platiti odštetu SAD (Alabama je bilo ime ratnog broda koji je bio središnji predmet spora). To je primjer kako se i važna sporna pitanja mogu riješiti arbitražom, pa je on dobro poslužio propagandi znanosti i pacifističkih krugova u korist arbitraže. Ipak, treba primijetiti da je taj spor već prije zapravo bio politički riješen, pa je arbitraža bila samo njegova završna etapa.

49. Što znaš o Alabamskom sporu?

Rješenje tzv. Alabamskog spora između SAD i VB pravorijekom arbitražnog suda (1972.) je važan datum u povijesti arbitraže. Riječ je bila o povredi neutralnosti od VB u Američkom građanskom ratu, za koji je ta država osuđena platiti odštetu SAD (Alabama je bilo ime ratnog broda koji je bio središnji predmet spora). To je primjer kako se i važna sporna pitanja mogu riješiti arbitražom, pa je on dobro poslužio propagandi znanosti i pacifističkih krugova u korist arbitraže. Ipak, treba primijetiti da je taj spor već prije zapravo bio politički riješen, pa je arbitraža bila samo njegova završna etapa.

50. Kako je tekao razvoj arbitraže u novom vijeku?

U povijesti novovjekovnog razvoja arbitraže najprije se javlja prigodna arbitraža, tj. rješavanje već nastalih sporova na temelju posebnog ugovora, sklopljenog nakon nastanka svakog pojedinog spora.

Poslije se javlja institucionalna arbitraža, i to u dva oblika – a) kao klauzula u različitim ugovorima kojom se sporovi o primjeni ili tumačenju dotičnog ugovora podvrgavaju arbitraži; b) kao posebni arbitražni ugovor kojim se ugovara da će se određene vrste budućih eventualnih sporova rješavati arbitražom. Kod b) su se od arbitraže često izuzimali oni sporovi koje države, zbog njihove važnosti i osjetljivosti interesa na koji se odnose, nisu željele podvrgnuti arbitraži. Za takve sporove unosile su se u ugovor tzv. ograde ili rezerve. Rezerve su se najčešće odnosile na sporove koji se tiču životnih interesa, časti, nezavisnosti i suverenosti, teritorijalnih pitanja, ustavnih načela i sl. Obično nije bilo pobliže određeno što znače pojedine rezerve. Ako se k tomu ostavljalo stranci u sporu da sama prosudi ubraja li se taj konkretni spor pod ugovorenu rezervu, značilo je to znatno suženje domašaja dotičnog arbitražnog ugovora. Tumačenje rezervi bilo je objektivnije ako se odluka o tome prepuštala samom arbitražnom forumu. Iako rjeđe, rezerve se i danas stavljaju. Najčešće su ograde za predmete isključive domaće nadležnosti, za sporove nastale prije zaključenja arbitražnog ugovora, za sporove koji se tiču teritorijalne cjelovitosti, sporove koji se tiču vojnih djelatnosti, sporove kojima se bavi Vijeće sigurnosti UN i za sporove koji diraju interese trećih država.

Ohrabreni širenjem arbitražnih ugovora, pobornici mira postavili su novi cilj – ustanovljenje stalnog suda za presuđivanje međunarodnih sporova.

51. Što znaš o ustanovljenju stalnog suda za rješavanje međunarodnih sporova?

Ohrabreni širenjem arbitražnih ugovora, pobornici mira postavili su novi cilj – ustanovljenje stalnog suda za presuđivanje međunarodnih sporova.

Na Prvoj haaškoj mirovnoj konferenciji (1899) trebalo je uvesti opće i obvezatno sudovanje i osnovati stalni sud. Konferencija nije uspjela uvesti obvezatnost arbitraže, jer se Njemačka opirala. Ipak, uspjelo se stvoriti barem nešto u smislu stalnog suda – *Konvencijom o mirnom rješavanju međunarodnih sporova* osnovan je Stalni arbitražni sud, sa sjedištem u Haagu, koji i danas djeluje. Istom konvencijom utvrđen je postupak za mirno rješavanje međunarodnih sporova, i to pri posredovanju i pred istražnim povjerenstvima, ali, napose, i za arbitražni postupak pred novoosnovanim sudom. Međutim, to nije pravi sud. Stalan je samo ured koji obavlja tehnički posao, a sam sud sastavlja se za svaki spor posebno, tako da stranke spora same odabiru arbitre (jednog ili više) s popisa koji se vodio u Haagu, a na koji svaka država stranka *Konvencije* imenuje max. 4 osobe, priznate stručnjake za MP, koji uživaju najveći moralni ugled. Tako stranke u svakom trenutku mogu lako posegnuti za mehanizmom koji im gotov stoji na raspolaganju, i ne trebaju dugo tražiti prikladne i spremne arbitražne suce. Za rješavanje svojih sporova arbitražom države su se do 2005. poslužile Stalnim arbitražnim sudom 49 puta. Uz izravno djelovanje Stalnog arbitražnog suda na rješavanju međunarodnih sporova, njegov sastav se rabi u fazi kandidiranja za izbor sudaca Međunarodnog suda, koji je osnovan *Poveljom UN*.

Haaška konferencija iz 1899. i njome stvoreni mehanizmi svakako su potaknuli napredovanje arbitraže. No, nastojanje da se organizira pravi sud nije napredovalo sve do nakon I. svjetskog rata. Na Drugoj haaškoj mirovnoj konferenciji 1907. pokušalo se osnovati takav sud, ali ovaj put velike i manje države nisu se uspjele složiti oko toga kako da se određuju suci, jer sud nije mogao imati toliko broj sudaca koliko ima država, a manje države nisu htjele pristati da u sudu sjedi uvijek po jedan pripadnik velikih država, dok bi se pripadnici manjih izmjenjivali u duljim vremenskim razmacima. Tako je jedino *Konvencija o mirnom rješavanju međunarodnih sporova* iz 1899. donekle izmijenjena i danas vrijedi u stilizaciji iz 1907., a potkraj 2005. je imala 104 države stranke.

Ipak je na Drugoj mirovnoj konferenciji učinjen korak naprijed usvajanjem tzv. *Porterove konvencije*, kojom se zabranjuje pribjegavanje oružanoj sili da bi se utjerali ugovorni dugovi, osim ako dužnička država nije htjela pristati na arbitražu, ili je poslije priječila njezino konstituiranje, odnosno nije htjela provesti presudu.

Na istoj konferenciji potpisana *Konvencija o ustanovljivanju međunarodnog pljenidbenog suda* bila bi uvela pravi sud za jednu posebnu vrstu sporova (i to kao prizivnu instanciju), ali ona nije stupila na snagu zbog nedostatka ratifikacija. Iste godine je ustanovljen, na poticaj SAD, među pet država Srednje Amerike Srednjoamerički sud, koji je djelovao do 1918. – pred njega su mogli pristupiti i pojedinci s tužbom protiv država.

Tendencija širenja arbitraže nastavlja se i nakon I. svjetskog rata. U to doba sklopljeno je više stotina arbitražnih ugovora i ugovora s arbitražnom klauzulom. Liga naroda promicala je tu tendenciju pa je, uz ostalo, izradila uzorke arbitražnih ugovora i kolektivni ugovor o mirnom rješavanju sporova – *Ženevski opći akt* – od 1928., koji osigurava široku upotrebu arbitraže među državama strankama.

Godine 1920. je osnovan Stalni sud međunarodne pravde, što ga je predviđao *Pakt Lige naroda*, a koji je pod drugim imenom – Međunarodni sud – ponovo uspostavljen *Poveljom UN*. Istodobno, mirovni ugovori zaključeni 1919. i 1920. ustanovili su niz tzv. mješovitih arbitražnih sudova koji su trebali suditi mnoge pojedinačne zahtjeve pripadnika jedne države prema drugoj, protivnici iz minulog rata.

52. Što je to Porterova konvencija?

Ipak je na Drugoj mirovnoj konferenciji (1907) učinjen korak naprijed usvajanjem tzv. *Porterove konvencije*, kojom se zabranjuje pribjegavanje oružanoj sili da bi se utjerali ugovorni dugovi, osim ako dužnička država nije htjela pristati na arbitražu, ili je poslije priječila njezino konstituiranje, odnosno nije htjela provesti presudu.

53. Što znaš o Ženevskom općem aktu?

Tendencija širenja arbitraže nastavlja se i nakon I. svjetskog rata. U to doba sklopljeno je više stotina arbitražnih ugovora i ugovora s arbitražnom klauzulom. Liga naroda promicala je tu tendenciju pa je, uz ostalo, izradila uzorke arbitražnih ugovora i kolektivni ugovor o mirnom rješavanju sporova – *Ženevski opći akt* – od 1928., koji osigurava široku upotrebu arbitraže među državama strankama.

Ženevski opći akt su do II. svjetskog rata prihvatile mnoge države. On je nakon rata zapravo postao većinom neupotrebljiv, jer se mnogim odredbama oslanjao na postojanje Lige naroda i njezinih organa. Zato je Opća skupština UN 1949. unijela neke izmjene u *Aktu*, koje ne diraju i sam *Akt*, nego se samo na onim mjestima gdje se spominju organi Lige naroda sada navode organi UN. Tako izmijenjenom *Aktu* dosad je pristupilo samo 8 država. Stupio je na snagu već 1950., ali u posljednjih 30 godina mu je pristupila samo Estonija.

54. Što znaš o Ženevskom općem aktu i UN?

Ženevski opći akt su do II. svjetskog rata prihvatile mnoge države. On je nakon rata zapravo postao većinom neupotrebljiv, jer se mnogim odredbama oslanjao na postojanje Lige naroda i njezinih organa. Zato je Opća skupština UN 1949. unijela neke izmjene u *Aktu*, koje ne diraju i sam *Akt*, nego se samo na onim mjestima gdje se spominju organi Lige naroda sada navode organi UN.

Svrha je *Općeg akta* da pruži mehanizam za svaki slučaj, gdje bi se stranke htjele poslužiti mirnim sredstvima za rješenje nekog spora. *Akt* ne uvodi nova sredstva nego kombinira postojeća, tako da nijedan spor ne bi ostao bez prikladnog sredstva za rješavanje. Time su se htjele među strankama *Općeg akta* ispuniti one praznine koje su postojale u sustavu *Pakta Lige naroda*, a zbog kojih je rat u nekim slučajevima ipak bio moguć.

U sadašnjem sustavu UN, u kojemu je rat općenito zabranjen, koristi *Akta* je u tome što u nedostatku drugog sporazuma ili zbog nepostojanja dobre volje s jedne strane dopušta da se svaka stranka može jednostrano poslužiti putevima koji su *Aktom* predviđeni i tako dovesti do mirnog rješenja spora. Radi toga *Akt* obvezuje stranke da svaki spor u konačnom stadiju podvrgnu arbitraži, razumijevajući pod arbitražom i sudski postupak. Ali prije samog arbitražnog postupka, *Opći akt* primjenjuje u velikoj mjeri postupak mirenja, polazeći sa stajališta da je taj postupak u mnogim prilikama prikladniji od arbitraže za uspješno rješenje spora. *Opći akt* je supsidijaran jer se on primjenjuje samo ako stranke sporazumno ne izaberu neki drugi način mirnog rješavanja.

55. Kako Ženevski opći akt dijeli sporove?

S obzirom na sredstva rješavanja, *Opći akt* razlikuje dvije vrste sporova. Prva vrsta obuhvaća sporove u kojima stranke međusobno osporavaju neko pravo – pod tim se razumijevaju osobito oni sporovi što ih spominje čl. 36. *Statuta Međunarodnog suda*. Ti sporovi, koji se obično nazivaju pravnim sporovima, potpadaju pod arbitražu, ali se stranke mogu dogovoriti da će za njih najprije pokušati sredstvo mirenja. Ako se tako dogovore, a mirenje ne uspije, treba ipak ići pred arbitražu. No, to ne smije biti odmah, jer bi se stranke ipak mogle naknadno prikloniti sporazumu na temelju postupka o mirenju. Zato se ostavlja rok od mjesec dana nakon završetka postupka mirenja kao rok za razmišljanje. Što se tiče arbitraže, stranke mogu sporazumno izabrati bilo kakav put i forum, ali ako o tome nema ili ne dođe do sporazuma, svaka stranka se može jednostrano obratiti Međunarodnom sudu u Haagu.

Ako je riječ o sporu na koji se ne može primijeniti navedena definicija pravnog spora, *Opći akt* obvezuje stranke da se posluže mirenjem. Ali i tu, ako mirenje ne uspije, treba nakon roka od mjesec dana spor podvrgnuti arbitraži. Tu postoji najveća opasnost da do arbitraže ne dođe zbog otpora jedne od stranaka. Zato *Akt* nizom pravila određuje kako će doći do stvaranja arbitražnog foruma. Ako među strankama nema unaprijed određenog organa arbitraže, stranke ga trebaju sastaviti *ad hoc*. Svaka od njih će imenovati jednog člana, koji može biti njezin državljanin, a obje sporazumno imenuju još dva neutralca i neutralnog predsjednika. Ako ne dođe do sporazumnog imenovanja, stranke mogu zamoliti neku treću državu da imenuje preostale arbitre, a svaka od stranaka može zamoliti jednu treću državu, pa će te dvije države zajednički izvršiti imenovanje. Ako ni to ne uspije, može se svaka stranka zasebno obratiti predsjedniku Međunarodnog suda da on imenuje arbitražni sud.

Države – i nečlanice UN kojima se *Akt* priopći za tu svrhu – mogu prihvatiti *Akt* u cjelini ili samo pojedine njegove dijelove, i to tako da se stranke obvežu samo na mirenje za sve sporove, ili, pak, da podvrgnu pravne sporove arbitraži. U prvom slučaju nema uopće obveze na arbitražu, a u drugom se arbitraža ograničava samo na pravne sporove. Razumije se da u jednom i drugom slučaju nije ispunjena svrha *Akta*, kojim se želi osigurati mirno rješenje u svakom slučaju.

56. Što je stalni arbitražni sud?

Ohrabreni širenjem arbitražnih ugovora, pobornici mira postavili su novi cilj – ustanovljenje stalnog suda za presuđivanje međunarodnih sporova.

Na Prvoj haaškoj mirovnoj konferenciji (1899) trebalo je uvesti opće i obvezatno sudovanje i osnovati stalni sud. Konferencija nije uspjela uvesti obvezatnost arbitraže, jer se Njemačka opirala. Ipak, uspjelo se stvoriti barem nešto u smislu stalnog suda – *Konvencijom o mirnom rješavanju međunarodnih sporova* osnovan je Stalni arbitražni sud, sa sjedištem u Haagu, koji i danas djeluje. Istom konvencijom utvrđen je postupak za mirno rješavanje međunarodnih sporova, i to pri posredovanju i pred istražnim povjerenstvima, ali, napose, i za arbitražni postupak pred novoosnovanim sudom. Međutim, to nije pravi sud. Stalan je samo ured koji obavlja tehnički posao, a sam sud sastavlja se za svaki spor posebno, tako da stranke spora same odabiru arbitre (jednog ili više) s popisa koji se vodio u Haagu, a na koji svaka država stranka *Konvencije* imenuje max. 4 osobe, priznate stručnjake za MP, koji uživaju najveći moralni ugled. Tako stranke u svakom trenutku mogu lako posegnuti za mehanizmom koji im gotov stoji na raspolaganju, i ne trebaju dugo tražiti prikladne i spremne arbitražne suce. Za rješavanje svojih sporova arbitražom države su se do 2005. poslužile Stalnim arbitražnim sudom 49 puta. Uz izravno djelovanje Stalnog arbitražnog suda na rješavanju međunarodnih sporova, njegov sastav se rabi u fazi kandidiranja za izbor sudaca Međunarodnog suda, koji je osnovan *Poveljom UN*.

Haaška konferencija iz 1899. i njome stvoreni mehanizmi svakako su potaknuli napredovanje arbitraže. No, nastojanje da se organizira pravi sud nije napredovalo sve do nakon I. svjetskog rata. Na Drugoj haaškoj mirovnoj konferenciji

1907. pokušalo se osnovati takav sud, ali ovaj put velike i manje države nisu se uspjele složiti oko toga kako da se određuju suci, jer sud nije mogao imati toliko broj sudaca koliko ima država, a manje države nisu htjele pristati da u sudu sjedi uvijek po jedan pripadnik velikih država, dok bi se pripadnici manjih izmjenjivali u duljim vremenskim razmacima. Tako je jedino *Konvencija o mirnom rješavanju međunarodnih sporova* iz 1899. donekle izmijenjena i danas vrijedi u stilizaciji iz 1907., a potkraj 2005. je imala 104 države stranke.

Ipak je na Drugoj mirovnoj konferenciji učinjen korak naprijed usvajanjem tzv. *Porterove konvencije*, kojom se zabranjuje pribjegavanje oružanoj sili da bi se utjerali ugovorni dugovi, osim ako dužnička država nije htjela pristati na arbitražu, ili je poslije priječila njezino konstituiranje, odnosno nije htjela provesti presudu.

Na istoj konferenciji potpisana *Konvencija o ustanovljivanju međunarodnog pljenidbenog suda* bila bi uvela pravi sud za jednu posebnu vrstu sporova (i to kao prizivnu instanciju), ali ona nije stupila na snagu zbog nedostatka ratifikacija. Iste godine je ustanovljen, na poticaj SAD, među pet država Srednje Amerike Srednjoamerički sud, koji je djelovao do 1918. – pred njega su mogli pristupiti i pojedinci s tužbom protiv država.

Tendencija širenja arbitraže nastavlja se i nakon I. svjetskog rata. U to doba sklopljeno je više stotina arbitražnih ugovora i ugovora s arbitražnom klauzulom. Liga naroda promicala je tu tendenciju pa je, uz ostalo, izradila uzorke arbitražnih ugovora i kolektivni ugovor o mirnom rješavanju sporova – *Ženevski opći akt* – od 1928., koji osigurava široku upotrebu arbitraže među državama strankama.

Godine 1920. je osnovan Stalni sud međunarodne pravde, što ga je predviđao *Pakt Lige naroda*, a koji je pod drugim imenom – Međunarodni sud – ponovo uspostavljen *Poveljom UN*. Istodobno, mirovni ugovori zaključeni 1919. i 1920. ustanovili su niz tzv. mješovitih arbitražnih sudova koji su trebali suditi mnoge pojedinačne zahtjeve pripadnika jedne države prema drugoj, protivnici iz minulog rata.

Stalni arbitražni sud je najstarija institucija za međunarodno rješavanje sporova. Osnovan je 1899. na prvoj Haaškoj mirovnoj konferenciji, a u svijetu je poznat i pod nazivom Haaški tribunal. Osnivanje Stalnog arbitražnog suda je određeno Haaškom konvencijom iz 1899. radi rješavanja međunarodnih sporova. Na drugoj Haaškoj mirovnoj konferenciji ta je konvencija revidirana Konvencijom iz 1907. u čijem se Prvom dijelu govori o potrebi mirnog rješavanja međunarodnih sporova.

Stalni arbitražni sud (*Permanent Court of Arbitration - PCA*) je međunarodna organizacija sa sjedištem u Palači mira u Haagu, Nizozemska. PCA nije sud u tradicionalnom smislu, ali pruža usluge arbitražnog suda za rješavanje sporova koji proizlaze iz međunarodnih sporazuma između država članica, međunarodnih organizacija ili privatnih stranaka. Slučajevi obuhvaćaju niz pravnih pitanja koja uključuju teritorijalne i pomorske granice, suverenitet, ljudska prava, međunarodna ulaganja i međunarodnu i regionalnu trgovinu. Sporazum o suradnji sastoji se od dvije odvojene multilateralne konvencije s kombiniranim članstvom od 122 države. Organizacija nije agencija UN, ali PCA je službeni promatrač UN.

57. Kako može započeti arbitraža?

Iako je arbitraža suđenje i donošenje rješenja, obvezatnog za stranke, temelji njezina postojanja, njezina autoriteta, njezine obvezatnosti, leže uvijek u dobrovoljnom podvrgavanju, u sporazumnom obvezivanju stranaka na arbitražni postupak. Stranke u međunarodnoj arbitraži su države i drugi subjekti MP. Oni se podvrgavaju arbitraži samo prema vlastitoj odluci, a budući da su uvijek barem dvije stranke, potrebna je odluka obiju stranaka, tj. sporazum. Pa i onda kad je neka država podvrgnuta nekom stalnom međunarodnom sudu za sve svoje međunarodne sporove, tako da se parnica protiv nje može započeti jednostranom tužbom, čak i tada njezino podvrgavanje tom sudu ima korijen u njezinoj privoli, u sklapanju nekog ugovora kojim je sudu dana takva nadležnost.

58. Koja su pravila postupka u arbitraži?

Države se uvijek podvrgavaju arbitraži dobrovoljnim sporazumom. Taj sporazum je temelj arbitražnog suda; on mu određuje ovlasti, propisuje postupak i pravo koje treba primijeniti. Iznoseći spor pred arbitražu, stranke određuju pitanje koje treba riješiti. Pri prigodnoj arbitraži to biva pristatnom pogodbom, a pri institucionalnoj arbitraži tužbom, ali predmet tužbe mora biti u granicama onog sporazuma kojim su se stranke unaprijed podvrgle arbitraži za određene vrste sporova. Sudac je nadležan samo za rješavanje postavljenog pitanja.

Isto tako, stranke mogu odrediti i pravila prema kojima će se voditi arbitražni postupak. To biva često u obliku potanje razrađenih propisa, a još češće upućivanjem na postojeća pravila postupka, osobito otkad su takva pravila donesena *Haaškom konvencijom o mirnom rješavanju sporova*. Za ta pravila, zbog njihove široke prihvaćenosti, neki pisci drže da su postala i običajno pravo. Ako stranke ne odrede nikakva pravila postupka, smatra se da organ arbitraže ima ovlast propisati ta pravila. Sporazum stranaka često izrijekom daje tu vlast arbitražnom sucu.

59. Koje pravo se primjenjuje u arbitražnom postupku?

Što se tiče prava koje treba primijeniti organ arbitraže, stranke ga mogu odrediti izravno ili neizravno. Izravno to čine tako da samim sporazumom formuliraju propise materijalnog prava prema kojima treba donijeti presudu. Poznat

primjer takvih propisa izravno stvorenih ugovorom o podvrgavanju arbitraži jesu tzv. *Washingtonska pravila* (1871), prema kojima je arbitražom riješen Alabamski spor između VB i SAD.

Neizravno stranke određuju propise materijalnog prava tako da arbitra upute na određene postojeće izvore prava. U takvom slučaju obično se samo približe označi krug pravila MP koji se, prema mišljenju i želji stranaka, treba primijeniti u presuđivanju njihova spora. U novije vrijeme se često upotrebljavala formula čl. 38. *Statuta Međunarodnog suda*, katkad uz različite sitne izmjene, ili se jednostavno upućuje na taj članak (pravila koja primjenjuje sud u sporovima koji se iznesu pred njega).

Međutim, pravila MP nisu tako jasno utvrđena kao što je to slučaj s pravilima unutrašnjeg prava, najčešće sadržanima u pisanim zakonskim aktima. Zato ugovori o arbitraži često sadržavaju dopunske odredbe, da bi se popunile eventualne praznine u pozitivnom pravu zbog kojih sudac ne bi mogao donijeti rješenje o konkretnom sporu.

60. Kakav je odnos arbitražne presude i prava na žalbu?

Arbitražna presuda rješava izneseni spor konačno. To proizlazi s jedne strane iz biti arbitraže, a s druge iz same obveze stranaka koju su one međusobno preuzele kad su predale svoj spor arbitražnom forumu. Međutim, u međunarodnoj praksi često su nezadovoljne stranke tražile način da izbjegnu provođenje presude, tvrdeći da je presuda zbog nekog razloga ništava. Među svim razlozima (nevažeća pristatna pogodba, korupcija suca, protupravnost dispozitiva, nepridržavanje bitnih pravila postupka), najčešće se navodilo da je arbitar prekoračio granice svojih ovlasti određene sporazumom stranaka. Teorija se mnogo bavila razlozima ništavnosti presude. Zapravo, tu se teško nalazio pravi odgovor, jer su se stranke unaprijed obvezale na izvršenje, a pravni lijek redovito nije bio predviđen. Tako je, s jedne strane, ovisilo o dobroj volji stranaka hoće li obvezatnu presudu izvršiti, a, s druge, hoće li novim sporazumom podvrgnuti arbitraži pitanje ništavnosti.

Problem se može riješiti bilo time da se strankama dade mogućnost priziva (žalbe), a u tom slučaju treba odrediti pretpostavke priziva i postupak, ili tako da se ne dopusti nikakvo pozivanje na bilo kakve razloge ništavnosti. Tim drugim putem krenule su već *Haaške konvencije o mirnom rješavanju sporova*, a i *Statut Međunarodnog suda*, koji poznaju jedino reviziju ako se otkrije nova činjenica koja je bila odlučna za ishod parnice.

I prema pravilima o arbitražnom postupku u rješavanju sporova o tumačenju ili primjeni *Konvencije UN o pravu mora* presuda je konačna i bez priziva, ali se predviđa i mogućnost da se stranke spora unaprijed sporazume o prizivnom postupku.

61. Što znaš o pravu na tumačenje arbitražne presude?

Od prava na žalbu treba razlikovati pravo stranaka da traže tumačenje presude. *Haaška konvencija* iz 1907. propisuje da svaka stranka spora može arbitražnom sudu koji je donio presudu podnijeti spor koji bi izbio među strankama glede tumačenja ili presude.

62. Što znaš o izvršenju arbitražne presude?

Stranke su dužne izvršiti presudu u dobroj vjeri. To je opće pravilo MP i nalazi se izrijekom istaknuto u mnogim arbitražnim ugovorima, u *Haaškim konvencijama* iz 1899. i 1907., pa i u *Povelji UN*. Države trebaju učiniti sve što je potrebno da bi se izvršila presuda, npr. potreba izmjene unutrašnjeg zakonodavstva koje nije u skladu s međunarodnim obvezama kako ih je utvrdila presuda, nadalje, osiguranje financijskih sredstava za izvršenje presude (kod naknade štete i sl.) itd.

63. Na što se odnosi glava VII *Povelje UN*?

Glava VII odnosi se na Vijeće sigurnosti i njegovo djelovanje u slučaju prijetnje miru, narušavanja mira i čina agresije.

64. Koji je najvažniji dokument o arbitraži?

To je *Haaška konvencija o mirnom rješavanju međunarodnih sporova* iz 1899., koja je revidirana na Drugoj haaškoj konferenciji 1907.

Iznimno je važan i *Ženevski opći akt* iz 1928., koji osigurava široku upotrebu arbitraže među državama strankama (tada) Lige naroda.

86. MEĐUNARODNI SUD

1. Nadležnost

65. Što je to Stalni sud međunarodne pravde?

Stalni sud međunarodne pravde je preteča Međunarodnog suda. Međunarodni sud je osnovan po uzoru na Stalni sud međunarodne pravde, koji je djelovao u vrijeme Lige naroda.

Međutim, u današnje vrijeme se osnivaju i drugi međunarodni sudovi. Već je i u samoj *Povelji UN* rečeno da je Međunarodni sud glavni sudski organ UN, što ne znači i jedini. Štoviše, *Povelja* kaže da ništa u njoj ne sprečava članove UN da rješavanje svojih sporova povjere drugim sudovima na temelju sporazuma koji već postoje ili koji mogu biti sklopljeni u budućnosti.

66. Jesu li osnovani još koji međunarodni sudovi?

Već je i u samoj *Povelji UN* rečeno da je Međunarodni sud glavni sudski organ UN, što ne znači i jedini. Štoviše, *Povelja* kaže da ništa u njoj ne sprečava članove UN da rješavanje svojih sporova povjere drugim sudovima na temelju sporazuma koji već postoje ili koji mogu biti sklopljeni u budućnosti. Države su doista i pristupile osnivanju raznovrsnih međunarodnih sudova, koji se međusobno razlikuju prema krugu država na koje se odnose, vrsti stranaka kojima mogu suditi, pravu koje primjenjuju, nadležnostima itd.

Od sudova opće nadležnosti (nadležni za sve sporove iz svih područja MP), osim Međunarodnog suda, danas postoji samo Srednjoamerički sud.

Na temelju *Konvencije UN o pravu mora*, 1996. je osnovan Međunarodni sud za pravo mora.

Unutar Europskih zajednica i nekih drugih regionalnih gospodarskih integracija postoje sudovi za područje djelovanja tih međunarodnih organizacija, a poseban sudski mehanizam osnovan je i unutar Svjetske trgovinske organizacije. Nakon ESLJP, osnovani su i Međuamerički sud za prava čovjeka i Afrički sud za prava čovjeka i naroda.

Nakon mnogo oklijevanja, prvi put nakon suđenja za ratne zločine počinjene u II. svjetskom ratu, međunarodni sudovi za kršenje međunarodnog kaznenog prava osnovani su za područje bivše Jugoslavije i za Ruandu. Međunarodna zajednica na razne načine sudjeluje i u kaznenim postupcima na Kosovu i Kambodži, Sierra Leoneu i Istočnom Timoru. Međutim, sve te pojedinačne međunarodne kaznene jurisdikcije trebao bi zamijeniti opći, svjetski Međunarodni kazneni sud. Godine 1998. u Rimu je usvojen i za potpisivanje otvoren *Statut međunarodnog kaznenog suda*. *Statut* je stupio na snagu 2002., a do 2005. ga je ratificiralo 100 država, među kojima je i RH. Sud je nadležan samo za fizičke osobe, pojedince koji budu optuženi za povredu međunarodnog humanitarnog prava.

Unutar pojedinih međunarodnih organizacija osnovani su sudovi za rješavanje upravnih i službeničkih odnosa međunarodnih službenika.

67. Koji je zadatak Međunarodnog suda?

Međunarodni sud, glavni sudski organ UN, ima dvostruki zadatak – rješavanje parnica u sporovima između država koje stranke pred njega sporazumno iznesu te davanje savjetodavnih mišljenja na zahtjev UN i nekih drugih, na traženje takvih savjeta ovlaštenih organizacija. Ova posljednja djelatnost suda djelomično pripada sredstvima mirnog rješavanja sporova i osiguranja mira kako su ustanovljena u *Povelji UN*.

68. Da li je Međunarodni sud jedini sudski organ UN? Koje su druge sudske institucije u međunarodnom pravu?

Već je i u samoj *Povelji UN* rečeno da je Međunarodni sud glavni sudski organ UN, što ne znači i jedini. Štoviše, *Povelja* kaže da ništa u njoj ne sprečava članove UN da rješavanje svojih sporova povjere drugim sudovima na temelju sporazuma koji već postoje ili koji mogu biti sklopljeni u budućnosti. Države su doista i pristupile osnivanju raznovrsnih međunarodnih sudova, koji se međusobno razlikuju prema krugu država na koje se odnose, vrsti stranaka kojima mogu suditi, pravu koje primjenjuju, nadležnostima itd.

Od sudova opće nadležnosti (nadležni za sve sporove iz svih područja MP), osim Međunarodnog suda, danas postoji samo Srednjoamerički sud.

Na temelju *Konvencije UN o pravu mora*, 1996. je osnovan Međunarodni sud za pravo mora.

Unutar Europskih zajednica i nekih drugih regionalnih gospodarskih integracija postoje sudovi za područje djelovanja tih međunarodnih organizacija, a poseban sudski mehanizam osnovan je i unutar Svjetske trgovinske organizacije. Nakon ESLJP, osnovani su i Međuamerički sud za prava čovjeka i Afrički sud za prava čovjeka i naroda.

Nakon mnogo oklijevanja, prvi put nakon suđenja za ratne zločine počinjene u II. svjetskom ratu, međunarodni sudovi za kršenje međunarodnog kaznenog prava osnovani su za područje bivše Jugoslavije i za Ruandu. Međunarodna zajednica na razne načine sudjeluje i u kaznenim postupcima na Kosovu i Kambodži, Sierra Leoneu i Istočnom Timoru. Međutim, sve te pojedinačne međunarodne kaznene jurisdikcije trebao bi zamijeniti opći, svjetski Međunarodni kazneni sud. Godine 1998. u Rimu je usvojen i za potpisivanje otvoren *Statut međunarodnog kaznenog suda*. *Statut* je stupio na snagu 2002., a do 2005. ga je ratificiralo 100 država, među kojima je i RH. Sud je nadležan samo za fizičke osobe, pojedince koji budu optuženi za povredu međunarodnog humanitarnog prava.

Unutar pojedinih međunarodnih organizacija osnovani su sudovi za rješavanje upravnih i službeničkih odnosa međunarodnih službenika.

69. Kakva nadležnost Međunarodnog sud postoji?

Postoje osobna i stvarna nadležnost Međunarodnog suda.

70. Što je to osobna, a što stvarna nadležnost Međunarodnog suda?

Kao i kod svakog suda, i kod Međunarodnog suda se govori o osobnoj i stvarnoj nadležnosti (nadležnost *ratione personae* i nadležnost *ratione materiae*), tj. ispituje se koji su pravni subjekti podvrgnuti sudbenosti (jurisdikciji) Suda i za koje predmete.

Za Međunarodni sud, i jedna i druga vrsta nadležnosti određena je, s jedne strane, funkcionalno, tj. svrhom, zadacima i ustrojem Suda, a, s druge strane, konvencionalno, tj. ovisi o pristanku stranaka. Nadležnost suda nije nikome nametnuta – stranke se moraju dobrovoljno podvrgnuti njegovoj jurisdikciji.

71. Što znaš o stvarnoj nadležnosti Međunarodnog suda?

Funkcionalno je stvarna nadležnost Suda određena njegovom zadaćom, a ta je da izriče pravo. On primjenjuje pravila MP na činjenično stanje koje je pred njega izneseno, odnosno na temelju tih pravila prosuđuje o zahtjevima koje su stranke postavile u parnici. Ipak, dana mu je ovlast da ne primjenjuje MP, već da sudi *ex aequo et bono*, tj. po načelima pravičnosti, ako se stranke određenog spora tako sporazume.

72. Što znaš o osobnoj nadležnosti Međunarodnog suda?

U funkcionalnom pogledu, osobna nadležnost Suda određena je pravilima o tome tko se može pojaviti pred Sudom kao stranka, tj. tko ima pred Sudom stranačku sposobnost. Stranačka sposobnost znači pravo ili mogućnost pojaviti se pred sudom kao stranka.

Iako je nedavno predlagano u UN da se nadležnost Međunarodnog suda proširi i na sporove između država i međunarodnih organizacija, i dalje vrijedi izvorno ograničenje iz *Statuta Suda* – samo države mogu biti stranke pred Sudom. Prema njegovu *Statutu*, Sud je ponajprije otvoren onim državama koje su stranke *Statuta*. Budući da je *Statut* sastavni dio *Povelje*, sve države članice UN su stranke *Statuta* po tome što su prihvatile *Povelju*, a time i *Statut*. Ali strankama *Statuta* mogu postati i države koje nisu članice UN – to se zbiva pristupanjem u svojstvu stranke *Statutu*, na temelju zahtjeva odnosne države.

Napokon, mogu se pred Sudom pojaviti i one države koje nisu stranke *Statuta* ako dadu izjavu koju propisuje Vijeće sigurnosti.

Pred Sudom se kao stranke u parnicama ne mogu pojaviti međunarodne organizacije, pojedinci, ni bilo koji drugi subjekt MP. Kao što je rečeno, za UN (neke njegove organe) i neke druge međunarodne organizacije postoji drugi put, tj. traženje savjetodavnih mišljenja Međunarodnog suda.

Što se tiče pojedinaca, iako se oni ne mogu pojaviti pred Sudom kao stranke, njihovi interesi često dolaze pred Sud kao predmet spora između država, od kojih jedna nastupa radi zaštite interesa vlastitog državljanina prema drugoj, za koju tvrdi da je taj interes povrijedila ili ugrozila kršenjem međunarodnog ugovora ili neke druge međunarodne obveze. Pred Sudom su države štitile raznovrsne interese svojih državljana – od financijskih interesa, do roditeljskih prava i prava na život. Općenito, države imaju pravo izaći pred Međunarodni sud radi zaštite prava svojih državljana, kad ona nisu mogla biti zaštićena unutrašnjim pravnim sredstvima druge države ili drugim sredstvima mirnog rješavanja sporova. Međutim, na temelju neposrednog sporazuma dviju država ili na temelju nekog drugog međunarodnog ugovora, i neki sporovi o sudbini pojedinaca i skupina mogu bez ikakvog pokušaja drukčijeg rješavanja biti izneseni pred Međunarodni sud. Tako su BiH i RH pred Međunarodni sud iznijele svoje sporove sa SR Jugoslavijom (Srbija i CG) o genocidu počinjenom nad njihovim stanovništvom, jer takvu nadležnost Suda predviđa *Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida* (1948.), koje su sve tri države stranke.

73. Kako je uređena nadležnost Međunarodnog suda?

Za Međunarodni sud, i jedna i druga vrsta nadležnosti određena je, s jedne strane, funkcionalno, tj. svrhom, zadacima i ustrojem Suda, a, s druge strane, konvencionalno, tj. ovisi o pristanku stranaka. Nadležnost suda nije nikome nametnuta – stranke se moraju dobrovoljno podvrgnuti njegovoj jurisdikciji.

Funkcionalno je stvarna nadležnost Suda određena njegovom zadaćom, a ta je da izriče pravo. On primjenjuje pravila MP na činjenično stanje koje je pred njega izneseno, odnosno na temelju tih pravila prosuđuje o zahtjevima koje su stranke postavile u parnici. Ipak, dana mu je ovlast da ne primjenjuje MP, već da sudi *ex aequo et bono*, tj. po načelima pravičnosti, ako se stranke određenog spora tako sporazume.

74. Što znaš o podvrgavanju konkretnog spora Međunarodnom sudu?

U svakom konkretnom sporu Međunarodni sud je nadležan samo onda ako su se stranke spora za taj spor sporazumno podvrgle njegovoj nadležnosti. To se može ostvariti na dva načina – da se sporazum o iznošenju pred Sud zaključi kad je spor već nastao ili da se nadležnost Suda ugovori za buduće sporove.

75. Što znaš o podvrgavanju već nastalog spora Međunarodnom sudu?

Iznošenje pred Sud već nastalog spora se ostvaruje sklapanjem posebnog ugovora, tzv. kompromisa ili pristatne pogodbe. Kompromis se može odnositi na jedan ili više postojećih sporova, a za svaki spor Sudu treba precizno

postaviti pitanja o kojima će prosuditi. Na temelju kompromisa Stalnom sudu međunarodne pravde je bilo podneseno 11 sporova, a Međunarodnom sudu dosad 16.

76. Što znaš o podvrgavanju budućih sporova Međunarodnog suda?

Za podvrgavanje budućih sporova sudbenosti Međunarodnog suda postoji više načina.

1. Jedan od njih je da se u ugovor koji određuje neke odnose među strankama ugovora unese pravilo da će se sporovi o primjeni ili tumačenju svih ili nekih odredbi tog ugovora podnositi Međunarodnom sudu. Svaka stranka takvog ugovora imaće pravo samostalno podnijeti Sudu spor o tumačenju ili primjeni njegovih odredbi ako je sama stranka tog spora. Do 2005. mogućnost podnošenja spora Međunarodnom sudu bila je predviđena u cca 100 mnogostranih ugovora i u cca 160 dvostranih.

Kod višestranih ugovora obveza o podvrgavanju sporova Međunarodnom sudu se često unosi u poseban, samostalan prilog ugovoru, što omogućuje da neke stranke ugovora prihvate tu obvezu, a da druge ne budu njome obvezane. Isto se može postići na još dva načina – time što se odredba o rješavanju sporova pred Međunarodnim sudom unese u sam ugovor, ali se dopusti da se na nju može staviti rezerva; ili se ta odredba odnosi samo na one stranke ugovora koje ju prihvate izričito izjavom.

Svim se tim mogućnostima, posebno neprihvatanjem dodatnih priloga o rješavanju sporova pred Međunarodnim sudom, države često koriste. Učinak neprihvatanja nadležnosti Međunarodnog suda na bilo koji od opisanih načina je isti – država koja nije prihvatila nadležnost Suda ne može biti tužena pred njim, ali ni sama ne može pokrenuti postupak protiv neke druge države.

2. Drugi način podvrgavanja budućih sporova nadležnosti Međunarodnog suda jest zaključivanje posebnih ugovora o mirnom rješavanju sporova. U takvim se ugovorima određuju vrste sporova koji će se rješavati pred Međunarodnim sudom. Često se u njima ugovaraju različita sredstva mirnog rješavanja, a sudska sredstva se određuju samo za neke vrste sporova, bilo kao jedini način rješavanja ili nakon neuspjeha nekog drugog sredstva.

Nadležnost Međunarodnog suda predviđaju neki važni regionalni ugovori – *Američki ugovor o mirnom rješavanju sporova (Pakt iz Bogote, 1948.)* i *Europska konvencija o mirnom rješavanju sporova (1957.)*.

U svakom sporu za koji je sporazumom unaprijed predviđena nadležnost Međunarodnog suda, svaka stranka može jednostrano iznijeti spor pred Sud, ako su za to ispunjene pretpostavke koje predviđa taj sam sporazum.

3. Težnja da se općim ugovorom odredi obvezatno podvrgavanje nekom međunarodnom sudu svih ili barem nekih vrsta sporova se pojavila odavno. Prilika za ostvarenje te težnje se pružila kad se osnivao Stalni sud međunarodne pravde – predlagalo se da se u *Statut Suda* uvrsti odredba prema kojoj bi svaka stranka *Statuta* bila podvrgnuta nadležnosti Suda za sve pravne sporove. Taj prijedlog nije prihvaćen prvenstveno zbog protivljenja nekih velikih sila, pobjednica u I. svjetskom ratu.

Pri formuliranju *Povelje UN*, na Konferenciji u San Franciscu, prihvaćanje obvezatne nadležnosti Međunarodnog suda spriječili su SAD i Sovjetski Savez. Umjesto toga, u *Statutu Međunarodnog suda* (kao i kod Stalnog suda međunarodne pravde) predviđena je mogućnost prihvaćanja tzv. fakultativne (dispozitivne) klauzule, kojom svaka država može jednostranom izjavom preuzeti obvezu da se podvrgava nadležnosti Suda u sporovima o određenim pitanjima prema svakoj državi koja je dala istu takvu izjavu. Izjave se odnose na vrste sporova navedene u čl. 36. *Statuta*. To su svi pravni sporovi koji se odnose na – a) tumačenje nekog međunarodnog ugovora; b) svako pitanje MP; c) postojanje svake činjenice koja bi, ako se ustanovi, tvorila povredu međunarodne obveze; d) prirodu ili opseg zadovoljenja koje valja dati za povredu međunarodne obveze. Izjava države obvezuje na podvrgavanje nadležnosti Suda u granicama koje je ona sama odredila. te granice se mogu odrediti vremenskim trajanjem i raznim drugim ograničenjima, koja se navode u samoj izjavi i čine rezerve (ograde) uz tu klauzulu.

Obveza na temelju prihvaćanja fakultativne klauzule djeluje prema svakoj drugoj državi koja prihvati istu obvezu. Zapravo, danom izjavom nastaju dvostrani odnosi, koji se mogu smatrati ugovornim obvezama između države koja je dala izjavu i svake druge države koja ju je također dala. Sadržaj obveza dviju država određuje se prema opsegu nadležnosti koju prihvaćaju obje izjave, tako da su se dvije države međusobno obvezale na podvrgavanje Sudu samo za one vrste sporova koji su prihvaćeni objema izjavama.

RH zasad nije prihvatila fakultativnu klauzulu; o tom pitanju se nikad nije pvela ni stručna rasprava. Od velikih sila, stalnih članova Vijeća sigurnosti, fakultativnom klauzulom danas je vezana samo VB, iako svaka od tih 5 država među članovima Međunarodnog suda uvijek ima po jednog suca svog državljanstva.

77. Što znaš o osnivanju Međunarodnog suda?

Osnovan je *Poveljom UN*. *Povelja UN*, uz ostala sredstva mirnog rješavanja sporova na primjenu kojih obvezuje države članice (pregovori, anketa, posredovanje, mirenje, arbitraža, obraćanje regionalnim ustanovama ili sporazumima), navodi i sudsko rješavanje. Pri tome, kao jedan od glavnih organa UN ustanovljen je Međunarodni sud, kojemu je posvećena posebna glava povelje, glava 16., i *Statut Suda*, koji je usvojen kao sastavni dio *Povelje*.

78. Kakva je nadležnost Međunarodnog suda?

Njegova nadležnost je opća. Postoje stvarna i osobna nadležnost Međunarodnog suda. Bitno je da je njegova nadležnost ovisna o volji stranaka spora – one joj se mogu jedino dobrovoljno podvrgnuti.

79. Za koje je slučajeve nadležan Međunarodni sud?

On je nadležan za sporove iz svih područja MP.

80. Što nečlanica UN treba napraviti da postane stranka pred Međunarodnim sudom?

Sud je ponajprije otvoren onim državama koje su stranke *Statuta*, a budući da je *Statut* sastavni dio *Povelje*, sve države članice UN su i stranke *Statuta* po tome što su prihvatile *Povelju*, a time i sam *Statut*. Međutim, strankama *Statuta* mogu postati i države koje nisu članice UN. To se zbiva pristupanjem u svojstvu stranke *Statutu*, na temelju zahtjeva odnosne države. Država koja nije članica UN može postati stranka *Statuta Međunarodnog suda* uz uvjete koje, za svaki pojedini slučaj, određuje Opća skupština na preporuku Vijeća sigurnosti.

Iako se uvjeti određuju za svaki pojedini slučaj, bili su jednaki u svim dosadašnjim slučajevima – 1. prihvaćanje odredbi *Statuta*; 2. prihvaćanje svih obveza člana UN prema čl. 94. *Povelje*; 3. obveza davanja prinosa za troškove Suda u iznosu koji povremeno određuje Opća skupština nakon savjetovanja s vladom odnosne države.

Prema čl. 94., svaka država se obvezuje prihvatiti odluku Suda u svakom sporu u kojem je ona stranka. Ako stranka ne bi izvršila presudu Suda, druga stranka ima pravo obratiti se Vijeću sigurnosti, koje može dati preporuke ili odrediti mjere radi izvršenja presude. Država koja postane strankom *Statuta*, a nije članica UN, dobiva još neka prava, među kojima je i pravo sudjelovanja u postupku kandidiranja sudaca i njihova izbora u Općoj skupštini.

81. Koje obveze države moraju prihvatiti u Statutu Međunarodnog suda?

Svaka država se obvezuje prihvatiti odluku Suda u svakom sporu u kojem je ona stranka. Ako stranka ne bi izvršila presudu Suda, druga stranka ima pravo obratiti se Vijeću sigurnosti, koje može dati preporuke ili odrediti mjere radi izvršenja presude. Država koja postane strankom *Statuta*, a nije članica UN, dobiva još neka prava, među kojima je i pravo sudjelovanja u postupku kandidiranja sudaca i njihova izbora u Općoj skupštini.

82. Kako je uređen sastav MS? Koliko ima sudaca?

Sud je zbor nezavisnih sudaca izabranih, bez obzira na njihovo državljanstvo, između osoba najvišega moralnog ugleda, koje ispunjavaju uvjete što se u njihovim zemljama traže za obavljanje najviših sudačkih služba, ili su pravnici, priznati kao stručnjaci MP.

Sud se sastoji od 15 Članova. U njemu ne može biti više od jednog državljanina iste države. Osoba koja bi se, s obzirom na članstvo u Sudu, mogla smatrati državljaninom više država, smatrat će se državljaninom one države u kojoj obično vrši svoja građanska i politička prava.

83. Tko bira suce Međunarodnog suda?

Članove suda biraju Opća skupština i Vijeće sigurnosti, s popisa osoba koje predlažu nacionalne grupe Stalnoga arbitražnog suda prema odredbama koje slijede. Kod Članova UN, koji nisu zastupani u Stalnom arbitražnom sudu, kandidate predlažu nacionalne grupe što ih u tu svrhu imenuju njihove vlade, pod istim uvjetima kao što ih *Haaška konvencija iz 1907. o mirnom rješavanju međunarodnih sporova* propisuje za članove Stalnoga arbitražnog suda. Opća Skupština na preporuku Vijeća sigurnosti određuje, ako nema posebnog sporazuma, uvjete pod kojima može u izboru članova Suda sudjelovati država koja je stranka ovoga *Statuta*, ali nije članica UN.

84. Kako počinje postupak pred Međunarodnim sudom?

Pravila postupka pred Međunarodnim sudom su sadržana u njegovu *Statutu* te u *Poslovniku*, koji Sud sam donosi, odnosno mijenja.

Postupak u parnicama počinje na dva načina. Jedan se primjenjuje kad među strankama ne postoji unaprijed preuzeta obveza o podvrgavanju Međunarodnom sudu takve vrste sporova kojoj pripada novonastali spor, a drugi se primjenjuje kad među njima već otprije postoji ugovorna obveza o podvrgavanju nadležnosti Suda.

85. Kako počinje postupak ako nema prethodne obveze o podvrgavanju Sudu?

Postupak u parnicama počinje na dva načina. Jedan se primjenjuje kad među strankama ne postoji unaprijed preuzeta obveza o podvrgavanju Međunarodnom sudu takve vrste sporova kojoj pripada novonastali spor. U tom slučaju

moraju se stranke tek sporazumjeti da će konkretan spor iznijeti pred Sud. Kao što je rečeno, to se zbiva u obliku međunarodnog ugovora – kompromisa (pristatne pogode). Kad je takav sporazum postignut, postupak počinje notifikacijom kompromisa Sudu. U tako započetom postupku nema ni tužitelja ni tuženog (makar vrlo često samo jedna stranka postavlja neki zahtjev za činidbom, a druga se samo brani od tog zahtjeva, tj. traži da se zahtjev odbije).

86. Kako počinje postupak ako postoji prethodna obveza o podvrgavanju sudu?

Postupak u parnicama počinje na dva načina. Jedan se primjenjuje kad među strankama ne postoji unaprijed preuzeta obveza o podvrgavanju Međunarodnom sudu takve vrste sporova kojoj pripada novonastali spor, a drugi se primjenjuje kad među njima već otprije postoji ugovorna obveza o podvrgavanju nadležnosti Suda.

Ako među strankama otprije postoji ugovorna obveza o podvrgavanju nadležnosti Suda, postupak počinje tužbom jedne od stranaka. Ta stranka postavlja tužbeni zahtjev, a druga se od njega brani i traži od Suda da zahtjev odbije. No, druga stranka može postaviti svoj zahtjev u obliku protutužbe, ako je predmet tog zahtjeva neposredno povezan s predmetom tužbe.

87. Kad se sklapa kompromis u odnosu na postojanje spora?

Kad među strankama ne postoji unaprijed preuzeta obveza o podvrgavanju Međunarodnom sudu takve vrste sporova kojoj pripada novonastali spor, u tom slučaju moraju se stranke tek sporazumjeti da će konkretan spor iznijeti pred Sud. Kao što je rečeno, to se zbiva u obliku međunarodnog ugovora – kompromisa (pristatne pogode). Kad je takav sporazum postignut, postupak počinje notifikacijom kompromisa Sudu. U tako započetom postupku nema ni tužitelja ni tuženog (makar vrlo često samo jedna stranka postavlja neki zahtjev za činidbom, a druga se samo brani od tog zahtjeva, tj. traži da se zahtjev odbije).

88. Kako ide dalje postupak?

Postupak se vodi na jednom od dva službena jezika Suda – engleskom ili francuskom – prema izboru i dogovoru stranaka. Ako se stranke ne sporazume o jednom o ta dva jezika, podnesci se mogu podnositi na jednom ili drugom. Ako se neki podnesak ili prilog podnosi na nekom trećem jeziku, potrebno je priložiti prijevod. Na usmenoj raspravi se svako izlaganje prevodi (simultano) na drugi službeni jezik, a ako se govornik služi nekim trećim jezikom, mora osigurati prevođenje. Presuda se izriče na oba službena jezika, ali se naznačuje koja od te dvije verzije je mjerodavna. Ako se stranke sporazume o izboru jezika na kojem se vodi cijeli postupak, mjerodavna verzija presude je na tom jeziku.

Za stranke pred Sudom nastupaju agenti, savjetnici i odvjetnici. Agenti su pravi i jedini zastupnici stranaka pa su oni ovlašteni u ime njih poduzimati parnične radnje i primati priopćenja. Zato stranke u svojem prvom podnesku Sudu trebaju priopćiti ime i adresu svog agenta. Uz agenta, stranke mogu imati i više savjetnika i osoba. Sve te osobe uživaju diplomatske povlastice i imunitete da bi se time osiguralo nezavisno obavljanje njihovih dužnosti, a time i djelatnosti suda.

U postupku sudjeluju stranke spora koje su zaključile kompromis, odnosno tužiteljica i od nje pred Sud pozvana tužena stranka, ako je postupak započet tužbom. No, uz te države pred Sud u započetoj parnici mogu, u određenim okolnostima, stupiti i druge države. *Statut* Suda predviđa mogućnost intervencije (miješanja) trećih država u dva slučaja. Treća država se može umiješati u postupak ako smatra da je u određenom sporu u pitanju njezin interes pravne prirode. Drugo, ako se u parnici radi o tumačenju mnogostranog međunarodnog ugovora, svaka stranka tog ugovora ima pravo umiješati se u parnicu, ali onda i nju veže tumačenje ugovornih odredbi koje bi Sud dao u presudi.

89. Kako dijelimo postupak pred Međunarodnim sudom?

Sam postupak u parnicama dijeli se na pismeni i usmeni.

90. Kako je pismeni postupak uređen ako postupak počinje tužbom?

Pismeni postupak sastoji se od podnošenja podnesaka stranaka i u njihovom priopćavanju suprotnoj stranci. Ako postupak počinje tužbom, tužiteljica podnosi i pripremni podnesak (*memorial*), na što suprotna stranka daje odgovor (*counter-memorial*). Na temelju sporazumnog zahtjeva stranaka, na prijedlog jedne od njih ili na vlastitu inicijativu, Sud može ovlastiti stranke na drugi par podnesaka. Međutim, izmjenama *Poslovnika* 2001., tužiteljici se mora dopustiti protuodgovor ako odgovor tužene strane (*counter-memorial*) sadržava protutužbu.

O broju, redoslijedu i vremenu podnošenja podnesaka Sud donosi odluku nakon što se konzultira sa strankama. Pri tome će prihvatiti svaki dogovor stranaka koji postupak ne odugovlači neopravdano. Na temelju zahtjeva pojedine stranke, Sud može produžiti rok za podnošenje njezina podneska, ali će i pri donošenju takve odluke saslušati mišljenje druge stranke.

91. Kako je uređen pismeni postupak pred Međunarodnim sudom ako se postupak temelji na pristatnoj pogodbi?

Pismeni postupak sastoji se od podnošenja podnesaka stranaka i u njihovom priopćavanju suprotnoj stranci. Kad se parnica temelji na pristatnoj pogodbi te nema ni tužitelja ni tuženika, u njoj će stranke odrediti broj i redoslijed podnesaka. Međutim, ako se stranke nisu o tome dogovorile ni u pristatnoj pogodbi ni po njezinu dostavljanju Sudu, svaka od njih je ovlaštena na pripremni podnesak (*memorial*) i odgovor na podnesak druge strane (*counter-memorial*). Drugi krug podnesaka Sud će dopustiti samo ako ih, u svjetlu određenog postupka, smatra nužnima.

92. Što znaš o prigovoru nadležnosti Međunarodnog suda? Kako sud može postupiti povodom prigovora?

Tužena stranka može prigovoriti nadležnosti Suda u tom sporu u početku pismenog postupka. To je, prema dosadašnjim pravilima, trebala učiniti u roku određenom za odgovor za tužbu. Međutim, prema novim izmjenama *Poslovnika*, nadležnosti Suda glede tužbi podnesenih nakon stupanja na snagu tih izmjena treba se prigovoriti što je prije moguće, ali ne kasnije od 3 mjeseca od podnošenja pripremnog podneska (*memorial*) koji slijedi tužbu. Ako je dan takav prigovor, Sud prekida pismeni postupak u glavnoj stvari (meritumu) i vodi najprije pismeni, a zatim usmeni postupak o prigovorima nadležnosti Suda. Ako uvaži prigovore, Sud izriče presudu kojom utvrđuje opravdanost prigovora i time se postupak obustavlja. Ako sud ne uvaži prigovore, nastavlja se prekinuti postupak u glavnoj stvari i određuju se novi rokovi za podnošenje podnesaka.

Sud može zaključiti da su prigovori njegovoj nadležnosti takve naravi da se o njima ne može suditi bez ulaženja u glavnu stvar. Tada sud određuje da se raspravljanje o prigovorima spoji s raspravom o glavnoj stvari. Sud može uvažiti i sporazum stranaka da se prethodni prigovori rasprave zajedno s glavnom stvari. U svakom slučaju spajanja odlučivanja o prethodnim prigovorima i o glavnoj stvari Sud može i u konačnoj presudi uvažiti prigovore o nenadležnosti i tako odbiti suditi o glavnoj stvari.

93. Koje su privremene mjere Međunarodnog suda?

Statut Suda ovlašćuje Sud da naznači – ako smatra da to zahtijevaju prilike – privremene mjere sa svrhom da sačuva pravo svake stranke. Takve mjere će Sud naznačiti ako se dokaže hitnost i ako te mjere mogu spriječiti ili umanjiti nepopravljivu štetu. Rješenje o privremenim mjerama Sud priopćava strankama spora i Vijeću sigurnosti. S obzirom na to da se u *Statutu* kaže da je Sud ovlašten „naznačiti“ privremene mjere, prevladalo je mišljenje da rješenje Suda o privremenim mjerama ne obvezuje stranke. Takvo stajalište protivno je osnovnoj svrsi privremenih mjera, tj. sprečavanju ili umanjivanju nepopravljivih šteta. Međutim, presudom u slučaju *LaGrand* (Njemačka – SAD), Sud je 2001. jasno izrazio svoje stajalište – privremene mjere koje naznači su pravno obvezujuće, tj. stranke spora ih moraju provesti.

Privremene mjere mogu se odrediti u svakom stadiju postupka, na zahtjev svake stranke, ali i na inicijativu Suda. Sud može odlučivati o privremenim mjerama i u stadiju postupka kad još nije konačno odlučio o svojoj nadležnosti u sporu; dovoljno je da *prima facie* ima dojam da takva nadležnost postoji. Postupak odlučivanja o privremenim mjerama ima prednost pred svim ostalim predmetima koji se nalaze u radu Suda. Iako odluku o privremenim mjerama treba donijeti što prije, stranke imaju priliku da se o prijedlogu privremenih mjera izjasne pismenim podnescima i na usmenoj raspravi. Sud može naznačiti i drukčije mjere od predloženih, a ako se prilike izmijene, može naznačene mjere izmijeniti, opozvati, a može naznačiti i nove mjere.

U sporu Nikaragva – SAD o vojnim i paravojnim djelatnostima u Nikaragvi i vođenima protiv nje, Međunarodni sud je (1948.) naznačio niz privremenih mjera – pozvao je SAD da prestane sprečavati pristup lukama Nikaragve, ponajprije postavljanjem mina; upozorio je na potrebu poštivanja temeljnih prava Nikaragve; pozvao je obje države da ne poduzimaju akcije koje mogu otežati ili proširiti postojeći spor, kao ni akcije koje mogu prejudicirati prava druge stranke s obzirom na izvršavanje presude koju će donijeti.

Primjer nepopravljive štete nastale neizvršavanjem naznačene privremene mjere je u sporu *LaGrand*, u kojem je 1999. Njemačka optužila SAD zbog nepridržavanja *Bečke konvencije o konzularnim odnosima* (1963.). Njemačka je tvrdila da se njezinom državljaninu W. LaGrandu sudilo u SAD i da je osuđen na smrt, a da nije upoznat sa svojim pravima na konzularnu pomoć Njemačke. Njemačka je tražila odgodu smrtno kazne, što je Sud prihvatio, ali se SAD oglušio na to mišljenje Suda.

94. Kako teče usmeni postupak pred Međunarodnim sudom?

Nakon završetka pismenog postupka, Sud određuje usmenu raspravu. Usmeni postupak sastoji se u izlaganju i saslušavanju stranaka i u izvođenju dokaza. Usmena rasprava je javna, osim kad Sud odluči drukčije ili stranke sporazumno zahtijevaju tajnost rasprave.

Dokazivanje se provodi saslušavanjem svjedoka, iskazima vještaka, uvidom u drugi dokazni materijal, a prema potrebi i očevidom, a dokazna sredstva se moraju podnijeti u rokovima koje odredi Sud. U pravilu, pisama dokazna sredstva treba podnijeti prije završetka pismenog postupka, a nakon toga se mogu podnijeti samo uz odobrenje Suda ili uz pristanak protivne stranke (pretpostavlja se ako ne prigovori). Sud će odobriti naknadno podnošenje dokumenata, bez obzira na stav protivne stranke, ako uvidi da je to potrebno. Protivnoj stranci se mora pružiti prilika da se izjasni o naknadno prihvaćenom dokumentu te da i sama naknadno podnese dokument u prilog svojih tvrdnji.

Prije početka usmene rasprave, stranke moraju Sudu priopćiti i imena svjedoka i pitanja koja će im se postavljati, kao i druga dokazna sredstva, uključujući traženje mišljenja vještaka.

Sud može uvijek, prema vlastitom nahođenju, odrediti provođenje dokaza i naložiti strankama da podnesu nova dokazna sredstva.

Redoslijed izlaganja stranaka i broj govornika te način izvođenja dokaza i saslušavanja svjedoka određuje Sud nakon konzultiranja stranaka. U pravilu će prvo govoriti zastupnici tužiteljice. Govori moraju biti što kraći. Sud ima pravo odrediti broj savjetnika i odvjetnika koji će uzeti riječ za pojedinu stranku, ali i o tome će se savjetovati sa strankama.

Sud može uputiti stranke na koja pitanja i probleme bi želio da se one posebno osvrnu u usmenoj raspravi. Na kraju završnog govora, agent svake stranke daje svoj prijedlog završnih zaključaka i predaje ih u pismenom obliku Sudu i drugoj stranci.

Nakon usmene rasprave, Sud se povlači na vijećanje. Vijećanje je tajno.

95. Kako se donosi presuda Međunarodnog suda?

Nakon usmene rasprave, Sud se povlači na vijećanje. Vijećanje je tajno.

Odluke Suda se donose većinom glasova sudaca nazočnih pri njihovu usvajanju; u slučaju podjele glasova odlučuje glas predsjednika. Presuda Suda se proglašava u javnoj sjednici u nazočnosti stranaka. Presuda mora sadržavati obrazloženje.

96. Tko ju donosi?

Donose ju suci na tajnom vijećanju.

97. Što sadrži?

Presuda treba sadržavati obrazloženje. Također sadrži imena sudaca koji su sudjelovali u njezinu donošenju.

Ako presuda u cijelosti ili djelomice ne izražava jednoglasno mišljenje sudaca, svaki sudac ima pravo da daje svoje posebno mišljenje

98. Kako se izglasava presuda Međunarodnog suda?

Presuda se izglasava većinom glasova nazočnih sudaca.

99. Što sudac može dati uz presudu? Što ako netko ima odvojeno mišljenje?

Ako presuda u cijelosti ili djelomično ne izražava jednoglasno mišljenje sudaca, svaki sudac ima pravo presudi dodati svoje mišljenje. Razlikuju se odvojena mišljenja i posebno mišljenje. Odvojeno mišljenje se daje kad se sudac ne slaže sa sadržajem presude, a posebno kad sudac želi, za presudu uz koju pristaje, iznijeti svoje posebne razloge.

Kraća dodana mišljenja sudaca – suglasna s presudom ili protivna njezinu sadržaju – nazivaju se izjavama.

100. Što ako jedna stranka ne izađe pred Sud ili propusti braniti svoju stvar?

Sud može provesti i izreći presudu makar jedna od stranaka ne izađe pred Sud ili propusti braniti svoju stvar. Čim je država jednom pristala na nadležnost Suda, ona ne može svojim pasivnim držanjem spriječiti njegovo djelovanje. Ali, Sud ne smije jednostavno izreći presudu u prilog nazočne stranke, već mora ispitati predmet spora, uvjeriti se o tome da je nadležan u tom sporu i da je zahtjev nazočne stranke osnovan na iznesenim činjenicama i na pravu. U takvom položaju se sud našao u više parnica.

101. Je li presuda suda konačna? Postoji li pravni lijek?

Prema *Statutu* Suda, presuda Suda je konačna, ali ona obvezuje samo stranke spora, i to samo za slučaj koji je njome riješen.

Statut Suda ne predviđa mogućnost pravnog lijeka, tj. žalbe nekoj višoj instanciji.

102. Je li moguće odustati od spora?

Stranke spora se mogu tijekom postupka nagoditi i odustati od daljnjeg vođenja parnice. To mogu učiniti sve do proglašenja presude o glavnoj stvari. Svoj dogovor pismeno priopćuju Sudu, a on odlukom utvrđuje da je sklopljena nagodba i obustavlja postupka.

Ako je spor pokrenut tužbom, i sama tužiteljica može jednostranim podneskom Sudu odustati od spora, ali samo ako protivna stranka još nije poduzela nikakvu parničnu radnju. Ako je protivna stranka već poduzela neku parničnu radnju, mora i ona pristati na obustavu postupka. Smatra se da je pristala ako u roku koji odredi Sud ne izjavi svoje protivljenje. Ako se druga stranka usprotivi, postupak se mora nastaviti.

Sporazum stranaka uvijek je potreban za obustavu postupka koji je pokrenut na temelju kompromisa.

103. Što znaš o sporu o smislu i domašaju presude Međunarodnog suda?

U slučaju spora o smislu i domašaju presude, Sudu pripada pravo da je tumači na zahtjev svake stranke. Ako među strankama izbije spor o smislu i domašaju presude, svaka stranka se može obratiti Međunarodnom sudu, zahtijevajući od njega tumačenje izrečene presude. Tumačenje se može zahtijevati za dispozitivni dio presude i za njegovo obrazloženje. Stranke se mogu također složiti i tražiti tumačenje presude na temelju postignutog sporazuma (kompromisa).

104. Što znaš o zahtjevu za reviziju?

Moguć je zahtjev za reviziju presude. Revizija se može zahtijevati samo na temelju otkrića neke činjenice, takve prirode da bi bila presudna da je bila poznata Sudu u vrijeme donošenja presude, a koja je prije izricanja presude bila nepoznata Sudu i stranki koja traži reviziju. Na takvu činjenicu može se pozvati samo ona stranka koja za tu činjenicu nije znala u vrijeme donošenja presude, a da pritom to neznanje nije ona sama skrivila. Sud može otvaranje postupka revizije uvjetovati prethodnim izvršenjem presude. Postupak revizije otvara se presudom Suda, koja izrijekom ustanovljuje postojanje nove činjenice, priznaje joj značenje koje daje osnova reviziji i na tom temelju proglašuje zahtjev prihvaćenim.

Zahtjev za reviziju mora se postaviti najkasnije u roku od 6 mjeseci od otkrića nove činjenice, a nikako nakon isteka roka od 10 godina od dana presude.

105. Kako Sud sudi u povodu zahtjeva za tumačenje ili reviziju presude?

U povodu zahtjeva za tumačenje ili reviziju presude počinje novi postupak sa svim opisanim fazama. Nadležan je Sud u punom sastavu (plenumu), odnosno ono vijeće Suda koje je izreklo presudu. Tumačenje presude, odnosno odluku povodom zahtjeva za reviziju, Sud donosi u obliku presude.

106. Što znaš o osiguranju izvršenja presude?

Opće je načelo MP da se presude međunarodnih sudova moraju izvršiti. To načelo izriče i *Povelja* i obvezuje članove UN da izvršavaju presude Međunarodnog suda. *Povelja* ide i dalje pa daje državama pravo da se obrate Vijeću sigurnosti ako protivna stranka ne izvrši obveze koje joj nameće presuda Suda.

Vijeće sigurnosti u povodu toga može dati preporuke ili odlučiti o mjerama koje treba poduzeti da presuda bude izvršena. Ali *Povelja* u tome daje Vijeću sigurnosti slobodne ruke riječima da daje preporuke ili odlučuje o mjerama koje treba poduzeti „ako to drži potrebnim“. Vijeće sigurnosti nije puki izvršitelj presude, nego može prosuditi izneseni problem, prvenstveno s gledišta održavanja mira i sigurnosti. Ipak, radi usavršavanja međunarodnog poretka, potrebno je da se Vijeće sigurnosti zauzme za potpuno izvršenje presude kad god je jedna stranka ne želi dobrovoljno izvršiti.

107. Što znaš o savjetodavnom mišljenju/djelatnosti Međunarodnog suda?

Uz svoju sudsku nadležnost, Međunarodni sud daje savjetodavna mišljenja UN i njegovim specijaliziranim ustanovama. Taj isti zadatak imao je i Stalni sud međunarodne pravde prema Ligi naroda.

I u davanju savjetodavnih mišljenja je Međunarodni sud pravosudni organ; zato on može dati samo pravna mišljenja. Prema pravosudnoj funkciji, njegova nadležnost je ograničena u davanju savjetodavnih mišljenja. U osobnom pogledu (*ratione personae*) Međunarodni sud je ograničen tako što savjetodavna mišljenja ne mogu tražiti države nego samo neki organi UN i neke organizacije. Traženje savjetodavnog mišljenja nije obvezatno – organizacije i organi ovlašteni za traženje tih mišljenja mogu se poslužiti tim ovlastima kako bi dobili mišljenje Suda o nekom pravnom pitanju koje će se pojaviti unutar njegovih djelatnosti.

Savjetodavno mišljenje nema obvezatnu snagu. Organ koji je tražio savjetodavno mišljenje može postupati prema njemu, ali može tražiti drugo mišljenje i donijeti odluku, ili uopće ne donijeti nikakvu odluku.

Ni u sustavu Lige naroda, a niti sad u sustavu UN, države se nisu mogle poslužiti tim sredstvom. No, već u vrijeme Lige naroda se ta zapreka zaobilazila tako što su države iznosile svoje pitanje (obično neki spor) pred organe Lige naroda, pa je odnosni organ zatražio mišljenje Suda. Tako je Stalni sud međunarodne pravde više od pola svojih mišljenja dao na upit Skupštini ili Vijeću Lige naroda, koji je uslijedio inicijativu ili molbu stranaka nekog spora, država ili međunarodnih organizacija.

108. Tko može tražiti savjetodavno mišljenje?

U osobnom pogledu (*ratione personae*) Međunarodni sud je ograničen tako što savjetodavna mišljenja ne mogu tražiti države nego samo neki organi UN i neke organizacije. Traženje savjetodavnog mišljenja nije obvezatno – organizacije i organi ovlašteni za traženje tih mišljenja mogu se poslužiti tim ovlastima kako bi dobili mišljenje Suda o nekom pravnom pitanju koje će se pojaviti unutar njegovih djelatnosti.

Ni u sustavu Lige naroda, a niti sad u sustavu UN, države se nisu mogle poslužiti tim sredstvom. No, već u vrijeme Lige naroda se ta zapreka zaobilazila tako što su države iznosile svoje pitanje (obično neki spor) pred organe Lige naroda, pa je odnosni organ zatražio mišljenje Suda. Tako je Stalni sud međunarodne pravde više od pola svojih

mišljenja dao na upit Skupštini ili Vijeću Lige naroda, koji je uslijedio inicijativu ili molbu stranaka nekog spora, država ili međunarodnih organizacija.

Povelja UN ovlašćuje Opću skupštinu i Vijeće sigurnosti da mogu tražiti savjetodavno mišljenje, a Opća skupština može ovlastiti druge organe UN i specijalizirane ustanove da mogu tražiti mišljenje o pravnim pitanjima koja se pojave unutar njihovih djelatnosti. Te ovlasti Opća skupština može dati općenito, jednom zauvijek, ili kad se pojavi konkretno pitanje i potreba za traženjem mišljenja. Godine 2005. je trajnu ovlast za traženje savjetodavnih mišljenja imalo 5 organa UN i 16 specijaliziranih ustanova.

109. Što je to savjetodavni postupak?

Statut Međunarodnog suda sadržava samo nekoliko odredbi o postupku za davanje savjetodavnih mišljenja, ali daje Sudu široke ovlasti da uskladi savjetodavni postupak s odredbama o postupku u parnicama, ako smatra da je primjena tih odredbi prikladna. Međunarodni sud u tome slijedi praksu Stalnog suda međunarodne pravde, koji je uspostavio postupak davanja savjetodavnih mišljenja skroz analogno postupku u parnicama. U praksi je savjetodavni postupak postao kontradiktorni stranački postupak s opširnom razmjenom podnesaka u pismenom i govora u usmenom postupku. Čak se u tom postupku dopustilo imenovanje sudaca *ad hoc* od zainteresiranih država.

110. Što je *ad hoc* sudac?

Međunarodni sud slijedi praksu Stalnog suda međunarodne pravde, koji je uspostavio postupak davanja savjetodavnih mišljenja skroz analogno postupku u parnicama. U praksi je savjetodavni postupak postao kontradiktorni stranački postupak s opširnom razmjenom podnesaka u pismenom i govora u usmenom postupku. Čak se u tom postupku dopustilo imenovanje sudaca *ad hoc* od zainteresiranih država. Dakle, to je sudac postavljen, samo za taj slučaj konkretno, od strane zainteresirane države.

111. Što znači da sud ima pravo na uskratu mišljenja?

U savjetodavnom postupku Sud daje mišljenje samo o pravnim pitanjima. Ako pitanje nije pravno, Sud mora otkloniti davanje mišljenja.

Međutim, ni o pravnim pitanjima Sud ne mora, nego samo može dati savjetodavno mišljenje. Ali, budući da je Sud pravosudni organ, njegovi razlozi uskraćivanja mišljenja mogu biti samo pravne naravi.

112. Kakva je obvezatnost savjetodavnog mišljenja?

Savjetodavno mišljenje nema pravu moć presude. Zato ovlaštene stranke (najčešće se radi o državama) o istom pitanju mogu početi parnicu pred arbitražnim sudom ili pred samim Međunarodnim sudom; takvom započinjanju parnice ne može se staviti prigovor *rei judicatae*. Također, savjetodavno mišljenje ne obvezuje ni onaj organ (organizaciju) koji ga je tražio.

No, ima međunarodnih dokumenata koji predviđaju traženje savjetodavnog mišljenja s time da će se ono smatrati obvezatnim. Tako se u *Konvenciji o povlasticama i imunitetima UN* i *Konvenciji o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova* predviđa traženje savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda u slučaju spora, ali se određuje da će se stranke pokoriti izrečenom mišljenju i prihvatiti ga kao obvezujuće. To rješenje je uzeto zato što međunarodne organizacije, čiji se sporovi predviđaju u tim konvencijama, ne mogu izaći pred Međunarodni sud kao stranke u sporovima.

113. Što je fakultativna klauzula? Čemu služi? U kojim slučajevima se daje? Je li RH prihvatila fakultativnu klauzulu?

Težnja da se općim ugovorom odredi obvezatno podvrgavanje nekom međunarodnom sudu svih ili barem nekih vrsta sporova se pojavila odavno. Prilika za ostvarenje te težnje se pružila kad se osnivao Stalni sud međunarodne pravde – predlagalo se da se u *Statutu* Suda uvrsti odredba prema kojoj bi svaka stranka *Statuta* bila podvrgnuta nadležnosti Suda za sve pravne sporove. Taj prijedlog nije prihvaćen prvenstveno zbog protivljenja nekih velikih sila, pobjednica u I. svjetskom ratu.

Pri formuliranju *Povelje UN*, na Konferenciji u San Franciscu, prihvaćanje obvezatne nadležnosti Međunarodnog suda spriječili su SAD i Sovjetski Savez. Umjesto toga, u *Statutu Međunarodnog suda* (kao i kod Stalnog suda međunarodne pravde) predviđena je mogućnost prihvaćanja tzv. fakultativne (dispozitivne) klauzule, kojom svaka država može jednostranom izjavom preuzeti obvezu da se podvrgava nadležnosti Suda u sporovima o određenim pitanjima prema svakoj državi koja je dala istu takvu izjavu. Izjave se odnose na vrste sporova navedene u čl. 36. *Statuta*. To su svi pravni sporovi koji se odnose na – a) tumačenje nekog međunarodnog ugovora; b) svako pitanje MP; c) postojanje svake činjenice koja bi, ako se ustanovi, tvorila povredu međunarodne obveze; d) prirodu ili opseg zadovoljenja koje valja dati za povredu međunarodne obveze. Izjava države obvezuje na podvrgavanje nadležnosti Suda u granicama koje je ona sama odredila. te granice se mogu odrediti vremenskim trajanjem i raznim drugim ograničenjima, koja se navode u samoj izjavi i čine rezerve (ograde) uz tu klauzulu.

Obveza na temelju prihvaćanja fakultativne klauzule djeluje prema svakoj drugoj državi koja prihvati istu obvezu. Zapravo, danom izjavom nastaju dvostrani odnosi, koji se mogu smatrati ugovornim obvezama između države koja je dala izjavu i svake druge države koja ju je također dala. Sadržaj obveza dviju država određuje se prema opsegu nadležnosti koju prihvaćaju obje izjave, tako da su se dvije države međusobno obvezale na podvrgavanje Sudu samo za one vrste sporova koji su prihvaćeni objema izjavama.

RH zasad nije prihvatila fakultativnu klauzulu; o tom pitanju se nikad nije povela ni stručna rasprava. Od velikih sila, stalnih članova Vijeća sigurnosti, fakultativnom klauzulom danas je vezana samo VB, iako svaka od tih 5 država među članovima Međunarodnog suda uvijek ima po jednog suca svog državljanstva.

114. Što znaš o nezavisnosti sudaca?

Sud je zbor nezavisnih sudaca izabranih, bez obzira na njihovo državljanstvo, između osoba najvišega moralnog ugleda, koje ispunjavaju uvjete što se u njihovim zemljama traže za obavljanje najviših sudačkih služba, ili su pravnici, priznati kao stručnjaci Međunarodnog prava.

115. Gdje je sjedište Međunarodnog suda?

Sjedište Suda ustanovljuje se u Haagu. Međutim, Sud može zasjedati i obavljati svoju djelatnost drugdje, kad god to smatra poželjnim. Predsjednik i tajnik borave u sjedištu Suda.

116. Što znaš o troškovima suda?

Troškove Suda snose Ujedinjeni narodi na način koji odredi Opća skupština. Kad je država koja nije član UN stranka u parnici, Sud određuje prinos za troškove Suda što ih ta stranka mora snositi. Ova se odredba ne primjenjuje ako ta država sudjeluje u snošenju troškova Suda.

117. Tko čini kandidacijske odbore?

Ako poslije prve sjednice, održane radi izbora sudaca Međunarodnog suda, ostane još nepopunjenih mjesta, održava se na isti način druga i po potrebi treća sjednica.

Ako poslije treće izborne sjednice ostane još nepopunjenih mjesta, može se u svako doba, na zahtjev bilo Opće skupštine ili Vijeća sigurnosti, sastaviti posredovni odbor od 6 članova, od kojih 3 imenuje Opća skupština, a 3 Vijeće sigurnosti, da apsolutnom većinom odabere za svako nepopunjeno mjesto po jedno ime, koje će se predložiti Općoj skupštini i Vijeću sigurnosti radi odijeljenog usvajanja.

Ako se posredovni odbor jednoglasno sporazumije o bilo kojoj osobi, koja ispunjava tražene uvjete, može njezino ime uvrstiti u svoj popis, ako se i nije nalazilo u popisu prijedlog.

Ako posredovni odbor utvrdi da ne može uspjeti u osiguranju izbora, članovi Suda koji su već izabrani popunjavaju prazna mjesta u roku što ga određuje Vijeće sigurnosti, odabiranjem između osoba koje su dobile glasove bilo u Općoj skupštini ili u Vijeću sigurnosti. Ako se glasovi sudaca jednako podijele, odlučuje glas najstarijeg suca.

87. OSIGURANJE MIRA PREMA POVELJI UN

118. Koje imamo dokumente koji zabranjuju napadački rat?

Prema *Paktu Lige naroda*, dužnost država članica bila je ograničena na to da su morale pokušati određena sredstva za mirno rješavanje svakog spora, ali ako su iscrpile ta sredstva, ipak su mogle zaratiti. Tako bi Liga naroda morala mirno gledati rat koji bi počele države članice nakon što su udovoljile pravilima *Pakta*. *Pakt* nije posve isključio mogućnost i pravnu dopustivost rata. Bilo je nastojanja da se te praznine *Pakta* ispune i tako u krugu Lige naroda onemogući svaki rat (*Ženevski protokol* 1924; rezolucija skupštine Lige naroda o zabrani napadačkog rata 1927., *Opći akt*, 1928).

Takav pokušaj bio je i *Briand-Kellogov pakt* iz 1928. (Pariz – *Pariški pakt*). To je prvi međunarodni ugovor koji zabranjuje rat. On zabranjuje rat kao sredstvo državne politike (dakle, i pripremanje napadačkog rata i prijetnju ratom) i obvezuje potpisnike da sve sporove riješe mirnim putem. Tim paktom je rat doista zabranjen među državama strankama, samo nije uređen sustav sankcija protiv prekršitelja. Dakako, i tu je obrambeni rat dopušten. Međutim, ova obveza je važila samo za potpisnice ugovora, pa je rat i dalje bio pravno dopušten.

Problem ovog ugovora je što nije jasno odredio pojam pravične samoobrane, napada ili obrane. Stoga je uvijek postojala mogućnost da se napadački rat proglasi obrambenim kako bi se opravdala njegova potreba. Na taj je način Njemačka, iako potpisnica pakta, počela II. svjetski rat.

Glavni nedostatak svih tih akata bio je to što su države same sudile o tome što je napad, a što obrana. Mislilo se da bi se taj nedostatak otklonio kad bi se od svih prihvaćenim propisom utvrdilo što je agresija. Usporedo s tim razvojem, došlo je, između dva svjetska rata, do ponovnih izjava o nepriznavanju silom izvedenih promjena, a u krugu američkih država rat je još odrješitije zabranjen (Havana, *Pakt Saavedra Lamas* 1933). Sve te akte i izjave poduprlo je javno

mnijenje diljem svijeta. Zato se može reći da je rat – napadački – već prije II. svjetskog rata bio zabranjen pozitivnim MP. *Povelja*, glede napadačkog rata, tj. agresije, znači završetak razvoja i daljnji napredak proširenjem zabrane rata na zabranu upotrebe sile i prijetnje silom.

119. Koji je prvi ugovor koji zabranjuje rat?

Prema *Paktu Lige naroda*, dužnost država članica bila je ograničena na to da su morale pokušati određena sredstva za mirno rješavanje svakog spora, ali ako su iscrpile ta sredstva, ipak su mogle zaratiti. Tako bi Liga naroda morala mirno gledati rat koji bi počele države članice nakon što su udovoljile pravilima *Pakta*. *Pakt* nije posve isključio mogućnost i pravnu dopustivost rata. Bilo je nastojanja da se praznine *Pakta* ispune i tako u krugu Lige naroda onemoguću svaki rat.

Takav pokušaj bio je i *Briand-Kellogov pakt* iz 1928. (Pariz – *Pariški pakt*). To je prvi međunarodni ugovor koji zabranjuje rat. On zabranjuje rat kao sredstvo državne politike (dakle, i pripremanje napadačkog rata i prijetnju ratom) i obvezuje potpisnike da sve sporove riješe mirnim putem. Tim paktom je rat doista zabranjen među državama strankama, samo nije uređen sustav sankcija protiv prekršitelja. Dakako, i tu je obrambeni rat dopušten. Međutim, ova obveza je važila samo za potpisnice ugovora, pa je rat i dalje bio pravno dopušten.

Problem ovog ugovora je što nije jasno odredio pojam pravične samoobrane, napada ili obrane. Stoga je uvijek postojala mogućnost da se napadački rat proglasi obrambenim kako bi se opravdala njegova potreba. Na taj je način Njemačka, iako potpisnica pakta, počela II. svjetski rat.

88. MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA U OKVIRU UN

120. Koje su obveze država članica za osiguranje mira i sigurnosti?

Apsolutna zabrana rata, kako je želi provesti *Povelja*, zahtijeva postojanje mogućnosti da se svaki međudržavni spor riješi na miran način i da se u slučaju potrebe održavanja mira osigura prinudnim putem. Zato je *Povelja* nametnula državama članicama opsežne obveze, a ujedno je predvidjela da UN raspolaže sredstvima prinude. Obveze država članica radi održavanja mira i sigurnosti mogu se svesti na 4 načela:

1. Države članice moraju međunarodne sporove rješavati mirnim sredstvima, tako da ne budu ugroženi međunarodni mir i sigurnost, a ni pravda.
2. Države članice moraju se u međunarodnim odnosima suzdržavati od prijetnje silom i od upotrebe sile koja bi bila uperena protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti bilo koje države ili koja bi bila na bilo koji način nespojiva s ciljevima UN.
3. Države članice pružat će UN punu pomoć u svakoj akciji koja bi bila poduzeta prema odredbama *Povelje*, a ne smiju pomagati bilo kojoj državi protiv koje bi UN poduzeo preventivnu ili prisilnu akciju.
4. Države članice obvezuju se da će prihvatiti i provoditi odluke Vijeća sigurnosti usvojene u skladu s odredbama *Povelje*.

Povelja je postavila zadatak UN da ustraje u tome da i države nečlanice postupaju u skladu s načelima *Povelje*, koliko je to potrebno za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti.

121. Da li je rat dopušten u sustavu *Povelje*?

U sustavu *Povelje* rat je zabranjen; dopuštena je samo samoobrana od oružanog napada. Organizacija UN u tom smislu raspolaže mnogo snažnijom strukturom nego Liga naroda, a i obveze članova su veće i više određene, i s obzirom na dužnost suzdržavanja od rata, i s obzirom na aktivno djelovanje pri sprečavanju rata.

122. Što znaš o zabrani upotrebe sile i prava samoobrane članica UN?

Obveza država članica je dužnost suzdržavanja od rata, i s obzirom na aktivno djelovanje pri sprečavanju rata. Njihova obveza prelazi samu dužnost suzdržavanja od rata – ona obuhvaća i dužnost suzdržavanja od prijetnje silom ili od upotrebe sile, i to ne samo protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti bilo koje druge države, nego i takve koja na bilo koji način nije u skladu s ciljevima UN.

Zabrana upotrebe sile, koju izriče *Povelja*, ograničena je pravom samoobrane država članica. Nijedna odredba *Povelje* ne dira u prirodno pravo samoobrane, individualne ili kolektivne, ako neki član UN bude žrtva oružanog napada, sve dok Vijeće sigurnosti ne poduzme mjere potrebne za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti. Jedino mora država članica dojaviti Vijeću sigurnosti koje je mjere poduzela u provođenju prava samoobrane. Time se ne rješava Vijeće sigurnosti prava i dužnosti djelovanja prema pravilima *Povelje* na način koji smatra potrebnim za odražavanje ili uspostavljanje međunarodnog mira i sigurnosti.

123. Kako dijelimo sporove za osiguranje mira u sustavu *Povelje* UN?

Djelatnost UN u mirnom rješavanju sporova i obveze država članica u tom smislu raspoređuju se prema stupnju angažiranosti UN. Pritom se u sustavu *Povelje* razlikuju dvije skupine slučajeva, a o svakoj skupini govori jedna glava *Povelje*.

Glava VI. odnosi se na mirno rješavanje sporova. Tu UN nastupa kao posrednik, a *Povelja* samo nalaže državama da na neki način riješe spor mirnim putem.

Glava VII. odnosi se na djelovanje u slučaju prijetnje miru, narušavanja mira i čina agresije. Tu UN nastupa kao organizacija za održavanje mira prinudnim sredstvima.

Primjena Glave VI. i VII. ovisi o tome postoji li u konkretnom slučaju velika opasnost za mir ili je ta opasnost udaljenija, a možda je i nema. Glava VII. može se primijeniti samo kad se pojavi velika opasnost za mir. Međutim, praksa UN dovela je i do novih oblika djelovanja, koji su nastali primjenom odredbi *Povelje*, ali nisu izrijekom predviđeni u njoj.

89. MIRNO RJEŠAVANJE SPORA BEZ INTERVENCIJE UN

124. Što kaže čl. 33 *Povelje*?

Stranke svakog spora kojeg bi nastavljanje moglo dovesti u opasnost održavanje Međunarodnog mira i sigurnosti moraju prije svega tražiti rješenje pomoću pregovora, ankete, posredovanja, mirenja, arbitraže, sudskog rješavanja, obraćanja regionalnim ustanovama ili sporazumima, ili pomoću drugih mirnih sredstava prema vlastitom izboru.

Vijeće sigurnosti, kad smatra potrebnim, poziva stranke da riješe svoj spor pomoću tih sredstava.

Time je izrečena osnovna obveza svakog člana UN da sam potraži i osigura rješenje svakog svog spora, kako se ne bi ugrozili međunarodni mir i sigurnost. Izbor sredstava je ostavljen na sporazum strankama. Niz tih sredstava bogat je i raznovrstan pa postoji mogućnost da se izabere onaj put i način koji najbolje odgovara naravi spora i drugim konkretnim okolnostima. Često će ta sredstva biti unaprijed određena postojećim ugovorima, dvostranim ili mnogostranim. Navedeni članak nabroja glavne oblike mirnog rješavanja međunarodnih sporova koji su u međunarodnoj praksi odavno. Sama *Povelja* stvorila je novi organ za tu svrhu, a to je Međunarodni sud u Haagu, ali države članice nisu se *Poveljom* obvezale da se njime služe, već podvrgavanje Sudu ovisi o posebnom sporazumu zainteresiranih stranaka.

125. Koji su organi i deklaracije doneseni i uspostavljeni za mirno rješavanje sporova?

U okviru UN pristupilo se proučavanju postojećih sredstava mirnog rješavanja kako bi se pronašli načini njihove što uspješnije upotrebe. Dani su i prijedlozi da se u samoj organizaciji stvori stalni organ za mirenje.

Pitanje se proučavalo na nizu zasjedanja Opće skupštine, koja je prihvatila više mjera za primjenu pravila *Povelje*, a napose tri rezolucije kojima je – osnovana komisija za istragu i mirenje; osnovana komisija promatrača mira; uveden popis stručnjaka UN za utvrđivanje činjenica.

Posebno mjesto u tom nizu zauzima *Deklaracija sedam načela*, a važna je i rekapitulacija suvremenih gledišta UN u *Deklaraciji o mirnom rješavanju sporova* (Manila, 1982).

90. IZNOŠENJE SPORA UJEDINJENIM NARODIMA

126. Može li svaki spor doći pred UN?

Člankom 33. *Povelja* daje strankama spora slobodne ruke da riješe spor sredstvima koje same izaberu – obveza je samo da se tim sredstvom ozbiljno posluže. Ali ako spor ne bi bio riješen, *Povelja* nameće strankama spora daljnju dužnost. Čl. 37. određuje – 1. Ako stranke spora, kojeg je priroda izložena u čl.33., ne uspiju spor riješiti sredstvima iz tog članka, one ga iznose pred Vijeće sigurnosti. Ako Vijeće sigurnosti smatra da nastavljanje spora može dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, ono odlučuje hoće li poduzeti akciju da će preporučiti prikladne postupke ili načine uređenja, ili će preporučiti uvjete rješenja koje smatra prikladnima.

Tom odredbom se svakoj od stranaka otvara mogućnost da spor iznese pred Vijeće sigurnosti. Svaka stranka spora može to učiniti sama, a da ne traži pristanak druge. Ne može svaki spor doći pred UN – on mora biti ozbiljne prirode, tj. takav da bi njegovo nastavljanje moglo dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti. Konačni sud o tome donosi Vijeće sigurnosti, i ono može odbiti bavljenje iznesenim predmetom ako spor nije dovoljno ozbiljan. Ipak, već sama činjenica da se neka država obratila Vijeću svjedoči da je spor doista ozbiljan. Ipak, neka država se može poslužiti postupkom prema čl. 37. bez pravog razloga, zbog propagande ili drugog političkog cilja.

127. Pred kim se rješava?

Spor se rješava pred Vijećem sigurnosti.

128. Pod kojim uvjetom?

Da bi se mogao iznijeti pred Vijeće sigurnosti, osim ozbiljnosti spora, čl. 37. propisuje još jedan uvjet – da stranke nisu uspjele riješiti spor na jedan od načina mirnog rješavanja sporova. Ali, ni taj uvjet ne valja uzeti prestrogo.

129. Koji su uvjeti iznošenja sporova pred UN?

Da bi se mogao iznijeti pred Vijeće sigurnosti, osim ozbiljnosti spora, čl. 37. propisuje još jedan uvjet – da stranke nisu uspjele riješiti spor na jedan od načina mirnog rješavanja sporova. Ali, ni taj uvjet ne valja uzeti prestrogo.

130. Koji je učinak iznošenja spora pred Vijeće?

Prva posljedica iznošenja spora pred Vijeće sigurnosti je da će Vijeće prigodom raspravljanja sve stranke spora pozvati da budu na sjednicama Vijeća dok se raspravlja o tom sporu. Stranke sudjeluju u raspravi kao i svaki član Vijeća, ali nemaju pravo glasa, čak ni onda kad je neka stranka spora slučajno član Vijeća. Međutim, to vrijedi samo za predmete koji se smatraju sporovima, a ne za tzv. situacij^{4e}.

131. Koje su ovlasti i ograničenja država nečlanica s obzirom na iznošenje spora pred Vijeće sigurnosti?

I države koje nisu članice UN mogu iznijeti pred UN spor u kojemu su zainteresirane kao članke. Pravo svake države nečlanice da izađe pred UN ograničeno je samo na sporove u kojima je ona stranka. Nečlanice ne mogu skretati pozornost organa UN na sporove u kojima one nisu stranke ili na puke situacije koje se ne smatraju sporovima.

Prigodom sudjelovanja država nečlanica, *Povelja* postavlja uvjet da takva država prije prihvati, s obzirom na izneseni spor, obveze o mirnom rješavanju, koje *Povelja* nameće članicama. Pozvana država sudjeluje u raspravama Vijeća sigurnosti, ali nema pravo glasa. No, u tome nije njezin položaj slabiji od položaja samih članica UN, jer ni one nemaju pravo glasa u sporovima u kojima su stranke.

132. Koji je temelj intervencije UN kod sporova bez prethodne inicijative stranaka?

Katkad postoji objektivna opasnost za međunarodni mir i sigurnost, a stranke spora kojih se to ponajprije tiče, ne postupaju prema svojim obvezama. Može se dogoditi da nijedna stranka ne smatra da se u tom stadiju spora treba obratiti UN. Također je moguće da stranke namjerno izbjegavaju iznošenje svog spora UN. Napokon, može nastati situacija koja ugrožava mir i sigurnost, a da nema konkretnog spora među određenim strankama. Za sve te slučajeve, *Povelja* predviđa više načina da se problem na vrijeme raspravi unutar UN, pa da tako bude očuvan mir. Za tu svrhu ona nadomješta inicijativu stranaka inicijativom drugih država ili organa UN.

Temelj intervencije UN bez inicijative stranaka nalazi se u odredbi *Povelje* da Vijeće sigurnosti može ispitivati svaki spor ili situaciju koji bi mogli dovesti do međunarodnog trvenja ili izazvati spor. U tom slučaju dolazi do inicijative s druge strane, i to ili od država koje ne sudjeluju neposredno u sporu, ili od glavnog tajnika UN po službenoj dužnosti, ili od Opće skupštine.

133. Kakav je postupak pred Vijećem sigurnosti glede iznesenog spora?

Kad je neki predmet iznesen Vijeću sigurnosti, Vijeće ima zadaću da na bilo koji prikladan način dovede do rješenja spora, odnosno situacije i da osigura održavanje mira. Ni postupak ni način rješavanja nisu pobliže određeni *Poveljom* pa Vijeće sigurnosti ima pri tome slobodu da izabere način i sredstva, prema okolnostima svakog slučaja. Vijeće će svakako najprije svestrano proučiti izneseni predmet. Zainteresiranim strankama pružit će se mogućnost da iznesu svoje stajalište i da ga podupru razlozima i dokazima. Vijeće se može upustiti u izvođenje dokaza koji bi ponudile stranke, a može odrediti izvođenje dokaza i bez prijedloga stranaka, ako to smatra potrebnim. Vijeće može, radi proučavanja nekih pitanja ili cijelog predmeta, odrediti uži odbor iz svoje sredine ili imenovati odbor stručnjaka, a može tražiti pravno ili stručno mišljenje od organizama koji postoje unutar UN ili izvan njih, pa i savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda.

Pri rješavanju iznesenog spora, Vijeće sigurnosti ponajprije pazi da stranke upotrijebe ona sredstva i postupke o kojima su se već sporazumjele. Osim toga, Vijeće nastoji dovesti do izravnog uređenja spora među strankama, upotrebljavajući sredstva jačeg miješanja u spor tek onda kad su iscrpljene mogućnosti kod kojih nije potrebno neposredno sudjelovanje Vijeća. *Povelja* upućuje Vijeće da nastoji da se pravni sporovi u pravilu iznose Međunarodnom sudu. Dakako, to može biti samo onda ako se obje stranke dobrovoljno podvrgnu jurisdikciji Suda.

134. Koja su nastojanja Vijeća sigurnosti kod rješavanja sporova?

Pri rješavanju iznesenog spora, Vijeće sigurnosti ponajprije pazi da stranke upotrijebe ona sredstva i postupke o kojima su se već sporazumjele. Osim toga, Vijeće nastoji dovesti do izravnog uređenja spora među strankama, upotrebljavajući sredstva jačeg miješanja u spor tek onda kad su iscrpljene mogućnosti kod kojih nije potrebno

neposredno sudjelovanje Vijeća. *Povelja* upućuje Vijeće da nastoji da se pravni sporovi u pravilu iznose Međunarodnom sudu. Dakako, to može biti samo onda ako se obje stranke dobrovoljno podvrgnu jurisdikciji Suda.

Ako među strankama nema nikakvih prijašnjih sporazuma koji bi predviđali uređenje nekog spora mirnim putem ili ako već korišteni načini nisu polučili uspjeh, Vijeće sigurnosti je tada ovlašteno i dužno svojim preporukama nastojati dovesti do upotrebe bilo kojeg sredstva ili načina mirnog rješavanja. Ono može te načine kombinirati po vlastitom nahođenju, može redom predlagati različite načine, može se vraćati na prijedloge koji su već bili odbačeni. Ukratko, Vijeće tu ima najveću slobodu izbora. Napose, ono može strankama predložiti da spor rasprave pred Vijećem i prihvate odluku koju bi ono samo donijelo nakon njegova proučavanja. Za tu svrhu, Vijeće može predložiti i stvaranje posebnih tijela – odbora stručnjaka, pododbora sastavljenog od delegata nekoliko država članica Vijeća, istražnih povjerenstava, odbora za mirenje ili posredovanje.

Iako su privremene mjere spomenute u glavi VII. o djelovanju u slučaju prijetnje miru, narušavanja mira i čina agresije, smatra se da ih se može preporučiti i u postupku prema glavi VI. o mirnom rješavanju sporova. Dakako, to će biti samo neobvezatna preporuka.

Ako sva ta nastojanja ne poluče uspjeh, Vijeće sigurnosti pristupa zaključnoj fazi svog djelovanja, i to samo u dva slučaja – a) ako postoje okolnosti zbog kojih nastavljavanje spora može, po ocjeni Vijeća, doista dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti; b) ako sve stranke spora zahtijevaju da Vijeće da preporuke radi mirnog rješavanja spora. U oba slučaja, Vijeće daje preporuku za rješenje spora. Ono je u tome posve slobodno i može preporučiti svako rješenje koje se čini prikladnim da se spor konačno i najpotpunije izgladi i ukloni. Napose, Vijeće se nije obvezalo da će dati rješenje koje je u skladu s postojećim MP. Ipak će rješenja Vijeća po mogućnosti slijediti pravna pravila i zahtjeve pravičnosti. Osim toga, Vijeće sigurnosti treba uvijek paziti da rješenja koja predlaže imaju općenitiju vrijednost, kako bi se mogla primijeniti i na druge slične slučajeve.

135. Kad Vijeće sigurnosti daje preporuke za mirno rješavanje sporova?

Ako među strankama nema nikakvih prijašnjih sporazuma koji bi predviđali uređenje nekog spora mirnim putem ili ako već korišteni načini nisu polučili uspjeh, Vijeće sigurnosti je tada ovlašteno i dužno svojim preporukama nastojati dovesti do upotrebe bilo kojeg sredstva ili načina mirnog rješavanja. Ono može te načine kombinirati po vlastitom nahođenju, može redom predlagati različite načine, može se vraćati na prijedloge koji su već bili odbačeni. Ukratko, Vijeće tu ima najveću slobodu izbora. Napose, ono može strankama predložiti da spor rasprave pred Vijećem i prihvate odluku koju bi ono samo donijelo nakon njegova proučavanja. Za tu svrhu, Vijeće može predložiti i stvaranje posebnih tijela – odbora stručnjaka, pododbora sastavljenog od delegata nekoliko država članica Vijeća, istražnih povjerenstava, odbora za mirenje ili posredovanje.

Spomenuta djelatnost Vijeća sigurnosti sastoji se samo u davanju preporuka – njegovi prijedlozi nisu obvezatni za stranke. Stranke mogu prijedloge u cijelosti prihvatiti ili odbiti, a često će preporuke služiti samo kao temelj za izravni sporazum stranaka. Vijeće može svoje prijedloge ponavljati, i u slučaju neuspjeha jedne preporuke, iznijeti drugu, treću itd. Ono se može također vratiti na pokušaj posredovanja, predlažući da stranke upotrijebe kakvo drugo sredstvo za mirno rješavanje svog spora.

Uzete zajedno, odredbe *Povelje* ne osiguravaju mirno rješavanje sporova u svakom slučaju, jer Vijeće sigurnosti može davati samo preporuke, ali ne može provesti prinudu ako ne postoji opasnost za mir. To je posljedica lučenja postupka po glavi VI. od postupka po glavi VII. i tu se zapaža glavna značajka *Povelje* da želi ponajprije osigurati mir.

91. KOLEKTIVNE MJERE

136. Što su to kolektivne mjere?

Kolektivne mjere su kolektivna akcija članova UN, predvođena i pokrenuta Vijećem sigurnosti, kao reakcija na postojanje prijetnje miru, narušavanje mira ili čin agresije. Ako nema činjenica koje bi se mogle svrstati u jedan od tih pojmova, ne može doći do kolektivnih mjera.

Time *Povelja* postavlja mnogo strože mjerilo nego što je ono koje dopušta akciju posredovanja i mirenja. Ondje dostaje da postoji spor ili situacija čiji nastavak bi mogao ugroziti održanje mira i sigurnosti. Nasuprot tomu, kod kolektivnih mjera se traži u najmanju ruku da je mir već ugrožen, ili – još više – da je već narušen ili čak provedena agresija. Ali ako ti uvjeti postoje, Vijeće može pristupiti i najoštrijem obliku akcije odmah čim je neki predmet preda nj iznesen.

137. Koje su 3 pretpostavke da bi se pokrenule kolektivne mjere?

Potrebno je postojanje prijetnje miru, narušavanje mira ili čin agresije.

138. Što znaš o pozivu Vijeća sigurnosti agresoru ili strankama koje su izazvale prijetnju?

Akcija UN neće uvijek biti potrebna. Katkad je dovoljno da Vijeće sigurnosti pozove agresora ili stranke koje su izazvale prijetnju miru ili narušavanje mira da obustave odnosne čine, a može k tome dodati savjet što učiniti u tu svrhu. Takav poziv ima svu snagu koju odlukama Vijeća sigurnosti daje *Povelja* – pozvana stranka ili stranke dužne su provesti ono na što ih Vijeće sigurnosti poziva. Neudovoljavanje pozivu Vijeća sigurnosti izaziva potrebu odlučivanja o poduzimanju kolektivnih mjera. Dakako, ako obje stranke ne mare za poziv Vijeća, otežano je poduzimati mjere protiv obje strane, iako ni to nije isključeno.

139. Kakav je postupak pri kolektivnoj akciji UN?

Vijeće sigurnosti prvo upućuje poziv agresoru ili strankama koje su izazvale prijetnju miru ili narušavanje mira da obustave odnosne čine, a može tome dodati savjet što učiniti u tu svrhu. Ako takvi koraci ne donesu uspjeh ili ako je potrebno da se odmah pristupi primjeni glave II., Vijeće sigurnosti odabire mjere koje smatra najprikladnijima prema naravi slučaja (preventivne ili represivne).

Nadalje, one mogu biti bez uporabe oružane sile, zatim upotreba oružane sile sa svrhom zastrašivanja ili prijetnje (demonstrativne prijetnje), primjena sile bez borbe (kao npr. kod blokade), ili prava upotreba oružja, tj. provođenje vojnih operacija.

140. Koje tu imamo vrste kolektivnih mjera?

To, ovisno o naravi slučaja, mogu biti preventivne ili represivne mjere. Nadalje, one mogu biti bez uporabe oružane sile, zatim upotreba oružane sile sa svrhom zastrašivanja ili prijetnje (demonstrativne prijetnje), primjena sile bez borbe (kao npr. kod blokade), ili prava upotreba oružja, tj. provođenje vojnih operacija.

141. Kakve mogu biti kolektivne mjere koje Vijeće sigurnosti odabire prema naravi slučaja?

Vijeće sigurnosti prvo upućuje poziv agresoru ili strankama koje su izazvale prijetnju miru ili narušavanje mira da obustave odnosne čine, a može tome dodati savjet što učiniti u tu svrhu. Ako takvi koraci ne donesu uspjeh ili ako je potrebno da se odmah pristupi primjeni glave II., Vijeće sigurnosti odabire mjere koje smatra najprikladnijima prema naravi slučaja. One mogu biti preventivne, ako postoji samo prijetnja miru pa imaju svrhu da uklone tu prijetnju, ili represivne, ako je mir već narušen. Nadalje, one mogu biti bez uporabe oružane sile, zatim upotreba oružane sile sa svrhom zastrašivanja ili prijetnje (demonstrativne prijetnje), primjena sile bez borbe (kao npr. kod blokade), ili prava upotreba oružja, tj. provođenje vojnih operacija. Vijeće sigurnosti može sve moguće mjere kombinirati, imajući na umu što bolje uspostavljanje mira i sigurnosti.

142. Koje su to kolektivne mjere koje se poduzimaju bez upotrebe oružane sile?

Mjere koje se poduzimaju bez upotrebe oružane sile sastoje se u djelomičnom ili potpunom prekidanju ekonomskih odnosa, u prekidanju prometnih veza (željezničkih, pomorskih, zračnih, poštanskih, telegrafskih itd.) i u prekidanju diplomatskih odnosa. Članice UN dužne su provoditi mjere koje odredi Vijeće sigurnosti. Ono upućuje članicama poziv za provođenje mjera koje je odredilo, a ne samo preporuku, jer su odluke Vijeća sigurnosti donesene prema glavi VII. *Povelje* obvezatne. Vijeće sigurnosti može odmah odrediti oružane mjere ako smatra da druge mjere ne bi imale uspjeha, a inače tek nakon što su se prve mjere pokazale neuspješnima.

143. Kad će Vijeće sigurnosti odrediti oružane kolektivne mjere?

Vijeće sigurnosti može odmah odrediti oružane mjere ako smatra da druge mjere ne bi imale uspjeha, a inače tek nakon što su se prve mjere pokazale neuspješnima.

Prema *Povelji*, sredstva za oružanu akciju moraju se pripremiti unaprijed. *Povelja* nije prihvatila koncept međunarodne vojske, koji su mnogi zastupali još od Lige naroda. Oružane snage kojima bi se trebalo uspostaviti ili osigurati ugroženi međunarodni mir sastoje se prema *Povelji* od kontingenata koje pridonose pojedine članice UN. Ti kontingenti se trebaju ustanoviti sporazumima između UN i svake pojedine države članice ili određene skupine članica. Tim sporazumima se određuju i druga sredstva i olakšice na čije davanje se obvezuje država članica za slučaj potrebe. To može biti ratni materijal, usluge (stavljanje na raspolaganje broskog prostora ili zrakoplova za prijevoz vojnih jedinica i materijala), zračne i pomorske baze, skladišta, sirovine za izradu ratnog materijala, hrana i dr. Ovamo osobito spada i pravo prolaska vojnih jedinica kroz područje obvezane države ili njihova zadržavanja na tom području. Ukratko, obveza na pomoć može obuhvatiti sve što bi moglo biti potrebno. *Povelja* napose predviđa da se radi poduzimanja hitnih vojnih mjera utvrde kontingenti zračnih snaga.

O sklapanju spomenutih sporazuma Vijeće sigurnosti treba provesti pregovore sa svakom pojedinom državom ili skupinom država. Države su dužne dati samo one kontingente i sredstva na koja su se obvezale.

144. Recite nešto o provođenju oružanih kolektivnih mjera.

O samoj upotrebi snaga trebalo bi odlučivati Vijeće sigurnosti uz pomoć Odbora vojnog štaba. Rukovođenje oružanim akcijama pripada Odboru vojnog štaba, ali Odbor može osnivati regionalne pododbore, u koje prema potrebi mogu ući predstavnici drugih država. I samo zapovjedništvo operacija može se povjeriti bilo kojoj osobi. Vijeće sigurnosti određuje mjeru i način upotrebe sredstava pojedinih država, koja su predviđena sporazumima. Ono može odrediti da u izvođenju mjera sudjeluju sve države ili samo neke. Države su dužne izvoditi mjere koje odredi Vijeće sigurnosti, ali samo u granicama sklopljenih sporazuma.

Pri izvođenju tih mjera, Vijeće sigurnosti se može poslužiti i regionalnim sporazumima ili ustanovama gdje oni postoje i ako to smatra korisnim. I tada se mjere provode uz odobrenje Vijeća sigurnosti.

Poduzimanje kolektivnih mjera ne priječi UN da nešto poduzme ili nastavi rješavati spor u smislu odredbi glave VI.

Uz poduzimanje mjera, Vijeće sigurnosti može predložiti Općoj skupštini da se suspendiraju članska prava države protiv koje su mjere poduzete. Suspendaciju članskih prava može opozvati i samo Vijeće sigurnosti.

Za provođenje kolektivnih mjera oružanim snagama potrebno je da su sredstva unaprijed određena. Ali ti sporazumi još do danas nisu sklopljeni. Predmet se proučavao u Odboru vojnog štaba i tamo zastao. Tako u slučaju potrebe Vijeće sigurnosti ne može odrediti pojedinim državama da stave na raspolaganje za kolektivnu akciju određene snage i određenu pomoć, već je upućeno na dobrovoljnu suradnju država. To se i dogodilo u dva slučaja, koja neki uzimaju primjerom kolektivne akcije UN – 1950. u korejskom sukobu i 1991. u iračko-kuvajtskom sukobu. Vijeće sigurnosti je 1950. preporučilo državama članicama da dadu Južnoj Koreji pomoć potrebnu za odbijanje sjevernokorejskog oružanog napada i za uspostavljanje mira u tom dijelu svijeta. Isto tako, 1990. Vijeće sigurnosti ovlastilo je države članice UN koje su surađivale s kuvajtskom vladom da, ako Irak ne povuče svoje vojne snage iz Kuvajta, upotrijebe sva nužna sredstva za suzbijanje iračke agresije na Kuvajt.

Uzimajući kao dosad jedini primjer oružane akcije oružanu akciju koalicijskih snaga prema iračkim snagama koje su napale Kuvajt, u kojoj je prvi put i Odbor vojnog štaba privremeno obavljao koordinaciju, neki ističu da je kolektivna akcija UN na temelju čl. 42. moguća i u nedostatku spomenutih sporazuma.

145. Da li se danas primjenjuju kolektivne mjere?

Neki autori smatraju oružane akcije poduzete 1950. i 1991. primjenom čl. 42. *Povelje*. No, budući da s državama članicama UN nikad nisu bili zaključeni sporazumi o kontingentima oružanih snaga koje bi pojedine od njih trebale pridonijeti, a Odbor vojnog štaba (osim privremene akcije koordinacije tijekom kuvajtske krize 1990/91) nije nikad funkcionirao kako je predviđeno *Poveljom*, navedene vojne akcije ne mogu se smatrati kolektivnom akcijom u smislu glave VII. One su provedene oružanim snagama užeg kruga članica UN, predvođenim SAD.

Stoga se za obje akcije može reći da je bila riječ o kolektivnoj samoobrani (Južne Koreje, odnosno Kuvajta) koju je UN preporučio, odnosno na koju je ovlastio države.

Ni u svim kasnijim oružanim akcijama užeg kruga država članica UN predvođenih SAD nije se radilo o kolektivnoj akciji UN u smislu glave VII. UN se 90ih sve više marginalizirao pa je nakon faze u kojoj se nastojalo da oslabljeni UN ipak pokrije oružane akcije užeg kruga država članica UN, nastupilo vrijeme u kojem se odobrenje Vijeća sigurnosti nije više ni tražilo, nego su se oružane akcije provele mimo UN. To je kulminiralo intervencijom u Iraku 2003., koja je provedena unatoč tomu što je glavni tajnik UN neposredno prije akcije ustvrdio da ona bez odobrenja Vijeća sigurnosti ne bi bila u skladu s *Poveljom*.

146. Koje su privremene mjere Vijeća sigurnosti?

Prije nego pristupi mjerama prinude, Vijeće sigurnosti može odrediti privremene mjere. One imaju zadaću spriječiti pogoršanje položaja i stvaranje stanja koje bi otežavalo ili onemogućavalo provođenje konačnog osiguranja mira ili njegovo uspostavljanje, odnosno spriječiti takve korake jedne od stranaka koji bi drugoj nanijeli nepopravljivu štetu. Dakle, to nisu neke privremene sankcije.

Obično će se privremene mjere sastojati u tome da se stranke pozovu da ne poduzimaju ništa što bi moglo situaciju pogoršati ili stvoriti nepopravljiv gotov čin. Vijeće sigurnosti samo poziva stranke da provedu te mjere, a ne može im to naložiti. Ali ako stranke ne provedu privremene mjere, Vijeće sigurnosti dolično vodi računa o njihovu neprovođenju i to uzima u obzir u svojem daljnjem postupku, osobito kad pristupa mjerama prisile.

147. Tko može dati inicijativu za pokretanje kolektivnih mjera?

Inicijativa za stupanje UN u akciju može poteći od jedne od stranaka upletenih u sukob, od svake članice UN, pa i nečlanice ako je stranka u sukobu, od glavnog tajnika i od Opće skupštine.

148. Tko poduzima kolektivne mjere?

Poduzimaju ih pozvani članovi UN, na poziv Vijeća sigurnosti.

92. MIROVNE OPERACIJE

149. Nešto uvodno o mirovnim operacijama.

Sustav osiguranja mira, kako je utemeljen *Poveljom*, primijenjen je u dugogodišnjoj praksi UN na način kako nije bio zamišljen. Oružana akcija koja bi bila potpuno u skladu s odredbama glave VII. nikad nije provedena. Prilike u kojima je bila potrebna intervencija UN pokazale su veliku raznovrsnost na koju se nije mogao primijeniti poprilično jednostavan obrazac odredbi *Povelje*. Bez obzira na to što Vijeće sigurnosti sve do danas ne raspolaže sredstvima prisile jer nije došlo do spominjanih sporazuma, pojedine situacije su bile takve da se trebalo pribjeći drugim načinima djelovanja UN radi sprečavanja i uklanjanja sukoba i opasnosti za svjetski mir. Stoga su se u praksi razvili novi mehanizmi djelovanja, koji zamjenjuju sustav kolektivne sigurnosti zamišljen *Poveljom*. To djelovanje je provedeno na razne načine, upotrebom oružanih snaga ili bez njih. A i kada su upotrijebljene oružane snage, njihov zadatak nije bila borba protiv nekog određenog prekršitelja mira.

Već se u ranom postojanju UN pokazala potreba da oni pošalju na neku osjetljivu točku oružane snage, ali ne radi provođenja prisile nego radi obavljanja sigurnosne i redarstvene službe ili osiguranja mira u nekom području gdje je mir bio ugrožen ili narušen. Zadatak tih snaga očitovao se i u nazivu koje se za njih upotrebljavalo – interpozicijske snage. Sastavljali su ih kontingenti država članica koje su se dobrovoljno ponudile da to učine. Katkad se pokazalo korisnim da pri tome ne sudjeluju odredi velikih sila.

150. Što su to mirovne operacije?

To je naziv koji je uveden za dosad upotrijebljene raznovrsne načine djelovanja UN, a osoblje koje sudjeluje u njima se popularno naziva „plavi šljemovi“. Te operacije nisu navedene u *Povelji* niti postoji točna njihova definicija. Ipak, mirovne operacije mogu se označiti kao takve akcije ili mjere UN koje uključuju upotrebu multinacionalnih oružanih snaga pod kontrolom UN, ali ne kao prisilnu mjeru uperenu protiv nekog narušitelja mira, nego radi održanja mira sprečavanjem izbijanja oružanog sukoba ili uspostavljanjem mira, a da se oružane snage ne upotrebljavaju ni protiv jedne od stranaka u sukobu. Te se operacije izvode na temelju pristanka ili zahtjeva svih stranaka sukoba i bez upotrebe oružja, osim u samoobrani.

Širok pojam mirovnih operacija odnosi se i na mirovne snage, koje se uglavnom sastoje od lako naoružanog vojnog osoblja s potrebnom logističkom potporom, i na mirovne misije, koje mogu biti nadzornog, odnosno promatračkog karaktera. Po svom sastavu, mirovne operacije uključuju vojno osoblje, civilne policijske snage i drugo nevojno osoblje.

Prve mirovne operacije bile su promatračke misije u Grčkoj 1947. i u Palestini 1948. Mirovne snage su prvi put upotrijebljene 1956. u vrijeme sueske krize, kad su bile upućene na područje Sueskog kanala, a poslije i na druga područja Egipta.

Upotreba mirovnih operacija izazvala je mnoga pitanja, koja su rješavana od zgrade do zgrade, bilo odlukama organa UN, bilo sporazumima s onim državama članicama na čijem području su se obavljale operacije. Uz pristanak države na čijem području će djelovati izaslane snage, trebalo je urediti njihov pravni položaj, odnos prema organima domaće države, način opskrbe i sl. Što se tiče sastava snaga, trebalo je odrediti koje će države davati potrebne kontingente, na koje vrijeme i uz koje financijske i druge uvjete.

Mirovnim operacijama je praksa UN uvela takve načine i sredstva za održavanje mira kakvi nisu bili izrijekom navedeni u *Povelji*. S obzirom na to, predlaže se da se na temelju dosadašnjih iskustava i daljnjeg proučavanja u *Povelju* unesu odredbe o mirovnim operacijama, idealno između glave VI. i VII. To dosad nije ostvareno.

151. Koja je osnovna razlika mirovnih operacija i kolektivnih mjera?

Sličnost između sustava kolektivne sigurnosti predviđenog *Poveljom* i mirovnih operacija koje su se razvile u praksi država je ponajprije u tome što je u oba slučaja riječ o zajedničkoj kolektivnoj akciji UN, koja se poduzima na temelju odluke UN, a ne pojedinih država članica. Odluke o poduzimanju akcije u oba slučaja donosi Vijeće sigurnosti, i to na način propisan za donošenje meritornih odluka. Zajedničko je i to da se u oba slučaja radi o upućivanju osoblja na teren.

Osnovna razlika je da kod mirovnih operacija nije riječ o prisilnoj akciji protiv prekršitelja mira u smislu glave VII., nego o privremenom „čuvanju“ mira uz pristanak sukobljenih strana, dok se ne postigne trajnije političko rješenje.

152. Što su to interpozicijske snage?

Već se u ranom postojanju UN pokazala potreba da oni pošalju na neku osjetljivu točku oružane snage, ali ne radi provođenja prisile nego radi obavljanja sigurnosne i redarstvene službe ili osiguranja mira u nekom području gdje je mir bio ugrožen ili narušen. Zadatak tih snaga očitovao se i u nazivu koje se za njih upotrebljavalo – interpozicijske snage. Sastavljali su ih kontingenti država članica koje su se dobrovoljno ponudile da to učine. Katkad se pokazalo korisnim da pri tome ne sudjeluju odredi velikih sila.

93. DRUGE MJERE ZA OSIGURANJE MIRA

153. Što je to napad?

Napad ili agresija je osuđena i zabranjena već prije II. svjetskog rata, a *Povelja* tu osudu i zabranu posebno naglašava. Već u doba Lige naroda nastojalo se točnije odrediti što je agresija (napad), tako da bi se znalo što je zapravo zabranjeno i kada treba pokrenuti mehanizam za osiguranje mira, odnosno kada nastupaju određene obveze za članice Lige. Postoji definicija agresije iz *Londonskih konvencija* iz 1933.

U definiciji napada treba uvažiti razne značajke, kao što su – okolnost tko je izvršio prvi čin, a tko se samo brani; može li se i pod kojim uvjetima dopustiti presretanje namjeravane agresije vlastitim oružanim činom (tzv. preventivni udar); treba li uzeti u obzir kao agresiju postupku kod kojih ne sudjeluju službene vojne formacije, nego dobrovoljačke snage, oružane bande; treba li kao agresiju smatrati provođenje ratnih čina bez upotrebe oružja (npr. pravo plijena); kada nastupa pravo upotrebe oružane snage u samoobrani, itd.

154. Tko se smatra napadačem prema *Londonskim konvencijama*?

Prema *Londonskim konvencijama* o definiciji agresije iz 1933., napadačem (agresorom) se smatra onaj koji je prvi izveo jedno od ovih djela:

1. objavu rata;
2. invaziju oružanim snagama na područje druge države, makar i bez objave rata;
3. napad kopnenim, pomorskim ili zračnim snagama na područje, brodove ili zrakoplove druge države, bez objave rata;
4. pomorsku blokadu obala ili luka druge države;
5. davanje potpore oružanim bandama koje su osnovane na vlastitom području države i upadaju na područje druge države, ili odbijanje da se na vlastitom području poduzmu sve mjere kojima se raspolaže da se te bande liše svake potpore ili zaštite.

Konvencije su još određivale da nikakav razlog političke, ekonomske ili druge prirode ne može služiti kao isprika ili opravdanje zabranjenog djela.

155. Koje 3 metode određuju definiciju napada?

Za definiciju agresije postoje 3 metode – enumerativna, sintetička i kombinirana. Enumerativna metoda nabraja razna djela i postupke koji se označavaju kao agresija. Opasnost takve metode je da ne obuhvati sve što bi trebalo označiti kao agresiju. Također je neprilično da postoje mnoga djela i čini koje neki žele svrstati pod definiciju agresije, a drugi se tome protive. Dok treba željeti da definicija agresije obuhvati doista sve što se treba smatrati agresijom i što se želi zabraniti, pretjerano nabrojanje prijepornih stavaka slabi definiciju i može pogoditi stranu koja nije kriva.

Sintetička definicija daje općenitu formulaciju kojom bi trebalo pokriti sve one vrste postupanja koje se želi označiti napadom i za koje su predviđene mjere. No, vrlo je teško naći takvu definiciju, uz ostalo i zato što nema slaganja o tome što bi sve trebalo njome obuhvatiti.

Kombinirana definicija dala bi općenitu definiciju i uz nju nabrojila glavne vrste agresije, ne isključujući pritom druge vrste koje nisu enumerativno navedene. Takva definicija vjerojatno je najprikladnija. Ona svakako treba obuhvatiti upravo ona djela i postupke za koje može biti sumnje da bi ih trebalo smatrati napadom i tako staviti pod oštru zabranu.

156. Kako UN definira agresiju?

Opća skupština je 1974. prihvatila rezolucijom 3314 definiciju agresije. U uvodnom djelu rezolucije kaže se da svaki čin agresije treba prosuđivati u svjetlu svih okolnosti svakog posebnog slučaja, ali da je ipak poželjno dati osnovna načela koja bi služila kao putokaz za određivanje o tome je li učinjena agresija.

Najprije se daje opća definicija agresije, a potom se iznose pojedini čini koji se označavaju kao agresija (kombinirana definicija). Nadalje, ističe se da nabrojanje tih čina nije iscrpno pa da Vijeće sigurnosti može odrediti i druge čine kao agresiju u smislu odredbi *Povelje*.

Agresija je upotreba oružane sile neke države protiv suverenosti, teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti neke druge države ili upotreba oružane sile koja je na bilo koji drugi način nespojiva s *Poveljom UN*.

Određuje se da prva upotreba oružane sile daje *prima facie* (dakle, oborivi) dokaz o činu agresije, a Vijeće sigurnosti može zaključiti da takva ocjena nije opravdana u svjetlu drugih činjenica. Tako Vijeće sigurnosti može zaključiti da je prva upotreba oružane sile zapravo bila sprečavanje neposredno prijetće agresije zbog samoobrane (tzv. preventivni udar).

Isto tako, Vijeće sigurnosti može zaključiti da odnosni čin ili njegove posljedice nisu dovoljne težine. Prema tome, lake povrede mira ne bi trebalo označiti kao napad, ali to ne znači da Vijeće sigurnosti ne bi moglo stvarati druge zaključke i poduzeti pogodne korake za osiguranje mira primjenom odredbi i ovlasti iz *Povelje*.

Nabraja se niz čina koje treba ocijeniti kao agresiju, ali to nabrojanje nije iscrpno:

1. invazija ili napad oružanim snagama neke države na područje neke druge države, ili svaka vojna okupacija, čak i privremena, koja proizlazi iz takve invazije ili napada, ili svako pripojenje područja ili dijela područja neke druge države ostvareno upotrebom sile;
2. bombardiranje od oružanih snaga neke države područja neke druge države, ili upotreba bilo koje vrste oružja od neke države protiv područja druge države;
3. blokada luka ili obala neke države od oružanih snaga druge države;
4. napad od oružanih snaga neke države na kopnene, pomorske ili zračne vojne snage ili na trgovačku mornaricu, odnosno zrakoplovstvo neke druge države;
5. upotreba oružanih snaga neke države koje su stacionirane na području neke druge države uz pristanak države primateljice, protivno uvjetima koji su predviđeni sporazumom ili svako produljenje njihove nazočnosti na tom području nakon prestanka sporazuma;
6. postupak neke države kojim dopušta da njezino područje, koje je stavila na raspolaganje nekoj drugoj državi, bude upotrijebljeno od te države za izvršavanje čina agresije protiv neke treće države;
7. upućivanje od neke države ili u njezino ime oružanih odreda ili skupina, neregularnih snaga ili plaćenika, koji poduzimaju protiv neke države oružane čini tako ozbiljne da se izjednačuju s gore navedenim činima ili se sadržajno mogu njima obuhvatiti.

Agresija se ne može opravdati nikakvim pozivanjem na političke, gospodarske, vojne ili druge razloge te je agresija zločin protiv međunarodnog mira i povlači međunarodnu odgovornost. Ne priznaje se stjecanje područja niti koja posebna prednost koja se postigla kao posljedica agresije.

95. MEĐUNARODNO PROTUPRAVNI ČINI

157. Što je međunarodno protupravni čin?

Pravila MP nalažu subjektima MP određeno ponašanje (čin ili propust) ili im neko ponašanje zabranjuju. Međunarodno protupravni čin je protupravno kršenje međunarodne obveze i povlači za sobom međunarodnopravnu odgovornost počinitelja.

Kao posljedica povrede neke međunarodnopravne obveze, nastaje novi pravni odnos između povrijeđenog i povreditelja, neovisno o njihovoj volji. Ovisno o okolnostima, različit je sadržaj tog pravnog odnosa. To može biti npr. obveza međunarodnopravnog subjekta povreditelja međunarodne obveze da naknadi štetu, odnosno pravo povrijeđenog da traži naknadu. Taj pravni odnos nije nužno odnos između samo dva međunarodnopravna subjekta, povreditelja i povrijeđenog, jer neki protupravni čini mogu dovesti do odgovornosti povreditelja prema više međunarodnopravnih subjekata ili čak *erga omnes*, tj. prema međunarodnoj zajednici kao cjelini. Isto tako i na strani povreditelja može biti više međunarodnopravnih subjekata, ako se neko protupravno ponašanje može pripisati nekolicini subjekata.

158. Koji su elementi (uvjeti postojanja) međunarodno protupravnog čina?

Međunarodno protupravni čin postoji ako se djelovanje (čin ili propust) može pripisati subjektu MP i ako je takvo djelovanje povreda međunarodne obveze. Spomenuta dva elementa protupravnog čina navodi i Komisija za MP u svom *Nacrtu*.

Iako Komisija za MP u svom *Nacrtu* ne navodi krivnju i štetu kao konstitutivne elemente protupravnosti, nije isključeno da u primjeni režima odgovornosti koji je izgrađen tim *Nacrtom* u određenim slučajevima i krivnja ili šteta budu uvjet odgovornosti država. To je omogućeno u kategorijama tzv. primarnih i sekundarnih pravila koja je iz opće teorije prava u MP uvela Komisija za MP. Primarna pravila označavaju najrazličitija pravila MP koja subjektima MP nalažu određene obveze i čija povreda može biti izvor odgovornosti. Sekundarna pravila ili pravila o odgovornosti (u koja se ubrajaju i pravila iz *Nacrta*) određuju pravne posljedice neispunjenja obveze ustanovljene bilo kojim primarnim pravilom. Iako krivnja i šteta nisu konstitutivni elementi protupravnog čina, odnosno opće pretpostavke odgovornosti predviđene sekundarnim pravilima o odgovornosti koja se primjenjuju na sve povrede međunarodnih obveza (tj. povrede najrazličitijih primarnih pravila), zahtjev za krivnjom ili štetom kao uvjetima odgovornosti može se pojaviti ako tako predviđa određeno primarno pravilo. Naime, *Nacrt* ne odbacuje mogućnost da krivnja ili šteta budu uvjet odgovornosti u pojedinim slučajevima; on ih samo ne predviđa kao konstitutivne elemente protupravnog čina, odnosno kao pretpostavke međunarodnopravne odgovornosti država koje su nužne u svim slučajevima.

159. Što znate o povredi međunarodne obveze?

To je, uz pripisivanje povrede subjektu MP, jedan od dva elementa protupravnosti čina. Bit međunarodno protupravnog čina je u neslaganju određenog ponašanja međunarodnog subjekta s ponašanjem koje od njega zahtijeva određeno međunarodnopravno pravilo. Ponašanje koje tvori povredu međunarodne obveze može biti, ovisno o sadržaju međunarodne obveze, čin ili propust, ili kombinacija. Pritom nije važan izvor međunarodne obveze – to može biti ugovorna odredba, pravilo međunarodnog običajnog prava, opća načela prava, jednostrani pravni posao, arbitraža

ili sudska presuda, rješenje u postupku za izravnjanje. U MP nema, kao u građanskom, podjele na ugovornu i izvanugovornu odgovornost, nego postoji jedinstveni sustav odgovornosti.

Međunarodno pravilo može određivati načine na koje međunarodni subjekti moraju provesti obvezu te zahtijevati ili zabranjivati određeno ponašanje, ili može zahtijevati određeni učinak, ne određujući načine da se on postigne. Kod obveza koje nalažu određeno ponašanje, često se traži poštivanje određenog međunarodnog standarda ponašanja (dužne pažnje), s kojim se uspoređuje djelovanje međunarodnog subjekta u određenom slučaju i odstupanje od zahtijevanog standarda ponašanja, tj. dužne pažnje, znači povredu međunarodne obveze,

Međunarodna obveza može biti povrijeđena izravno prema nekoj državi ili neizravno ako je protupravni čin počinjen prema pojedinim fizičkim ili pravnim osobama koje imaju državljanstvo, odnosno državnu pripadnost te države. U takvim slučajevima neizravnih povreda država može nastupiti kao zaštitnica interesa tih fizičkih ili pravnih osoba tek nakon što oni iscrpe sva redovita pravna sredstva unutrašnjeg poretka države povrediteljice i ona tada nastupa zbog povrede MP na štetu svojih prava.

160. Što znate o pripisivanju povrede subjektu MP?

To je, uz povredu međunarodne obveze, jedan od elemenata međunarodno protupravnog čina. Za postojanje međunarodnopravne odgovornosti potrebno je da se povreda međunarodne obveze može pripisati subjektu MP. Opće je pravilo da se državi mogu pripisati samo djela (čin ili propust) njezinih organa ili agenata. Državni organ je bilo koje tijelo ili osoba koja, u skladu s unutrašnjim pravom te države, na njezinom području obavlja javne funkcije. To može biti zakonodavni, sudski ili upravni organ, pojedinačni ili kolektivni, organ centralne ili lokalne vlasti. Agenti su oni koji djeluju prema uputama, na poticaj ili pod nadzorom državnih organa. Isto se opće pravilo primjenjuje na međunarodne organizacije.

Federalna država načelno odgovara za djela centralnih organa i organa federalnih jedinica.

Državi se pripisuje i djelovanje *ultra vires* njezinih organa, tj. djelovanje izvan ovlasti ili suprotno instrukcijama, sve dok oni djeluju u službenom svojstvu. Pripisivanje državi takvog djelovanja i odgovornost za njega u interesu je pravne sigurnosti u međunarodnim odnosima, jer se od država ne može očekivati ni zahtijevati da budu upoznate s detaljnom raspodjelom ovlasti između pojedinih organa druge države. Osim toga, kad se djelovanje *ultra vires* državnih organa ne bi pripisivalo državama, one bi uvijek mogle izbjeći odgovornost tvrdeći da je neki organ djelovao izvan svojih ovlasti ili protivno instrukcijama. I djelovanje *ultra vires* organa međunarodnih organizacija, sve dok djeluju u službenom svojstvu, pripisuje se međunarodnoj organizaciji.

Za djela privatnopravnih osoba država načelno ne odgovara. Ipak, i tu može doći do odgovornosti države ako su štetna djela pojedinaca (npr. demonstranata koji su zauzeli zgradu neke diplomatske misije) bila moguća zbog toga što odgovorni državni organi nisu postupali s dužnom pažnjom u sprečavanju štetnih djela ili nisu poduzeli odgovarajuće mjere da se počinitelji pronađu i kazne te da se naknadi eventualna šteta. Tada država neće biti odgovorna za povredu međunarodne obveze s kojom je djelo privatne osobe u sukobu (npr. za povredu obveze nepristupnosti prostorija diplomatske misije), nego za povredu obveze njezinih organa da poduzmu potrebne mjere za sprečavanje štetnih čina. Poseban je slučaj kad privatnopravne osobe djeluju prema smjernicama države ili pod njezinim ravnanjem i kontrolom. Takvo djelovanje se pripisuje državi i ona za njega odgovara.

161. Tko su državni agenti?

Državi se mogu pripisati samo djela (čin ili propust) njezinih organa ili agenata. Državni organ je bilo koje tijelo ili osoba koja, u skladu s unutrašnjim pravom te države, na njezinom području obavlja javne funkcije. To može biti zakonodavni, sudski ili upravni organ, pojedinačni ili kolektivni, organ centralne ili lokalne vlasti. Agenti su oni koji djeluju prema uputama, na poticaj ili pod nadzorom državnih organa.

162. Kad federalna država ne odgovara za djela organa federalnih jedinica?

Federalna država u načelu odgovara za djela centralnih organa i organa federalnih jedinica. No, moguće su iznimke na osnovi načela *lex specialis* ako federalna jedinica prema Ustavu može sklapati međunarodne ugovore za svoj račun i ako se druga stranka tog međunarodnog ugovora složila da za kršenje odredbi ugovora odgovara odnosna federalna jedinica. Također, odgovornost federalne države može prema nekom međunarodnom ugovoru biti ograničena federalnom klauzulom i tada se isto radi o iznimci primjenjivoj samo na stranke međunarodnog ugovora.

163. Koji su uvjeti isključenja protupravnosti kod međunarodno protupravnog čina?

U praksi se iskristaliziralo š okolnosti koje isključuju protupravnost, koje su preuzete u *Nacrt* članaka o odgovornosti država za međunarodne protupravne čine. To su – pristanak povrijeđenog, samoobrana, protumjere, viša sila, nevolja i stanje nužde.

No, čak i u slučaju postojanja neke od okolnosti koja isključuje protupravnost, djelovanje međunarodnog subjekta ne smije biti suprotno kogentnom pravilu. Protupravnost čina kojim se krši obveza koja proizlazi iz kogentnog pravila ne može se isključiti.

1. Pristanak povrijeđenog međunarodnog subjekta na počinjenje određenog čina, koji je inače zabranjen MP, isključuje protupravnost tog čina, pod uvjetom da je pristanak valjan i da je djelovanje ostalo unutar granica tog pristanka – npr. pristanak šefa diplomatske misije da se pretraži prostorija misije.
2. Isključenje protupravnosti u slučaju samoobrane u skladu je s pravilom MP prema kojem je dopuštena samoobrana od oružanog napada kao iznimka od opće zabrane upotrebe sile.
3. Protumjere mogu opravdati djelovanje koje bi inače bilo protupravno ako su poduzete prema povreditelju kao odgovor na njegov protupravni čin, sa svrhom da ga se potakne na ispunjenje obveza koje proizlaze iz počinjenja protupravnog čina.
4. Viša sila je razlog isključenja protupravnosti ako se radi o neodoljivoj sili ili nepredvidljivom događaju izvan kontrole međunarodnog subjekta, nastanku kojih on nije pridonio (nevrijeme, pobuna) i zbog kojeg mu nije moguće postupiti u skladu s međunarodnom obvezom.
5. U slučaju nevolje radi se o specifičnoj situaciji kad je pojedinac čije djelovanje se prepisuje međunarodnom pravnom subjektu u životnoj opasnosti ili su u opasnosti životi osoba za koje odgovara. Ako on u takvoj situaciji, čijem nastanku nije pridonio, postupi protivno nekoj međunarodnoj obvezi, protupravnost njegova djelovanja je isključena ako on nije imao drugog razumnog načina da spasi živote. Postupanje u slučaju nevolje je npr. uplovljavanje ratnog broda zbog nevremena u luku strane države bez njezina dopuštenja.

Za razliku od više sile, gdje međunarodnopravni subjekt nema mogućnosti izbora načina djelovanja, u okolnostima nevolje postoji mogućnost izbora iako je ona zbog opasnosti vrlo sužena. Za razliku od stanja nužde, gdje može biti ugrožen bilo koji temeljni interes, ovdje se radi samo o interesu očuvanja ljudskih života.

6. Stanje nužde označava iznimne situacije u kojima međunarodnopravni subjekt može sačuvati neki svoj temeljni interes koji je ugrožen ozbiljnom i neposrednom opasnošću (čijem nastanku nije pridonio) jedino djelovanjem kojim krši neku međunarodnu obvezu. Mora biti riječ o jedinom načinu koji je bio raspoloživ da se sačuva temeljni interes; ako je bilo drugih načina, dopuštenim djelovanjem, ali su bili skuplji ili manje pogodni, međunarodnopravni subjekt ne može se pozivati na stanje nužde. Djelovanje koje se poduzima u situaciji nužde ne smije ozbiljno naškoditi temeljnim interesima drugog međunarodnog subjekta prema kojemu postoji obveza koja se krši djelovanjem u nuždi. Ako je udovoljeno navedenim uvjetima, koje je naveo i Međunarodni sud u slučaju projekta brane Gabčikovo-Nagymaros 1997. (SK-HU), isključena je protupravnost djelovanja u nuždi.

Praksa pokazuje da se na stanje nužde pozivalo radi zaštite temeljnih interesa kao što su opstanak države i stanovništva, sigurnost civilnog pučanstva, zaštita okoliša od onečišćenja većih razmjera. Kao primjer postupanja u stanju nužde može se navesti uništenje stranog broda na otvorenom moru s kojeg istječe nafra koja prijeti većim onečišćenjem obale.

Pozivanje na stanje nužde nije dopušteno u ratnom pravu.

164. Koje su posljedice protupravnog čina?

Iz protupravnog čina nastaje poseban pravni odnos između povreditelja i povrijeđenog, koji se očituje u dužnosti povreditelja ukloniti posljedice svog protupravnog čina. Tomu služi reparacija, tj. popravljavanje štete, odnosno popravljavanje povrede, ako šteta nije nastupila. Funkcija reparacije je uspostavljanje situacije kakva bi postojala da nije bilo protupravnog čina. Oblici reparacije su povratak u prijašnje stanje, naknada i zadovoljština. Reparacija može biti u jednom od navedenih oblika ili može zahtijevati njihovu kombinaciju.

165. Što je to povrat u prijašnje stanje?

Povrat u prijašnje stanje – *restitutio in integrum* – je uspostavljanje, koliko je to moguće, situacije koja je postojala prije protupravnog čina. On može biti u obliku materijalne restitucije (npr. puštanje protupravno zadržanih osoba, vraćanje protupravno zaplijenjene imovine) ili tzv. pravne restitucije (npr. poništenje ili izmjena zakonske odredbe usvojene suprotno nekom međunarodnom pravilu). Povratak u prijašnje stanje ima prednost pred drugim oblicima reparacije, no često će biti nemoguć (npr. ako je protupravno zaplijenjena imovina uništena ili ju je stekla treća osoba u dobroj vjeri) ili nedovoljan da osigura punu reparaciju (ako je, npr. imovina tijekom protupravnog držanja oštećena). Tada nastupa naknada štete.

166. Što je to naknada štete?

Naknada štete je oblik reparacije. Naknada štete može se dati samostalno, ako je povratak u prijašnje stanje nemoguć ili akcesorno, ako je on nedovoljan za punu reparaciju. Naknada štete pokriva svaku štetu proizašlu iz protupravnog čina koja se može izraziti u novcu. Uz stvarnu štetu, naknada obuhvaća i izmaklu korist u mjeri u kojoj se ustanovi (npr. gubitak prihoda za vrijeme dok je strani brod protupravno zadržan). Kamate se naknađuju samo ako je to potrebno radi reparacije.

Pri određivanju visine naknade štete uzima se u obzir i skrivljeni doprinos oštećenog protupravnom činu, a visina naknade se može smanjiti i onda ako je oštećenom uz štetu nastala i neka korist.

167. Što se dosuđuje uz naknadu štete?

Uz naknadu štete se može zahtijevati zadovoljština.

168. Što je naknada *ex gratia*? Može li o tome suditi Međunarodni sud?

Ponekad se u praksi događa da država dobrovoljno naknadi štetu prouzročenu nekim njezinim činom, ne priznajući da se radilo o protupravnom činu i ističući da je riječ o naknadi *ex gratia*. Tako je postupio SAD kad je naknadio štetu stanovnicima Maršalovih otoka koju su oni pretrpjeli zbog nuklearnih pokusa SAD 1954. SAD i Kina sporazumjeli su se da će SAD platiti *ex gratia* 4,5 mil. USD obiteljima poginulih i ranjenima u bombardiranju zgrade kineske ambasade u Beogradu tijekom operacije NATO snaga 1999.

Ovo nema veze s Međunarodnim sudom jer uopće nije ni izneseno pred njega, niti se radi o sporu u tom smislu – država ovo plaća dobrovoljno.

169. Što je to zadovoljština?

Zadovoljština je jedan od oblika reparacije. Zadovoljština se može zahtijevati ako povratak u prijašnje stanje i naknada štete nisu doveli do pune reparacije ili ako se radi o situaciju u kojoj nije ni nastala materijalna šteta, nego samo povreda idealne naravi, koja se često naziva *moralna šteta* (npr. vrijeđanje simbola strane države, poput zastave). Zadovoljština se može sastojati u priznanju povrede, izrazima žaljenja, ispriči, kažnjavanju počinitelja, konstataciji nadležnog međunarodnog suda ili arbitraže o počinjenju protupravnog djela. S obzirom na svoju svrhu, čin zadovoljštine uvijek mora biti javan.

170. Što je bitno u zadovoljštini? Kakav mora imati značaj?

Mora imati svečani značaj, a, s obzirom na svoju svrhu, čin zadovoljštine uvijek mora biti javan.

171. Može li se dati satisfakcija (zadovoljština) u novcu?

Zadovoljština se zahtijeva za učinjene neimovinske štete. Dakle, ne, jer neimovinska šteta ne može biti otklonjena tj. popravljena naknadom u novcu.

172. Koje su dodatne posljedice protupravnog čina, osim reparacije?

Uz obvezu reparacije, *Nacrt članaka o odgovornosti država za međunarodno protupravne čine* predviđa još neke posljedice međunarodno protupravnog čina.

1. Kao prvo, to je dužnost države povreditelja da prestane s protupravnim činom te da, ako okolnosti to zahtijevaju, ponudi odgovarajuća uvjeravanja ili jamstva da se čin neće ponoviti.
2. *Nacrt* predviđa i pravo povrijeđene države da poduzima protumjere. Protumjere su oblik samopomoći koji poduzima povrijeđena država kao odgovor na protupravno ponašanje kako bi potaknula državu povreditelja da ispuni obveze koje za nju proizlaze iz počinjenja međunarodno protupravnog djelovanja. Prije poduzimanja protumjera, povrijeđena država mora pozvati povreditelja na prekid protupravnog čina i reparaciju, te mora, ako se ne radi o hitnim protumjerama potrebnim da sačuva neko svoje pravo, obavijestiti državu povreditelja o odluci o poduzimanju protumjera i ponuditi joj pregovore.

Nacrt postavlja određene uvjete za dopuštenost protumjera. Tako naglašava da one smiju biti uperene samo protiv države povreditelja, da moraju biti proporcionalne protupravnom činu te da ne smiju uključivati nikakvo odstupanje od nekih osnovnih obveza (obveze suzdržavanja od prijetnje silom ili upotrebe sile, obveza koje se tiču zaštite temeljnih prava čovjeka, obveza s područja humanitarnog prava koje zabranjuju represalije te obveza koje proizlaze iz kogentnih pravila općeg MP).

Odredbe *Nacrta* o protumjerama ne pokrivaju institucionalne mjere koje se poduzimaju unutar međunarodnih organizacija, kao što su mjere koje poduzima Vijeće sigurnosti UN prema glavi VII. *Povelje*.

173. Koja je dužnost svih država pri ozbiljnoj povredi *ius cogensa* općeg MP?

Želeći za ozbiljne povrede nekih obveza najbitnijih za međunarodnu zajednicu uspostaviti stroži režim odgovornosti, Komisija za MP odlučila se za progresivni razvoj MP i uvela u *Nacrt* kategoriju „ozbiljnih povreda obveza koje proizlaze iz kogentnih pravila MP“.

Ozbiljne povrede koje proizlaze iz kogentnih pravila općeg MP imaju prema *Nacrtu*, uz posljedice koje imaju i svi drugi protupravni čini, još i neke dodatne posljedice. To su – dužnost suradnje svih država kako bi se stalno na kraj takvoj ozbiljnoj povredi, dužnost nepriznavanja stanja stvorenog takvom povredom te nepružanje potpore ili pomoći za održavanje tog stanja.

Te odredbe *Nacrta* imaju određeno uporište u praksi, posebno u pogledu nepriznavanja posljedica nekih protupravnih čina, kao što su stjecanje teritorija upotrebom sile ili uskraćivanje prava na samoodređenje.

Nacrt ne navodi primjere čina koji bi ulazili u ove ozbiljne povrede, no može se reći da općenito poznata kogentna pravila općeg MP uključuju zabranu agresije, ropstva, trgovine robljem, genocida, rasne diskriminacije, apartheida te temeljna pravila međunarodnog humanitarnog prava primjenjiva u oružanim napadima.

174. Što je to pozivanje na odgovornost?

Prema *Nacrtu članka o odgovornosti država za međunarodno protupravne čine*, pozivanje na odgovornost znači poduzimanje formalnih mjera kojima se zahtijeva odgovornost države povrediteljice, tj. prestanak protupravne djelatnosti i reparacija. To će npr. biti podizanje tužbe ili započinjanje na drugi način postupka pred sudom ili arbitražom, ako su za to ispunjeni uvjeti. Prema postojećem MP, to pravo je rezervirano samo za povrijeđenu državu.

96. SAMOPOMOĆ

175. Što je to samopomoć?

Samopomoć obuhvaća različite oblike individualnih reakcija države na povredu njezinih prava od druge države ili na ponašanje koje, iako nije protivno MP, šteti njezinim interesima. Glavni oblici individualne samopomoći su represalije i retorzija.

176. Koje su vrste samopomoći?

Glavni oblici individualne samopomoći su represalije i retorzija.

177. Što su to represalije?

Represalije su mjere koje država poduzima uz povredu međunarodnim pravom zaštićenih interesa druge države, kao odgovor na protupravni čin te druge države, a sa svrhom samopomoći, tj. da drugu državu potakne na prestanak protupravnog čina, odnosno na popravljivanje njegovih posljedica. Mjere koje se poduzimaju kao represalije same po sebi su protupravne, ali je ta protupravnost isključena na temelju posebnog pravila MP koje, pod određenim uvjetima, dopušta poduzimanje represalija. Mjere koje države poduzimaju kao represalije su npr. – blokiranje bankovnih računa koje država koja je počinila povredu ima u državi čija prava su povrijeđena, suspenzija ugovora o trgovini s državom koja je počinila protupravni čin i sl.

Posebna vrsta represalija je retalijacija, kod koje se na protupravnu mjeru države odgovara jednakim mjerama.

U novije vrijeme se sve više napušta naziv represalije, koji ostaje vezan uz ratno pravo, koje ih zabranjuje ili dopušta ograničenu primjenu, a za represalije u doba mira koje su dopuštene pod određenim uvjetima sve više prevladava naziv protumjere.

178. Koje su uvjeti za samopomoć? (Koje su pretpostavke za opravdanu upotrebu samopomoći?)

Ovdje je riječ zapravo o represalijama kao obliku samopomoći i uvjetima za njih. Današnje MP dopušta samo represalije koje ne uključuju upotrebu sile. To proizlazi već iz opće zabrane upotrebe sile, osim u slučaju samoobrane od oružanog napada. U sustavu UN zabrana represalija proizlazi iz *Povelje*, što obvezuje članove UN da se suzdržavaju od prijetnje silom ili upotrebe sile na bilo koji način protivan ciljevima UN. *Povelja* također obvezuje na mirno rješavanje međunarodnih sporova. *Deklaracija sedam načela* izričito određuje – države su dužne suzdržati se od čina represalija koji uključuju upotrebu sile.

Represalije su odgovor na protupravni čin druge države. Može ih poduzeti država na čiju štetu je počinjen protupravni čin i mogu biti uperene samo protiv države koja ga je počinila. Prije uporabe represalija, pravo se mora pokušati ostvariti drugim sredstvima (npr. diplomatskim putem, posredovanjem, pozivom na pregovore, arbitražom ili sudskim postupkom).

Uvjet dopuštenosti represalija je i proporcionalnost između povrede na koju se odgovara i povrede koja se čini represalijama.

Represalije ne smiju uključivati povredu obveza koje proizlaze iz kogentnih pravila.

179. Što je to retalijacija?

Retalijacija je posebna vrsta represalija, kod koje se na protupravnu mjeru države odgovara jednakim mjerama.

180. Što je retorzija?

Retorzija je jedan od dva oblika samopomoći. Retorzija je uzvratanje na neku međunarodnim pravom dopuštenu, ali neugodnu (interesima druge države štetnu) mjeru primjerenom mjerom koja također još ne tvori povredu MP. Dopuštenom mjerom može se uzvratiti i na protupravno ponašanje te će se i tada raditi o retorziji. Ako se takvom mjerom odstupa od ugovornih obveza, to više nije retorzija, nego mogu biti represalije. Primjera za retorziju je mnogo u carinskoj i tarifnoj politici država. Primjeri mjera retorzije, uključuju prekid diplomatskih odnosa, uskraćivanje ekonomske pomoći, uskraćivanje financijskih i uopće ekonomskih pogodnosti i sl.

PRAVO ORUŽANIH SUKOB **(RATNO PRAVO)**

97. Uvod – ratno pravo

181. Što je svrha ratnog prava?

Svrha ratnog prava je regulacija i humanizacija oružanih sukoba. Nakon II. svjetskog rata se u doktrini termin ratno pravo počeo zamjenjivati terminom humanitarno pravo. Ipak, naziv pravo oružanih sukoba se čini adekvatnijim od naziva humanitarno pravo.

182. Što znaš o ograničenjima naoružanja u Ligi naroda?

Ograničenje oružanja je bio i jedan od zadataka zbog kojih su sazvane Haaške mirovne konferencije 1889. i 1907., no to nastojanje je doživjelo potpun neuspjeh.

Nakon I. svjetskog rata je ograničenje oružanja stavljeno među zadatke Lige naroda, pošto su već mirovnim ugovorima 1919/20 nametnuta znatna ograničenja pobijeđenim državama. Liga naroda trebala je izraditi osnovu za smanjenje oružanja i predložiti je državama. Osim toga, *Pakt Lige naroda* je predviđao kontrolu privatne proizvodnje i trgovine ratnim materijalom i kontrolu podataka o oružanju. Dok je provođenje kontrole podataka o oružanju barem formalno provedeno izdavanjem vojnog godišnjaka Lige naroda, Liga je doživjela potpun neuspjeh u glavnom zadatku smanjenja ili ograničenja oružanja, kao i u zadatku kontrole privatne proizvodnje i trgovine ratnim materijalom.

183. Što je SALT?

SALT (*Strategic Arms Limitation Talks*) su sporazumi o ograničenju strateškog naoružanja, unutar dvostranih odnosa dviju supersila za vrijeme hladnog rata, SAD i Sovjetskog Saveza.

SALT I potpisan je u Moskvi 1972. i njime se stranke obvezuju da neće izgraditi više od dva antiraketna sustava obrane čiji se opseg i oružanje ugovorom točno određuje. Zapravo su ograničenja bila kvantitativna, a unutar postavljenih količinskih granica mogla su se izvesti usavršenja koja pojačavaju razorni učinak dopuštenog oružanja. Ugovor se može otkazati na 6 mjeseci pozivanjem na izvanredne događaje koji ugrožavaju najviše interese zemlje. Ograničenje broja raketa ne uključuje broj bojevih glava koje se mogu izbaciti jednom raketom.

SALT II bio je niz razgovora od 1972. do 1979. godine kojima se nastojalo smanjiti proizvodnju strateško nuklearno oružje. Bio je to nastavak razgovora o SALT I, a vodili su ga predstavnici obje zemlje. SALT II je prvi ugovor o nuklearnom naoružanju koji je pretpostavio stvarno smanjenje strateških snaga. Ugovorom SALT II zabranjeni su novi raketni programi, pa su obje strane bile prisiljene ograničiti razvoj i izgradnju novih strateških tipova projektila. Međutim, taj sporazum nikad nije potvrđen u Senatu SAD.

184. Što je START 1991?

Godine 1987. su SAD i Sovjetski Savez sklopili u Washingtonu *Ugovor o eliminaciji (nuklearnih) projektila kratkog i srednjeg dometa*.

Smanjenje strateškog nuklearnog oružja bilo je predmet dvaju ugovora START (*Strategic Arms Reduction Talks*). Pregovore su započele dvije velesile i nastavile sljednice Sovjetskog Saveza koje su naslijedile nuklearni arsenal (Rusija, Ukrajina, Bjelorusija, Kazahstan).

START I sklopljen je 1991., a START II 1993. Rusija je 2002. povukla ratifikaciju ugovora START II, tako da START III, čiji je nacrt načinjen 1997., nikad nije usvojen.

START I prestaje 2009. i nakon toga ga treba zamijeniti ugovor SORT iz 2002. Do isteka ugovora START I, oba bi se trebala paralelno primjenjivati.

185. Što je SORT 2002?

SORT – *Strategic Offensive Reduction Treaty* – je najnoviji pokušaj SAD i Rusije u ograničavanju nuklearnog oružanja, potpisan 2002., i koji je, glede sadržaja obveza, korak unazad u odnosu na ugovore START. Stupio je na snagu 2003.

START I prestaje 2009. i nakon toga ga treba zamijeniti ugovor SORT iz 2002. Do isteka ugovora START I, oba bi se trebala paralelno primjenjivati.

186. Da li je međunarodno pravo definiralo zločin agresije?

Napad ili agresija je osuđena i zabranjena već prije II. svjetskog rata, a Povelja tu osudu i zabranu posebno naglašava. Već u doba Lige naroda nastojalo se točnije odrediti što je agresija (napad), tako da bi se znalo što je zapravo zabranjeno i kada treba pokrenuti mehanizam za osiguranje mira, odnosno kada nastupaju određene obveze za članice Lige. Postoji definicija agresije iz Londonskih konvencija iz 1933., tj. njima je definiran agresor (napadač).

I *Povelja UN* sadrži definiciju agresije.

187. Što je agresija u smislu *Povelje*?

Povelja UN ne definira pojam agresije nego je to učinjeno na zasjedanju Opće skupštine 1974., kad je ona prihvatila definiciju agresije, pod rezolucijom 3314.

U uvodnom djelu rezolucije kaže se da svaki čin agresije treba prosuđivati u svjetlu svih okolnosti svakog posebnog slučaja, ali da je ipak poželjno dati osnovna načela koja bi služila kao putokaz za određivanje o tome je li učinjena agresija.

Najprije se daje opća definicija agresije, a potom se iznose pojedini čini koji se označavaju kao agresija (kombinirana definicija). Nadalje, ističe se da nabranje tih čina nije iscrpno pa da Vijeće sigurnosti može odrediti i druge čine kao agresiju u smislu odredbi *Povelje*.

Agresija je upotreba oružane sile neke države protiv suverenosti, teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti neke druge države ili upotreba oružane sile koja je na bilo koji drugi način nespojiva s *Poveljom UN*.

Određuje se da prva upotreba oružane sile daje *prima facie* (dakle, oborivi) dokaz o činu agresije, a Vijeće sigurnosti može zaključiti da takva ocjena nije opravdana u svjetlu drugih činjenica. Tako Vijeće sigurnosti može zaključiti da je prva upotreba oružane sile zapravo bila sprečavanje neposredno prijeteeće agresije zbog samoobrane (tzv. preventivni udar).

Isto tako, Vijeće sigurnosti može zaključiti da odnosni čin ili njegove posljedice nisu dovoljne težine. Prema tome, lake povrede mira ne bi trebalo označiti kao napad, ali to ne znači da Vijeće sigurnosti ne bi moglo stvarati druge zaključke i poduzeti pogodne korake za osiguranje mira primjenom odredbi i ovlasti iz *Povelje*.

Nabraja se niz čina koje treba ocijeniti kao agresiju, ali to nabranje nije iscrpno:

1. invazija ili napad oružanim snagama neke države na područje neke druge države, ili svaka vojna okupacija, čak i privremena, koja proizlazi iz takve invazije ili napada, ili svako pripojenje područja ili dijela područja neke druge države ostvareno upotrebom sile;
2. bombardiranje od oružanih snaga neke države područja neke druge države, ili upotreba bilo koje vrste oružja od neke države protiv područja druge države;
3. blokada luka ili obala neke države od oružanih snaga druge države;
4. napad od oružanih snaga neke države na kopnene, pomorske ili zračne vojne snage ili na trgovačku mornaricu, odnosno zrakoplovstvo neke druge države;
5. upotreba oružanih snaga neke države koje su stacionirane na području neke druge države uz pristanak države primateljice, protivno uvjetima koji su predviđeni sporazumom ili svako produljenje njihove nazočnosti na tom području nakon prestanka sporazuma;
6. postupak neke države kojim dopušta da njezino područje, koje je stavila na raspolaganje nekoj drugoj državi, bude upotrijebljeno od te države za izvršavanje čina agresije protiv neke treće države;
7. upućivanje od neke države ili u njezino ime oružanih odreda ili skupina, neregularnih snaga ili plaćenika, koji poduzimaju protiv neke države oružane čini tako ozbiljne da se izjednačuju s gore navedenim činima ili se sadržajno mogu njima obuhvatiti.

Agresija se ne može opravdati nikakvim pozivanjem na političke, gospodarske, vojne ili druge razloge te je agresija zločin protiv međunarodnog mira i povlači međunarodnu odgovornost. Ne priznaje se stjecanje područja niti koja posebna prednost koja se postigla kao posljedica agresije.

188. Koji se čini smatraju agresijom?

U Rezoluciji 3314 Opće skupštine nabraja se niz čina koje treba ocijeniti kao agresiju, ali to nabranje nije iscrpno:

1. invazija ili napad oružanim snagama neke države na područje neke druge države, ili svaka vojna okupacija, čak i privremena, koja proizlazi iz takve invazije ili napada, ili svako pripojenje područja ili dijela područja neke druge države ostvareno upotrebom sile;
2. bombardiranje od oružanih snaga neke države područja neke druge države, ili upotreba bilo koje vrste oružja od neke države protiv područja druge države;
3. blokada luka ili obala neke države od oružanih snaga druge države;
4. napad od oružanih snaga neke države na kopnene, pomorske ili zračne vojne snage ili na trgovačku mornaricu, odnosno zrakoplovstvo neke druge države;
5. upotreba oružanih snaga neke države koje su stacionirane na području neke druge države uz pristanak države primateljice, protivno uvjetima koji su predviđeni sporazumom ili svako produljenje njihove nazočnosti na tom području nakon prestanka sporazuma;

6. postupak neke države kojim dopušta da njezino područje, koje je stavila na raspolaganje nekoj drugoj državi, bude upotrijebljeno od te države za izvršavanje čina agresije protiv neke treće države;
7. upućivanje od neke države ili u njezino ime oružanih odreda ili skupina, neregularnih snaga ili plaćenika, koji poduzimaju protiv neke države oružane čini tako ozbiljne da se izjednačuju s gore navedenim činima ili se sadržajno mogu njima obuhvatiti.

189. Što znaš o odgovornosti pojedinca za čine agresije? (Kad se agresija može pripisati pojedincu?)

Nacrt kodeksa zločina protiv mira i sigurnosti čovječanstva, koji je Komisija za MP izradila 1996., predviđa i zločin agresije za koji odgovaraju pojedinci. *Kodeks* određuje da pojedinac koji kao vođa ili organizator aktivno sudjeluje ili naređuje planiranje, pripremu, početak ili provođenje agresije neke države, odgovara za zločin agresije. Čin za koji odgovara pojedinac može se pripisati i državi ako je taj pojedinac radio u njezino ime. Zato *Kodeks* određuje da kaznena odgovornost pojedinca ne utječe na pitanje odgovornosti država prema MP. Dakle, za isti čin agresije može postojati kaznena odgovornost pojedinca i odgovornost države, ako je riječ o pojedincu čije djelovanje se može pripisati državi.

Statut Međunarodnog kaznenog suda, usvojen 1998. u Rimu, na temelju nacrtu Komisije za MP, predviđa kaznenu odgovornost pojedinaca i za zločin agresije. Ujedno dodaje da će Sud biti nadležan za zločin agresije nakon što propisi ustanove njegova obilježja te odrede za nj pretpostavke stvarne nadležnosti (takvi propisi moraju biti u skladnosti s odredbama *Povelje UN*). Za izradu definicije agresije skupština država je formirala posebnu radnu skupinu, jer je prevladalo mišljenje da za potrebe Međunarodnog kaznenog suda, pred kojim odgovaraju pojedinci, treba izraditi novu definiciju agresije. Radna skupina još nije postigla dogovor ni oko nekih temeljnih pitanja.

190. Koja je dužnost država u slučaju izbijanja neprijateljstva?

Rezolucija Opće skupštine UN o dužnostima država u slučaju izbijanja neprijateljstava (1950.) treba pridonijeti brzom obustavljanju agresije, ako do nje dođe. Svaka država koja je upletena u neki oružani sukob dužna se najkasnije 24h javno očitovati o svojoj pripravnosti da će – ako protivnik učini isto – obustaviti sve vojne operacije i povući svoje oružane snage sa zaposjednutog područja. To očitovanje se priopćava glavnom tajniku UN, koji ga onda priopćava Vijeću sigurnosti i svim članovima UN). U tom priopćenju treba tražiti od nadležnog organa UN da na lice mjesta pošalje Komisiju promatrača mira.

191. Što znaš o Povjerenstvu za izgradnju mira?

Povjerenstvo za izgradnju mira je osnovano 2005, paralelnim identičnim rezolucijama Opće skupštine i Vijeća sigurnosti. Povjerenstvo je osnovano kao međuvladino savjetno tijelo koje treba pomoći državama u izgradnji mira nakon sukoba.

Polazište za osnivanje Povjerenstva za izgradnju mira bila je spoznaja da se u posljednjih 20ak godina oko 50% sukoba obnovilo u razdoblju od 5 godina nakon njihova završetka.

Glavne zadaće Povjerenstva su – predlaganje strategija izgradnje mira nakon sukoba, usmjeravanje pozornosti na obnovu i izgradnju institucija potrebnih za oporavak od sukoba i izgradnju mira te preporuke i savjeti za poboljšanje koordinacije aktivnosti izgradnje mira, koje se provode unutar UN i izvan njih.

192. Koja je svrha međunarodnih pravila kojima se reguliraju međunarodni sukobi?

Ponajprije se žele ukloniti okrutnosti, spriječiti strašne oblike vođenja borbe; jednom riječju, želi se humanizirati rat i drugi oblici oružanih sukoba.

193. Koje konvencije govore o humanizaciji međunarodnog sukoba?

U smjeru humanizacije rata i drugih oblika oružanih sukoba išle su konvencije zaključenje posljednjih 150 godina – ponajprije *Ženevska konvencija* iz 1864., zatim *Haaške konvencije* iz 1889. i 1907., *Ženevske konvencije* iz 1949. i *Dopunski protokoli* uz njih iz 1977. Već *Haški pravilnik o zakonima i običajima rata na kopnu* iz 1907. navodi da zaraćene stranke nemaju neograničeno pravo u izboru sredstava za nanošenje štete neprijatelju. U istom smjeru idu i zabrane upotrebe otrovnih i zagušljivih plinova, biološkog i kemijskog oružja te nastojanja za zabranu nuklearnog oružja i drugih sredstava za masovno uništavanje.

98. IZVORI PRAVA ORUŽANIH SUKOBA

194. Na što se odnose izvori ratnog prava?

Odnose se na pravila ratovanja, položaj žrtava oružanih sukoba, sredstva i metode borbe, postupanje s ratnim zarobljenicima, zaštitu građanskih osoba u vrijeme rata, poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika, zaštitu kulturnih dobara, pravila o biološkom i toksičnom oružju, ograničenjima uporabe tih oružja te teškog oružja.

195. Nabroji izvore ratnog prava?

To je običajno međunarodno pravo, međunarodne konvencije (ugovori) i deklaracije, te, ako nema kodificiranog prava, opća pravila običajnog međunarodnog prava.

Kodifikacija ratnog prava je počela u 19.st.

196. Koje tu Haaške konvencije imamo?

Za kodifikaciju ratnog prava posebno su bile važne konvencije i deklaracije usvojene na Haaškim mirovnim konferencijama 1899. i 1907. Među onima koje su i danas na snazi je najvažnija *Četvrta haaška konvencija iz 1907. o zakonima i običajima rata na kopnu* (prerađena Druga haaška iz 1899.). Detaljna pravila sadržana su u prilogu *Konvencije*, koji je poznat kao *Haaški pravilnik o zakonima i običajima rata na kopnu*.

Od ostalih konvencija i deklaracija usvojenih na Haaškim mirovnim konferencijama treba spomenuti, od onih usvojenih 1899. godine:

- Drugu haašku deklaraciju iz 1899. o zabrani upotrebe metaka sa zagušljivim ili otrovnim plinovima
- Treću haašku deklaraciju iz 1899. o zabrani upotrebe tzv. dum-dum metaka.

Od Haaških konvencija i deklaracija usvojenih 1907., uz *Četvrtu haašku konvenciju*, treba spomenuti:

- Treću, o započinjanju neprijateljstava
- Petu, o pravima i dužnostima neutralnih sila i osoba u slučaju rata na kopnu
- Šestu, o postupanju s neprijateljskim trgovačkim brodovima pri izbijanju neprijateljstava
- Sedmu, o pretvaranju trgovačkih brodova u ratne
- Osmu, o polaganju podmorskih automatskih kontaktnih mina
- Devetu, o bombardiranju od pomorskih snaga u vrijeme rata
- Jedanaestu, o određenim ograničenjima provođenja prava plijena u pomorskom ratu
- Trinaestu, o pravima i dužnostima neutralnih sila u slučaju pomorskog rata.

Haaške konvencije sadržavaju klauzuru solidarnosti (klauzula općeg učešća, *clausula si omnes*), tj. odredbu da se konvencija ne primjenjuje ako u ratu sudjeluje neka država koja je nije ratificirala. Ali te konvencije većinom sadržavaju već prije postojeće običajno pravo ili su njihova prava prešla u običajno pravo pa se kao takva poštuju i među državama koje nisu vezane samim konvencijama. Međunarodni vojni sud u Nürnbergu nije uvažio prigovor da se *Haaška konvencija o zakonima i običajima rata na kopnu* nije mogla primijeniti u II. svjetskom ratu zbog navedene klauzule i konstatirao je da su odredbe te konvencije, odnosno njezina pravilnika, priznali svi civilizirani narodi i smatrao je da odražava postojeće običajno pravo.

197. Koja je Četvrta haaška konvencija? Zašto je bitna?

Riječ je o *Četvrtoj haaškoj konvenciji iz 1907. o zakonima i običajima rata na kopnu*. To je najvažnija haaška konvencija, a sadržava detaljna pravila o ratovanju na kopnu.

198. Koje ženevske konvencije imamo?

Godine 1906. je usvojena *Ženevska konvencija o poboljšanju sudbine ranjenih i bolesnih vojnika u ratu* – zapravo se radilo o prerađenoj Konvenciji iz 1864., kojom se zaštita protegnula i na bolesnike. Primjena te *Konvencije se Desetom Haaškom konvencijom iz 1907. protegnula i na pomorski rat*.

Od ugovora usvojenih između dva svjetska rata treba spomenuti:

- *Ženevski protokol iz 1925. o zabrani upotrebe zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških oružja u ratu*
- *Ženevsku konvenciju iz 1929. o poboljšanju sudbine ranjenih i bolesnih vojnika u ratu*
- *Ženevsku konvenciju iz 1929. o postupanju s ratnim zarobljenicima*
- *Londonski protokol iz 1936. o pravilima vođenja podmorskog rata*.

Strahote II. svjetskog rata pokazale su nužnost revizije i daljnjeg razvoja ratnog prava. Na inicijativu Međunarodnog odbora Crvenog križa švicarska vlada je 1949. sazvala diplomatsku konferenciju na kojoj su usvojene četiri Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata:

- a. *Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu*
- b. *Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru*
- c. *Konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima*
- d. *Konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata*.

Te 4 ženevske konvencije ne sadržavaju klauzulu *si omnes*, kao što su sadržavale haaške konvencije iz 1889. i 1907.

Te konvencije su dopunjene trima protokolima.

1. *Dopunski protokol Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba (1977).* – Protokol I
2. *Dopunski protokol Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (1977)* – Protokol

Dopunski protokoli I i II sadržavaju odredbe o zaštiti žrtava rata, ali i – prvi put nakon konvencija i deklaracija s Haaških mirovnih konferencija 1899. i 1907. – odredbe o sredstvima i metodama borbe.

3. *Dopunski protokol Ženevskim konvencijama* (2005) o usvajanju dodatnog znaka raspoznavanja – Protokol III – odnosi se na dodatni, treći znak raspoznavanja, uz crveni križ te crveni polumjesec i crvenog lava i sunce.

199. Koje tu još konvencije osim Haaških i Ženevskih postoje?

Od ostalih međunarodnih ugovora usvojenih nakon II. svjetskog rata treba spomenuti:

- *Konvenciju o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba*, Haag, 1954.
Uz ovu *Konvenciju* je usvojen i Protokol o vraćanju kulturnih dobara koja su nezakonito odnesena s okupiranih područja.
- *Konvenciju o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja te o njihovu uništavanju*, 1972.
- *Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj*, 1980., s 5 protokola
- *Konvenciju o zabrani razvijanja, proizvodnje, stvaranja zaliha i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju*, 1993.
- *Konvenciju o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovu uništenju*, 1997.

200. Koja se najvažnija opća pravila MP primjenjuju na oružane sukobe?

Ako nema kodificiranog prava, vrijede opća pravila običajnog MP. Neki kodifikacijski tekstovi posebno naglašavaju da ne obuhvaćaju cjelokupnu materiju, nego da za nepredviđene slučajeve vrijedi i dalje običajno pravo. Tzv. Martensova klauzula u uvodu *Četvrtke haaške konvencije o zakonima i običajima rata na kopnu* (1907) izrijekom kaže da u slučajevima koji nisu uređeni ugovornim pravom, stanovništvu i ratnici ostaju pod zaštitom i vladavinom načela MP koja proizlaze iz običaja ustanovljenih među civiliziranim narodima, iz zakona čovječnosti i zahtjeva javne savjesti.

201. Što je Martensova klauzula? Koji međunarodni propisi je sadrže?

Tzv. Martensova klauzula u uvodu *Četvrtke haaške konvencije o zakonima i običajima rata na kopnu* (1907) izrijekom kaže da u slučajevima koji nisu uređeni ugovornim pravom, stanovništvu i ratnici ostaju pod zaštitom i vladavinom načela MP koja proizlaze iz običaja ustanovljenih među civiliziranim narodima, iz zakona čovječnosti i zahtjeva javne savjesti.

Postoje različita tumačenja Martensove klauzule. Čini se ispravnim tumačenje da ona daje putokaz u slučajevima kad za određenu situaciju nema ne samo ugovornog, nego ni običajnog međunarodnog prava. Ni tada se stranke ne mogu ponašati samovoljno, nego moraju primjenjivati „načela MP koja proizlaze iz zakona čovječnosti i zahtjeva javne savjesti. Elementarni zakoni čovječnosti uvijek su ograničavajući faktor.

Martensova klauzula je i danas važna iako je od vremena njezine formulacije ratno pravo znatno izgrađeno. Ona vrijedi i u novijim uvjetima, a osobito dolazi u obzir radi primjene humanitarnog prava na različite vrste oružanih sukoba, kao i na sredstva i načine borbe koji nisu bili poznati u doba njezina nastanka.

Martensova klauzula je unesena i u Ženevske konvencije iz 1949. i u Protokol I iz 1977.

202. Što znate o pravu nužde u ratnom pravu?

Već je naglašena antiteza između želje za reguliranjem i humaniziranjem rata i vrhovnog interesa vođenja borbe kojemu je jedini cilj pobjeda. Razumljivo je da su s gledišta tog interesa pravila koja uređuju oružane sukobe smetnja. Odatle težnja da se u konkretnom slučaju potrebe pristupi činima koje MP zabranjuje, ali se ujedno želi takvo postupanje opravdati i prikazati kao dopušteno. Tako su nastale različite teorije o pravu nužde, o prevlasti ratnih potreba nad radnim pravom (*Kriegsraison geht vor Kriegsmanier* – razlog rata ima prednost nad načinom rata).

Pravo nužde je opći institut MP, koji se u teoriji veže uz temeljno pravo država na opstanak i samoodržanje. Ono dopušta da neka država radi obrane životnih interesa učini nešto što je inače pravom zabranjeno. Primjena tog načela u ratnom pravu je nedopustiva. Dopustiti primjenu načela samoodržanja na rat značilo bi zaniijekati svaku mogućnost pravnog normiranja rata.

203. Kad je dozvoljeno pozivati se na vojnu potrebu?

Isto tako, ne može se prihvatiti misao o dopustivosti nepoštivanja pravila MP koja se odnose na oružane sukobe zbog vojnih potreba. Često se ta misao veže uz pravo nužde, ali ono bi pokrivalo samo slučajeve krajnje potrebe. Međutim, pravilo *Kriegsraison geht vor Kriegsmanier* tumači se mnogo šire te se njime često želi opravdati svako postupanje koje brže ili bolje vodi nekom vojnom uspjehu, makar možda taj uspjeh nije nužno potreban za povoljno rješavanje sukoba ili bi se mogao postići i uz pridržavanje pravila o vođenju oružanih sukoba, ali uz veća nastojanja ili ulog

žrtava. To pravilo treba bezuvjetno odbaciti. Već su sama pravila koja se odnose na rat i druge oružane sukobe kompromis između želje za reguliranjem vođenja oružanih sukoba i vojnih interesa. Ta pravila su minimum ograničenja koja su tehnici vođenja neprijateljstva iznuđena zbog viših interesa čovječnosti. Pravo oružanih sukoba ima svrhu upravo da zabranom pojedinih vojnih sredstava i metoda borbe postavi granice nastojanja oko postizanja određenog taktičkog ili strateškog cilja. Probijanje pravila primjenjivih na oružane sukobe pozivom na vojnu potrebu proturječi i samoj ideji prava oružanih sukoba, što je izrečeno još u *Haaškom pravilniku* iz 1907., koji ističe da zaraćene stranke nemaju neograničeno pravo biranja sredstava borbe.

Nedopustivost opće primjene načela o vojnoj potrebi može se dokazati i time što pozitivno pravo vrlo često upućuje na vojnu potrebu izričitim odredbama, ograničavajući primjenu pravila riječima „po mogućnosti, osim u slučaju apsolutne nužde, ako vojne potrebe zahtijevaju“ i sl., obilato uvažavajući tu potrebu. Dakle, pozivanje na vojnu potrebu moguće je samo ako je to izričito dopušteno pravilima koja se odnose na oružane sukobe. Okolnosti u kojima se vojna potreba priziva sukladno pravilima primjenjivima na oružane sukobe moraju jasno pokazivati da postoji hitna potreba koja ne dopušta nikakvo odugovlačenje i da je opasnost neposredna i prijeteca. I pri pozivanju na vojnu potrebu treba imati na umu načelo proporcionalnosti između gubitaka i štete te očekivane vojne prednosti.

204. Prema kome su zabranjene represalije? Prema kojim osobama 4 Ženevske konvencije zabranjuju represalije?

Ratno pravo dopušta ograničenu primjenu represalija, i to u skladu s općim pravilima o represalijama, kao o sredstvu samopomoći. Prema tome, represalije su opravdane i dopuštene kao odgovor na protupravno postupanje protivnika kako bi se time on prisilio da odustane od svog postupka. Zato mjere poduzete kao represalije moraju po težini odgovarati težini protivničkog protupravnog postupka. Izbor mjera je slobodan, ali ograničen elementarnim zakonima čovječnosti (Martensova klauzula).

Ženevske konvencije iz 1949. i Dopunski protokoli iz 1977. izričito zabranjuju represalije prema zaštićenim osobama – ranjenicima, bolesnicima, brodolomcima, kao i osoblju, zgradama, brodovima namijenjenima njihovoj njezi, prema zarobljenicima te građanskim osobama i njihovoj imovini.

Konvencijom o zaštiti kulturnih dobara u vrijeme oružanog sukoba (1954) represalije su zabranjene i prema kulturnim dobrima.

205. Koji je naziv adekvatniji – humanitarno pravo ili pravo oružanih sukoba?

Budući da je u Ženevskim konvencijama iz 1949. naglasak na zaštiti žrtava oružanog sukoba, u doktrini se termin ratno pravo počeo zamjenjivati terminom humanitarno pravo. Time se željela naglasiti razlika između Haaških konvencija iz 1864. i 1907., koje su se ponajprije bavile načinima i sredstvima ratovanja te Ženevskih konvencija, koje su prvenstveno usmjerene na zaštitu osoba u oružanim sukobima. No ta dihotomija ratno pravo (Haaške konvencije) i humanitarno pravo (Ženevske konvencije) nije sasvim primjerena jer je cilj i haaškog prava humanizacija rata, a *Protokol I* iz 1977. uređuje i sredstva i načine borbe. Međunarodni sud je ustvrdio da su tzv. haaško i ženevsko pravo koje se primjenjuje u oružanim sukobima, postali tako usko povezani da su s vremenom prerasli u jedan jedinstveni kompleksni sustav, koji je danas poznat kao međunarodno humanitarno pravo. To jedinstvo je posebno vidljivo u dopunskim protokolima iz 1977. koji sadržavaju odredbe iz obje kategorije. No, usprkos tom jedinstvu i jedinstvenom cilju svih pravila kojima se uređuju oružani sukobi da humaniziraju te sukobe, ipak je i dalje većinu odredbi iz tog područja moguće razlikovati po tome bave li se ponajprije načinima i sredstvima borbe ili zaštitom osoba u oružanim sukobima. Stoga se naziv pravo oružanih sukoba čini adekvatnijim od naziva humanitarno pravo.

206. Koje su zajedničke osobine četiriju konvencije o zaštiti žrtava rata?

U tim konvencijama je naglasak na zaštiti žrtava oružanog sukoba, a ne na sredstvima i metodama borbe – to su konvencije o: položaju ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, položaju ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru, zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata, postupanju s ratnim zarobljenicima.

Sve četiri konvencije zabranjuju represalije prema određenim zaštićenim osobama.

99. POJAM ORUŽANOG SUKOB

207. Što je to rat?

Rat je borba koja se vodi među državama s namjerom ratovanja.

U skladu s tim shvaćanjem, međunarodno ratno pravo se sve do usvajanja Ženevskih konvencija iz 1949. gradilo kao skup pravila koja se primjenjuju u oružanoj borbi između država koja ima značaj rata. U tom razdoblju građanski ratovi nisu bili pokriveni pojmom rata pa se primjena ratnog prava i pravila neutralnosti u takvim sukobima mogla postići samo ako je država priznala ustanike kao zaraćenu stranu.

Prekretnicu u konceptu rata i oružanog sukoba označile su Ženevske konvencije o zaštiti žrtava oružanog sukoba iz 1949. Čl.2 sve četiri Ženevske konvencije određuje da će se one primjenjivati u slučaju objavljenog rata i svakog drugog međunarodnog oružanog sukoba koji izbije između država stranaka, čak i ako jedna od njih ne priznaje ratno stanje. Dakle, objavljeni rat je samo jedan od primjera međunarodnog sukoba. Usto, konvencije proširuju svoju primjenu i na sve slučajeve okupacije čitavog ili dijela područja neke države stranke, čak i ako ta okupacija ne naiđe na vojni otpor.

Primjena osnovnih pravila konvencija proširena je i na nemeđunarodne sukobe; sve četiri konvencije određuju – u slučaju oružanog sukoba koji nema međunarodni značaj, a izbije na području jedne od država stranaka, svaka država stranka u sukobu mora primjenjivati barem on pravila humanitarnog prava koja se u tom članku nabrajaju. Stranke u sukobu moraju ujedno nastojati da posebnim sporazumima stave na snagu sve ili dio ostalih odredbi Ženevskih konvencija.

208. Koja je definicija međunarodnih oružanih sukoba?

Međunarodni oružani sukob je rat, dakle ista kao definicija rata. Međutim, izraz međunarodni oružani sukobi je uži od pojma rata. Tako se pojam rata ne može potpuno odbaciti u suvremenim uvjetima i zamijeniti izrazom međunarodni oružani sukob, jer postoje određena običajna međunarodnopravna pravila koja su se razvila unutar ratnog prava i koja nisu primjenjiva na ostale vrste oružanih sukoba. Tako pravila o gospodarskom ratu na moru (uzapćenje i zapljena neprijateljskih brodova i pljenidbeno pravo) izričito zahtijevaju postojanje rata, a nejasno je i u kojoj mjeri se pravila o neutralnosti primjenjuju u slučaju ostalih međunarodnih oružanih sukoba.

209. Što je zajedničko četirima Ženevskim konvencijama?

Prekretnicu u konceptu rata i oružanog sukoba označile su Ženevske konvencije o zaštiti žrtava oružanog sukoba iz 1949. Čl.2 sve četiri Ženevske konvencije određuje da će se one primjenjivati u slučaju objavljenog rata i svakog drugog međunarodnog oružanog sukoba koji izbije između država stranaka, čak i ako jedna od njih ne priznaje ratno stanje. Dakle, objavljeni rat je samo jedan od primjera međunarodnog sukoba. Usto, konvencije proširuju svoju primjenu i na sve slučajeve okupacije čitavog ili dijela područja neke države stranke, čak i ako ta okupacija ne naiđe na vojni otpor.

Primjena osnovnih pravila konvencija proširena je i na nemeđunarodne sukobe; sve četiri konvencije određuju – u slučaju oružanog sukoba koji nema međunarodni značaj, a izbije na području jedne od država stranaka, svaka država stranka u sukobu mora primjenjivati barem on pravila humanitarnog prava koja se u tom članku nabrajaju. Stranke u sukobu moraju ujedno nastojati da posebnim sporazumima stave na snagu sve ili dio ostalih odredbi Ženevskih konvencija.

I oružana akcija UN potpada pod pravila ratnog (humanitarnog) prava kojeg se oružane snage UN moraju pridržavati u svakoj prilici.

210. Što znate o proširenju primjene ratnih pravila?

Primjena osnovnih pravila konvencija proširena je i na nemeđunarodne sukobe; sve četiri konvencije određuju – u slučaju oružanog sukoba koji nema međunarodni značaj, a izbije na području jedne od država stranaka, svaka država stranka u sukobu mora primjenjivati barem on pravila humanitarnog prava koja se u tom članku nabrajaju. Stranke u sukobu moraju ujedno nastojati da posebnim sporazumima stave na snagu sve ili dio ostalih odredbi Ženevskih konvencija.

Tendencija proširenja primjene ratnog prava na sve vrste oružanih sukoba nastavila se i nakon usvajanja Ženevskih konvencija. Povod tomu bilo je izbijanje mnogih oružanih sukoba nakon II. svjetskog rata, koje je trebalo podvrgnuti pravnim ograničenjima. Tako je *Protokol I* iz 1977. proširio pojam međunarodnog oružanog sukoba i na oružane sukobe u kojima se narodi bore protiv kolonijalne dominacije i strane okupacije te protiv rasističkih režima u ostvarivanju prava na samoodređenje, dakle, na oslobodilačku borbu.

I oružana akcija UN potpada pod pravila ratnog (humanitarnog) prava kojeg se oružane snage UN moraju pridržavati u svakoj prilici.

211. Što je nemeđunarodni sukob?

Godine 1977. jasnije su definirani i nemeđunarodni oružani sukobi. *Protokol (II) Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba* određuje svoju primjenu na oružane sukobe koji se odvijaju na području države stranke između njezinih oružanih snaga i odmetničkih oružanih snaga (ili drugih organiziranih naoružanih grupa), koje su pod odgovornim zapovjedništvom i koje ostvaruju nad djelom njezina područja takvu kontrolu koja im omogućava vođenje neprekidnih i usklađenih vojnih operacija i primjenu odredbi *Protokola II*. Izričito su iz primjene *Protokola* isključene situacije unutrašnjih nemira i napetosti, kao što su pobune, izolirani i sporadični čini nasilja ili drugi čini slične prirode, koji se ne smatraju oružanim sukobima.

100. POČETAK I ZAVRŠETAK ORUŽANOG SUKOB

212. Kako počinje rat?

Prema tradicionalnom ratnom pravu, ratno stanje započinjalo je ili formalnom objavom rata ili stvarnim započinjanjem neprijateljstava poveljenih u namjeri ratovanja. Dakle, utvrđivanje postojanja ratnog stanja uvelike je ovisilo o subjektivnim faktorima – hoće li zaraćeni objaviti rat, odnosno postoji li namjera ratovanja (*animus belligendi*).

Situacija glede objave rata se promijenila uvelike nakon 1945. Objava rata izbjegava se već iz razloga da se ne postane krivcem za započinjanje rata i time prekršiteljem međunarodnopravne zabrane rata

Usvajanjem Ženevskih konvencija iz 1949., kriteriji za utvrđivanje postojanja oružanog sukoba su objektivizirani te nije potrebna objava ili utvrđivanje namjere ratovanja. Svaki sukob koji izbije između dvije države članice Konvencija i dovede do upotrebe oružanih snaga je oružani sukob, koji dovodi do primjene odredbi Konvencija, čak i ako jedna od stranaka poriče postojanje ratnog stanja.

213. Što je objava rata?

Objava rata je službena obavijest neke države drugoj o namjeri ratovanja.

U objavi se moglo naznačiti trenutak nastupanja ratnog stanja, ali to nije bilo potrebno. Da bi imala učinak, bilo je dovoljno da objava rata stigne adresatu, tj. njegovu nadležnom organu (poslaniku ili ministru vanjskih poslova). *Konvencijom* nije bilo određeno vrijeme koje je trebalo proteći između objave i započinjanja rata, što znači da je rat mogao uslijediti neposredno nakon objave.

214. Kakva objava rata može biti?

Formalnosti započinjanja rata je propisala *Treća konvencija o započinjanju neprijateljstava* (1907). *Konvencija* nije zahtijevala poseban oblik objave rata, to se moglo učiniti i usmeno.

Objava rata mogla je biti bezuvjetna ili uvjetna (ultimatum s uvjetnom objavom rata).

215. Kakva mora biti objava rata?

Glede sadržaja objave rata, *Konvencija* je određivala da ona mora biti jasna, tj. mora nedvojbeno pokazati odluku o započinjanju rata i mora sadržavati razloge.

216. Koji je najveći nedostatak objave rata?

Situacija glede objave rata se promijenila uvelike nakon 1945. Objava rata izbjegava se već iz razloga da se ne postane krivcem za započinjanje rata i time prekršiteljem međunarodnopravne zabrane rata

217. Što je to ultimatum?

Objava rata mogla je biti bezuvjetna ili uvjetna (ultimatum s uvjetnom objavom rata). Ultimatum je priopćenje kojim se stavlja neki zahtjev i prijeti određenim posljedicama (ratom) ako se zahtjev ne provede. *Haaška konvencija* je određivala da ultimatum mora sadržavati uvjetnu objavu rata. Ako se pristupilo neprijateljstvima iako je udovoljeno ultimatumu, takav rat bio je započet protivno propisima *Konvencije*.

218. Koja konvencija regulira ovo pitanje?

Pitanje ultimatum, ali i same objave rata uređuje *Treća haaška konvencija o započinjanju neprijateljstava* iz 1907.

219. Koje su posljedice izbijanja rata po tradicionalnom pravu?

Posljedica izbijanja rata bila je prekidanje svih mirnodopskih odnosa između zaraćenih stranaka – obustavljalo se izvršavanje obveza koje su teretile stranke prema odredbama općeg MP i međunarodnih ugovora, a diplomatski odnosi redovito su se prekidali. Propise prava mira zamjenjivali su propisi međunarodnog ratnog prava.

220. Što je sa ugovorima u vrijeme rata?

Glede utjecaja oružanih sukoba na mirnodopske odnose sukobljenih stranaka više ne postoji automatizam kao prije, tj. izbijanjem međunarodnih oružanih sukoba ne prestaju automatski niti se suspendiraju (mirnodopski) međunarodni ugovori sukobljenih stranaka, niti se prekidaju diplomatski odnosi.

Iako ne postoje opća pravila MP koja bi uređivala učinke oružanih sukoba na međunarodne ugovore, može se reći da prevladava stajalište da izbijanje oružanih sukoba ne dovodi *ipso facto* do prestanka ili obustavljanja međunarodnih ugovora, dvostranih ili mnogostranih, sklopljenih između sukobljenih stranaka prije izbijanja oružanog sukoba. Sudbina tih ugovora ovisi uglavnom o volji sukobljenih stranaka.

Ipak, postoji nekoliko kategorija ugovora o čijem važenju nakon izbijanja oružanog sukoba ugovorne stranke ne mogu slobodno odlučivati.

Diplomatski odnosi se pak redovito prekidaju u slučaju izbijanja oružanih sukoba, ali ni tu nema automatizma. Diplomatskom i konzularnom osoblju mora se omogućiti odlazak. Zaštitu zgrada i arhiva, kao i državljana sukobljenih stranaka preuzima, prema sporazumu, diplomatsko predstavništvo neke treće zemlje.

221. O kojim ugovorima ugovorne stranke u oružanom sukobu ne mogu slobodno odlučivati?

Postoji nekoliko kategorija ugovora o čijem važenju nakon izbijanja oružanog sukoba ugovorne stranke ne mogu slobodno odlučivati.

Tako stranka oružanog sukoba ne može jednostrano otkazivati ni suspendirati međunarodni ugovor koji se odnosi na zaštitu ljudske osobe.

Isto tako, izbijanje oružanog sukoba nema utjecaja na međunarodne ugovore kojima se osniva neka međunarodna organizacija, iako su među sukobljenim strankama ugovorne strane tih ugovora.

Oružani sukob ne utječe ni na ugovore kojima su ustanovljene granice ili ustupljeno područje.

Izbijanje oružanog sukoba ne bi trebalo utjecati ni na ugovore koji ustanovljuju međunarodne režime, kao npr. neutralizirane zone, režim međunarodnih vodotoka i sl., jer oružani sukob ne bi trebao djelovati na pravne režime stvorene u interesu međunarodne zajednice.

222. Što znaš o sklapanju ugovora između zaraćenih strana?

Sukobljene strane mogu i za vrijeme oružanog sukoba sklapati međunarodne ugovore koji uređuju razna pitanja u vezi s vođenjem oružanog sukoba, npr. ugovore o razmjeni zarobljenika, pokopu mrtvaca, stvaranju neutraliziranih zona, o postupku s civilnim internircima. Svi ti ugovori obvezuju kao i oni sklopljeni u doba mira. Sklapaju se najčešće uz posredovanje neutralnih država i na neutralnom području.

Uz tu vrstu, postoje i specijalni vojni ugovori (sporazumi). Za njihovo sklapanje nadležni su vojni zapovjednici, ali samo za predmete koji pripadaju u njihov djelokrug. Za takve pregovore i sporazume ovlašteni su vojni zapovjednici bez posebne punomoći, izravno prema propisima MP. Sporazum sklopljen u skladu s tim propisima ne treba niti ratifikaciju – on obvezuje čak i ako je dotičnom zapovjedniku internim instrukcijama dana uputa da ne smije sklapati takve sporazume.

223. Koje imamo specijalne vojne ugovore?

U red posebnih vojnih ugovora se ubrajaju – kapitulacije, karteli i specijalna primirja.

224. Što su kapitulacije?

Kapitulacija je ugovor o načinu i uvjetima predaje cjeline ili dijelova oružanih snaga.

225. Što su to karteli?

Karteli su sporazumi kojima se uređuju neka pitanja u vezi s ratnim stanjem, najčešće o razmjeni zarobljenika ili slanju i prihvaćanju parlamentara.

226. Što su kartelni brodovi?

Kartelni brodovi su brodovi koji, po sporazumu zaraćenih strana, prevoze ratne zarobljenike radi razmjene, evakuiraju civilno stanovništvo i sl.

227. Što je primirje?

Primirje je obustava neprijateljstva na neko vrijeme, bilo između svih oružanih snaga ili na nekom određenom području. Ugovor o primirju se još naziva preliminarim mirom. O primirju treba na vrijeme obavijestiti vojne odrede i vlasti kojih se to tiče. U slučaju teškog prekršaja s jedne strane, druga strana ima pravo otkazati primirje, a u slučaju hitnosti može neprijateljstvo započeti neposredno. Ako pojedinci vlastitom pobudom povrijede primirje, može se samo zahtijevati kažnjavanje krivaca i naknada nastale štete.

Vojni zapovjednici su ovlašteni za sklapanje čisto vojnih sporazuma, a za sklapanje tzv. političkih primirja nadležni su samo redoviti organi vanjskog zastupanja.

228. Kako normalno završava rat?

Oružani sukob završava konačnom obustavom neprijateljstva.

229. Kako završava rat, odnosno oružani sukob prema tradicionalnom pravu?

Prema tradicionalnom ratnom pravu, rat je završavao jednostrano – potpunim pokoravanjem neprijatelja (*debellatio*) ili sporazumno, redovito mirovnim ugovorom ili obustavom ratnih čina.

Mirovnim ugovorom između zaraćenih stranaka uređivala su se mnoga pitanja – ustup područja, ratna odšteta, povratak zarobljenika, imovinska pitanja, uspostavljanje predratnih ugovora. Ratno stanje je tada prestajalo tek stupanjem mirovnog ugovora na snagu.

Institut mirovnog ugovora nakon II. svjetskog rata gubi na značenju, a oružani sukobi posljednjih desetljeća uglavnom su završavali bez sklapanja formalnog mirovnog ugovora, katkad drugim aktima formalne naravi.

Iračko-Kuvajtski sukob nakon intervencije koalicijskih snaga je završio rezolucijom Vijeća sigurnosti 1991., koju neki autori, zbog njenog sadržaja (nametnute obveze Iraku), uspoređuju s klasičnim mirovnim ugovorima.

230. Što je završetak oružanih sukoba prema Ženevskim konvencijama iz 1949. i Dopunskim protokolima?

Ženevske konvencije iz 1949. i Dopunski protokoli iz 1977. ne sadržavaju posebne odredbe o završetku oružanog sukoba.

Protokol I. dotiče se tog pitanja neizravno, određujući da primjena njegovih odredbi i odredbi Konvencija prestaje općim prestankom vojnih operacija, a na okupiranim područjima prestankom okupacije.

Na osobe čije konačno oslobođanje, repatrijacija ili ponovno nastanjenje nastupi poslije, Ženevske konvencije i Protokol I se primjenjuju sve do konačnog rješenja njihova statusa.

231. Kad prestaje ratno stanje?

Po Ženevskim konvencijama i Protokolu I, prestankom vojnih operacije; a na okupiranim područjima prestankom okupacije.

101. RATIŠTE

232. Što je to ratište?

Ratište je sav prostor na kome zaraćeni mogu pripremati i provoditi neprijateljstva.

233. Što spada u ratište?

Ratište obuhvaća ponajprije područje zaraćenih država – kopno, unutrašnje morske vode, teritorijalno more, zračni prostor nad njima.

Međutim, ratni čini mogu se provoditi i na svim dijelovima koji ne pripadaju pod suverenost nijedne države. Zato ratište prema klasičnom ratnom pravu obuhvaća otvoreno more i *terra nullis* (ničija područja).

Ratište se ne proteže na područje neutralnih država i neutralizirana područja, kao i na zračni prostor nad njima. Ipak, ratištem postaju i vojne baze koje zaraćena država ima na području neutralne države. To je onda ratište, ali nije neprijateljsko područje.

Ratište je, uz maticu zemlju, obuhvaćalo i kolonije i protektorate.

Ženevske konvencije iz 1949. i Protokoli ne sadržavaju odredbe o svojoj primjeni *ratione loci* nego samo *ratione personae*, te u njima nema odredbi o ratištu, odnosno prostoru gdje se mogu pripremati i voditi oružani sukobi. Stoga i dalje vrijede navedena običajna pravila, s time da treba razmotriti kako su promjene u MP mora utjecale na pojam ratišta.

234. Što je područje ratnih operacija? Što je vojišna prostorija?

Od ratišta se razlikuje područje ratnih operacija (bojište, vojišna prostorija). To je ono područje gdje se ratne operacije stvarno vode.

235. Što su neutralizirana područja?

Neutralizirana područja stvaraju se ugovorom. Posljedica neutralizacije je da se na tom području ne smiju provoditi neprijateljstva, iako je država kojoj ono pripada u ratu.

236. Što obuhvaća ratište pomorskog rata?

Prema tradicionalnom ratnom pravu, ratište pomorskog rata obuhvaća čitavo more i morskim brodovima pristupne vode, uz iznimku unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora neutralnih država te neutraliziranih dijelova mora. Dakle, ono obuhvaća unutrašnje morske vode i teritorijalno more zaraćenih država te otvoreno more, osim neutraliziranih dijelova.

Danas bi se još dodalo da ratište obuhvaća i arhipelaške vode sukobljenih država.

Postavlja se pitanje proteže li se ratište i na IGP, ali *Konvencija o pravu mora* iz 1982. ne daje na to odgovor. Prevladava mišljenje da se neprijateljstva na moru mogu voditi i na epikontinentalnom pojasu i IGP sukobljenih država, ali i na epikontinentalnom pojasu i IGP neutralnih država, s time da se mora voditi računa o pravima i dužnostima obalnih država u tim pojasevima.

237. Mogu li se neprijateljstva voditi u IGP i EP neutralne države?

Prevladava mišljenje da se neprijateljstva na moru mogu voditi i na epikontinentalnom pojasu i IGP sukobljenih država, ali i na epikontinentalnom pojasu i IGP neutralnih država, s time da se mora voditi računa o pravima i dužnostima obalnih država u tim pojasevima.

102. OSOBE KOJE SUDJELUJU U ORUŽANOM SUKOBU

238. Koje osobe sudjeluju u ratu?

Staro doba nije razlikovalo ratnike i mirno pučanstvo pa se postupalo jednako neprijateljski prema neratujućima kao i prema oružanim protivnicima. Potkraj 18.st. prevladava način ratovanja s razmjerno malim vojskama, a tako je ujedno civilno pučanstvo bilo zaštićeno u velikoj mjeri što se tiče osoba i imovine.

Pojava totalitarnog rata opet je povukla pozadinu i civilno stanovništvo u ratni napor i izvrkla ga ratnim opasnostima, ali još vrijedi pravilo da neprijateljstva ne mogu provoditi svi ljudi nego samo ovlašteni, koji se po nekom znaku moraju razlikovati od ostalih, kako bi se oružje načelno upotrebljavalo samo protiv onoga koji ga i sam kao protivnik upotrebljava. Tako pravila MP ograničavaju provođenje samih ratnih čina oružane borbe na određeni krug osoba. Samo te osobe smiju voditi borbu oružjem, i to samo protiv istog kruga osoba protivne stranke.

Taj krug čine oružane snage koje obuhvaćaju ponajprije – pripadnike kopnene vojske, ratne mornarice i ratnog zrakoplovstva. No, budući da su mnoge države imale sustav vojnice (milicije)ⁱ, to je *Haaški pravilnik* iz 1907. miliciju i dobrovoljačke odrede izjednačio s vojskom, ali moraju biti ispunjena 4 uvjeta – da im na čelu stoji odgovorni zapovjednik; da nose određeni i na daljinu vidljiv znak raspoznavanja; da otvoreno nose oružje; da se u svojim operacijama pridržavaju pravila ratnog prava.

239. Što je to pučki ustanak?

Na zahtjev malih država, *Haaškim pravilnikom* je priznat i pučki ustanak. Pučki ustanak podrazumijeva stanovništvo nezaposjednutog područja koje se, pri približavanju neprijatelja, spontano lati oružja da bi se oduprlo napadaču, a da nije imalo vremena organizirati se po odredbama *Pravilnika*.

240. Koja dva uvjeta imamo da bi pučki ustanak izjednačili sa oružanim snagama?

Pučki ustanak priznaje se uz uvjet da stanovništvo – 1) otvoreno nosi oružje, i da 2) poštuje pravila ratnog prava.

241. Tko su neborci? Tko su borci?

Haaški pravilnik razlikuje borce i neborce (komatante i nekomatante) unutar oružanih snaga. Neborci su osobe koje pripadaju vojsci i potpadaju pod vojnu disciplinu, ali ne bore se oružjem u ruci (vojno upravno i tehničko osoblje, sanitet, vojni svećenici, oprskbnici), kao i osobe koje prate vojsku zbog neke posebne dužnosti (ratni dopisnici, vojni atašei stranih država). Neborci ne smiju upotrebljavati oružje, osim ako su napadnuti. Jednako tako, protiv njih se ne smije upotrijebiti oružje, što je katkad teško provedivo zbog nemogućnosti raspoznavanja u borbi. Ako padnu u ruke neprijatelju, imaju se pravo smatrati ratnim zarobljenicima.

Borci su osobe koje se bore oružjem u ruci.

242. Što je to partizanska borba?

Haaški pravilnik iz 1907. nije riješio pitanje o kojem se vodila najveća rasprava. Njegova pravila priznaju samo pučki ustanak koji se diže u još nezaposjednutom području, ali on ne spominje gerilsku, partizansku borbu, koja se često pojavljivala u zaleđu neprijatelja, u području koje je on već zaposjeo.

To pitanje riješeno je Ženevskim konvencijama iz 1949. Njihove odredbe se primjenjuju jednako na pripadnike državnih oružanih snaga stranke sukoba te milicije i dobrovoljačkih odreda koji su sastavni dio tih oružanih snaga, kao i na pripadnike milicije i dobrovoljačkih odreda koji nisu uključeni u oružane snage države, ali pripadaju stranci sukoba, i to ako ispunjavaju uvjete koji su navedeni još u *Haaškom pravilniku*, tj. da im je na čelu zapovjednik koji za njih odgovara, da nose određeni znak za razlikovanje koji se može raspoznati s udaljenosti, da nose oružje otvoreno, da se drže pravila ratnog prava. Pod istim uvjetima odredbe Ženevskih konvencija se primjenjuju i na pripadnike organiziranih pokreta otpora, koji pripadaju stranci sukoba i koji djeluju izvan ili unutar vlastitog područja, čak i ako je ono okupirano. Time su, između ostalog, obuhvaćene i partizanske (gerilske) jedinice.

243. Kako je uređeno pravo boraca po *Protokolu I* na Ženevske konvencije iz 1949

Okolnosti u kojima su se nakon II. svjetskog rata vodile borbe za nacionalno oslobođenje zahtijevale su daljnje izmjene međunarodnih pravila. Iz tog razloga je *Protokol I* proširio koncept međunarodnih oružanih sukoba, koji uključuje i antikolonijalne i druge oružane borbe za nacionalno oslobođenje.

Usto, *Protokol I* na potpuno novi način definira oružane snage, određujući da se oružane snage stranke sukoba sastoje od svih organiziranih oružanih snaga, naoružanih grupa i jedinica koje sup od zapovjedništvom odgovornim toj stranci (čak i kad tu stranku zastupa vlada ili vlast koju protivnička stranka ne priznaje). Te oružane snage moraju biti podvrgnute unutrašnjem disciplinskom sustavu koji, uz ostalo, osigurava poštivanje pravila MP primjenjivih u oružanim sukobima.

Pripadnici oružanih snaga – osim sanitetskog i vjerskog osoblja – jesu borci, što znači da imaju pravo izravno sudjelovati u neprijateljstvima i imaju status ratnih zarobljenika ako padnu pod vlast protivničke stranke.

244. Kako *Protokol I* uređuje razlikovanje boraca i neboraca?

Protokol I više ne rabi termine borci i neborci unutar oružanih snaga. Polazi se od toga da u svakoj vojsci postoje osobe čiji primarni zadatak nije borba oružjem, iako su one na to ovlaštene i imaju status boraca. To se ne odnosi samo na sanitetsko i vjersko osoblje, koje se ne smatra borcima. Stoga pripadnici sanitetskog i vjerskog osoblja ne mogu biti ratni zarobljenici, ali ih se može zadržati da pomažu ratnim zarobljenicima.

Ukidanjem kategorizacija borbenih snaga iz Ženevskih konvencija iz 1949. (redovita vojska, milicija¹, dobrovoljci, pripadnici pokreta otpora i dr.) i prihvaćanjem široke definicije pojma oružanih snaga, *Protokol I* maksimalno proširuje krug boraca, obuhvaćajući i mnogo slabije ustrojene borbene snage začetaka oslobodilačkih pokreta ili pokreta otpora.

Od 4 klasična uvjeta iz Haaških i Ženevskih konvencija, izričito su zadržana dva – odgovorno zapovjedništvo i poštivanje pravila MP primjenjivih na oružane sukobe. Iako dva preostala klasična uvjeta (znak raspoznavanja, otvoreno nošenje oružja) nisu izričito navedeni, oni su implicite sadržani u zahtjevu da se oružane snage podvrgnu unutrašnjem disciplinskom sustavu. Naime, u tom zahtjevu je sadržana pretpostavka da će oružane snage biti organizirane na uobičajenim načelima, što, uz hijerarhijsku strukturu, redovito uključuje i odore, oznake, otvoreno nošenje oružja i sl.

245. Što znaš o razlikovanju civila i boraca po *Protokolu I*?

Protokol I potvrđuje temeljno pravilo da se pripadnici oružanih snaga moraju razlikovati od civilnog pučanstva dok sudjeluju u napadu ili pripremama za napad. No, imajući u vidu antikolonijalne i druge oružane borbe za nacionalno oslobođenje, u kojima vođenje neprijateljstava često poprima oblike partizanske borbe i borcima se često teško razlikovati od civilnog pučanstva, *Protokol I* znatno ublažava uvjete za priznanje statusa boraca u takvim situacijama. Određuje da u situacijama kad se zbog prirode neprijateljstava naoružani borac ne može razlikovati od civilnog stanovništva, on zadržava status borca ako otvoreno nosi oružje za vrijeme svakog vojnog djelovanja i za vrijeme dok ga protivnik može vidjeti tijekom pripremnih vojnih aktivnosti za napad. No, i u takvim iznimnim okolnostima, za priznanje statusa borca postoji zahtjev za poštovanje pravila MP primjenjivih na oružane sukobe.

246. Kakav je status plaćenika i špijuna?

Plaćenici nemaju pravo na status borca ni ratnog zarobljenika, a špijuni nemaju pravo na status ratnog zarobljenika. To također uređuje *Protokol I*.

Plaćenik je osoba koja izravno sudjeluje u neprijateljstvima, nije državljanin stranke sukoba, niti joj je boravište pod kontrolom stranke sukoba, nije pripadnik oružanih snaga stranke sukoba niti je poslan od države koja nije stranka sukoba po službenoj dužnosti kao pripadnik njezinih oružanih snaga, posebno je regrutirana da bi se borila u oružanom sukobu i sudjeluje u neprijateljstvima uglavnom radi osobne koristi, a obećana joj je naknada znatno viša od one obećane ili plaćene borcima odgovarajućeg položaja i funkcije u oružanim snagama stranke sukoba.

247. Tko su parlamentari?

Parlamentari su osobe koje se šalju neprijatelju kao vjesnici pregovora; i posebnu zaštitu MP uživaju od davnina. Parlamentar se treba iskazati ovlastima svog zapovjednika, a kao znak raspoznavanja nosi bijelu zastavu. Parlamentar i njegova pratnja (nosač zastave, bubnjar ili trubač, tumač) su nepovredivi. Neprijatelj nije dužan primiti parlamentara i ovlašten je poduzeti sve mjere da ovaj ne zloupotrijebi svoj položaj. U slučaju zloupotrebe, može ga privremeno zadržati.

248. Kada parlamentar gubi nepovredivost?

Parlamentar gubi nepovredivost ako se bjelodano dokaže da se okoristio svojim povlaštenim položajem da izazove ili poćini kakvo vjerolomstvo.

249. Kako je uređena zaštita mirnog stanovništva u MP?

¹ Milicija (vojnika) je posebno organizirana, školovana i mobilizirana oružana formacija, uglavnom različita i odvojena od redovite i stalne vojske.

Mirno stanovništvo zaraćenih strana je pod zaštitom MP. Protiv njega se ne smije upotrebljavati oružje, a u slučaju okupacije zajamčena su mu određena prava.

250. Kako je uređena zaštita interniraca u MP?

Praksa I. i II. svjetskog rata dovela je do mjera interniranja neprijateljskih državljana koji borave na području druge zaraćene države. MP to dopušta, jer je svaka država ovlaštena na svom području poduzeti mjere sigurnosti koje joj se čine potrebnima. Sve do 1949. nije bilo pravila o toj vrsti osoba, osim što je prema običajnom pravu i pravnim načelima civiliziranih naroda trebalo s njima čovječno postupati i poduzete mjere zadržati u granicama koje određuje njihova svrha. Danas se na njih odnose odredbe *Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata* (1949).

251. Što je ratna mornarica? Tko čini ratnu mornaricu?

I u oružanom sukobu na moru borbu smiju voditi samo ovlaštene oružane snage stranke sukoba. One su za oružane sukobe na miru organizirane u ratnu mornaricu, ali u pomorskoj borbi mogu sudjelovati i osobe koje pripadaju kopnenim ili zračnim snagama.

Ratnu mornaricu čine brodovi koji su stalno namijenjeni provođenju neprijateljstva na moru ili su za to povremeno prenamijenjeni (trgovački brodovi pretvoreni u ratne). Ratni brodovi su oni brodovi koji su uvršteni u ratnu mornaricu, pod zapovjednikom su kojeg je postavila država, imaju posadu podređenu vojnoj disciplini i nose vanjski znak ratnog broda. Tom definicijom obuhvaćeni su i pomoćni brodovi ratne mornarice (opskrbeni, bolnički i dr.). Međutim, svaka država ima pravo smatrati pomoćnim brodom ratne mornarice trgovački brod koji stvarno, makar i slučajno i prolazno, obavlja pomoćnu službu ratnim brodovima stranke sukoba.

252. Tko je ovlašten sudjelovati u oružanim sukobima na moru?

I u oružanom sukobu na moru borbu smiju voditi samo ovlaštene oružane snage stranke sukoba. One su za oružane sukobe na miru organizirane u ratnu mornaricu, ali u pomorskoj borbi mogu sudjelovati i osobe koje pripadaju kopnenim ili zračnim snagama.

253. Koja konvencija uređuje pitanje pretvaranja trgovačkih brodova u ratne?

Pretvaranje trgovačkih brodova u ratne uređuje *Sedma haaška konvencija* iz 1907. Ona određuje pod kojim se uvjetima brod pretvoren u ratni smatra ratnim brodom na koji sve države – zaraćene i neutralne – primjenjuju pravila koja vrijede za ratne brodove. Uvjeti su sljedeći – pod izravnim je zapovjedništvom, nadzorom i odgovornosti države; nosi vanjske znakove ratnog broda svoje države; zapovjednik mora biti u službi države, uredno postavljen od nadležne vlasti i uvršten u rangovni popis ratne mornarice; posada podvrgnuta vojnoj disciplini; brod se u svemu drži ratnog prava i običaja; država mora što prije u popisu svojih ratnih brodova provesti pretvaranje.

103. OGRANIČENJA U VOĐENJU NEPRIJATELJSTAVA

254. Koje vrste ograničenja imamo?

Ograničenja u vođenju oružanih sukoba se mogu podijeliti u 4 skupine – s obzirom na osobe, s obzirom na stvari, s obzirom na vrste oružja, s obzirom na način vođenja borbe.

255. Što znate o ograničenju s obzirom na osobe?

1. Civilno stanovništvo – Oružani sukobi vode se između protivničkih snaga. Tijekom stoljeća se razvilo pravilo da se civilno stanovništvo ne smije napadati, ubijati ili ranjavati, a pomalo se uvelo i pravilo o poštivanju civilnih dobara. Danas su pravila o tome velikim dijelom kodificirana *Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata* (1949) i Dopunskim protokolima iz 1977. Sveobuhvatni način suvremenog vođenja neprijateljstva i upotreba oružja koja djeluju na vrlo velike udaljenosti i pogađaju bez razlike pripadnike oružanih snaga i civilne stanovnike doveli su do toga da su sve veće žrtve oružane borbe među civilnim stanovništvom. Zato novija pravila nastoje bolje utvrditi njihovu zaštitu.
2. U borbi je dopušteno vojno djelovati protiv protivnika koji pripada neprijateljskim oružanim snagama. Ali ako pojedini od njih ili čitave skupine ne mogu voditi borbu ili je napuste, treba prestati borba i s druge strane. To su, s jedne strane, ranjeni i bolesni, a s druge neprijatelji koji su položili oružje ili koji nemaju sredstava za obranu pa se predaju i postaju ratni zarobljenici. Oni ne smiju biti objekt napada. Zabranu ubijanja i ranjavanja takvih neprijatelja donio je već *Haaški pravilnik* iz 1907. Pretpostavka je da je pripadnih oružanih snaga onesposobljen za borbu ili da je na bilo koji način pokazao da se ne želi boriti i da se predaje protivniku. Tu zabranu potvrđuje i *Protokol I* uz *Ženevske konvencije*, koji određuje da osobe koje su izvan bojnog ustroja ne smiju biti predmet napada. Kao osobu izvan bojnog ustroja *Protokol I* smatra svaku osobu koja je u vlasti

protivničke stranke, koja jasno izražava namjeru da se preda ili koja je u besvjesnom stanju ili je na drugi način onesposobljena zbog rana ili bolesti i prema tome nesposobna braniti se.

Ubijanje ili ranjavanje borca koji je položio oružje ili nema više sredstava za obranu pa se predao je ratni zločin i prema *Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda*.

3. Pripadnici protivne stranke ne smiju se siliti da sudjeluju u vojnim operacijama uperenim protiv njihove domovine.

4. Za ratne zarobljenike i pučanstvo također postoje pravila.

Što se tiče zaštite osoba u ratu, sve se više naglašava njihovo poštovanje i zaštita kao čovjeka. Bilo vojnik u borbi, ranjenik, zarobljenik, neborac, starac, žena ili dijete, u svima njima se štiti čovjek, svako onoliko koliko to dopušta sama narav i svrha oružanog sukoba.

256. Koje su osobe izvan bojnog ustroja?

Protokol I uz Ženevske konvencije određuje da osobe koje su izvan bojnog ustroja ne smiju biti predmet napada. Kao osobu izvan bojnog ustroja *Protokol I* smatra svaku osobu koja je u vlasti protivničke stranke, koja jasno izražava namjeru da se preda ili koja je u besvjesnom stanju ili je na drugi način onesposobljena zbog rana ili bolesti i prema tome nesposobna braniti se.

257. Što je vojni cilj?

Vojni cilj je vezan za pitanje ograničenja oružanih sukoba s obzirom na stvari (objekte). U staro doba je bombardiranje bilo upereno na ciljeve koje je trebalo razoriti da bi se moglo zauzeti neko mjesto (tvrđava, utvrđen položaj), kao i na branitelje tog mjesta. Danas se može vojno djelovati iz velike udaljenosti pa su tako cilj razaranja postali i takvi objekti koji služe neprijatelju u vojne svrhe, a da i ne postoji neposredna namjera da se zauzmu odnosna mjesta. Pomoću suvremenog oružja je moguće doseći svako mjesto na neprijateljskom području. S takvim tehničkim mogućnostima može se uništiti sve što bi podupiralo ratna nastojanja protivnika, a pod tim se mogu razumijevati ne samo tvornice i radna snaga u njima nego npr. i prehrambena proizvodnja, kako bi se slomila moralna snaga i volja pučanstva za otporom (tzv. teroristička bombardiranja).

Već u prvim kodifikacijama ratnog prava se nastojalo ograničiti bombardiranje tako da bi se pošteđelo mirno stanovništvo i izbjeglo barem takvo uništavanje stvari koja ne služi svrsi rata. Zato su u pravila međunarodnog ratnog prava uvedeni pojmovi nebranjenog mjesta s jedne strane, i vojnih ciljeva s druge strane, a dopušteno je vojno djelovanje samo prema vojnim ciljevima. *Haaški pravilnik* iz 1907. zabranjuje da se napadaju ili bombardiraju bilo kojim sredstvom nebranjeni gradovi, sela, naselja ili zgrade.

Nebranjenima se smatraju i utvrđena mjesta ako nisu branjena, a smatraju se branjenima ako se ondje pruža bilo kakav otpor. Djelatna zračna obrana znači otpor, ali ne i postavljanje uređaja za zračnu obranu.

Vojne ciljeve i nebranjena mjesta razlikuje i *Deveta haaška konvencija o bombardiranju od pomorskih snaga u vrijeme rata* iz 1907. Ona zabranjuje bombardiranje nebranjenih mjesta – luka, gradova, naselja i zgrada.

Iako su se napadi već od prvih sustavnijih kodifikacija ratnog prava nastojali ograničiti na vojne ciljeve, nije se uspio pobliže definirati pojam vojnog cilja. To je učinjeno tek u *Protokolu I* iz 1977, koji vojne ciljeve definira kao – one objekte koji po svojoj prirodi, namjeni ili po upotrebi djelotvorno pridonose vojnoj akciji i čije potpuno ili djelomično uništenje, zauzimanje ili neutralizacija u danim okolnostima donosi očitu vojnu prednost.

Definicija sadržava dva jednako bitna elementa koji moraju biti kumulativno ispunjeni u konkretnom slučaju da bi se radilo o vojnom cilju – a) objekt mora djelotvorno pridonositi vojnoj akciji; b) vojno djelovanje prema njemu mora donijeti očitu vojnu prednost.

Iako se definicija vojnog cilja odnosi na objekte, nesumnjivo je da su i pripadnici oružanih snaga sukobljenih stranaka vojni ciljevi. Ovdje treba istaknuti jedno od temeljnih pravila humanitarnog prva – zabranu uzrokovanja nepotrebnih patnji boraca, tj. takvih koje nisu potrebne za postizanje legitimnih vojnih svrha. Ta zabrana je bila sadržana već u uvodu *Petrogradske deklaracije* iz 1868. i *Haaškog pravilnika*.

Definicijom vojnog cilja željelo se utjecati na sukobljene stranke koje su sklone većinu objekata smatrati vojnim ciljem. Ta definicija vojnog cilja nesumnjivo je vrijedan putokaz u određivanju objekata napada, ali zbog njezine apstraktnosti je često neće biti lako primijeniti u konkretnim okolnostima.

Definicija vojnog cilja ostavlja dosta slobode odlučivanja sukobljenim strankama. Kako bi je donekle dodatno ograničio, *Protokol I* za dvojbene slučajeve uvodi novo pravilo – u slučaju dvojbe radi li se o civilnom ili vojnom objektu, pretpostavlja se da se objekt koji je redovito namijenjen civilnoj upotrebi (npr. mjesto bogoslužja, kuća, škola i sl.) ne upotrebljava za djelotvoran doprinos vojnoj akciji, dakle, nije vojni cilj nego civilni objekt koji se ne smije napadati.

S druge strane, ni vojni značaj nekog objekta ne daje uvijek pravo napada na njega. Neki objekti, koji bi mogli zadovoljiti uvjete koji se traže za vojne ciljeve, izuzeti su od napada. Tako su vojne sanitetske jedinice (kao vojne bolnice i bolnički brodovi) posebno zaštićene i izuzete od napada. Neki vojni ciljevi izuzeti su *Protokolom I* od napada zbog izvanrednih okolnosti. Tako postrojenja ili instalacije koje sadržavaju opasne sile (brane, nasipi i nuklearne elektrane), čak i kad su vojni ciljevi, ne smiju biti predmet napada, ako takvi napadi mogu prouzročiti oslobađanje tih

sila i posljedično velike gubitke među civilnim stanovništvom. Iz istog razloga ni drugi vojni ciljevi smješteni u tim postrojenjima ili u njihovoj blizini ne smiju biti napadnuti.

258. Što još određuje *Protokol I* u vezi civilnih objekata i osoba?

Prema običajnom pravnom načelu proporcionalnosti, civilne osobe i objekti zaštićeni su od kolateralne štete koja je proporcionalna vojnoj prednosti koja se predviđa napadom na vojni cilj. *Protokol I* potvrđuje to načelo i određuje da napad na bilo koji vojni cilj ože postati protupravan ako se povrijedi načelo proporcionalnosti, tj. ako uzrokuje uzgredne gubitke života među civilnim stanovništvom, ranjavanje građanskih osoba, štete na civilnim objektima ili kombinaciju toga, koji su prekomjerni u odnosu na predviđenu stvarnu i izravnu vojnu prednost.

Napad na civile i civilne objekte zabranjen je ne samo kad je izravan i namjeren nego i kada je riječ o nasumičnim napadima. Napade nasumce *Protokol I* označava kao napade koji nisu usmjereni na određeni vojni cilj ili napade koji bez razlikovanja pogađaju vojne ciljeve i građanske osobe i civilne objekte.

Da bi se osiguralo da se civili i civilni objekti poštede napada, *Protokol I* obvezuje one koji planiraju ili odlučuju o napadu da poduzmu određene mjere opreza. Oni moraju učiniti sve što je moguće da provjere jesu li ciljevi koje će napasti zaista vojni ciljevi, moraju odabrati sredstva i metode napada kojima će se izbjeći ili barem svesti na minimum uzgredni gubici među građanskim osobama i uzgredne štete na civilnim objektima te se suzdržati od napada od kojeg se može očekivati povreda načela proporcionalnosti, tj. gubici među civilnim stanovništvom i štete na civilnim objektima koji su prekomjerni u odnosu na predviđenu vojnu prednost. Napad se mora opozvati ili prekinuti ako postane jasno da cilj nije vojni ili da se neće moći poštivati načelo proporcionalnosti. Prije napada koji može pogoditi civilno stanovništvo mora se, kad god okolnosti to dopuštaju, dati djelotvorno upozorenje.

259. Kako se zaštićuje naseljeno mjesto od napada?

Štiti se tako da se proglasi nebranjenim mjestom. Kao i Haaške konvencije iz 1907., i *Protokol I* iz 1977. potvrđuje zabranu napada nebranjenih mjesta. Ako stranka sukoba želi neko naseljeno mjesto, unutar ili u blizini područja gdje se vode borbe, poštediti od napada, može ga, pod određenim uvjetima, proglasiti nebranjenim i to mora priopćiti protivničku stranku.

Da bi se naseljeno mjesto proglasilo nebranjenim, moraju se ispuniti ovi uvjeti – svi borci, kao i pokretno naoružanje i pokretna vojna oprema, moraju biti evakuirani; nepokretne vojne instalacije ili ustanove ne smiju se upotrijebiti u neprijateljske svrhe; ni vlasti ni stanovništvo ne smiju učiniti nikakav neprijateljski čin i ne smije biti nikakvog djelovanja kao potpore vojnim organizacijama.

260. Što znate o zaštiti kulturnih dobara?

Zaštita povijesnih spomenika, muzeja i drugih kulturnih dobara razvila se tijekom posljednjih 100 godina, iako su zahtjevi za zaštitom postojali još u staroj Grčkoj.

Haaški pravilnik iz 1907. obvezuje stranke da poštede, koliko god je to moguće, zdanja namijenjena bogoslužju, umjetnosti, znanosti i dobrotvornim svrhama te povijesne spomenike, pod uvjetom da nisu istodobno upotrijebljeni u vojne svrhe. Iznimno, uništenje ili pljenidba neprijateljske imovine, uključujući kulturna dobra, dopuštena je kad vojne potrebe to imperativno nalažu. U slučaju okupacije, s kulturnim dobrima se, čak i ako su državna imovina, mora postupati kao s privatnom imovinom i njihova zapljena, razaranje i namjerno oštećivanje se mora sudski goniti.

Na poticaj UNESCO-a, u Haagu je 1954. zaključena *Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba*.

261. Što uređuje *Konvencija o zaštiti kulturnih dobara*?

Na poticaj UNESCO-a, u Haagu je 1954. zaključena *Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba*, a uz nju je usvojen i *Protokol*, koji sadržava odredbe o vraćanju kulturnih dobara koja su nezakonito odnesena s okupiranih područja.

Zaštitom *Konvencije* obuhvaćena su pokretna i nepokretna dobra koja su veoma važna za kulturnu baštinu nekog naroda, zgrade čija je glavna i stvarna namjena da se u njima čuvaju ili izlažu takva dobra (muzeji, velike knjižnice, skloništa za kulturna dobra u slučaju oružanog sukoba) te spomenička središta, tj. takva mjesta gdje je okupljen znatan broj kulturnih spomenika.

Konvencija razlikuje dvije razine zaštite – opću zaštitu i posebnu zaštitu za ograničen broj kulturnih dobara najviše vrijednosti. Pod posebnu zaštitu se stavljaju najvrjednija kulturna dobra, koja se moraju nalaziti na udaljenosti od velikih industrijskih središta i svakog važnog vojnog objekta i ne smiju se upotrebljavati u vojne svrhe. Kulturna dobra posebne zaštite stječu to pravo upisom u poseban međunarodni registar koji vodi UNESCO.

Konvencija obvezuje na poštivanje kulturnih dobara u vrijeme oružanog sukoba, na zaštitu od krađe, pljačke i uništavanja, na suzdržavanje od svakog neprijateljskog čina prema njima, kao i na suzdržavanje od svake upotrebe tih dobara koja bi ih mogla izvrnuti razaranju ili oštećenju. Od tih se obveza može odstupiti ako to vojna potreba imperativno zahtijeva.

Konvencija se primjenjuje u svakom oružanom sukobu, s time da je njezina primjena u nemeđunarodnom oružanom sukobu ograničena na osnovne odredbe.

Iako je apsurdno da je u međunarodnom ugovoru koji se bavi zaštitom kulturnih dobara, kao što je *Konvencija* iz 1954., predviđena mogućnost napada na ta dobra pozivanjem na vojnu potrebu i time mogućnost da uništenje najvažnijih kulturnih dobara čovječanstva bude u skladu s *Konvencijom*, ta mogućnost je ostala i nakon izmjena i dopuna *Konvencije Protokolom* iz 1999, samo što je usklađena s odredbama *Protokola I* o vojnom cilju i mjerama opreza pri napadu.

I *Protokol I* iz 1977. daje posebnu zaštitu povijesnim spomenicima, umjetničkim djelima i mjestima bogoslužja koji čine kulturnu ili duhovnu baštinu naroda. ON zabranjuje – provođenje bilo kakvih neprijateljskih čina prema navedenim kulturnim dobrima; upotrebu tih dobara za potporu vojnim naporima; da takva dobra budu predmet represalija. Iako je upotreba tih dobara za potporu vojnim naporima povreda odredbi *Protokola I*, takva zloupotreba ne daje automatski protivniku pravo da ih napadne. Zloupotrebom kulturni objekt gubi posebnu zaštitu, ali i dalje ostaje zaštita koju uživaju svi civilni objekti. Stoga se može napasti samo ako je pretvoren u vojni cilj.

Protokol I ne predviđa mogućnost napada na navedene kulturne objekte u slučaju imperativne vojne potrebe, kao što to čini *Konvencija* iz 1954.

Protokol II iz 1977. uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata, koji se odnosi na nemeđunarodne oružane sukobe, također zabranjuje bilo kakve neprijateljske čine prema kulturnim objektima koji čine kulturnu ili duhovnu baštinu naroda i upotrebu tih objekata za potporu vojnim naporima.

262. Što znate o ograničenjima u ratu glede vrsti oružja?

Iz dva temeljna načela prava oružanih sukoba, obveze razlikovanja između boraca i civila te zabrane uzrokovanja nepotrebnih prijetnji boraca, izvodimo i osnovna pravila o zabranjenim vrstama oružja. Tako je zabranjeno oružje koje ne može razlikovati civilne i vojne ciljeve, dakle, koje ne može biti usmjereno samo na vojne ciljeve (uz eventualne popratne civilne gubitke koji nisu prekomjerni). Isto tako, zabranjena je upotreba oružja koja borbama nepotrebno pogoršava patnje, tj. uzrokuje boli veće od onih koje su neizbježne za postizanje legitimnih vojnih svrha.

Navedena općenita pravila još uvijek nisu u pomoći u konkretnim slučajevima. Stoga se još od *Petrogradske deklaracije* iz 1868. nastoji osigurati izričita zabrana određenih vrsta oružja zaključivanjem mnogostranih međunarodnih ugovora. Dosad je usvojen niz takvih međunarodnih ugovora i za mnoge od njih postoji opće slaganje sa sadržavaju običajnopravna pravila.

263. Koji organi UN razmatraju pitanje smanjenja naoružanja?

Povelja UN uređuje pitanje razoružanja i ograničenja oružanja u drugom duhu nego *Pakt Lige naroda*. UN je zamišljen kao aktivna organizacija za bezuvjetno održanje mira i sigurnosti u svakoj prilici. Za ispunjenje te zadaće UN treba silu kojom će njegovi organi raspolagati prema potrebi. Prema *Povelji*, tu silu stavljaju UN na raspolaganje države članice, a njome i njezinom upotrebom raspolaže Vijeće sigurnosti. Tek u drugom redu i usporedo s time, mora se provesti reguliranje oružanja država članica i eventualno razoružanje. Za razliku od tog zadatka (za koji je kao pomoćni organ Vijeća sigurnosti predviđen Odbor vojnog štaba), Općoj skupštini je povjereno da razmatra opća načela reguliranja oružanja i razoružanja. Međutim, to ne znači da se Vijeće sigurnosti ne bi također trebalo upustiti u raspravljanje i utvrđivanje tih općih načela radeći na svojim zadacima.

Sve je to zamišljeno s pretpostavkom da će se taj program stvarno i razmjerno brzo provesti i da će državi u atmosferi mira i sigurnosti poći putem razgrađivanja vojnih efektivna i naoružanja, ali razvoj je pošao drugim putem.

Teškoće u traženju rješenja našle su odraz i u pogledima na sastav organa, ponajprije u UN, kojima je od 1945. povjeravan rad na pitanjima razoružanja.

Budući da je poslije potpisivanja *Povelje* došlo do uporabe nuklearnog oružja, a i do drugih mogućnosti pronalaženja i usavršavanja raznovrsnog oružja za masovno uništavanje, i time je problem postao još složenijim, stvorena je odmah u početku djelovanja UN Komisija za atomsku energiju, a 1947. zaključkom Vijeća sigurnosti Komisija za konvencionalno oružanje. Godine 1952. su te dvije komisije zamijenjene jednom – Komisijom za razoružanje, sastavljenom od svih članica Vijeća sigurnosti te Kanade.

Konferencija o razoružanju, sa sjedištem u Ženevi, djeluje od 1962. Iako ona nije tijelo UN, među njima se s vremenom uspostavila uska veza. Tako tajnik Konferencije imenuje glavni tajnik UN i ono raspravlja preporuke Opće skupštine o razoružanju i šalje godišnja izvješća Općoj skupštini.

Dosad je došlo samo do djelomičnih rješenja zaključivanjem nekoliko ugovora kojima se uređuju neka pitanja razoružanja. Opća skupština UN svake godine poziva članice da prihvate postojeće ugovore i požure sklapanje novih. Završetkom hladnog rata postignuti su važni, ali još uvijek nezadovoljavajući rezultati.

264. Koji je bio prvi korak kod ograničenja naoružanja?

Prvi stvarni korak ograničavanja oružanja je bila djelomična zabrana obavljanja pokusa nuklearnim eksplozijama. *Ugovor o zabrani pokusa nuklearnim oružjem u atmosferi, svemiru i pod vodom* sklopljen je 1963. izvan UN.

265. Što znaš o Ugovoru o zabrani pokusa nuklearnim oružjem u atmosferi, svemiru i pod vodom?

Ugovor o zabrani pokusa nuklearnim oružjem u atmosferi, svemiru i pod vodom sklopljen je 1963. Ugovorom se stranke obvezuju da zabrane, spriječe i ne izvedu bilo kakvu nuklearnu pokusnu eksploziju ili drugu nuklearnu eksploziju na bilo kojem dijelu svojeg područja ili pod svojom sudbenošću, vlasšću, i to:

- a) u zraku i preko granice zračnog prostora, uključivši svemirski prostor, pod vodom, uključivši teritorijalno i otvoreno more;
- b) bilo kojoj drugoj sredini, ako se zbog takve eksplozije radioaktivne čestice mogu proširiti izvan područja odnosne države.

zabranom pod a) nisu obuhvaćeni podzemni pokusi nuklearnim oružjem, ali se odredba pod b) odnosi i na njih.

Nadalje se stranke obvezuju da ne uzrokuju, potiču ili na bilo koji način sudjeluju u izvođenju bilo kakve opisane nuklearne eksplozije.

Ugovor samo zabranjuje pokuse nuklearnim oružjem, ali ne određuje uništenje postojećeg oružja ili obustavu proizvodnje, niti izrijeком zabranjuje njegovu upotrebu. No, u uvodu se izriče namjera da se postigne što je prije moguće sporazum o općem i potpunom razoružanju i o potpunom trajnom obustavljanju svih nuklearnih pokusa.

Među prigovorima na ugovor se može navesti da njime vodeće sile nisu odustale od svih vrsta pokusa i da su pridržale pravo otkazati ugovornu obvezu. Iz toga je proizlazio njihov stav da su pokusi po općem MP dopušteni i da se njihova obveza temelji na njihovom dobrovoljnom i opozivnom pristanku. Jasno da takvo shvaćanje nije bilo povoljno za nastojanja oko potpune zabrane ne samo pokusa nego i upotrebe nuklearnog oružja.

266. Što je to Ugovor o Antarktiku?

Ugovor o Antarktiku iz 1959. zabranjuje nuklearne eksplozije u tom području, kao i odlaganje radioaktivnog otpada, a potpisan je na Konferenciji o Antarktiku.

Ugovorom su postavljena ova osnovna načela – upotreba Antarktika isključivo u miroljubive svrhe (uz moguće korištenje vojnim osobljem i opremom u takve svrhe); sloboda znanstvenog istraživanja i najveća moguća međunarodna suradnja, uz ostalo razmjenom informacija o osoblja; očuvanje antarktičkog okoliša, zabranom odlaganja nuklearnog otpada i poduzimanjem potrebnih mjera za zaštitu živih bogatstava.

Što se tiče ranije postavljenih teritorijalnih zahtjeva, *Ugovor* pitanje suverenosti nad pojedinim dijelovima konačno ne rješava, nego donosi kompromisno rješenje, propisujući da ti zahtjevi zapravo miruju. Naime, određeno je da se ništa u njemu neće tumačiti kao osporavanje bilo kojoj stranci njezinih prethodno stečenih prava ili zahtjeva glede teritorijalne suverenosti, ni kao prejudiciranje stajališta bilo koje stranke glede priznanja ili nepriznanja prava ili zahtjeva neke druge države, a – dok je *Ugovor* na snazi – nijedan čin ili aktivnost neće biti temelj za opravdanje ili za poricanje zahtjeva za teritorijalnom suverenošću, ni za stjecanje prava na suverenost; osim toga, nikakvi se novi teritorijalni zahtjevi neće stavljati, niti će se postojeći proširivati.

Ugovor o Antarktiku odnosi se na sve krajeve južno od 60. stupnja, uključujući i tzv. ledene šelfove (zamrznuti dijelovi mora, djelomice promjenjivi ovisno o klimatskim uvjetima), bez obzira jesu li uz obalu ili na većim udaljenostima od nje, ali ne na otvoreno more. Vrijednost *Ugovora* je u činjenici da je on, predviđevši mehanizam za svoju provedbu i razradu, ujedno temelj onoga što danas zovemo Antarktičkim sustavom.

267. Što je ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa?

Međunarodna nastojanja usmjerena na potpunu zabranu nuklearnih pokusa na globalnom planu ubrzana su završetkom hladnog rata te je 1996. zaključen *Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa* (CTBT). Ugovor zabranjuje sve vrste nuklearnih pokusa i osniva posebnu organizaciju – Organizaciju Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa – radi osiguranja provedbi svojih odredbi. Ovlašti Organizacije uključuju i međunarodnu kontrolu.

Ugovor još nije na snazi unatoč velikom broju potpisnica i ratifikacija. Pripreme za njegovo stupanje na snagu obavlja Pripremna komisija Organizacije Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa.

268. Koja su opća obilježja bezatomske zone?

Bezatomske zone ili denuklearizirane zone su područja na kojima se međunarodnim sporazumima zabranjuje proizvodnja, nabava, postavljanje, skladištenje i isprobavanje atomskog oružja.

269. Koje bezatomske zone imamo?

Otkad je poljski ministar vanjskih poslova predložio 1957. da se stvori bezatomska zona u srednjoj Europi, ponavljani su slični prijedlozi i za druge dijelove svijeta.

Latinoameričke države su prihvatile tu misao i 1967. potpisale *Ugovor o zabrani nuklearnog oružja u Latinskoj Americi* (mjesto potpisivanja – *Tlateloco ugovor*). To je ugovor koji je stvorio prvu bezatomsku zonu u svijetu, zabranjujući upotrebu nuklearne energije i postavljanje nuklearnih uređaja za druge svrhe osim miroljubivih. Države ugovornice se obvezuju zabraniti na svojem području pokuse, upotrebu, proizvodnju i nabavu nuklearnog oružja. Ugovorom se stvara posebna regionalna organizacija za provođenje tog ugovora – OPANAL).

Opća skupština UN pozdravila je stvaranje bezatomske zone u Latinskoj Americi i preporučila potpisivanje *Protokola II* i stvaranje bezatomske zone u drugim dijelovima svijeta.

1985. je zaključen ugovor u Rarotongi kojim se bezatomskom zonom proglašava Južni Pacifik, a 1996. je u Kairu zaključen ugovor kojim se ustanovljuje bezatomska zona u Africi (tzv. Pelindaba ugovor).

U tijeku su i završne pripreme za potpisivanje ugovora o proglašavanju Središnje Azije bezatomskom zonom.

1992. su Republika Koreja i Demokratska Republika Koreja potpisale *Zajedničku izjavu o denuklearizaciji Korejskog poluotoka*.

Postoje i slučajevi jednostranog proglašavanja vlastitog teritorija bezatomskom zonom. Tako je NZ 1978. donio zakon kojim je svoje područje proglasio bezatomskom zonom. 1992. je mongolski predsjednik na zasjedanju Opće skupštine isto objavio da će teritorij Mongolije biti bezatomska zona. I Austrija je svoj teritorij proglasila bezatomskom zonom.

270. Što je Ugovor o neširenju nuklearnog oružja?

Mogućnosti da sve više država dođe u posjed atomskog oružja povećale bi opasnost upotrebe tog oružja. U očekivanju da se proizvodnja i posjed nuklearnog oružja posve zabrani, željelo se postići barem to da se posjed i proizvodnja ne šire na nove države osim na one koje ga već proizvode. Zato se nastojalo zabraniti širenje nuklearnog oružja – države koje ga još ne proizvode trebalo je obvezati da ne pristupe njegovoj proizvodnji, a države koje posjeduju to oružje da ga ne ustupe drugima, dok bi te druge bile obvezane da ga ne traže niti primaju. Nacrt za takav ugovor je izrađen u Odboru za razoružanje, na temelju prijedloga dviju tada najvećih atomskih sila. Nakon rasprava je Opća skupština UN odobrila *Ugovor o neširenju nuklearnog oružja* 1968.

Ugovorom se obvezuju države koje proizvode i posjeduju nuklearno oružje (nuklearne države) da nikomu ne daju, izravno ili neizravno, nuklearno oružje ili druge nuklearne eksplozivne naprave. Isto tako, one ne smiju pomoći, poticati ili navoditi nenuklearne države da proizvode ili na drugi način sebi pribavljaju navedeno oružje ili naprave. Nenuklearne države obvezuju se ne primati to oružje ili naprave, ne proizvoditi ga i ne tražiti u tome ničiju pomoć.

Nenuklearne države obvezuju se pristati na sve mjere za osiguranje provođenja ugovora, koje će biti sporazumom utvrđene s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA). O tome nuklearne države sklapaju pojedinačno ili zajednički sporazume s Agencijom.

Ugovor dodaje da ostaje netaknuto pravo nenuklearnih država da razvijaju, proizvode i upotrebljavaju nuklearnu energiju za miroljubive svrhe. Ugovor predviđa suradnju na tom polju i nalaže državama da pojačaju nastojanja kako bi završila utrka u nuklearnom oružanju.

Ugovor je široko prihvaćen (189 stranaka), no njime još nisu vezani Indija, Pakistan i Izrael.

271. Što znate o zabranjenom konvencionalnom oružju?

1. Projektili težine manje od 400g koji su eksplozivni ili napunjeni rasprskavajućim ili zapaljivim tvarima (*Petrogradska deklaracija* 1868). Smatra se da je ta zabrana postala običajno pravo. Ona jednako vrijedi za kopnene, pomorske ili zračne oružane sukobe.
2. Meci koji se u ljudskom tijelu lako rašire ili spljošte (tzv. dum-dum meci, *Treća haaška deklaracija* iz 1899).
3. Otrovi i otrovno oružje – *Haaški pravilnik* iz 1907.
4. Oružje koje je ponajprije namijenjeno da svojim fragmentima nanosi povrede koje se u ljudskom tijelu ne mogu otkriti rendgenskim zrakama. Tom oružju je posvećen *Protokol o fragmentima koji se ne mogu otkriti (Protokol I)*, uz *Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj* iz 1980. Takvi fragmenti, obično plastični ili stakleni, upravo zato što se ne mogu otkriti, onemogućuju liječničku pomoć i stoga uzrokuju nepotrebne patnje.
5. Polaganje mina. Prva konvencija koja je uređivala polaganje mina bila je *Osma haaška konvencija o polaganju podmorskih automatskih kontaktnih mina* i 1907. Ona propisuje kako moraju biti namještene automatske kontaktne mine, dok su mine koje ne odgovaraju njezinim propisima zabranjene. Zabranjeno je polaganje automatskih kontaktnih mina ispred neprijateljskih obala i luka kojem je jedina svrha sprečavanje trgovačke plovidbe.

Prema konvenciji, neusidrene automatske kontaktne mine moraju biti namještene tako da postanu neškodljive 1h nakon što je država koja ih je položila izgubila nadzor nad njima. Usidrene automatske mine moraju postati neškodljive čim se otkinu od sidra. Od torpeda se smiju upotrebljavati samo oni koji postaju neškodljivi pošto promaše svoj cilj.

Iskustvo nedavnih oružanih sukoba pokazalo je opasnosti kojima je izloženo civilno stanovništvo zbog upotrebe kopnenih mina. Te opasnosti ne prestaju dugo nakon prestanka aktivnih neprijateljstava, kao što pokazuje iskustvo naše zemlje. Glavna svrha međunarodnih ugovora kojima se zabranjuje ili ograničava uporaba kopnenih mina je uklanjanje opasnosti za civilno stanovništvo u najvećoj mogućoj mjeri.

Zabrani ili ograničavanju upotrebe mina posvećeni su *Protokol o zabrani ili ograničenju uporabe mina, mina iznenađenja ili drugih naprava (Protokol II)* uz *Konvenciju o zabrani ili ograničavanju uporabe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj* iz 1980, te *Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovu uništenju* (Ottawa, 1997).

Protokol II uz Konvenciju iz 1980. ne sadržava potpunu zabranu kopnenih mina, ni protupješačkih ni protuoklopnih, već uvodi znatna ograničenja upotrebe mina, mina iznenađenja i drugih naprava, a bezuvjetno zabranjuje samo neke od njih.

6. Upotreba napalma i drugih sredstava za uzrokovanje požara dosegla je u oružanim sukobima nakon II. svjetskog rata takve razmjere da je uzburkala javnost i izazvala prosvjede. Stoga je *Protokol III uz Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj iz 1980. posvećen zabrani ili ograničenju upotrebe zapaljivog oružja. Protokol zabranjuje da cilj napada zapaljivim oružjem bude civilno stanovništvo ili civilni objekti. Zabranjeno je da cilj napada zapaljivim oružjem izbačenim iz zrakoplova bude vojni cilj koji se nalazi unutar koncentracije civila. Takav napad je zabranjen i ako se ne radi o izbacivanju zapaljivog oružja iz zrakoplova, osim ako je vojni cilj jasno odvojen od koncentracije civila i ako su poduzete sve moguće mjere opreza radi ograničavanja zapaljivih učinaka na vojne ciljeve i izbjegavanja ili svođenja na minimum slučajnih civilnih gubitaka. Dakle, ako nisu u blizini koncentracije civila, borci nisu Protokolom zaštićeni od napada zapaljivim oružjem.*
7. Upotreba laserskog oružja posebno namijenjenog uzrokovanju trajnog sljepila zabranjena je *Protokolom o osljepljujućem laserskom oružju (Protokol IV) iz 1995, uz Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj iz 1980.*

272. Koji međunarodni dokumenti govore o zabrani upotrebe mina?

Prva konvencija koja je uređivala polaganje mina bila je *Osma haaška konvencija o polaganju podmorskih automatskih kontaktnih mina* iz 1907. Ona propisuje kako moraju biti namještene automatske kontaktne mine, dok su mine koje ne odgovaraju njezinim propisima zabranjene. Zabranjeno je polaganje automatskih kontaktnih mina ispred neprijateljskih obala i luka kojem je jedina svrha sprečavanje trgovačke plovidbe.

Prema konvenciji, neusidrene automatske kontaktne mine moraju biti namještene tako da postanu neškodljive 1h nakon što je država koja ih je položila izgubila nadzor nad njima. Usidrene automatske mine moraju postati neškodljive čim se otkinu od sidra. Od torpeda se smiju upotrebljavati samo oni koji postaju neškodljivi pošto promaše svoj cilj.

Iskustvo nedavnih oružanih sukoba pokazalo je opasnosti kojima je izloženo civilno stanovništvo zbog upotrebe kopnenih mina. Te opasnosti ne prestaju dugo nakon prestanka aktivnih neprijateljstava, kao što pokazuje iskustvo naše zemlje. Glavna svrha međunarodnih ugovora kojima se zabranjuje ili ograničava uporaba kopnenih mina je uklanjanje opasnosti za civilno stanovništvo u najvećoj mogućoj mjeri.

Zabrani ili ograničavanju upotrebe mina posvećeni su *Protokol o zabrani ili ograničenju uporabe mina, mina iznenađenja ili drugih naprava (Protokol II) uz Konvenciju o zabrani ili ograničavanju uporabe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj iz 1980, te Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovu uništenju (Ottawa, 1997).*

Protokol II uz Konvenciju iz 1980. ne sadržava potpunu zabranu kopnenih mina, ni protupješačkih ni protuoklopnih, već uvodi znatna ograničenja upotrebe mina, mina iznenađenja i drugih naprava, a bezuvjetno zabranjuje samo neke od njih.

273. Koje oružje zabranjuje Konvencija iz Ottawe?

Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovu uništenju (Ottawa, 1997) je posvećena zabrani upotrebe protupješačkih mina.

Konvencija potpuno zabranjuje upotrebu, proizvodnju, stvaranje zaliha i prijenos protupješačkih mina te nalaže njihovo uništenje u mirnim područjima te uništenje protupješačkih mina na zalihama. Države članice Konvencije su se također obvezale da će, u skladu sa svojim mogućnostima, pružiti pomoć za skrb i rehabilitaciju žrtava mina i njihovu društveno-ekonomsku reintegraciju te da će se međusobno pomagati i u provođenju obveza preuzetih Konvencijom.

Protupješačke mine su mine koje su konstruirane tako da eksplodiraju u nazočnosti, blizini ili dodiru s nekom osobom, koje će onesposobiti, raniti ili ubiti jednu ili više osoba.

274. Koje je oružje zabranjeno za masovno uništenje?

1. Zagušljivi, otrovni i njima slični plinovi – *Druga haaška deklaracija iz 1899. o zabrani upotrebe metaka sa zagušljivim ili otrovnim plinovima* bila je prvi međunarodni ugovor koji je zabranjivao upotrebu metaka čija je jedina svrha bila širenje zagušljivih ili otrovnih plinova. *Ženevski protokol iz 1925. o zabrani upotrebe zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških sredstava u ratu* poziva članke da pristupe ugovorima koji zabranjuju upotrebu navedenih plinova i sredstava kako bi ta zabrana bila općeprihvaćena kao dio MP.

Zabrana upotrebe zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova danas se smatra dijelom običajnog MP i njihovu upotrebu *Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda* proglašava ratnim zločinom.

2. Ostalo kemijsko oružje – *Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, stvaranja zaliha i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju* iz 1993. odnosi se na svo kemijsko oružje. Ona obvezuje svoje stranke da nikada, ni u kojim okolnostima, ne upotrebljavaju kemijsko oružje, vojno se pripremaju za njegovu upotrebu, usavršavaju ga, proizvode, nabavljaju, čuvaju ili prenose i nalaže im da unište kemijsko oružje koje posjeduju. Kemijsko oružje definira se kao otrovno, tj. takvo koje svojim kemijskim djelovanjem na životne procese može prouzročiti smrt, privremenu nesposobnost ili trajna oštećenja ljudi ili životinja.
3. Biološko oružje – *Ženevski protokol iz 1925. o zabrani upotrebe zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških sredstava u ratu* naglasio je da svoju zabranu proteže i na upotrebu bakterioloških metoda ratovanja. S vremenom je sazrijevalo shvaćanje da treba posebno urediti pitanje biološkog oružja. Stoga je 1972. zaključena *Konvencija o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja te o njihovu uništavanju*.
4. Pitanje zabrane nuklearnog oružja je na dnevnom redu rasprava od početka rada UN na reguliranju i ograničavanju oružanja. Glede upotrebe nuklearnog oružja, moglo bi se ozbiljno tvrditi da je to oružje već zabranjeno postojećim pravilima MP, koja se odnose na ograničavanje napada na vojne ciljeve, zabranu napada nasumce, razlikovanje boraca i civila, zabranu nepotrebnog uzrokovanja patnji boraca i sl. Naime, učinci napada tim oružjem uglavnom se ne mogu kontrolirati i ograničiti samo na legitimne vojne ciljeve. Isto tako, moglo bi se reći da upotreba nuklearnog oružja potpada pod zabranu otrovnih i bakterioloških sredstava. Međunarodni sud, koji se pitanjem dopustivosti nuklearnog oružja u oružanom sukobu bavio u svom Savjetodavnom mišljenju iz 1996., nije bio tog mišljenja. Sud je istaknuo da se zabrana upotrebe nuklearnog oružja ne može temeljiti na zabrani ostalog oružja za masovno uništavanje (biološkog, kemijskog), jer je svako od tih oružja zabranjeno posebnim međunarodnim ugovorom i svaki od tih ugovora usvojen je u specifičnim okolnostima i iz specifičnih razloga. Sud je podsjetio da je bilo mnogo pregovora o nuklearnom oružju, no oni nisu doveli do zaključivanja međunarodnog ugovora koji bi sadržavao potpunu zabranu tog oružja, kao u slučaju biološkog i kemijskog oružja. Sud je naglasio da ne postoji ni ugovorno, ali ni običajno pravilo o potpunoj i univerzalnoj zabrani nuklearnog oružja. Sud je naglasio da su prijetnja nuklearnim oružjem i njegova upotreba podvrgnuti pravilima MP primjenjivim na oružane sukobe, posebno pravilima humanitarnog prava. Prijetnja nuklearnim oružjem i njegova upotreba načelno su protivni tim pravilima i upotreba tog oružja teško je spojiva s nekim osnovnim načelima humanitarnog prava, kao što su zahtjev za razlikovanje boraca i civila, zabrana uzrokovanja nepotrebne patnje i sl. No, usprkos tomu, Sud je istaknuo da nema dovoljno elemenata za zaključak da je upotreba nuklearnog oružja u svim okolnostima nužno protivna pravilima i načelima primjenjivim u oružanim sukobima. Imajući u vidu sadašnje stanje MP, Sud je ustvrdio da ne može sa sigurnošću zaključiti bi li prijetnja nuklearnim oružjem ili njegova upotreba bila dopustiva ili nedopustiva u iznimnim okolnostima samoobrane u kojima bi bio u pitanju opstanak države. Dakle, Sud nije potvrdio ni dopustivost ni zabranu upotrebe nuklearnog oružja u navedenim okolnostima. Istina je, globalni ugovor koji bi zabranjivao upotrebu nuklearnog oružja zaista ne postoji niti se uspio zaključiti usprkos brojnim pokušajima, a još uvijek je i česta i raširena praksa prijetnje nuklearnim oružjem i to priječi razvoj mišljenja struke i nastanak običajnog prava o univerzalnoj zabrani nuklearnog oružja.

275. Što je to kemijsko oružje?

Kemijsko oružje definira se kao otrovno, tj. takvo koje svojim kemijskim djelovanjem na životne procese može prouzročiti smrt, privremenu nesposobnost ili trajna oštećenja ljudi ili životinja.

276. Koji međunarodni dokumenti se bave zabranom biološkog oružja?

Ženevski protokol iz 1925. o zabrani upotrebe zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških sredstava u ratovanju naglasio je da svoju zabranu proteže i na upotrebu bakterioloških metoda ratovanja.

S vremenom je sazrijevalo shvaćanje da treba posebno urediti pitanje biološkog oružja. Stoga je 1972. zaključena *Konvencija o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja te o njihovu uništavanju*. Priznajući važnost zabrane sadržane u *Ženevskom protokolu iz 1925.*, *Konvencija* obvezuje države stranke da ne razvijaju, ne proizvode, skladište ili na drugi način pribavljaju ili drže mikrobiološka ili druga biološka sredstva ili otrove bilo kojeg izvora ili načina proizvodnje, i to sve u količinama koje se ne mogu opravdati da služe profilaktičnim, zaštitnim ili drugim miroljubivim svrhama.

277. Kako je uređeno pitanje nuklearnog oružja?

Pitanje zabrane nuklearnog oružja je na dnevnom redu rasprava od početka rada UN na reguliranju i ograničavanju oružanja. Glede upotrebe nuklearnog oružja, moglo bi se ozbiljno tvrditi da je to oružje već zabranjeno postojećim pravilima MP, koja se odnose na ograničavanje napada na vojne ciljeve, zabranu napada nasumce, razlikovanje boraca i civila, zabranu nepotrebnog uzrokovanja patnji boraca i sl. Naime, učinci napada tim oružjem uglavnom se ne mogu

kontrolirati i ograničiti samo na legitimne vojne ciljeve. Isto tako, moglo bi se reći da upotreba nuklearnog oružja potpada pod zabranu otrovnih i bakterioloških sredstava.

Međunarodni sud, koji se pitanjem dopustivosti nuklearnog oružja u oružanom sukobu bavio u svom Savjetodavnom mišljenju iz 1996., nije bio tog mišljenja. Sud je istaknuo da se zabrana upotrebe nuklearnog oružja ne može temeljiti na zabrani ostalog oružja za masovno uništavanje (biološkog, kemijskog), jer je svako od tih oružja zabranjeno posebnim međunarodnim ugovorom i svaki od tih ugovora usvojen je u specifičnim okolnostima i iz specifičnih razloga. Sud je podsjetio da je bilo mnogo pregovora o nuklearnom oružju, no oni nisu doveli do zaključivanja međunarodnog ugovora koji bi sadržavao potpunu zabranu tog oružja, kao u slučaju biološkog i kemijskog oružja.

Sud je naglasio da ne postoji ni ugovorno, ali ni običajno pravilo o potpunoj i univerzalnoj zabrani nuklearnog oružja. Sud je naglasio da su prijetnja nuklearnim oružjem i njegova upotreba podvrgnuti pravilima MP primjenjivim na oružane sukobe, posebno pravilima humanitarnog prava. Prijetnja nuklearnim oružjem i njegova upotreba načelno su protivni tim pravilima i upotreba tog oružja teško je spojiva s nekim osnovnim načelima humanitarnog prava, kao što su zahtjev za razlikovanje boraca i civila, zabrana uzrokovanja nepotrebne patnje i sl. No, usprkos tomu, Sud je istaknuo da nema dovoljno elemenata za zaključak da je upotreba nuklearnog oružja u svim okolnostima nužno protivna pravilima i načelima primjenjivim u oružanim sukobima. Imajući u vidu sadašnje stanje MP, Sud je ustvrdio da ne može sa sigurnošću zaključiti bi li prijetnja nuklearnim oružjem ili njegova upotreba bila dopustiva ili nedopustiva u iznimnim okolnostima samoobrane u kojima bi bio u pitanju opstanak države.

Dakle, Sud nije potvrdio ni dopustivost ni zabranu upotrebe nuklearnog oružja u navedenim okolnostima. Istina je, globalni ugovor koji bi zabranjivao upotrebu nuklearnog oružja zaista ne postoji niti se uspio zaključiti usprkos brojnim pokušajima, a još uvijek je i česta i raširena praksa prijetnje nuklearnim oružjem i to priječi razvoj mišljenja struke i nastanak običajnog pravila o univerzalnoj zabrani nuklearnog oružja.

278. Što znate o ograničenjima s obzirom na način vođenja borbe ili određene upotrebe oružja?

Općeprihvaćeno načelo klasičnog ratnog prava, koje vrijedi i danas, jest zabrana perfidnih načina i sredstava borbe. Na tom načelu temelje se i neke posebne zabrane pisanog MP. Posebno su *Haaškim pravilnikom* iz 1907. zabranjeni još:

1. izdajničko ubijanje ili ranjavanje pripadnika neprijateljskog naroda ili vojske;
2. izjava da neće davati milost;
3. zloupotreba parlamentarske zastave, neprijateljske zastave, vojničkih znakova ili uniformi, kao i ženevskih znakova. Tu treba dodati i zloupotrebu bijele zastave i nekih drugih međunarodno priznatih znakova. No načelno, ratne varke nisu zabranjene. One se često upotrebljavaju sa svrhom da neprijatelja zavaraju ili dovedu u zabludu, da se zadobiju neke prednosti u borbi ili postigne neki postavljeni cilj.
4. Razaranja ili zapljena neprijateljske (državne i privatne) imovine, osim u slučajevima kad vojna potreba imperativno nalaže takva uništenja ili zapljene;
5. prepuštanje grada ili naselja pljački, čak i ako su osvojeni na juriš;
6. Iz *Haaškog pravilnika* proizlazi da špijunaža koju provodi neprijatelj protiv neprijatelja nije zabranjena u MP.
7. Moderno MP ne poznaje tzv. pravo angarije. U starije doba zaraćene strane uzimale su strane brodove u svojim lukama i silile njihovu posadu da tim brodovima obavljaju prijevoze po njihovim nalogima i u njihovu korist. Danas se to ne provodi. Neispravno se angarijom naziva rekvizicija stranih brodova od zaraćenih stranaka, koja se obavlja za državne potrebe uz naknadu. Ta mjera slijedi opća načela o rekviziciji. Nju su za vrijeme I. i II. svjetskog rata obavljale čak i neutralne države, a ne samo zaraćene strane.

279. Koja ograničenja imamo koja se odnose na špijunažu?

Iz *Haaškog pravilnika* proizlazi da špijunaža koju provodi neprijatelj protiv neprijatelja nije zabranjena u MP. Oštro postupanje sa špijunom nije kazna nego ratna mjera. Najbolji dokaz tomu je da se protiv špijuna može postupati samo ako bude uhvaćen na djelu. Ako se nakon uspješno obavljenog posla špijun vrati svojoj vojsci pa je poslije zarobljen, ne može ga se pozvati na odgovornost zbog prijašnjeg djela špijunaže. Špijunom se smatra samo osoba koja potajno ili u lažnom svojstvu prikuplja ili nastoji prikupiti podatke o operacijskom području neke vojske s namjerom da ih priopći protivniku. Osobe koje u uniformu obavljaju izviđanja nisu špijuni makar su zašli u neprijateljsko operacijsko područje. Špijuni nisu ni vojne ili nevojne osobe koje otvoreno obavljaju zadatke prenošenja vijesti.

Protokol I potvrđuje navedena pravila o špijunaži.

280. Tko je špijun?

Špijunom se smatra samo osoba koja potajno ili u lažnom svojstvu prikuplja ili nastoji prikupiti podatke o operacijskom području neke vojske s namjerom da ih priopći protivniku.

281. Tko se ne smatra špijunom?

Osobe koje u uniformu obavljaju izviđanja nisu špijuni makar su zašli u neprijateljsko operacijsko područje. Špijuni nisu ni vojne ili nevojne osobe koje otvoreno obavljaju zadatke prenošenja vijesti.

282. Da li je protiv špijuna dozvoljen sudski postupak?

Protiv špijuna se može postupati samo ako bude uhvaćen na djelu. Ako se nakon uspješno obavljenog posla špijun vrati svojoj vojsci pa je poslije zarobljen, ne može ga se pozvati na odgovornost zbog prijašnjeg djela špijunaže.

283. Što su ratne varke? Jesu li dopuštene?

Načelno, ratne varke nisu zabranjene. One se često upotrebljavaju sa svrhom da neprijatelja zavaraju ili dovedu u zabludu, da se zadobiju neke prednosti u borbi ili postigne neki postavljeni cilj. *Haaški pravilnik* određuje – ratne varke i upotreba sredstava potrebnih za dobavljanje obavijesti o neprijatelju i teretnu smatraju se kao dopušteni. Ali varka ne smije ići do perfidije, pa se zato ne smiju upotrebljavati varke zloupotrebom sredstava i oblika koji imaju u borbi određenu svrhu, pa bi njihova upotreba kao varke lišila povjerenja i time isključila korist koju ta sredstva i oblici pružaju u svojoj pravilnoj primjeni (npr. ne smije se upotrebljavati znak dizanja ruku radi predaje pa onda nastaviti borbu protiv neprijatelja koji se pouzdao u taj znak). Nasuprot tome, dopušteno je npr. zavaravanje neprijatelja odašiljanjem signala ili vijesti na način kako se njima služi neprijatelj, hiniti povlačenje ili bijeg, izazvati dojam napadanja na jednom mjestu kako bi se prikrio stvarni napad na drugom mjestu.

U pomorskom pravu je poznata varka da ratni brod preuzme vanjska svojstva trgovačkog broda. Za razliku od kopnenog rata, u pomorskom ratu se smatra dopuštenom upotreba lažne, pa i neprijateljske zastave, ali vlastita zastava mora se svakako istaknuti prije nego li započnu neprijateljstva.

I *Protokol I* dopušta ratne varke, koje definira kao čine kojima je svrha dovesti protivnika u zabludu ili ga navesti da se ponaša nesmotreno, ali kojima se ne krše pravila MP i koji nisu perfidni jer se njima ne zadobiva povjerenje protivnika glede zaštite na temelju tog prava. Kao primjeri varki se navode – upotreba kamuflaže, mamaca, lažnih operacija i dezinformacija.

284. Što je perfidija?

Protokol I iz 1977. uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata iz 1949. potvrđuje i dopunjuje navedene zabrane i pravila glede načina vođenja borbe ili određene upotrebe oružja, koji su postali sastavni dio običajnog MP. *Protokol I* zabranjuje ubijanje, ranjavanje ili zarobljavanje protivnika služeći se perfidijom. Perfidiju definira kao čine kojima se zadobiva povjerenje protivnika kako bi ga se uvjerilo da ima pravo na zaštitu ili obvezu da pruži zaštitu na temelju pravila MP, s namjerom da se to povjerenje iznevjeri.

Kao primjere perfidije, *Protokol I* navodi – hinjenje namjere pregovaranja, koristeći se zastavom parlamentara ili hinjenje predaje; hinjenje statusa civila; hinjenje onesposobljenosti zbog rana ili bolesti; hinjenje zaštićenog statusa upotrebom znakova, obilježja ili odora UN, neutralnih država ili drugih država koje nisu stranke sukoba. Zabranjena je svaka nepropisna upotreba međunarodno priznatih obilježja i znakova te upotreba simbola, vojnih oznaka ili odora protivničkih stranaka za vrijeme napada kako bi se prikrile, poduprle ili omele vojne operacije.

285. Što je milost?

Protokol I zabranjuje davanje izjave da se neće davati milost, tj. da ne smije biti preživjelih, time prijetiti protivniku ili na toj osnovi voditi neprijateljstva.

104. ZAŠTITA RANJENIKA, BOLESNIKA I ZAROBLJENIKA

286. Koji je prvi međunarodni dokument koji štiti vojnike ranjene u ratu?

To je *Konvencija o poboljšanju sudbine vojnika ranjenih u ratu*, usvojena 1864. u Ženevi.

287. Što je zajedničko četirima Ženevskim konvencijama?

Godine 1949. zaštita žrtava rata uređena je u četiri konvencije. Prve tri bave se pripadnicima oružanih snaga zaraćenih država, a četvrta civilnim pučanstvom. Zajednička im je karakteristika da više nego prije naglašavaju zaštitu čovjeka kao takvog, a ne toliko u njegovom svojstvu pripadnika oružanih snaga. Zaštićene osobe ne mogu se ni u kojem slučaju odreći prava koja im konvencije osiguravaju. U konvencijama je pojačana i uloga sile zaštitnice, tj. države koja štiti interese jedne zaraćene strane kod protivne stranke. Zaraćene stranke mogu sporazumno odrediti neki nepristrani organizam koji bi u njihovom oružanom sukobu provodio dužnost sile zaštitnice.

Dopunski protokoli iz 1977. uz Ženevske konvencije, osim odredbi o načinima i sredstvima borbe, sadržavaju i odredbe o zaštiti osoba u oružanim sukobima.

288. Koje je temeljno načelo dviju Ženevskih konvencija o zaštiti ranjenih i bolesnih pripadnika oružanih snaga?

Temeljno načelo dviju *Ženevskih konvencija o zaštiti ranjenih i bolesnih pripadnika oružanih snaga (uključujući one na moru i brodolomce)* je da te osobe treba štititi i njegovati bez obzira na to kojoj sukobljenoj stranci pripadaju. Za tu svrhu obje konvencije predviđaju zaštitu samih ranjenika, bolesnika i brodolomaca, nadalje zaštitu sanitetskih jedinica u sustavu vojske ili mornarice, bolničkog osoblja, zgrada, osoba, brodova i pokretnih dobara određenih za smještaj, prijevoz i negu ranjenika i bolesnika.

Protokol I iz 1977. dopunjuje te dvije konvencije, a najvažnija novost je da jamči zaštitu svim ranjenim i bolesnim, i pripadnicima oružanih snaga, i građanskim osobama. To se odnosi i na vojne i na civilne brodolomce. *Protokol I* ujedno širi zaštitu na civilno sanitetsko osoblje stranke sukoba.

289. Što znaš o bolničkim brodovima i brodskim bolnicama?

Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru daje posebna pravila koja su uvjetovana okolnostima pomorskog ratišta. Za tu svrhu *Konvencija* poznaje ustanovu bolničkih brodova i brodskih bolnica.

Bolnički brodovi moraju biti bijelo obojeni i imati na bokovima i horizontalnim površinama jedan ili više znakova crvenog križa. Oni, uz zastavu svoje države, viju i ženevski znak.

Bolnički brodovi ne smiju se upotrebljavati ni za kakve ratne svrhe. Oni plove i rade u prostoru ratnih operacija na vlastiti rizik. Nikako ne smiju smetati kretanje ratnih brodova. Njihova dužnost je da pružaju pomoć ranjenicima, bolesnicima i brodolomcima, bez razlike pripadnosti. Sukobljene stranke imaju nad njima pravo nadzora i pretrage. One mogu ukloniti njegovu pomoć i zapovjediti im da se udalje, zatim mogu odrediti smjer plovidbe i postaviti na brod svog povjerenika. Napokon, sukobljene stranke mogu zadržati bolnički brod najviše 7 dana ako to zahtijeva ozbiljnost prilika.

Brodске bolnice na ratnim brodovima moraju se, po mogućnosti, štedjeti u slučaju borbe na brodu i ne smije im se mijenjati namjena dokle god su potrebne za ranjenike i bolesnike.

S obzirom na posebnu narav pomorskog ratišta, *Konvencija* štiti ne samo ranjenike i bolesnike nego i brodolomce. *Konvencija* brodolomom smatra svaki brodolom bez obzira na okolnosti u kojima se zbio. Odredbe *Konvencije* vrijede i za prisilno spuštanje zrakoplova na more i pad u more. Ako brodolomci padnu u ruke protivnika, on treba s njima postupati kao s ratnim zarobljenicima, prema odredbama *Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima*.

290. Tko su ratni zarobljenici?

Prema *Ženevskoj konvenciji o postupanju s ratnim zarobljenicima*, ratnim zarobljenicima se smatraju – pripadnici oružanih snaga stranke sukoba, kao i pripadnici milicija i dobrovoljačkih odreda koji ulaze u sastav oružanih snaga; pripadnici ostalih milicija i dobrovoljačkih odreda, uključujući i pripadnike organiziranih pokreta otpora koji pripadaju stranci sukoba, pod uvjetom da ispunjavaju četiri uvjeta (odgovorni zapovjednik i znak raspoznavanja, otvoreno nošenje oružja, pridržavanje pravila ratnog prava); pripadnici redovitih oružanih sila koji izraze vjernost nekoj vladi ili vlasti koju nije priznala sila u čijoj su vlasti; osobe koje prate oružane snage i posjeduju za to pismene ovlasti vojnog zapovjedništva (ratni dopisnici, dobavljači, članovi radnih jedinica i sl.); članovi posada trgovačkih brodova i civilnih zrakoplova stranaka sukoba, ako ne uživaju povoljniji postupak na temelju drugih odredbi MP; sudionici pučkog ustanka ako otvoreno nose oružje i poštuju pravila ratnog prava.

Prema običajnom pravu, ratnim zarobljenicima se smatraju i glavari država, ministri i diplomati.

pripadnici sanitetskog i vjerskog osoblja ne mogu biti ratni zarobljenici, ali ih se može zadržati da im pomažu.

Prema *Protokolu I*, borcima se ne smatraju plaćenici, koji nemaju pravi niti na status ratnog zarobljenika. Ni špijuni nemaju pravo na taj status.

291. Koja su prava ratnih zarobljenika?

Opsežna zaštita ratnih zarobljenika izgrađena je *Ženevskom konvencijom o postupanju s ratnim zarobljenicima*. Država koja ih ima u svojoj vlasti odgovorna je prema njima, neovisno o individualnim odgovornostima koje bi mogle postojati. Sa zarobljenicima uvijek treba postupati čovječno, štititi ih od svakog nasilja ili zastrašivanja, uvreda i javne radoznalosti. Posebice, nijedan ratni zarobljenik ne smije biti podvrgnut fizičkom sakaćenju ili medicinskom ili znanstvenom pokusu. Njihova čast i osoba se moraju poštovati. Prema ženama se mora postupati s dužnim obzirom prema njihovu spolu.

Ženevska konvencija sadržava potanke odredbe o sigurnom i zdravom smještaju zarobljenika, o njihovu liječenju, zaposlenju i disciplini. Ona predviđa jamstva disciplinskog i sudskog postupka protiv zarobljenika, pravo pritužbe na postupak zarobljeničkih vlasti, pravo zarobljenika da se u istom predmetu obraćaju stranom diplomatskom predstavniku koji je preuzeo zaštitu interesa njihove domovine.

Zarobljenici moraju biti pristojno smješteni i opskrbljeni, a uvjeti njihova smještaja moraju biti jednako povoljni kao i oni koji su osigurani postrojbama države u čijoj su vlasti, a koje su smještene u istoj regiji. Zarobljenici mogu biti zaposleni prema svojim sposobnostima, uz pristojne uvjete rada, ali se ne smiju upotrijebiti za radove koji su u vezi s ratnim operacijama, opasni ili škodljivi za zdravlje. Časnici se ne smiju siliti na rad. *Konvencija* priznaje zarobljenicima pravo da iz svoje sredine izaberu predstavnike koji će ih zastupati kod vlasti i spomenutog

diplomatskog zastupnika. Predviđeno je i uređeno djelovanje informacijskog ureda za izdavanje obavijesti o ratnim zarobljenicima.

Neizlječive ranjenike i bolesnike, kao i one čije su fizičke i duševne sposobnosti znatno i trajno smanjene treba vratiti u domovinu. Za teške ranjenike bolesnike se predviđa i mogućnost hospitalizacije u nekoj neutralnoj zemlji.

Nakon prestanka aktivnih neprijateljstava, ratni zarobljenici se moraju bez odgode osloboditi i vratiti u domovinu (repatrijacija).

Iako su svi borci dužni poštivati pravila MP primjenjiva u oružanim sukobima, *Protokol I* naglašava da kršenje tih prava ne lišava borca statusa ratnog zarobljenika niti njegova prava da bude smatran ratnim zarobljenikom.

292. Kad gerilski borac gubi status ratnog zarobljenika?

Pravo na status ratnog zarobljenika gubi partizanski (gerilski) borac koji ne ispunjava ni minimalne uvjete koje *Protokol I* postavlja za zadržavanje statusa borca, naime, koji nije otvoreno nosio oružje za vrijeme vojnog djelovanja i za vrijeme dok ga protivnik može vidjeti tijekom pripremnih vojnih aktivnosti za napad.

293. Koja su prava zarobljenih osoba koje nemaju status ratnog zarobljenika?

I takva osoba uživa zaštitu, koja je u svakom pogledu istovrijedna onoj što se ratnim zarobljenicima pruža *Ženevskom konvencijom* koja se odnosi na zarobljenike i uključuje zaštitu koja se ratnim zarobljenicima pruža ako su izvedeni pred sud i osuđeni za počinjena djela.

No, zarobljene osobe, imale status ratnog zarobljenika ili ne, ne smiju biti lišene prava na tretman koji je u skladu s univerzalno priznatim pravima čovjeka.

105. ZAŠTITA CIVILNOG PUČANSTVA

294. Što govori *Ženevska konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata*?

Zaštita civilnog stanovništva je podignuta na višu razinu usvajanjem *Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata* iz 1949.

Konvencija se odnosi ne samo na svaki oružani sukob između država nego i na slučajeve djelomične ili potpune okupacije neke zemlje, čak i ako ta okupacija ne nailazi ni na kakav otpor. Ona štiti sve osobe koje nisu pripadnici države pod čijom vlašću se nalaze. *Konvencijom* se ne štite osobe koje su državljani neke države koja ima s državom pod čijom se vlašću te osobe nalaze redovite diplomatske odnose. Ali i na te osobe se odnosi drugi dio *Konvencije*, koji sadržava opće mjere zaštite protiv nekih posljedica rata.

Konvencija zahtijeva poštovanje zaštićenih osoba i njihove časti, zabranjuje svaku diskriminaciju, pritisak, uzrokovanje fizičkih patnji, istrebljenje. Ona osigurava zaštićenima da se mogu obraćati silama zaštitnicama, Crvenom križu i drugim organizacijama koje bi im mogle pomoći. Stranka u sukobu ne smije strane državljane zaposliti u vezi s vođenjem ratnih operacija, a kao najstrože mjere smije upotrijebiti prinudan boravak ili interniranje.

Protokol I dopunjuje odredbe *Konvencije*. On određuje da se građanskom osobom smatra svaka osoba koja se ne ubraja u kategoriju boraca. U slučaju nedoumice je li to civilna osoba ili pripadnik oružanih snaga, osoba se smatra građanskom osobom. *Protokol I* posebno naglašava da se novinari, koji obavljaju opasne profesionalne misije, smatraju građanskim osobama. Oni ne gube taj status ako prate oružane snage.

Zaštiti civilnog stanovništva služe i odredbe *Protokola* o obvezi razlikovanja pripadnika oružanih snaga i civila, obvezi napadanja samo vojnih ciljeva, načelu proporcionalnosti, zabrani nasumičnog napada, obvezi poduzimanja mjera opreza pri napadu. Izričito se zabranjuju represalije prema civilnom stanovništvu u cjelini i pojedinim građanskim osobama te civilnim objektima. *Protokol* zabranjuje izgladnjivanje građanskih osoba kao metodu ratovanja – dobra prijeko potrebna za preživljavanje civilnog stanovništva ne smiju biti napadnuta ili učinjena neupotrebljivim.

Protokol posebno naglašava zaštitu civilnih organizacija civilne zaštite i njihova osoblja – oni ne smiju biti predmet napada i mora im se dopustiti obavljanje zadataka civilne zaštite, osim u slučaju imperativne vojne potrebe.

295. Koja je njena svrha *Konvencije*?

Opća je svrha *Konvencije* da zaštiti sve ljude bez razlike, a napose bolesnike i ranjenike, žene, stare, nemoćne i djecu. Zato ona uvodi mjere koje su velikim dijelom izgrađene analogno odredbama o bojnim ranjenicima, bolesnicima i zarobljenicima.

296. Koja su mjesta zaštićena po njoj?

Ženevska konvencija o zaštiti građanskih osoba uvodi zaštitu određenih mjesta, ustanovljenih radi sklanjanja građanskog pučanstva ili njegove njege. To su:

- a) Sanitetske i sigurnosne zone i mjesta. Svrha im je da od djelovanja rata sklone ranjene, bolesne, nemoćne, starce, djecu mlađu od 15, trudnice i majke koje imaju djecu mlađu od 7. Ta mjesta se mogu organizirati na vlastitom ili okupiranom području sporazumom između stranaka u sukobu. Ona se mogu odrediti već u doba mira, smiju zauzeti samo maleno područje odnosno države, moraju biti udaljena od svakog vojnog objekta, važnog industrijskog postrojenja i administrativne ustanove, ne smiju ni u kojem slučaju biti branjena, a njihovi prometni putovi ne smiju služiti za prolazak vojnog osoblja ili materijala. Na granicama tih mjesta i na zgradama bit će postavljen znak crvenih kosih pruga na bijelom polju.
- b) Na područjima gdje se vode borbe se sporazumom mogu ustanoviti neutralizirane zone radi sklanjanja ranjenih i bolesnih boraca, kao i građanskih osoba koje ne sudjeluju u djelatnostima vojne prirode dok se nalaze u tim zonama.
- c) Od napada se štite i civilne bolnice, slično kao i vojne bolnice. *Konvencija* preporučuje da se vojni objekti što više udalje od tih zgrada. Zaštita prestaje ako se bolnica upotrebljava za provođenje čina štetnih za neprijatelja, ali u tom slučaju treba dati primjeren rok za obustavu tih čina. Zaštićeno je i osoblje koje je redovito i isključivo zaposleno u bolničkoj službi.

297. Kad civil po njoj gubi zaštitu?

Civili uživaju opću zaštitu od opasnosti koje proizlaze iz vojnih operacija sve dok izravno ne sudjeluju u neprijateljstvima. Izravno sudjelovanje u neprijateljstvima treba tumačiti u smislu da neka osoba poduzima čine koji su po svojoj prirodi ili svrsi namijenjeni udaru na neprijateljske borbe ili sredstva, kao npr. otvaranje vatre na neprijateljske vojnike, bacanje protutenkovskih mina, rušenje mosta na kojem se nalazi neprijateljski ratni materijal i sl. U tim slučajevima civil gubi zaštitu.

298. Što znaš o postupanju s mrtvacima prema Ženevskim konvencijama?

Prva je dužnost zaraćenih da u svakoj prilici, a napose nakon okršaja, učine sve potrebno za skupljanje ranjenika i bolesnika, a na moru i brodolomaca, kao i mrtvaca. Ako je moguće, treba sklopiti lokalna primirja radi uklanjanja, razmjene i prijevoza ranjenika i bolesnika, kao i mrtvaca koji bi se pronašli.

106. RATNA OKUPACIJA

299. Što je ratna okupacija?

Ratna okupacija je stanje kad se područje, dio ili cijelo, neke države stvarno nalazi u vlasti neprijateljske vojske. Za učinak okupacije traži se stvarno provođenje vlasti, dok istodobno zakonita vlada nije u mogućnosti provoditi svoju vlast. Područje gdje traje borba se još ne smatra područjem pod okupacijom – za početak primjene pravila o ratnoj okupaciji traži se stvarna kontrola nad nekim područjem.

Dakle, okupacija se proteže samo na područje gdje je vlast okupanta uvedena i gdje se može provoditi.

Okupacija pomorskog područja, poput zaljeva, luka i teritorijalnih voda, postoji samo istodobno s okupacijom kopna i ravna se prema istim pravilima.

Većina međunarodnopravnih pravila o ratnoj okupaciji kodificirana je *Haaškim pravilnikom* iz 1907. Ta pravila su uvelike razvijena *Ženevskom konvencijom o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata* iz 1949., koja je zasnovana na iskustvima II. svjetskog rata. Dopunski *Protokol I* dodaje ženevskoj regulaciji samo neka pravila.

300. Što znaš o stjecanju okupiranog područja?

Okupirano područje se ne stječe činom okupacije, a ako okupant poslije stekne to područje (mirovnim) ugovorom, njegovo stjecanje ne djeluje retroaktivno, ako se to posebno ne ugovori. Država koja bi bila prisiljena napustiti neko područje zbog okupanta zadržava suverenosti, ali provođenje njezine vlasti je na samom području obustavljeno i na njezino mjesto stupa vlast okupanta koji je provodi u vlastito ime, a ne na temelju toga što bi na njega bila prenesena vlast države kojoj područje pripada.

Okupant nema vlasti nad osobama i stvarima koje su u pravnoj vezi s okupiranim područjem, ali se ondje ne nalaze (npr. državljani tog područja ili ondje registrirani brodovi i zrakoplovi koji su u tom trenutku izvan područja).

301. Ima li okupant određene dužnosti? Koje?

Najvažnija dužnost okupanta je da poduzme sve mjere kako bi, po mogućnosti, uspostavio i održao javni red i život, i uz to poštovanje domaćih zakona, ako nije u tome apsolutno spriječen. Sve te mjere i eventualno doneseni propisi moraju se kretati u granicama koje po naravi stvari slijede iz privremenosti stanja okupacije. Prema tome, nije dopuštena nikakva izmjena domaćeg zakonodavstva koja nije bezuvjetno potrebna radi ratnih svrha. Smatra se dopuštenim donošenje propisa unutar postojećih zakona, što mora biti u interesu pučanstva i pravilnog odvijanja uprave (npr. propisivanje maksimalnih cijena, racioniranje robe i sl.).

Kazneno zakonodavstvo okupirane zemlje okupant smije mijenjati samo ako ono znači opasnost za sigurnost okupanta ili priječi primjenu *Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata*. Okupant također smije donositi propise koji su prijeko potrebni da bi mogao udovoljiti svojim obvezama iz spomenute Ženevske konvencije, osigurati redovitu upravu okupiranog područja, sigurnost okupanta, pripadnika i imovine okupacijskih snaga ili uprave, kao i ustanova i komunikacija kojima se koristi. Kazneni propisi koje okupant donosi mogu stupiti na snagu tek nakon što budu objavljeni pučanstvu na njegovu jeziku i ne mogu imati retroaktivni učinak.

Smrtna kazna može se izreći samo za špijunažu, tešku sabotazu na vojnim postrojenjima okupacijske sile ili namjerno uzrokovanje smrti jedne ili više osoba, ali i to samo ako je za takva djela bila predviđena smrtna kazna u zakonodavstvu okupiranog područja na početku okupacije.

Okupant ne smije siliti stanovništvo okupiranog područja da priseže na vjernost okupacijskoj sili i ne smije od njega zahtijevati službu u svojim oružanim i pomoćnim snagama. Pučanstvo se ne smije siliti da daje obavijest o vojsci ili sredstvima obrane vlastite domovine. Uzimanje talaca je zabranjeno.

Mogućnost da okupant sili stanovništvo na rad je ograničena odredbama *Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata*. Rad se može obavljati samo unutar okupiranog područja i stanovništvo se ne smije deportirati izvan zemlje na rad, ali se ne smije ni siliti da ostane u nekom ugroženom kraju, osim ako to zahtijevaju sigurnosti kraja ili imperativni vojni razlozi. Iz istih razloga se pučanstvo može evakuirati, a pritom se treba brinuti za pristojan smještaj, higijenu i ishranu.

Okupant je obavezan poštovati osobnu čast, obiteljska prava, život, privatno vlasništvo, vjerska uvjerenja i obavljanje vjerskih obreda. On smije u tom pogledu provoditi samo zahvate predviđene postojećim zakonima. Zabranjeno je pljačkanje.

Dopuštene su rekvizicije dobara i usluga od općina ili stanovnika za potrebe okupacijske sile. Takve rekvizicije se mogu zahtijevati samo prema ovlasti nadležnog vojnog zapovjednika. Dobave u naravi mogu se po mogućnosti platiti u gotovini, inače se daju priznanice, a dugovane svote se moraju što prije isplatiti.

Znatni zahvat u privatno vlasništvo dopušten je glede neposrednih sredstava ratovanja (npr. ratna oprema, spremišta oružja, sredstva za prijenos vijesti, prijevozna sredstva), koji se mogu oduzeti, s time da se nakon prestanka okupacije moraju vratiti ili se mora za njih dati odšteta.

Budući da okupant ima dužnost osigurati red i javni život, on mora urediti upravu okupiranog područja. Uprava se provodi u njegovo ime. On se može za su svrhu služiti i pojedinim organima okupirane države, ali ih ne smije ni na što siliti. Okupant ima pravo ubirati sve vrste državnih davanja, ali se pri tome treba, po mogućnosti, držati postojećih propisa o razrezivanju. Iz ubiranja davanja za njega nastaje dužnost snošenja troškova uprave u onoj mjeri kako je to bila dužnost zakonite vlade. Osim već postojećih davanja, okupant može tražiti nove novčane prinose, ali njihov iznos smije upotrijebiti samo za pokrivanje troškova uprave i potreba okupacijske vlade.

Okupant je odgovoran za održavanje pristojnih životnih uvjeta. Ako izvori okupiranog područja nisu dovoljni da osiguraju opskrbljivanje pučanstva hranom, medicinskim i drugim potrepštinama, okupant se treba pobrinuti da manjak pokrije uvozom.

302. Što je to branjeno mjesto?

Nebranjeno mjesto je ono koje nije branjeno, znači da se ondje ne pruža bilo kakav otpor. Tako *Haaški pravilnik iz 1907.* zabranjuje da se napadaju ili bombardiraju bilo kojim sredstvom nebranjeni gradovi, sela, naselja ili zgrade. Nebranjenima se smatraju i utvrđena mjesta ako nisu branjena, a smatraju se branjenima ako se ondje pruža bilo kakav otpor.

303. Što je internacija?

Internacija (zatvaranje, zatočenje) je institut MP koji, zbog imperativnih razloga državne sigurnosti, dopušta potpuno ili djelomično oduzimanje slobode kretanja građanskim (civilnim) osobama državljanima neprijateljske države koje su se zatekle na području države s kojom se njihova država nalazi u ratu, ili na području pod njezinom ratnom okupacijom. Pravila o postupanju s internircima sadržana su u *Četvrtoj ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih osoba u doba rata iz 1949.*, a pojedinosti režima internacije mogu se urediti i ugovorom između zaraćenih država. Odredbama *Konvencije* se detaljno uređuje položaj interniranih, osigurava pravilan sudski postupak, pravo žalbe u upravnim stvarima, nadzor sile zaštitnice i sl.

Pojam internacije obuhvaća i slične mjere koje je neutralna država dužna primijeniti prema borcima zaraćenih država ako oni prijeđu na njezino područje, što je uređeno *Petom haškom konvencijom o pravima i dužnostima neutralnih sila i osoba u slučaju rata na kopnu iz 1907.* Neutralna država dužna ih je razoružati te zadržati u logorima predviđenima za internaciju. Takvi internirci nisu zarobljenici, iako je njihov položaj i postupak prema njima donekle sličan onomu ratnih zarobljenika.

304. Koja je najteža dopuštena mjera okupatora na civilnom stanovništvu na okupiranom području?

Internacija.

305. Što je ekstradicija?

Izručenje ili ekstradicija u pravu označava predaju neke osobe iz vlasti jedne države u vlast druge države radi provođenja kaznenog postupka ili izvršenja kazne. Izručenje predstavlja prepuštanje dijela suverene vlasti za kazneni progon drugoj državi, stoga ono podliježe različitim ograničenjima, prije svega ograničen je krug kaznenih djela za koje je izručenje moguće. Država od koje se traži izručenje, u pravilu, ima obvezu ili počinitelja izručiti ili mu sama suditi za kazneno djelo (načelo *aut dedere, aut judicare*). Pitanje izručenja između država uređeno je mnogostranim i dvostranim međunarodnim ugovorima. Među glavne međunarodnopravne izvore prava o izručenju spada *Europska konvencija o izručenju* iz 1957., zajedno s dodatnim protokolima, dok predaju radi izdržavanja kazne uređuje *Europska konvencija o premještanju osuđenih osoba* iz 1983. godine.

306. Dok ratne operacije traju, a protivna strana je zauzela to područje kako se zove taj institut?

Ratna okupacija.

307. Što je mješovita ili ratna okupacija na ugovornom temelju?

Mješovita ili ratna okupacija na ugovornom temelju je okupacija prostranih područja na temelju primirja koje je, uz čisto vojne klauzule, sadržavalo i političke odredbe. Takva okupacija se ne smatra ratnom – razlika je u tome što u tim slučajevima redovito nema oružane borbe iako ratno stanje još traje.

Za takvu okupaciju vrijede ponajprije odredbe samog primirja, ali budući da MP nema posebnih pravila o toj vrsti okupacije, primjenjivat će se supsidijarno pravila MP o ratnoj okupaciji.

308. Što je to mirnodopska okupacija?

Mirnodopska okupacija je ona okupacija u situaciji u kojoj se država o čijem se području radi složi s okupacijom. Sporazum, koji je takvim slučajevima pravni temelj okupacije, određuje prava i dužnosti stranih oružanih snaga i njihovih pripadnika. Strane oružane snage mogu pripadati državi ili međunarodnoj organizaciji.

U ovu kategoriju okupacije neki ubrajaju i prisutnost i djelovanje oružanih snaga stranih država ili UN, koji se zasnivaju na sporazumu s državom na čiji teritorij dolaze, obično radi održavanja poretka na određenim područjima. Primjeri operacije za održavanje mira su npr. UNPROFOR u Hrvatskoj i savezničke snage u BiH u skladu s Daytonskim sporazumom.

309. Što znaš o zaštiti državne imovine na okupiranom području?

Moderno MP postavlja načelo poštivanja privatne imovine (uz znatne dopuštene zahvate), ali državna imovina nije tako zaštićena. Pokretna državna imovina koja može služiti za vojne operacije (npr. spremišta oružja, prijevozna sredstva, gotovina i fondovi u vlasništvu države) može se zaplijeniti. Izričito su izuzeta od slobodnog raspolaganja okupanta imovina općina, ustanova namijenjenih bogoslužju, dobrotvornim svrhama, prosvjeti, umjetnosti i znanosti. S tom imovinom se mora postupati kao s privatnom, čak i ako pripada državi. Zabranjena je svaka zapljena, kao i namjerno uništenje ili oštećenje tih ustanova te povijesnih spomenika, umjetničkih i znanstvenih djela. Počinitelje se mora kazniti. Što se tiče državne nepokretne imovine nevojnog značenja (npr. javne zgrade, nekretnine, šume, poljoprivredni posjedi), okupant ima položaj upravitelja i uživatelja, pa mora čuvati supstanciju tih dobara i njima upravljati prema pravilima o plodouživanju.

310. Što znaš o zaštiti stanovništva na okupiranom području?

Najvažnija dužnost okupanta je da poduzme sve mjere kako bi, po mogućnosti, uspostavio i održao javni red i život, i uz to poštovanje domaćih zakona, ako nije u tome apsolutno spriječen. Sve te mjere i eventualno doneseni propisi moraju se kretati u granicama koje po naravi stvari slijede iz privremenosti stanja okupacije. Prema tome, nije dopuštena nikakva izmjena domaćeg zakonodavstva koja nije bezuvjetno potrebna radi ratnih svrha. Smatra se dopuštenim donošenje propisa unutar postojećih zakona, što mora biti u interesu pučanstva i pravilnog odvijanja uprave (npr. propisivanje maksimalnih cijena, racioniranje robe i sl.).

Kazneno zakonodavstvo okupirane zemlje okupant smije mijenjati samo ako ono znači opasnost za sigurnost okupanta ili priječi primjenu *Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata*. Okupant također smije donositi propise koji su prijeko potrebni da bi mogao udovoljiti svojim obvezama iz spomenute Ženevske konvencije, osigurati redovitu upravu okupiranog područja, sigurnost okupanta, pripadnika i imovine okupacijskih snaga ili uprave, kao i ustanova i komunikacija kojima se koristi. Kazneni propisi koje okupant donosi mogu stupiti na snagu tek nakon što budu objavljeni pučanstvu na njegovu jeziku i ne mogu imati retroaktivni učinak.

Smrtna kazna može se izreći samo za špijunažu, tešku sabotažu na vojnim postrojenjima okupacijske sile ili namjerno uzrokovanje smrti jedne ili više osoba, ali i to samo ako je za takva djela bila predviđena smrtna kazna u zakonodavstvu okupiranog područja na početku okupacije.

Okupant ne smije siliti stanovništvo okupiranog područja da priseže na vjernost okupacijskoj sili i ne smije od njega zahtijevati službu u svojim oružanim i pomoćnim snagama. Pučanstvo se ne smije siliti da daje obavijest o vojsci ili sredstvima obrane vlastite domovine. Uzimanje talaca je zabranjeno.

Mogućnost da okupant sili stanovništvo na rad je ograničena odredbama *Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata*. Rad se može obavljati samo unutar okupiranog područja i stanovništvo se ne smije deportirati izvan zemlje na rad, ali se ne smije ni siliti da ostane u nekom ugroženom kraju, osim ako to zahtijevaju sigurnosti kraja ili imperativni vojni razlozi. Iz istih razloga se pučanstvo može evakuirati, a pritom se treba brinuti za pristojan smještaj, higijenu i ishranu.

Okupant je obavezan poštovati osobnu čast, obiteljska prava, život, privatno vlasništvo, vjerska uvjerenja i obavljanje vjerskih obreda. On smije u tom pogledu provoditi samo zahvate predviđene postojećim zakonima. Zabranjeno je pljačkanje.

Dopuštene su rekvizicije dobara i usluga od općina ili stanovnika za potrebe okupacijske sile. Takve rekvizicije se mogu zahtijevati samo prema ovlasti nadležnog vojnog zapovjednika. Dobave u naravi mogu se po mogućnosti platiti u gotovini, inače se daju priznanice, a dugovane svote se moraju što prije isplatiti.

Znatni zahvat u privatno vlasništvo dopušten je glede neposrednih sredstava ratovanja (npr. ratna oprema, spremišta oružja, sredstva za prijenos vijesti, prijevozna sredstva), koji se mogu oduzeti, s time da se nakon prestanka okupacije moraju vratiti ili se mora za njih dati odšteta.

Budući da okupant ima dužnost osigurati red i javni život, on mora urediti upravu okupiranog područja. Uprava se provodi u njegovo ime. On se može za su svrhu služiti i pojedinim organima okupirane države, ali ih ne smije ni na što siliti. Okupant ima pravo ubirati sve vrste državnih davanja, ali se pri tome treba, po mogućnosti, držati postojećih propisa o razrezivanju. Iz ubiranja davanja za njega nastaje dužnost snošenja troškova uprave u onoj mjeri kako je to bila dužnost zakonite vlade. Osim već postojećih davanja, okupant može tražiti nove novčane prinose, ali njihov iznos smije upotrijebiti samo za pokrivanje troškova uprave i potreba okupacijske vlade.

Okupant je odgovoran za održavanje pristojnih životnih uvjeta. Ako izvori okupiranog područja nisu dovoljni da osiguraju opskrbljivanje pučanstva hranom, medicinskim i drugim potrepštinama, okupant se treba pobrinuti da manjak pokrije uvozom.

311. Na koji se način štiti neprijateljska privatna imovina?

Okupant je obavezan poštovati osobnu čast, obiteljska prava, život, privatno vlasništvo, vjerska uvjerenja i obavljanje vjerskih obreda. On smije u tom pogledu provoditi samo zahvate predviđene postojećim zakonima. Zabranjeno je pljačkanje.

Dopuštene su rekvizicije dobara i usluga od općina ili stanovnika za potrebe okupacijske sile. Takve rekvizicije se mogu zahtijevati samo prema ovlasti nadležnog vojnog zapovjednika. Dobave u naravi mogu se po mogućnosti platiti u gotovini, inače se daju priznanice, a dugovane svote se moraju što prije isplatiti.

Znatni zahvat u privatno vlasništvo dopušten je glede neposrednih sredstava ratovanja (npr. ratna oprema, spremišta oružja, sredstva za prijenos vijesti, prijevozna sredstva), koji se mogu oduzeti, s time da se nakon prestanka okupacije moraju vratiti ili se mora za njih dati odšteta.

107. NEPRIJATELJSKA IMOVINA NA MORU

1. Jedno od temeljnih pravila oružanih sukoba određuje da se rat što više ograniči na borbu između protivničkih oružanih snaga. Iz toga slijedi da čak i neprijateljska privatna imovina uživa opsežnu zaštitu. No, zbog posebnih okolnosti pomorskog rata i naravi pomorskog rata, to pravilo se ne primjenjuje na moru u istom opsegu. Unatoč mnogim pokušajima da se u pomorskom pravu zaštiti i neprijateljska privatna imovina, održalo se do danas pravilo da zaraćeni mogu u ratu na moru provoditi vrlo široke zahvate u privatnu imovinu neprijateljskih državljana, a za neprijateljsku državnu imovinu vrijedi opće pravilo da je ona predmet ratnog plijena, i u ratu na kopnu i u ratu na moru.

Pitanje prava zahvata neprijateljske imovine na moru komplicira se okolnošću da se na moru zbiva i neutralni promet. Neutralna roba prenosi se neprijateljskim brodovima, a opet, neutralni brodovi mogu prevoziti neprijateljsku robu. Međutim, tehničke mogućnosti zahvata (uzapćenje, katkad uništenje) su takve da nije moguće izuzeti od te mjere neutralni element (npr. neutralni brod ako se zahvaća neprijateljski teret, i obratno), već se često neprijateljsko i neutralno dobro moraju ili zajedno zahvatiti ili zajedno propustiti. Budući da su odnosna pravila MP stvorena da se zaštiti neutralna imovina, to su ona stvarno prikazana u pravu neutralnosti. Zbog reperkusije pravila stvorenih za zaštitu neutralaca, od zahvata je izuzeta i neprijateljska privatna imovina ako se prevozi na neutralnom brodu, ako nije kontribanda. Osim toga, MP poznaje neke izuzetke, gdje se izravno štiti određena vrsta neprijateljske privatne imovine. Prema Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata iz 1949., zaštićeni su:

1. vojni bolnički brodovi, uključujući njihove čamce za spašavanje;
2. mala plovila za priobalne operacije spašavanja;
3. brodovi koji prevoze opremu namijenjenu samo njezi ranjenika i bolesnika oružanih snaga ili sprečavanju bolesti, pod uvjetom da su pojedinci o njihovu putovanju priopćene protivniku i da je on na njih pristao;

4. brodovi koji prevoze pošiljke lijekova i sanitetskog materijala, predmete potrebne za vjerske obrede, namijenjene samo civilnom stanovništvu te pošiljke prijeko potrebnih živežnih namirnica, odjeće i sredstava za jačanje namijenjene djeci do 15, trudnicama i roditeljima;
5. brodovi koji prevoze pošiljke pomoći za civilno stanovništvo okupiranog područja koje je nedostavno opskrbljeno, pod uvjetima koje odredi zaraćena stranka koja dopušta prolazak.

Zaraćene stranke imaju pravo kontrole i pregleda zaštićenih brodova i plovila.

Protokol I proširuje zaštitu na vojne bolničke brodove i plovila i kada oni prevoze civilne ranjenike, bolesnike i brodolomce te na druge sanitetske brodove i plovila.

2. *Jedanaesta haaška konvencija o određenim ograničenjima provođenja prava plijena u pomorskom ratu* štiti:

a) pismene poštanske pošiljke neutralaca ili zaraćenih, bilo da su službene ili privatne naravi; one su nepovredive, bilo da se prevoze neutralnim ili neprijateljskim brodom;

b) brodovi i čamci koji se upotrebljavaju samo u obalnom ribolovu ili u maloj lokalnoj plovidbi, kao i njihov alat, oprema i teret;

Zaštita prestaje čim ti brodovi bilo kako sudjeluju u neprijateljstvima (npr. signaliziranjem, prijevozom u ratne svrhe). *Konvencija* obvezuje zaraćene da se ne služe tim brodovima u vojne svrhe pod plaštem njihova bezazlenog izgleda. Zaštita ribarskih brodova primjenjivana je već odavno na temelju običajnog prava. Ona vrijedi samo za male plovne jedinice, ali se zbog sve općenitije upotrebe svih sredstava u vojne svrhe sve više sužava/gubi u primjeni.

c) državni ili privatni brodovi koji služe vjerskim, znanstvenim ili humanitarnim svrhama.

3. Od pretrage su slobodni tzv. kartelni brodovi, tj. brodovi koji prevoze parlamentare ili obavljaju prijevoz na temelju ugovora između protivničkih zapovjednika (npr. prevoze ratne zapovjednike radi razmjene).

4. Brodovi koji imaju posebno dopuštenje za plovidbu (*safe conduct*) – oni su zaštićeni prema zaraćenoj stranci koja je to dopuštenje izdala.

5. Brodovi koji prevoze kulturna dobra i sama ta dobra, ako se radi o prijevozu pod posebnom zaštitom ili hitnim slučajevima.

Provođenje prava plijena na neprijateljskoj imovini je ratni čin.

312. Što je indult?

6. Prema starom pravu, brodovima koje je početak rata zatekao u neprijateljskoj luci se davao *indult* – rok unutar kojeg su mogli nesmetano napustiti luku – ali s tom praksom se prestalo još u II. svjetskom ratu.

NEUTRALNOST

108. POJAM NEUTRALNOSTI

313. Definirajte neutralnost!

Naziv neutralnost označava dvoje. S jedne strane, neutralnost je stanje neke države koja ne sudjeluje u ratu između dviju ili više drugih država. S druge strane, neutralnost je odnos između zaraćene države i neutralnih država, koji se temelji na činjenici da se prva nalazi u ratnom stanju, a druge ne sudjeluju u tom ratu ni na jednoj strani.

Neutralnost je nesudjelovanje u nekom ratu, tj. suzdržavanje od određenih čina, ponajprije od same borbe. Bitna značajka tog nesudjelovanja je nepristranost – neutralna država mora jednako postupati prema objema zaraćenim stranama (načelo pariteta). To dolazi do izražaja napose ondje gdje pravna pravila ostavljaju neutralnoj državi neku slobodu.

Neutralnost je odnos između neutralne i zaraćene države. Nesudjelovanje mora, dakle, biti međusobno, recipročno. Prema tome, neutralnost može prekinuti ili sama neutralna država ili jedna od zaraćenih stranaka.

S nastupanjem stanja neutralnosti počinju vrijediti za stranke (zaraćene i neutralne u međusobnim odnosima) pravila o neutralnosti. Ta pravila mijenjaju pravo mira u određenim dijelovima, a za ostale dijelove i dalje vrijedi pravo mira.

314. Koji su izvori neutralnosti?

Pravo neutralnosti je onaj dio MP koji uređuje odnose neutralnosti. Pravo neutralnosti se u najvećem dijelu sastoji od običajnih međunarodnih pravila. Uz običajno pravo, i danas kao pozitivno pravo postoje – *Pariška pomorska deklaracija iz 1856.*, *Peta haaška konvencija o pravima i dužnostima neutralnih sila i osoba u slučaju rata na kopnu iz 1907.*, *Trinaesta o pravima i dužnostima neutralnih sila u pomorskom ratu 1907.*, a donekle i *Jedanaesta haaška konvencija o određenim ograničenjima provođenja prava plijena u pomorskom ratu iz 1907.*

315. Koji su preduvjeti za postojanje neutralnosti?

Prema tradicionalnom MP, bitna pretpostavka za stanje neutralnosti je postojanje rata. Gdje nema rata, nema ni neutralnosti, i obratno. Stanje neutralnosti nastupa u isto vrijeme s izbijanjem rata. U slučaju upotrebe sile koja nije rat, pravila o neutralnosti se ne primjenjuju.

316. U kojem trenutku počinje neutralnost u ratu?

Prema tradicionalnom MP, bitna pretpostavka za stanje neutralnosti je postojanje rata. Stanje neutralnosti nastupa u isto vrijeme s izbijanjem rata. U slučaju upotrebe sile koja nije rat, pravila o neutralnosti se ne primjenjuju.

317. Što je načelo pariteta? Kako glasi?

Neutralnost je nesudjelovanje u nekom ratu, tj. suzdržavanje od određenih čina, ponajprije od same borbe. Bitna značajka tog nesudjelovanja je nepristranost – neutralna država mora jednako postupati prema objema zaraćenim stranama (načelo pariteta). To dolazi do izražaja napose ondje gdje pravna pravila ostavljaju neutralnoj državi neku slobodu.

318. Što je to prekidanje neutralnosti?

Neutralnost je odnos između neutralne i zaraćene države. Nesudjelovanje mora, dakle, biti međusobno, recipročno. Prema tome, neutralnost može prekinuti ili sama neutralna država ili jedna od zaraćenih stranaka.

319. Tko može prekinuti neutralnost?

Neutralnost može prekinuti ili sama neutralna država ili jedna od zaraćenih stranaka.

320. Može li neutralna država za vrijeme rata mijenjati svoje propise o neutralnosti?

Postavilo se pitanje može li neutralna država za vrijeme rata mijenjati svoje propise o neutralnom ponašanju. Prevladalo je mišljenje da je to dopušteno ako za to postoje valjani razlozi.

321. Koje su vrste neutralnosti?

Valja razlikovati ugovornu ili trajnu neutralnost od privremene neutralnosti (koju obrađujemo).

322. Kakva je to ugovorna neutralnost?

Kod ugovorne neutralnosti države nisu slobodne u svojoj odluci hoće li ili ne stupiti u rat. Inače je sadržaj same neutralnosti u vrijeme rata jednak kao i kod svih država. Ako bi takva država ipak bila napadnuta, bila bi to od napadača povreda MP, ali bi to ipak bio rat kao i svaki drugi.

Razlikuje se privremena neutralnost, koja se odnosi samo na određeni sukob ili rat, i trajna ili ugovorna neutralnost, koja predstavlja obvezu preuzetu u miru da će neka država sačuvati n. u svakom ratu – trajna ili ugovorna neutralnost – država se obvezuje u svakom ratu ostati neutralna, a druge države se obvezuju poštivati neutralnost (Švicarska, Vatikan)

323. Kakva je trajna neutralnost?

To je ugovorna neutralnost.

324. Kakva je to neutralnost u sustavu kolektivne sigurnosti UN i koje iznimke tu imamo?

U sustavu kolektivne sigurnosti nema mjesta neutralnosti. Rat je zabranjen, a ako do njega ipak dođe, svi članovi UN se moraju okrenuti protiv narušitelja mira i sudjelovati u mjerama koje bi se u danom slučaju poduzele. Naravno, ovdje postoje iznimke.

Iznimka bi bile trajno neutralne države koje su članice UN. Naime, obveze koje za članice UN proizlaze iz sustava kolektivne sigurnosti, uređenog *Poveljom*, nisu spojive s neutralnosti. Tako su trajno neutralne države koje su članice UN izuzete od sudjelovanja u vojnim operacijama. Ipak, one mogu sudjelovati u prisilnoj kolektivnoj akciji ako su same napadnute.

Kad bi sustav uspostavljen *Poveljom UN* djelovao, stvarno bi se moglo tvrditi da je takav sustav nespojiv s neutralnosti. No, kao što je poznato, sustav kolektivne sigurnosti ne funkcionira kako je zamišljeno u *Povelji*. Stoga se načelno može reći da u slučajevima izostanka kolektivne akcije UN ili kad Vijeće sigurnosti odredi da samo neke države sudjeluju u mjerama te organizacije, mogu primijeniti pravila o neutralnosti. Načelno se može reći da tada pravila o neutralnosti mogu primijeniti države članice koje nisu stranke sukoba. Svakako, i sukobljene stranke moraju poštovati pravila o neutralnosti, ponajprije načelo nepovredivosti teritorija država koje nisu stranke.

No, prema sve glasnijem mišljenju, u suvremenim uvjetima se u slučaju izbijanja rata i izostanka kolektivne akcije UN, tradicionalna pravila o neutralnosti ne primjenjuju automatski, kao obveza koja proizlazi iz općeg MP. Dakle, ako izostanu mjere UN, države članice koje ne sudjeluju u oružanom sukobu same donose odluku kako će se postaviti prema određenom ratu i odlučuju hoće li primjenjivati pravila o neutralnosti.

109. PRAVILA I DUŽNOSTI NEUTRALACA

325. Koja su prava i dužnosti neutralnih država?

Dužnosti neutralaca su ili dužnost suzdržavanja ili sprečavanja ili trpljenja. Kod dužnosti suzdržavanja, neutralac je obavezan da nešto ne učini, npr. da ne opskrbljuje zaraćene strane oružjem. Obveza sprečavanja može se odnositi na čine država, npr. sprečavanje oružanih snaga zaraćenih država da prolaze neutralnim područjem ili na čine pojedinaca, npr. sprečavanje opremanja ili naoružanja broda za jednu od zaraćenih stranaka. Dužnost trpljenja odnosi se na čine zaraćenih strana na štetu interesa neutralaca, npr. provođenje prava plijena.

Prva je dužnost, ujedno i preduvjet neutralnosti, nemiješanje neutralne države u rat. Ona ne smije svojim vojnim snagama djelovati na tijek ratnih operacija ni dopustiti na svom području čine koji neposredno utječu na ratne operacije.

Kao protuteža toj prvotnoj dužnosti, a ujedno i daljnji preduvjet stanja neutralnosti, jest pravo neutralne države da zaraćene države poštuju njezino područje. Područje neutralnih država, uključujući unutrašnje morske vode, teritorijalno more i arhipelaške vode, jest nepovredivo. Tu se ne smiju provoditi neprijateljstva, i to ne samo borba oružjem, nego ni pravo plijena ni pljenidbeno sudovanje. Brod uzapćen u neutralnim vodama mora se pustiti na zahtjev neutralne države. Neutralne vode ili luke ne smiju se upotrebljavati kao uporišta pomorskih operacija.

U vezi s prolaskom bez provođenja vojnih operacija, razlikuju se pravila za kopno i pravila za more.

Osim što ne smije sama pomagati zaraćene i što ne smije dopustiti provođenje ratnih čina na svom području, neutralna država mora na svom području sprečavati određene čine pojedinaca ili organizacija koji znače pomoć zaraćenima.

Da bi mogla suzbiti i kazniti čine protivne obvezama koje proizlaze iz neutralnosti, neutralna država ima pravo i dužnost nadzirati svoje kopneno i morsko područje. Ona je dužna suzbiti povrede svoje neutralnosti od zaraćenih pa se to suzbijanje, makar i silom, ne smije smatrati neprijateljskim činom.

Za kršenje prava neutralnosti neutralna država može tražiti od zaraćene zadovoljenje (povrat u prijašnje stanje, naknadu štete). Ona može upotrijebiti sve mjere samopomoći, a može i diskriminatorno zabraniti pristup u svoje vode

brodovima države koja se ogriješila o njezinu neutralnost. Isto tako, prema klasičnom pravu, mogu i zaraćene države nastupiti protiv neutralne države ako se ona ne pridržava svojih dužnosti.

326. Koja je dužnost neutralne države glede sprečavanja čina pojedinaca ili organizacija koje znače pomoć zaraćenima?

Osim što ne smije sama pomagati zaraćene i što ne smije dopustiti provođenje ratnih čina na svom području, neutralna država mora na svom području sprečavati određene čine pojedinaca ili organizacija koji znače pomoć zaraćenima. Prije svega, ona ne smije dopustiti da se na njezinu području u korist neke zaraćene države organiziraju jedinice boraca ili otvaraju uredi za novačenje. Ali ona nije odgovorna ako pojedinci prelaze granicu da se jave u vojnu službu jedne od zaraćenih država. Isto tako, neutralna država nije dužna sprečavati izvoz ili provoz, za račun jednog ili drugog od zaraćenih, oružja, streljiva i uopće svega što može biti korisno nekoj kopnenoj vojsci ili mornarici.

327. Što znate o dužnosti nemiješanja u rat neutralne države?

Prva je dužnost, ujedno i preduvjet neutralnosti, nemiješanje neutralne države u rat. Ona ne smije svojim vojnim snagama djelovati na tijek ratnih operacija ni dopustiti na svom području čine koji neposredno utječu na ratne operacije.

Prema običajnom pravu, časnici vojske neutralnih država ne smiju se dobrovoljno javljati u vojnu službu zaraćenih. Neutralna država je dužna to zabraniti, spriječiti i u slučaju prekršaja poduzeti potrebne mjere.

Neutralna država ne smije dobavljati nijednoj zaraćenoj stranci oružje, ratne brodove, municiju ili drugi ratni materijal. Naprotiv, ona nije dužna zabraniti izvoz i provoz oružja ili ratnog materijala od vlastitih državljana ili stranaca. Ako izda takvu zabranu, ta se zabrana mora jednako odnositi na sve zaraćene. I samo podupiranje privatnih dobava je nespojivo s neutralnošću.

Strože pravilo postoji glede pomorskog oružanja – neutralna država mora svim raspoloživim sredstvima sprečavati da se na njezinu području oprema ili naoružava brod za koji postoji opravdana sumnja da će biti upotrijebljen za sudjelovanje u ratnim operacijama. Ako je takav brod opremljen ili naoružan na njezinu području, neutralna država dužna je spriječiti da on isplovi.

328. Što znate o prolasku bez vođenja ratnih operacija kroz neutralnu državu kopnom?

Kopnenim područjem neutralne države ne smiju prolaziti postrojbe zaraćenih država, niti se smije prevoziti oružje ili opskrba za vojsku zaraćenih. Ako zaraćene postrojbe prijeđu granicu, one će biti razoružane i internirane. Dopušten je prijevoz ranjenika i bolesnika kroz neutralno područje, ali u transportu ne smije biti vojnika ni ratnog materijala. Ratni zarobljenici koji sami pribjegu u neutralnu državu ili ih tamo dovedu protivnički vojni odredi koji su prešli preko granice, moraju biti pušteni na slobodu. Ako neutralna država dopusti njihov ostanak na svom području, može im odrediti mjesto boravka.

329. Što znate o prolasku bez vođenja ratnih operacija kroz neutralnu državu morem?

Glede neutralnih morskih voda, MP dopušta običan prolazak ratnih brodova zaraćenih država i od njih uzapćenih brodova kroz neutralne vode. Običan prolazak znači takav prolazak koji nema značaj operativnog kretanja. Duže zadržavanje u neutralnim vodama radi izbjegavanja sukoba s neprijateljem smatra se operativnim kretanjem.

330. U pomorskom ratu, može li u trajno neutralnu luku biti doveden brod zaraćene stranke?

Pristup u trajno neutralne luke je dopušten, ali ratni brodovi ne smiju se zadržavati u lukama i vodama neutralnih država dulje od 24h, osim brodova koji služe vjerskim, znanstvenim i humanitarnim svrhama. Uzapćeni brodovi ne smiju uopće pristati u neutralnoj luci, osim u nekim određenim slučajevima.

Ratnim brodovima može se dopustiti zadržavanje dulje od 24h samo u određenim slučajevima i uz određena ograničenja. Prvi slučaj je nesposobnost broda za plovidbu zbog nastalih oštećenja – tada neutralna država odobrava zadržavanje za ono vrijeme koje je potrebno za popravke. Drugi slučaj je nevrijeme – kad ono prestane, brod mora isploviti. Treći slučaj je opskrba gorivom – boravak u luci se produljuje za daljnja 24h, s time da brodovi koji su uzeli gorivo u nekoj neutralnoj luci ne mogu obnoviti svoje zalihe u luci iste države prije isteka roka od 3 mjeseca.

Ima još jedan slučaj dužeg zadržavanja ratnog broda u neutralnoj luci. Ako se u istoj luci nalaze ratni brodovi protivnika, moraju proći najmanje 24h između isplavlivanja broda jedne i onoga druge stranke. Red odlaska određuje se prema prvenstvu dolaska, ako ne postoji za neki brod razlog za produženje boravka.

Ako se ratni brod nema prava zadržavati u neutralnoj luci, neutralna država ga poziva na odlazak. Ako on tome ne udovolji, ona poduzima što joj se čini potrebnim da ga onesposobi za isplavlivanje za vrijeme rata, a zapovjednik je dužan olakšati to. Tada se zadržavaju časnici i posada broda te im se, po potrebi, može ograničiti sloboda kretanja.

Kao što je rečeno, uzapćeni brodovi uopće ne smiju pristati u neutralnim lukama, osim u određenim slučajevima – nesposobnost za plovidbu, nevrjeme, nedostatak goriva/zaliha.

331. Što su dužnosti neutralnih država ako se na njezinom području nalaze pripadnici zaraćenih stranaka?
Ako zaraćene postrojbe prijeđu granicu, bit će razoružane i internirane.

111. ZAŠTITA NEUTRALNE IMOVINE U POMORSKOM RATU

Državna neprijateljska imovina koja padne u protivničke ruke postaje na moru i kopnu ratni plijen. Privatna neprijateljska imovina pada pod zapljenu kao morski plijen (priza). Za razliku od ratnog plijena koji odmah nakon zapljene postaje vlasništvo zaraćene države, vlasništvo nad imovinom zahvaćenom kao morski plijen (priza) prelazi na zaraćenu državu tek nakon odluke njezina pljenidbenog suda. Osim privatne neprijateljske imovine, iznimno može i neutralna imovina pasti u zapljenu kao morski plijen (prijevoz kontrabande, protuneutralna pomoć, kršenje blokade, opiranje pljenidbenom redastvu).

332. Koja su pravila MP o određivanju neprijateljskog svojstva broda i tereta broda te prijenosu vlasništva sa neprijatelja na neutralca?

Pravila MP o određivanju neprijateljskog svojstva nekog broda ili robe trebaju zaštititi neutralne brodove i robu od zahvata koji je dopušten samo prema neprijateljskoj imovini.

a) Brod – Prema *Londonskoj deklaraciji*, neprijateljsko ili neutralno svojstvo broda ravna se prema zastavi koju taj brod ovlašteno vije. No, činjenica da neki trgovački brod vije zastavu neutralne države samo je oborivi dokaz njegove neutralne pripadnosti. Ako brod vije zastavu na koju nije ovlašten, njegova se stvarna pripadnost može utvrđivati na temelju pripadnosti vlasnika, preko upisnika brodova i sl.

Trgovački brodovi, za svrhe pravila o ratu na moru, su svi brodovi koji nisu ratni ni bolnički i uključuju tankere koji ne pripadaju ratnoj mornarici, putničke, poštanske i ribarske brodove te jahte.

b) Teret – Za dobra koja su na brodu je mjerodavna pripadnost njihova vlasnika. Dobra koja su vlasništvo neprijatelja smatraju se neprijateljskima, a dobra u vlasništvu neutralca se smatraju neutralnima. U nedostatku dokaza o neutralnom značaju, postoji presumpcija da su dobra nađena na neprijateljskom brodu neprijateljska.

Ako je neprijateljska roba prenesena na neutralca za vrijeme prijevoza nakon izbijanja rata, taj prijenos se ne priznaje sve do dolaska na odredište. Ako je roba ukrcana prije početka rata, a prijenos se zbio za vrijeme prijevoza, taj prijenos se uvažava ako mu nije bila namjera oštetiti uzaptitelja. Ako je neprijateljski vlasnik pao u stečaj, priznaje se neutralni značaj robe koju traži prijašnji neutralni vlasnik.

Svrha i djelovanje ovih pravila usmjereni su na pružanje kako bi se, s jedne strane, odredilo neprijateljsko svojstvo svakog dobra koje pada pod pravo morskog plijena i tako zaraćenima omogućilo što potpunije provođenje tog prava, a s druge strane, kako bi se postiglo pouzdano lučenje neutralne imovine i time ona što sigurnije zaštitila od zahvata zaraćenih s naslova prava plijena.

112. BLOKADA

333. Što je to ratna blokada?

Blokada je zatvaranje protivničke luke, dijela obale ili ušća rijeke pomorski promet.

Protivničkima se smatraju luke, obala ili ušća rijeka koja su pod vlašću neprijatelja. Dakle, može se blokirati i vlastita luka ako je u neprijateljskim rukama, a isto tako luke, odnosno obala neutralne države ako ih je neprijatelj okupirao ili ondje vodi ratne operacije.

Ne mogu se blokirati neutralna područja (ulaz u međunarodne prokope ili međunarodne rijeke), niti se blokadom smije priječiti pristup lukama ili obali neutralne države. Otvoreno more ni IGP ne mogu se blokirati, ali dijelovi tih pojaseva se mogu uključiti u blokirani prostor ako je to potrebno za provođenje blokade.

Tzv. kamena blokada, koja se provodi postavljanjem mehaničkih zapreka plovidbi (kamenje, cement, potopljeni ili nasukani brodovi), nije blokada u smislu pomorskog ratnog prava.

334. Koja područja se ne mogu blokirati?

Ne mogu se blokirati neutralna područja (ulaz u međunarodne prokope ili međunarodne rijeke), niti se blokadom smije priječiti pristup lukama ili obali neutralne države. Otvoreno more ni IGP ne mogu se blokirati, ali dijelovi tih pojaseva se mogu uključiti u blokirani prostor ako je to potrebno za provođenje blokade.

335. Može li se blokirati vlastita luka? Može li se blokirati neprijateljska luka?

Protivničkim se smatraju luke, obala ili ušća rijeka koja su pod vlašću neprijatelja. Dakle, može se blokirati i vlastita luka ako je u neprijateljskim rukama, a isto tako luke, odnosno obala neutralne države ako ih je neprijatelj okupirao ili ondje vodi ratne operacije.

336. Kad se određena luka, obala, ušće ili rijeka smatraju protivničkim? Što to znači za pitanje blokade?

Protivničkim se smatraju luke, obala ili ušća rijeka koja su pod vlašću neprijatelja. To znači da se mogu blokirati.

337. Koja područja su isključena od blokade?

Ne mogu se blokirati neutralna područja (ulaz u međunarodne prokope ili međunarodne rijeke), niti se blokadom smije prijeći pristup lukama ili obali neutralne države. Otvoreno more ni IGP ne mogu se blokirati, ali dijelovi tih pojaseva se mogu uključiti u blokirani prostor ako je to potrebno za provođenje blokade.

338. Koji teret je isključen iz blokade?

Blokadom se ne smije prijeći prolazak pošiljaka pomoći (hrana, lijekovi i dr.) civilnom stanovništvu okupiranog područja koje je nedostavno opskrbljeno zalihama bitnim za preživljavanje.

339. Što je kamena blokada?

Kamena blokada je blokada koja se provodi postavljanjem mehaničkih zapreka plovidbi (kamenje, cement, potopljeni ili nasukani brodovi). Kamena blokada nije blokada u smislu pomorskog ratnog prava.

340. Koja je svrha blokade?

Svrha blokade je sprečavanje prolaska (ulaska i/ili izlaska) bilo kojeg broda u blokirano područje, bez obzira na teret na brodu. No, blokadom se ne smije prijeći prolazak pošiljaka pomoći (hrana, lijekovi i dr.) civilnom stanovništvu okupiranog područja koje je nedostavno opskrbljeno zalihama bitnim za preživljavanje.

341. Koje su uvjeti za valjanost blokade?

Blokada će prema MP biti valjana samo uz tri uvjeta – efektivnost, deklaraciju, notifikaciju.

1. Efektivnost znači da se blokada provodi upotrebom tolikih sredstava da je promet doista spriječen. Uvjetu efektivnosti udovoljeno je ne samo ako su oko blokiranog luke ili dijela obale postavljeni usidreni brodovi nego i ako je osiguran stalni sustav ophodnje (brodovima, podmornicama, zrakoplovima).
2. Deklaracija je naznaka mjesnog i vremenskog opsega blokade. Nju daje država koja poduzima blokadu, a često će u njezino ime to učiniti zapovjedništvo mornarice koja provodi operaciju. U deklaraciji treba naznačiti – vrijeme početka blokade, zemljopisne granice blokiranog područja, rok do kojeg je neutralnim brodovima dopušten izlazak iz blokiranog luke/područja.
3. Notifikacija je priopćenje o određenoj blokadi. Nju treba upraviti – a) neutralnim državama diplomatskim putem; b) mjesnim organima blokiranog područja (luke), a to redovito obavlja zapovjednik; c) brodovima koji se približe blokiranom području ako postoji presumpcija da ne znaju za blokadu. Notifikaciju obavlja bilo koji časnik jedinica koje provode blokadu i ona se mora upisati u brodske knjige.

342. Što znaš o prekidu i prestanku blokade te ponovnom uspostavljanju blokade?

Blokada prestaje ponajprije očitovanjem one države koja ju je odredila. O tome je potrebna obavijest na isti način kao i pri određivanju blokade. Ali, blokada prestaje i protiv volje države koja ju provodi ako njezino brodogovjeđe bude rastjerano neprijateljskom silom, elementarnom nepogodom ili drugom činjenicom, odnosno ako ono napusti svoje mjesto (npr. radi nekog drugog zadatka). Ako se u takvom slučaju želi opet odrediti blokadu, to treba učiniti iznova na isti način kao i prvi put.

Blokada se samo prekida ako brodogovjeđe prolazno napusti svoje mjesto ili se privremeno makne zbog oluje ili navale neprijatelja.

343. Koje su posljedice blokade i probijanja blokade?

Blokadom se zabranjuje svaki promet s blokiranom lukom ili područjem (s morske strane). Zabrana vrijedi jednako za sve zastave.

Posljedica kršenja blokade je zapljena svakog broda koji bude uhvaćen pri pokušaju probijanja blokade, zajedno s cijelim teretom. O pravovaljanosti zapljene poslije odlučuju domaći pljenidbeni sudovi.

344. Kad kršitelj blokade neće pasti pod zapljenu?

Kršitelj blokade neće pasti pod zapljenu ako krcatelj dokaže da u času ukrcavanja nije znao niti mogao znati za blokadu.

345. Koji je preduvjet zapljene kod blokade?

Preduvjet zapljene glede blokade je pokušaj probijanja blokade, dakle, da je brod probio blokadu ili pokušao ući u blokiranu luku ili izaći iz nje.

346. Gdje se provodi uzapćenje?

Uzapćenje treba provesti u akcijskom području blokirajućih jedinica, ili pak, u tijeku provedene i neprekinute potjere. Ako brod pobjegne potjeri, ne može se zbog nepoštivanja blokade poslije zaplijeniti ako se na nj opet nađe.

347. Što je navicert?

Nove vrste oružja i moderna sredstva prijevoza i veza omogućili su djelotvoran nadzor mora i obala s većih udaljenosti. Stoga su već od I. svjetskog rata zaraćeni prakticirali blokadu neprijateljskog, odnosno okupiranog područja s veće udaljenosti kojoj je također cilj bio sprečavanje trgovine s blokiranim područjem. Ta tzv. blokada s udaljenosti je umnogome odstupala od tradicionalnih pravila o ratnoj blokadi. Tako je u I. svjetskom ratu VB blokadu Belgije, koju je okupirala Njemačka, provodila brodovima iz svojih luka, s pomoću zrakoplova i postavljenih mina. Neutralni trgovački brodovi upućivani su u luke države koja je provodila blokadu, gdje su morali iskrcati svu robu neprijateljskog podrijetla ili namijenjenu neprijatelju, bez obzira radilo se o kontrabandi ili ne. Radi ublažavanja posljedica blokade za neutralne brodove, VB je u II. svjetskom ratu ponovno uvela sustav tzv. navicerta – potvrda da roba koju prevoze nije u vlasništvu neprijatelja niti mu namijenjena – i brodovi kojima je izdana potvrda nisu upućivani u luke radi pregleda.

Navicert je potvrda diplomatskog ili konzularnog predstavnika jedne od zaraćenih država, kojom se svjedoči da neki brod ne vozi robu podvrgnutu pravu plijena. Takav brod ne pregledavaju ratni brodovi odnosno zaraćene stranke, ako se nisu pojavile nove okolnosti koje izazivaju sumnju. U II. svjetskom ratu neizravno su se silili neutralci da se posluže institutom navicerta (time je dotična zaraćena država dobila i neku kontrolu nad neutralnom trgovinom), tako da je nedostatak navicerta proglašen kao presumpcija o kontrabandnom značenju prevožene robe.

113. KONTRABANDA

348. Što je to kontrabanda?

Kontrabanda je roba koja može služiti za ratne svrhe, a nalazi se na morskom putu za neprijatelja, iako je njezin prijevoz protivna stranka zabranila.

Prema starom običajnom pravu zaraćene države ovlaštene su zaplijeniti takvu robu ako je zateknu na njezinu putovanju. To provođenje prava plijena je najteži zahvat koji pogađa neutralnu trgovinu na moru. Taj zahvat težak je i po tome što neutralne države imaju jednako pravo služiti se morem kao i zaraćene. Ipak se pravo na zapljenu kontrabande ne samo održalo nego je njegova primjena postala sve težom za neutralce.

349. Koja je važnost zapljene kontrabande za zaraćene stranke?

Strankama je zapljena kontrabanda važna jer se s pomoću dobava razne za rat potrebne robe ratni potencijal protivnika može bitno pojačati i dovesti do izmjene omjera snaga. Nasuprot tomu, sprečavanje dobava suzbijanjem kontrabande može neprijatelju oduzeti jedinu mogućnost da nabavi takve sirovine ili proizvode bez kojih uopće ne bi mogao obaviti rat.

Zato i nisu uspjela nastojanja neutralaca da dokinu ili ograniče provođenje prava plijena kontrabande. Međutim, neutralci mogu tražiti da pravila o kontrabandi budu što jasnija kako bi se zbog nejasnoće i neodređenosti pravila ne bi izvirgavali neželjenom riziku. No, upravo u tome postoje veliki nedostaci, jer zaraćene strane same svojim propisima određuju što će smatrati kontrabandom.

350. Koji su preduvjeti za primjenu instituta kontrabande?

Zaraćene strane same svojim propisima određuju što će smatrati kontrabandom. Ipak ih MP ograničava time što propisuje ispunjavanje dvaju uvjeta za primjenu instituta kontrabande:

1. treba ustanoviti koje vrste robe tvore kontrabandu, s tim da se treba raditi o robi koja može služiti u ratne svrhe;
2. roba treba biti namijenjena neprijatelju.

351. Koje vrste kontrabande imamo?

Londonška deklaracija razlikuje 3 skupine predmeta:

1. apsolutna kontrabanda – predmeti koji služe samo za ratne svrhe (oružje, municija, ratna oprema i sl.);
2. relativna ili uvjetna kontrabanda – predmeti koji mogu služiti i za ratne svrhe i za mirnu upotrebu (hrana, odjeća, obuća, novac, gorivo, dalekozori i sl.);
3. predmeti koji se ne mogu proglasiti kontrabandom – svila, lan, konoplja, kaučuk, porculan, papir, sapun, poljodjelski strojevi, drago kamenje, satovi (osim kronometara), modni predmeti, pokućstvo i sl.

Ne smatra se kontrabandom roba koja služi za potrebe broda i njegovih putnika za vrijeme plovidbe. Jednako se ne smatraju ni u kojem slučaju kontrabandom predmeti koji služe samo za njegu ranjenih i bolesnih. Ti predmeti mogu se samo u nuždi rekvizirati uz naplatu.

Države mogu proširiti ili ograničiti popise predmeta koji su nabrojani u *Deklaraciji*, ali moraju to priopćiti svim zainteresiranim državama. Tim ovlastima su se države obilno poslužile, pa su već u I. svjetskom ratu, a i na početku II. svjetskog rata, znatno proširile krug apsolutne i relativne kontrabande. Prema tome, kontrabanda je zapravo ona roba koja se danim časom nalazi na popisu kontrabande neke zaraćene države. Praksa nakon 1945. pokazuje da se razlikovanje apsolutne i relativne kontrabande održavalo samo formalno te da su države proširivale krug kontrabande, obuhvaćajući gotovo sve kategorije robe.

352. Što znači neprijateljska namjena robe koja se smatra kontrabandom?

Kontrabanda se plijeni kako bi se oslabila neprijateljska opskrba sredstvima za vođenje rata. Zato je, po definiciji, kontrabanda samo ona roba koja je namijenjena neprijatelju. Prema *Londonskoj deklaraciji*, apsolutna kontrabanda pada pod zapljenu ako se ustanovi da je namijenjena za neprijateljsko ili od neprijatelja okupirano područje, ili za neprijateljske oružane snage. Nije važno putuje li roba izravno neprijatelju ili se prije toga još prekrca, odnosno prevozi kopnenim putem. To je primjena shvaćanja o tzv. jedinstvu putovanja (*continuous voyage*), prema kojem se ne gleda neposredno odredište broda, nego krajnje i stvarno odredište robe. *Londonska deklaracija* određuje da se uvjetna kontrabanda plijeni ako se ustanovi da je namijenjena oružanim snagama ili državnoj upravi neprijatelja. Načelo jedinstva putovanja ne vrijedi za uvjetnu kontrabandu. Međutim, praksa je već u I. svjetskom ratu to načelo protekla i na uvjetnu kontrabandu. Uz sve to, i danas vrijedi načelo da se zapljeni podvrgava samo roba namijenjena neprijatelju.

353. Što je načelo jedinstva putovanja?

Nije važno putuje li roba izravno neprijatelju ili se prije toga još prekrca, odnosno prevozi kopnenim putem. To je primjena shvaćanja o tzv. jedinstvu putovanja (*continuous voyage*), prema kojem se ne gleda neposredno odredište broda, nego krajnje i stvarno odredište robe. *Londonska deklaracija* određuje da se uvjetna kontrabanda plijeni ako se ustanovi da je namijenjena oružanim snagama ili državnoj upravi neprijatelja. Načelo jedinstva putovanja ne vrijedi za uvjetnu kontrabandu.

354. Koje su posljedice kontrabande?

Kontrabanda potpada zapljeni koju izriču pljenidbeni sudovi države koja je provela uzapćenje. Sudbinu kontrabande robe dijeli brod ako ta roba čini polovicu tereta, bilo po vrijednosti, težini, zapremnini ili iznosu vozarine. Jednaka sudbina stiže i druge stvari na brodu koje nisu kontrabanda, a pripadaju vlasniku kontrabandne robe. Ostala roba na brodu je slobodna. Ali, iako brod ne potpada pod zapljenu, on će svejedno biti uzapćen da odveze kontrabandnu robu u luku koju odredi uzapitelj i da pričekava presudu pljenidbenog suda. Troškovi uzdržavanja broda i robe na brodu za trajanja postupka padaju na teret broda. Uzapitelj može dopustiti da brod, na kome kontrabanda čini manje od polovice tereta, preda kontrabandnu robu, pa onda može dalje slobodno ploviti. Uzapitelj ima pravo tako predanu robu uništiti.

355. Kad nema zapljene robe makar bila na kontrabandnoj listi?

Zapljene nema mjesta ako je brod na otvorenom moru pa zato ne zna za izbijanje rata ili za proglas kojim je neka vrsta robe stavljena na popis kontrabande. Isto tako, zapljene nema mjesta ako nakon saznanja nije bilo mogućnosti da se roba iskrcava.

U oba slučaja zaraćena država može samo uz naplatu konfiscirati kontrabandnu robu, a brod i ostala roba ne potpadaju zapljene niti snose troškove uzdržavanja za trajanja postupka.

356. Kako se po *Londonskoj deklaraciji* određuju predmeti koji potpadaju/ne potpadaju pod kontrabandu?

Londonska deklaracija razlikuje 3 skupine predmeta:

1. apsolutna kontrabanda – predmeti koji služe samo za ratne svrhe (oružje, municija, ratna oprema i sl.);
2. relativna ili uvjetna kontrabanda – predmeti koji mogu služiti i za ratne svrhe i za mirnu upotrebu (hrana, odjeća, obuća, novac, gorivo, dalekozori i sl.);
3. predmeti koji se ne mogu proglasiti kontrabandom – svila, lan, konoplja, kaučuk, porculan, papir, sapun, poljodjelski strojevi, drago kamenje, satovi (osim kronometara), modni predmeti, pokućstvo i sl.

Ne smatra se kontrabandom roba koja služi za potrebe broda i njegovih putnika za vrijeme plovidbe. Jednako se ne smatraju ni u kojem slučaju kontrabandom predmeti koji služe samo za njegu ranjenih i bolesnih. Ti predmeti mogu se samo u nuždi rekvizirati uz naplatu.

Države mogu proširiti ili ograničiti popise predmeta koji su nabrojani u *Deklaraciji*, ali moraju to priopćiti svim zainteresiranim državama. Tim ovlastima su se države obilno poslužile, pa su već u I. svjetskom ratu, a i na početku II. svjetskog rata, znatno proširile krug apsolutne i relativne kontrabande. Prema tome, kontrabanda je zapravo ona roba

koja se danim časom nalazi na popisu kontrabande neke zaraćene države. Praksa nakon 1945. pokazuje da se razlikovanje apsolutne i relativne kontrabande održavalo samo formalno te da su države proširivale krug kontrabande, obuhvaćajući gotovo sve kategorije robe.

110. GOSPODARSKI RAT NA MORU I NEUTRALNA IMOVINA

357. Što su to crne liste?

Zaraćene države oduvijek su nastojale trgovinu s neutralnim državama prilagoditi svojim potrebama tako da u svojoj zemlji zadrže i iz stranih zemalja privuku što više dobara potrebnih za ratne svrhe. Istodobno su nastojale gospodarski iscrpiti protivnika, uz ostalo, sprečavanjem priljeva dobara od neutralaca. Zbog načelne slobode neutralnih državljana da trguju sa svim zaraćenim strankama, taj cilj se može postići samo zaobilaznim putem, koncesijama ili gospodarskim pritiskom.

Zaraćeni moraju poštivati slobodu trgovine neutralaca, ali mogu i svoju slobodu trgovanja upotrijebiti tako da ne dobavljaju dobra onima koji ta ili druga za rat važna dobra dostavljaju neprijatelju. Tako su nastale crne liste – popisi poduzeća koja trguju s neprijateljem (s neprijateljskom državom i državljanima) i koja su isključena od dobava iz zaraćene države.

358.

Došlo je do sukoba između dva interesa – interesa zaraćenih da upotrijebe sva sredstva za postizanje konačne pobjede; i interesa neutralnih da se nastavi mirna trgovina, koja je preduvjet njihove opskrbe prijeko potrebnim sirovinama i robom. Načelno je interes neutralaca opravdaniji – oni imaju pravo zahtijevati da ne trpe od rata koji nisu izazvali. I pravno je njihov položaj osnovan – svaki zahtjev zaraćenih u prava neutralaca na otvorenom moru preko mjere dopuštene MP je zadiranje u načelo slobode mora. No, stvarno je položaj neutralaca u pomorskom ratu obično bio slabiji jer su rat većinom vodile pomorski jake države. Zato je kompromis koji se očituje u tradicionalnim pravilima MP o ratu na moru tek djelomično uvažio interese neutralaca, a više interese zaraćenih.

359. Koja ograničenja trgovine imamo u vrijeme rata?

Konačnu rezultantu spomenutih činitelja čine dva načela tradicionalnog MP neutralnosti na moru:

1. Neutralna trgovina i promet morem su slobodni i u vrijeme rata; pravo plijena na moru u načelu je ograničeno na neprijateljsku imovinu.
2. Zaraćeni imaju pravo primjenjivati neke mjere pomorskog rata koje znatno sužuju načelnu slobodu neutralne pomorske trgovine. Posljedica toga je da i neutralna imovina potpada u nekim slučajevima pod zapljenu. To su – a) probijanje blokade; b) kontrabanda; c) protuneutralna pomoć; d) opiranje ratnim jedinicama zaraćenih kad provode pljenidbeno redarstvo.

114. PROTUNEUTRALNA POMOĆ

360. Što je protuneutralna pomoć?

Londonska deklaracija je pod nazivom protuneutralne pomoći regulirala različite slučajeve pomoći i usluga koje provode neutralni brodovi u korist neke zaraćene države.

361. Koje vrste protuneutralne pomoći imamo?

Deklaracija razlikuje teže i lakše vrste protuneutralne pomoći.

362. Nabrojite teže vrste protuneutralne pomoći!

Teže vrste protuneutralne pomoći su one zbog kojih se neutralni brod izjednačava s neprijateljskim, a to su –

1. brod izravno sudjeluje u neprijateljstvima;
2. brod se nalazi pod zapovijedi ili kontrolom agenta kojeg je na brodu postavila neprijateljska vlada;
3. brod je neprijateljska vlada uzela u službu;
4. brod je u času uzapćenja isključivo namijenjen prijevozu neprijateljskih postrojbi ili prijenosu vijesti u interesu neprijatelja.

U tim slučajevima brod gubi neutralni status, izjednačava se s neprijateljskim i potpada pod zapljenu.

Još teže se prosuđuje ako neutralni brod (ili zrakoplov) šalje vojne vijesti za neprijatelja radiotelegrafskim putem. Takav brod se može zaplijeniti još i nakon putovanja za vrijeme kojeg je obavio zabranjen čin, sve dok ne prođe 1

godina.

363. Definirajte lakša djela protuneutralne pomoći!

Lakša djela protuneutralne pomoći izjednačavaju takav brod s neutralnim brodom koji prevozi kontrabandu. Ovamo ulazi specijalno putovanje broda s ciljem da preveze pojedince koji pripadaju neprijateljskoj vojsci ili da prenese vijesti u interesu neprijatelja; prijevoz neprijateljskih vojnih odreda ili pojedinaca koji za vrijeme putovanja izravno pomažu neprijateljske operacije, a te okolnosti su poznate vlasniku, prijevozniku ili zapovjedniku broda. Neznanje o izbijanju rata i tu ispričava.

364. Koje su posljedice za brod koji provodi protuneutralnu pomoć?

Brod koji provodi protuneutralnu pomoć potpada pod zapljenu, zajedno s neprijateljskim teretom i svim stvarima koje su na njemu, a pripadaju vlasniku broda. Neutralni teret se oslobađa.

115. PLJENIDBENO PRAVO

365. Koja je svrha formalnosti?

Formalni postupak prigodom povrede prava plijena uređen je internim državnim propisima, ali se oni u glavnim crtama podudaraju – sukladna načela tih propisa tvore ujedno običajno pravo, od kojeg države ne mogu odstupiti. Glavno je načelo da cijeli postupak treba obaviti uz određene formalnosti, koje trebaju osigurati da se taj osjetljivi zahvat – provedba prava plijena – obavi samo kad je to pravno dopušteno i uz poštivanje određenih interesa koji su i tada prema MP zaštićeni.

Svrha propisa formalnog pljenidbenog prava je da se – uz postizanje konačne objektivne sigurnosti o pitanju je li konkretni slučaj doista tzv. dobri plijen – po mogućnosti štedi promet po moru i da zaraćene države u svom nastojanju da ostvare ratni cilj ne dođu u sukob s pravno zaštićenim interesima mirne trgovine po moru i s temeljnim zahtjevima čovječnosti (zaštita ljudskih života itd.). Toj svrsi služe propisi o pljenidbenom redarstvu i pljenidbenom sudovanju. Oni su skoro posve jednaki za neprijateljske i za neutralne trgovačke brodove.

366. Koje mjere obuhvaća pljenidbeno redarstvo?

Pljenidbeno redarstvo obuhvaća sve mjere koje služe za hvatanje morskog plijena i njegovo dopremanje u sigurnu luku. Iako i u vrijeme oružanog sukoba ostaje sloboda plovidbe i sloboda neutralne trgovine, zaraćeni imaju pravo poduzimati mjere pljenidbenog redarstva kao ratnu mjeru. Najnoviji oružani sukobi, međutim, pokazuju da će se mjere zaustavljanja i pregleda sve manje provoditi, jer moderna tehnologija (posebno sateliti) omogućuje nadzor, a da se uopće ne stupi na brod.

367. Kakav je postupak pri zaustavljanju kod vršenja pljenidbenog redarstva?

Ratni brodovi i podmornice, kao i zrakoplovi zaraćene države, imaju pravo zaustaviti svaki brod da bi se ustanovilo potpada li pod propise o ratnom ili morskom plijenu. Pravo zaustavljanja može se provoditi po cijelom pomorskom ratištu. Nalog za zaustavljanje daje se slijepim hicem ili na drugi prikladan način. Taj nalog uključuje ujedno i poziv brodu da istakne svoju zastavu ako je dotad nije vio. Ako brod ne stane na ponovljen poziv, dopuštena je upotreba sile.

368. Kakav je postupak kod pregleda?

Pregledom se treba ustanoviti pripadnost broda i tereta, kao i sadržaj tereta, i s time u vezi utvrditi ima li mjesta uzapćenju. Za tu svrhu operirajući ratni brod šalje na zaustavljeni brod jednog časnika uz malu (nenaoružanu) pratnju. Časnik ima pravo pregledati brodske isprave, a nakon toga, po vlastitom nahođenju ako su isprave nejasne ili postoji neka opravdana sumnja, i pregledati sam teret.

Ako je pregled na moru nemoguć ili nesiguran, ratni brodili zrakoplov zaraćene države može odvesti trgovački brod u svoju luku ili drugo prikladno mjesto gdje se može obaviti pregled.

Postupak pregleda ne primjenjuje se ako neutralni trgovački brod plovi u pratnji ratnog broda odnosno neutralne države. Institut pratnje, odnosno konvoja je odavno poznat i priznat u *Londonskoj deklaraciji*, a primjenjivao se i u novijim oružanim sukobima.

369. Kako teče postupak kod uzapćenja?

Prema rezultatu provedenog pregleda, zapovjednik broda koji ga je obavio odlučuje hoće li brod uzaptiti ili pustiti. Na pućini uzapćen brod se vodi u neku luku pod pratnjom uzapitelja ili se šalje pod zapovjedništvom časnika koji se postavlja na brod uz veću ili manju posadu. Uzapćeni brod se može uputiti u vlastitu, okupiranu ili savezničku luku, iznimno i u neutralnu. Samo iznimno se može uzapćeni brod, i neprijateljski i neutralni, uništiti – ako se uzapćeni brod ne može odvesti u luku bez ugrožavanja ratnog broda, odnosno bez ugrožavanja ratnih operacija u tijeku. Pod

jednakim okolnostima se može uništiti roba ili zahtijevati njezino izručenje ako sam brod ne podliježe zapljeni. Prije uništenja broda valja na sigurno mjesto skloniti osobe s njega, a broske isprave i druge važne papire treba prenijeti na ratni brod. Uništenje ne obustavlja propisani postupak suđenja pred pljenidbenim sudom. Taj sud tada treba ispitati i zakonitost samog uništenja.

370. Što ako dođe do otpora kod uzapćenja? Kakve su posljedice?

Ako u bilo kojoj fazi postupka (zaustavljanje, pregled, uzapćenje) trgovački brod pokuša izmaći ratnom brodu, ovaj može upotrijebiti silu, a ako pokuša otpor, izjednačava se s neprijateljskim brodom, tj. sam brod potpada pod zapljenu, a s teretom se postupka kao da je na neprijateljskom brodu.

371. Što znaš o plovidbi neutralnog trgovačkog broda u pratnji neprijateljskog broda?

Plovidba neutralnog trgovačkog broda u pratnji neprijateljskog ratnog broda se smatra protuneutralnom pomoći i takav brod potpada pod zapljenu, a ako je potrebno, može biti napadnut i uništen.

372. Što znaš o prestanku uzapćenja?

Uzapćenje prestaje – a) presudom pljenidbenog suda o zapljeni; b) puštanjem od države uzaptitelja, bilo na temelju presude pljenidbenog suda ili bez provođenja postupka; c) uspješnim bijegom uzapćenog broda; d) otkupom; e) oslobođenjem od uzaptiteljevih neprijatelja (repriza). Uspješni bijeg ne povlači nikakve štetne posljedice ako se isti brod ili roba u kasnijem susretu opet uzapti.

373. Što je repriza?

Repriza je oduzimanje uzapćenog broda od neprijatelja uzaptitelja. Time brod opet postaje slobodan. Pitanje treba li vlasnik oslobođenog broda i tereta snositi troškove koji su nastali reprizom rješava se u skladu s unutrašnjim propisima države koja je provela reprizu. Ako se brod oduzme nakon izrečene presude o zapljeni, dakle, kad je već prešao u drugo vlasništvo, onda to nije repriza nego uzapćenje neprijateljskog broda.

374. Što je to pljenidbeno sudovanje?

Postupak pred pljenidbenim sudovima je postupak o utvrđivanju pravovaljanosti uzapćenja i o proglašenju morskim plijenom.

375. Koji organi provode pljenidbeno sudovanje?

Svaka država ima vlastite pljenidbene sudove, većinom u dva stupnja, tako da se zainteresiranoj stranci otvori mogućnost pravnog lijeka protiv presude pljenidbenog suda. Prema ustroju i sastavu se razlikuju uglavnom tri vrste tih organa. U nekim državama pljenidbeni sudovi imaju značaj sudova, u drugim su oni administrativni organi, a u nekim postoji mješoviti sustav sudsko-administrativnog tipa.

376. Po kojem pravu se provodi pljenidbeno sudovanje?

Pljenidbeni sudovi su državni sudovi i sude po materijalnom pravu svoje države. Englezi su dugo tvrdili da britanski pljenidbeni sud izravno primjenjuje MP i da je to međunarodni sud. To gledište je napušteno, ali se naglašava da su države prema MP obvezane uskladiti svoje unutrašnje pravo koje primjenjuju njihovi pljenidbeni sudovi s pravilima MP. Državni propisi o pravu plijena u najvećem dijelu recipiraju propise MP ili čak upućuju na njih.

377. Što znaš o presudi pljenidbenog suda?

Pljenidbeni sud može ili izreći zapljenu ili osloboditi brod, odnosno teret. Ako se ne izreče zapljena ili ako se brod, odnosno teret puste prije izricanja presude, zainteresirani imaju pravo na naknadu štete, osim ako nisu postojali dovoljni razlozi za uzapćenje.

Rješenje o naknadi štete donosi se u samoj presudi o oslobođenju. Ona se daje po slobodnoj ocjeni, i to samo za nastalu štetu, a ne za izmaklu korist.

Ako su se uzapćeni brod ili teret već prije presude morali prodati, presuda izriče zapljenu kupovnine, odnosno njezino izručenje interesantima.

378. Kakav je postupak pred pljenidbenim sudom?

Propisi postupka nastoje osigurati nepristranost suđenja. Nakon pripremnog postupka, predmet se raspravlja pred sudom kontradiktorno. Zainteresirani imaju pravo pristupiti ročištu. Ako ne pristupe sudu sami ili po zastupniku, imenuje im se zastupnik.

379. Koja je razlika između ratnog plijena i pomorskog plijena?

Državna neprijateljska imovina koja padne u protivničke ruke postaje na moru i kopnu ratni plijen. Privatna neprijateljska imovina pada pod zapljenu kao morski plijen (priza). Za razliku od ratnog plijena koji odmah nakon zapljene postaje vlasništvo zaraćene države, vlasništvo nad imovinom zahvaćenom kao morski plijen (priza) prelazi na zaraćenu državu tek nakon odluke njezina pljenidbenog suda. Osim privatne neprijateljske imovine, iznimno može i neutralna imovina pasti u zapljenu kao morski plijen (prijevoz kontribande, protuneutralna pomoć, kršenje blokade, opiranje pljenidbenom redastvu).

380. Koji su brodovi izuzeti od zapljene?

Zapljeni nema mjesta ako je brod na otvorenom moru pa zato ne zna za izbijanje rata ili za proglas kojim je neka vrsta robe stavljena na popis kontribande. Isto tako, zapljeni nema mjesta ako nakon saznanja nije bilo mogućnosti da se roba iskrci.

U oba slučaja zaraćena država može samo uz naplatu konfiscirati kontribandnu robu, a brod i ostala roba ne potpadaju zapljeni niti snose troškove uzdržavanja za trajanja postupka.

381. Koje konvencije reguliraju to pitanje?

To su *Jedanaesta haaška konvencija o određenim ograničenjima provođenja prava plijena u pomorskom ratu iz 1907*; *Šesta haaška konvencija o postupanju s neprijateljskim trgovačkim brodovima pri izbijanju neprijateljstava*, *Trinaesta o pravima i dužnostima neutralnih sila u slučaju pomorskog rata*.

Također, imamo i *Parišku deklaraciju iz 1856. o pomorskom pravu za vrijeme rata*; *Londonsku deklaraciju o načelima međunarodnoga pomorskog prava za vrijeme rata*.

382. Koja su pravila MP o određivanju neprijateljskih svojstava broda?

Pravila MP o određivanju neprijateljskog svojstva nekog broda ili robe trebaju zaštititi neutralne brodove i robu od zahvata koji je dopušten samo prema neprijateljskoj imovini.

- c) Brod – Prema *Londonskoj deklaraciji*, neprijateljsko ili neutralno svojstvo broda ravna se prema zastavi koju taj brod ovlašteno vije. No, činjenica da neki trgovački brod vije zastavu neutralne države samo je oborivi dokaz njegove neutralne pripadnosti. Ako brod vije zastavu na koju nije ovlašten, njegova se stvarna pripadnost može utvrđivati na temelju pripadnosti vlasnika, preko upisnika brodova i sl.

Trgovački brodovi, za svrhe pravila o ratu na moru, su svi brodovi koji nisu ratni ni bolnički i uključuju tankere koji ne pripadaju ratnoj mornarici, putničke, poštanske i ribarske brodove te jahte.

- d) Teret – Za dobra koja su na brodu je mjerodavna pripadnost njihova vlasnika. Dobra koja su vlasništvo neprijatelja smatraju se neprijateljskima, a dobra u vlasništvu neutralca se smatraju neutralnima. U nedostatku dokaza o neutralnom značaju, postoji presumpcija da su dobra nađena na neprijateljskom brodu neprijateljska.

Ako je neprijateljska roba prenesena na neutralca za vrijeme prijevoza nakon izbijanja rata, taj prijenos se ne priznaje sve do dolaska na odredište. Ako je roba ukrcana prije početka rata, a prijenos se zbija za vrijeme prijevoza, taj prijenos se uvažava ako mu nije bila namjera oštetiti uzaptitelja. Ako je neprijateljski vlasnik pao u stečaj, priznaje se neutralni značaj robe koju traži prijašnji neutralni vlasnik.

Svrha i djelovanje ovih pravila usmjereni su na pružanje kako bi se, s jedne strane, odredilo neprijateljsko svojstvo svakog dobra koje pada pod pravo morskog plijena i tako zaraćenima omogućilo što potpunije provođenje tog prava, a s druge strane, kako bi se postiglo pouzdano lučenje neutralne imovine i time ona što sigurnije zaštitila od zahvata zaraćenih s naslova prava plijena.

383. Koja je svrha pravila o određivanju neprijateljskog svojstva nekog broda ili robe u oružanim sukobima?

Pravila MP o određivanju neprijateljskog svojstva nekog broda ili robe trebaju zaštititi neutralne brodove i robu od zahvata koji je dopušten samo prema neutralnoj imovini.

384. Definicija trgovačkog broda po pravilima o ratu na moru?

Trgovački brodovi, za svrhe pravila o ratu na moru, su svi brodovi koji nisu ratni ni bolnički i uključuju tankere koji ne pripadaju ratnoj mornarici, putničke, poštanske i ribarske brodove te jahte.

385. Koja su pravila o pravu plijena u slučaju kad neprijateljska imovina putuje zajedno s neutralnom?

Neutralna imovina često putuje morem zajedno s neprijateljskom. Moguće su različite kombinacije. Neprijateljski brod može prevoziti neutralnu robu. Ako se provodi pravo plijena nad brodom, strada interes neutralnog vlasnika robe, a ako se štiti neutralna roba, neprijateljski brod izmiče zapljeni. To isto se zbiva kad neutralni brod prevozi neprijateljsku robu ili kad se na brodu (neprijateljskom ili neutralnom) prevozi roba dijelom neprijateljska, a dijelom neutralna.

Kad bi se provela zaštita neutralne imovine u svakom slučaju, to bi praktički značilo ukidanje prava morskog plijena, jer bi se neprijateljska pomorska trgovina uvijek služila sredstvom pokrivanja neprijateljske imovine kombinirajući

njezin prijevoz s prijevozom neutralne imovine ili prevozeći neprijateljsku robu neutralnim brodovima. *Pariška pomorska deklaracija* (1856) dala je neutralnoj trgovini najveće moguće koncesije proglašivši ovo:

1. Neutralna zastava pokriva neprijateljsku imovinu, osim ratne kontrabande.
2. Neutralna imovina pod neprijateljskom zastavom ne pada pod zapljenu, osim ratne kontrabande.

Odredbama *Pariške i Londonske deklaracije* neutralni trgovački brodovi su osigurani od zahvata ratne mornarice zaraćenih, osim u iznimnim slučajevima – prijevoz kontrabande, kršenje blokade, protuneutralna pomoć, opiranje provođenju pljenidbenog redarstva.

386. Koje tijelo odlučuje o pravovaljanosti zapljene?

Pljenidbeni sud odnosne države.

387. Što je to ratna zona ili zona isključenja, zabranjena zona, operativna zona?

Blokada s udaljenosti znatno odstupa od tradicionalnih pravila o ratnoj blokadi, čega su bile svjesne i države koje su je proglašavale te su je opravdavale pozivanjem na pravo represalija – tako je npr. VB opravdavala blokadu Njemačke kao odgovor na proglašenje ratnih zona i drugih protupravnih postupanja Njemačke.

Praksa proglašavanja ratnih zona na moru (zone isključenja, zabranjene zone, operativne zone) iz kojih se isključuju neutralni brodovi, s kojom se sustavnije počelo u I. svjetskom ratu, još je bila veće odstupanje od pravila o ratu na moru. U ratnoj zoni koju je Njemačka 1915. proglasila oko Britanskog otočja, neprijateljski trgovački brodovi potapani su bez opomene, a Njemačka nije preuzimala odgovornost za sigurnost neutralnih brodova. Tijekom I. i II. svjetskog rata i druge države su proglašavale ratne zone na moru, a nakon 1945. su ratne zone proglašene npr. u argentinsko-britanskom sukobu i u iračko-iranskom sukobu. VB je 1982. proglasila potpunu zonu isključenja oko Falklandskih otoka široku 200 mm u kojoj se svaki brod koji nije imao odobrenje britanskog Ministarstva obrane smatrao neprijateljskim i mogao se napasti bez opomene. U iračko-iranskom ratu obje države su proglasile zone isključenja koje su uključivale i otvoreno more, uglavnom radi sprečavanja izvoza nafte druge strane.

388. Koji su uvjeti opravdanosti ratnih zona?

U ocjeni dopustivosti proglašenja ratnih zona, koje se danas smatraju pravno najupitnijom praksom pomorskog rata, treba uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, posebno posljedice koje proglašenje takve zone ima na neutralne brodove. Proglašenje ratnih zona na otvorenom moru, gdje se bez opomene napadaju neutralni trgovački brodovi koji u njih uđu, protivno je MP.

Čini se da bi se proglašenje ratnih zona moglo smatrati iznimno dopuštenim, i to ako je ono – diktirano vojnom potrebom, ako je opasnost za neutralne brodove svedena na minimum i ako je ometanje plovidbe tih brodova u granicama koje dopušta MP (pravo zaustavljanja i pregleda, provođenje ratne blokade, sprečavanje kontrabande i protuneutralne pomoći).

Ne zabranjujući, ali ni izričito ne dopuštajući proglašenje ratnih zona, *Sanremski priručnik* naglašava da se proglašenjem zona koje mogu štetiti zakonskim upotrebama određenih pojaseva mora zaraćeni ne oslobađaju dužnosti koje im nameće međunarodno humanitarno pravo. Ako bi zaraćeni, kao iznimnu mjeru, ustanovili takve zone, *Priručnik* navodi pravila kojih se moraju pridržavati – jednaka pravila se moraju primjenjivati izvan i unutar takvih zona; opseg, mjesto i trajanje takvih zona, kao i mjere koje se u njima provode, ne smiju prelaziti granice koje nalaže vojna potreba i načelo proporcionalnosti; dužna pozornost mora se dati pravima neutralnih država na zakonite upotrebe mora; neutralnim brodovima i zrakoplovima mora se osigurati siguran prolazak kroz zonu; početak, trajanje, mjesto i zone, kao i nametnuta ograničenja, moraju se javno objaviti i notificirati na prikladan način.

I *Helsinška načela ILA* sadržavaju pravila o tim zonama koje nazivaju posebnim zonama. Za razliku od *Priručnika*, *Pravila* izričito dopuštaju proglašenje takvih zona kao iznimnu mjeru, preuzimajući iz *Sanremskog priručnika* uvjete za njihovu dopustivost. Usto, određuju da proglašenje posebnih zona ne daje zaraćenima neka posebna prava prema neutralnim državama, osobito ne pravo napada samo zbog njihove prisutnosti u tim zonama.